

제11회

[문제1] (30점)

I. 평가개요

본건은 토지 및 농업손실 보상목적의 감정평가로서, 2000.6.20.(재결일)을 기준시점(토지보상법 제67조제1항)으로 하여 각 물음에 답함.

II. 농업손실 보상액 산정¹⁾

1. 농업손실 보상액 산정방법

(1) 토지보상법 시행규칙 제48조제1항

도별 연간 농가평균 단위경작면적당 농작물 총수입의 2년분을 곱하여 산정한 금액.

(2) 토지보상법 시행규칙 제48조제2항

1) 실제소득을 입증한 경우

농작물실제소득인정기준에서 정하는 바에 따라 실제소득을 입증하는 자는 그 면적에 단위경작면적당 실제소득의 2년분을 곱하여 산정한 금액.

2) 단위면적당 실제소득이 농축산물소득자료집의 작목별 평균소득의 2배를 초과하는 경우

해당 작목별 단위경작면적당 평균생산량의 2배(농작물실제소득인정기준에서 따로 배수를 정하고 있는 경우에는 그에 따른다.)를 판매한 금액을 단위경작면적당 실제소득으로 보아 이에 2년분을 곱하여 산정한 금액.

3) 농작물이 직접 해당 농지의 지력을 이용하지 아니하고 이전하여 해당 영농을 계속하는 것이 가능하다고 인정되는 경우

1) 11회 기출 당시 문제에서 제시된 용어와 문제에서 물어보고자 하는 보상방법이 현재 규정과는 상이하다. 종전에는 농작물별 단위면적당 연간소득을 기준하였는바, 재배하고 있는 작물에 대한 판단이 중요하였다.

단위경작면적당 실제소득의 4개월분을 곱하여 산정한 금액

2. 농업 손실보상액 산정

(1) 보상대상여부

1) 기호1

사업인정고시일(택지개발예정지구지정·고시일 1998.12.5.) 이전부터 마늘을 경작하였는바 보상대상임.

2) 기호2

사업인정고시일(택지개발예정지구지정·고시일 1998.12.5.) 이전부터 과수원으로 경작중인바 보상대상임.

3) 기호3

제시된 자료는 없지만 재배중인 작물(인삼-다년생) 특성상 사업인정고시일(택지개발예정지구지정·고시일 1998.12.5.) 이전부터 경작중인 것으로 판단되는바 보상대상임.

4) 기호4

과수목 보상은 토지보상법 시행규칙 제37조에 의한 것으로 농업손실보상과 별개임. 따라서 사업인정고시일 이전부터 경작중인 것으로 보아 보상대상임.

(2) 보상액

기호1 ~ 기호4 모두 실제소득입증자료가 제시되지 않아 도별 연간 농가평균 단위경작면적당 조수입의 2년분을 보상함.

$$1,056 \times 500\text{m}^2 \times 2\text{년} = 1,056,000$$

Ⅲ. 물음#2

1. 물적 요건

(1) 농업손실 보상 대상이 되는 토지(토지보상법 시행규칙 제48조제1항)

1) 농지법 제2조제1호가목

전·답, 과수원, 그 밖에 법적 지목(地目)을 불문하고 실제로 농작물 경작지 또는 다년생식물 재배지로 이용되는 토지

2) 농지법 시행령 제2조제3항가목

고정식온실·버섯재배사 및 비닐하우스와 농림축산식품부령으로 정하는 그 부속시설

(2) 농업손실 보상 대상이 되지 않는 토지(동법 시행규칙 제48조제3항)

1) 사업인정고시일등 이후부터 농지로 이용되고 있는 토지

2) 토지이용계획·주위환경 등으로 보아 일시적으로 농지로 이용되고 있는 토지

3) 타인소유의 토지를 불법으로 점유하여 경작하고 있는 토지

4) 농민이 아닌 자가 경작하고 있는 토지

5) 토지의 취득에 대한 보상 이후에 사업시행자가 2년 이상 계속하여 경작하도록 허용하는 토지

2. 인적요건

(1) 자경농지

농지의 소유자에게 지급

(2) 자경농지가 아닌 농지(동법 시행규칙 제48조제4항)

1) 농지 소유자가 해당 지역에 거주하는 농민인 경우

① 농지의 소유자와 실제경작자가 협의 하는 바에 의함.

② 협의가 성립되지 않은 경우

가. 제1항에 따라 영농손실액이 결정된 경우

각각 영농손실액의 50%에 해당하는 금액

나. 제2항에 따라 영농손실액이 결정된 경우

농지소유자에게는 제1항의 기준에 따라 결정된 영농손실액의 50%에 해당하는 금액을 보상하고, 실제경작자에게는 제2항에 따라 결정된 영농손실액 중 농지소유자에게 지급한 금액을 제외한 나머지에 해당하는 금액을 보상

③ 동조 제5항

실제 경작자가 자의에 의한 이농, 해당 농지의 소유권 이전에 따른 임대차계약의 해지 등의 사유로 인하여 보상협의일 또는 수용재결일 당시에 경작을 하고 있지 아니하는 경우에는 농지의 소유자가 당해지역에 거주하는 농민일 경우에 한하여 농지소유자에게 보상함.

2) 농지소유자가 해당 지역에 거주하는 농민이 아닌 경우

실제 경작자에게 보상

※ 실제 경작자 요건(동조 제7항)

실제 경작자는 ①농지의 임대차계약서, ②농지소유자가 확인하는 경작사실확인서, ③해당 공익사업시행지구의 이장·통장이 확인하는 경작사실확인서. ④그 밖의 실제 경작자임을 증명하는 객관적 자료에 의하여 사업인정고시일등 당시 타인소유의 농지를 임대차 등 적법한 원인에 의하여 점유하고 자기소유의 농작물을 경작하는 것으로 인정된 자를 말한다.

IV. 물음#3

1. 개간비 보상여부

(1) 취지와 보상 요건

1) 취지

개간이란 쓸모없는 땅을 전·답으로 만드는 것을 말하며, 매립·간척 등을 포함한다. 즉, 종전 토지의 이용가치를 보다 높이는 토지형질변경 행위까지 포함하는 개념이다. 따라서 개간비의 평가에 대한 규정인 「토지보상법 시행규칙」 제27조의 취지는 적법하게 개간한 자가 지출한 비용으로 인하여 국가나 지방자치단체가 자기의 노력과 상관없이 받게 되는 가치의 증가분을 개간한 자에게 되돌려 주도록 함에 있다.

2) 보상요건(동조1항)

①국유지 또는 공유지를 ②관계법령에 의하여 적법하게 개간한 자가 ③개간당시부터 보상당시까지 계속하여 ④적법하게 당해 토지를 점유하고 있는 경우(개간한 자가 사망한 경우에는 그 상속인이 개간한 자가 사망한 때부터 계속하여 적법하게 당해 토지를 점유하고 있는 경우 포함)

(2) 보상여부

일련번호(5) 토지는 국유지로 A가 적법한 허가를 득하여 개간한 후 현재 B가 점유하고 있는바 개간한 자(A)와 현재 점유자(B)가 다르므로 개간비 보상 대상이 되지 않음. 다만 B가 A의 상속인인 경우 보상대상이 될 수 있음.

2. 개간비 보상 대상인 토지의 보상금 산정방법

(1) 개간비

기준시점 현재 개간에 소요된 비용을 개간전과 개간후의 토지의 지세·지질·비옥도·이용상황 및 개간의 난이도 등을 종합적으로 고려하여 평가함. 다만, 개간비는 개간 후 토지가격에서 개간전의 토지가격을 뺀 금액을 초과하지 못함. (토지보상법 제27조제1항 및 제2항)

(2) 개간지

개간비를 보상하는 경우 취득하는 토지의 보상액은 개간후의 토지가격에서 개간비를 뺀 금액으로 한다.(동조 제3항)

V. 물음#4**1. 토지조서의 효력**

토지조서는 토지소유자 및 관계인이 관여하여 그 진실여부를 확인하여 작성되기 때문에 ①열람기간 내에 이의를 제기한 경우와, ②기재사항이 진실에 반함을 입증한 경우를 제외하고는 조서내용은 일응 진실한 것으로 추정된다.²⁾(토지보상법 제27조제2항)

2. 현실이용상황판단

(1) 문제점

공부상 지목과 현실이용상황이 상이하여 사업시행자는 불법형질변경토지로 보아 토지조서상 실제이용상황을 임야로 기재하였다. 따라서 토지의 현실이용상황을 토지조서의 진실의 추정력을 인정하여 '임야'로 판단할 것 인지현황평가원칙에 따라 현실적인 이용상황을 기준하여 '구성된 평탄한 나지'로 판단할 것인지 불법형질변경토지에 대한 입증책임이 문제된다.

(2) 불법형질변경토지에 대한 입증책임

대법원은 "수용대상 토지의 이용상황이 일시적이라거나 불법형질변경 토지라는 이유로 본래의 이용상황 또는 형질변경 당시의 이용상황에 의하여 보상액을 산정하기 위해서는 그와 같은 예외적인 보상액 산정방법의 적용을 주장하는 쪽에서 수용대상 토지가 불법형질변경 토지임을 증명해야 한다."라고 하여 불법형질변경 토지라는 점을 사업시행자가 입증하도록 판시하고 있다(대법원2012.4.16. 선고2011두2521판시).³⁾

2) 토지보상행정법(박균성, 도승하) p894

3) 실무기준해설서Ⅱ p127

(3) 불법형질변경토지에 대한 입증책임의 방법

이에 대해 대법원은 "수용대상 토지가 불법형질변경토지에 해당한다고 인정하기 위해서는 단순히 수용대상 토지의 형질이 공부상 지목과 다르다는 점만으로는 부족하고, 수용대상 토지의 형질변경 당시 관계 법령에 의한 허가 또는 신고의무가 존재하였고 그럼에도 허가를 받거나 신고를 하지 않은 채 형질변경이 이루어졌다는 점이 증명되어야 한다."고 판시하였다.(대법원 2012.4.16. 선고2011두2521판시)

(4) 일련번호(6) 토지의 현실이용상황 판단

<자료5>의 5에 의하면 사업시행자는 공부상 지목과 현실이용상황이 상이하다는 이유로 불법형질변경토지로 처리하였는데, 형질변경 당시 관계 법령에 의한 허가 또는 신고의무가 존재하였고 그럼에도 허가를 받거나 신고를 하지 않은 채 형질변경이 이루어졌다는 점을 사업시행자가 증명하지 않았으므로 본건 토지는 불법형질변경토지에 해당하지 않는다. 따라서 현황(조성된 평탄한 나지)에 따라 평가하여야 할 것이다.

[문제#2] (25점)

I. 평가개요

본건은 토지의 지하부분 사용에 따른 보상목적의 감정평가로서, 2000.8.1.을 기준시점으로 하여 「토지보상법」등 관계법령에 따라 각 물음에 답함.

II. 물음#1

1. 처리방침

토지보상법 시행규칙 제31조제1항에 따라 토지의 기초가격을 산정하고 이에 입체이용저해율을 곱하여 보상평가액을 산정함.

2. 토지의 기초가격

(1) 공시지가에 의한 가격

1) 적용공시지가 및 비교표준지 선정

①기준시점 당시 공시된 공시지가 중 기준시점과 가장 가까운 시점에 공시된 2000년 1월 1일 공시지가를 선택하며, ②용도지역(일반상업), 이용상황(상업용), 주위환경(노선상가지대) 등 대상과 이용가치가 동일, 유사한 표준지 <#2> 선정함.

2) 시점수정(2000.1.1. ~ 2000.8.1. 지가변동률, 상업지역)

생산자물가지수는 자료가 미제시 되어 지가변동률 기준하여 산정함.

$$1.01270 \times 1.01750 \times (1 + 0.01750 \times 32/91) = 1.03676$$

3) 지역요인

<자료8>의 1에 따라 동일수급권내의 유사지역으로 동일함. 1.000

4) 개별요인

도시철도 저촉은 당해 사업이므로 동법 시행규칙 제23조에 따라 고려하지 않음.(이하 동일) $100/100 = 1.000$

5) 그 밖의 요인

제시된 자료가 없는바 그 밖의 요인 보정은 필요치 않은 것으로 판단함.
1.00

6) 공시지가에 의한 가격

$$2,540,000 \times 1.03676 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 = 2,630,000 \text{원/m}^2$$

(2) 거래사례에 의한 비준가격

- 본건 거래사례가 최유효이용인바 배분법을 이용하여 토지의 비준가격을 산정함.

1) 사례 토지가격

① 전체 거래가격 : 3,530,000,000

② 건물가격

<자료5>의 표준적이고 객관적인 건설사례를 기준하여 재조달원가를 산정(간접법)한 후 감가수정을 하여 건물가격을 산정함.

가. 재조달원가(2000.4.1.)

$$900,000 \times 1.00(*1) \times 0.96552(*2) \times 1.000(*3) = 868,000 \text{(절사)}$$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 시점수정(건축비 지수, 월할계산)

$$\frac{2000.4.1}{2000.8.1} = \frac{104 + (116 - 104) \times 8/12}{116}$$

*3) 개별요인 : 동일함.

나. 건물가격

$$\text{- 단가 : } 868,000 \times 58/60 = 839,000 \text{원/m}^2$$

$$\text{- 총액 : } 839,000 \times 2,460 \text{m}^2 = 2,063,940,000$$

③ 사례토지가격

$$\text{① - ②} = 1,466,060,000$$

2) 비준가격

① 사정보정 : 없음.

② 시점수정(2000.4.1. ~ 8.1. 지가변동률, 상업지역)

$$1.01750 \times (1 + 0.01750 \times 32/91) = 1.02376$$

③ 지역요인 : 동일수급권내의 유사지역으로 동일함. 1.000

④ 개별요인 : $100/95 = 1.053$

⑤ 비준가격

$$\frac{1,463,600,000}{600\text{m}^2} \times 1.00 \times 1.02376 \times 1.000 \times 1.053 = 2,630,000\text{원/m}^2$$

(3) 기초가격 결정

- 토지보상법 제70조에 따라 공시지가에 의한 가격으로 결정함.
- 동법 시행규칙 제18조에 의거 공시지가에 의한 가격이 거래사례비교법에 의한 비준가격과 동일한바 그 합리성이 인정됨.

$$2,630,000 \times 500\text{m}^2 = 1,315,000,000$$

3. 지하부분 사용에 따른 보상평가액

(1) 입체이용 저해율 산정

1) 처리방침

대상토지는 나지인바, 건물등 이용저해율 + 지하이용저해율 + 기타이용저해율의 산식으로 입체이용저해율을 산정함.

2) 건물등 이용저해율

① 저해층수

<자료2>에 따라 최유효 층수가 지하2층, 지상15층(중층시가지)이고, 건축가능층수는 토피가 18m(풍화토(PD-2)패턴)이며, 지하2층, 지상8층이므로, 저해

층수는 지상9층 ~ 15층임.(지상7개층)

② 건물등 이용저해율

$$0.75 \times \frac{35 \times 7}{35 + 44 + 100 + 58 + 46 + 40 + 35 \times 11} (*1) = 0.2595$$

*1) 상층부 일정층까지 임료수준 차이를 보임.

3) 지하부분 이용저해율(한계심도 35m, 토피18m)

$$0.1 \times 0.571 = 0.0571$$

4) 기타 이용저해율

1/2와 1/4 중 최고치를 적용함.

$$0.15 \times 1/2 = 0.075$$

5) 입체이용저해율

$$0.2595 + 0.0571 + 0.075 = 0.3916$$

(2) 보상평가액

$$1,315,000,000 \times 0.3916 = 514,954,000$$

Ⅲ. 물음#2

1. 비교표준지 선정원칙

토지의 보상평가를 위한 비교표준지의 선정은 토지보상법 시행규칙 제22조 제3항에 의거 다음의 기준에 따름.

- (1) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에서 정한 용도지역, 용도지구, 용도구역 등 공법상 제한이 같거나 유사할 것
- (2) 평가대상 토지와 실제 이용상황이 같거나 유사할 것
- (3) 평가대상 토지와 주위환경 등이 같거나 유사할 것
- (4) 평가대상 토지와 지리적으로 가까울 것.

2. 비교표준지 선정이유

①용도지역(일반상업) 동일, ②실제이용상황(상업용) 동일, ③주위환경(노선상 가지대)동일, ④지리적으로 가까움.(동일수급권내의 유사지역 소재)

IV. 물음#3

일반적인 최유효이용 분석 과정을 통해 법적, 물리적, 경제적 타당성을 분석을 통해 최유효건물 층수를 결정함.

① 법적 분석을 통해 해당 지역내의 건축법과 국토계획법 등에 따른 용적률, 건폐율, 층고, 건축물 제한 높이 등을 참작해야 함.

② 물리적 분석을 통해 하중지지력, 지질, 등을 참작해야 함.

③ 경제적 분석을 통해 비용대비 예상 수입(분양가, 임대료), 지역의 경제수준, 시장성분석, 장래 동향 등을 참작하여야 함.

V. 물음#4

1. 저해층수의 의의

토지의 공중 또는 지하부분의 사용으로 인하여 당해 토지의 최유효층수의 이용이 저해되는 층수를 말하며, 최유효이용층수에서 건축가능층수를 차감하여 산정할 수 있음.

2. 본건 저해층수 결정 및 그 이유

(1) 본건 저해층수 결정

<자료2>에서 지하2층, 지상8층 건물의 건축만 가능하다고 제시된바, 최유효이용층수(지하2층, 지상15층)에서 건축가능층수를 차감하면 저해층수는 지상9층 ~ 15층, 총 지상7개층임.

(2) 그 이유

본건 토지는 토피가 18m이므로 풍화토(PD-2) 패턴(터널)에서는 건축가능층수가 지하2층, 지상15층이나, 이는 물리적 측면만 고려한 것으로 법적, 경제적 측면까지 고려한 <자료2>에 따라 지하2층, 지상8층만 건축 가능한바, 그 외 층수를 저해층수로 결정함.

[문제#3]

I. 평가개요

- 본건은 토지에 대한 일반거래 목적의 감정평가로서, 2000.8.1.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.
- 제시된 자료에 따라 공시지가기준법과 수익환원법을 적용한 후 최종 감정평가액을 결정함.

II. 공시지가기준법

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.

1. 비교표준지의 선정

- 선정: 감칙 제14조제2항에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(일반상업지역), 이용상황(상업나지) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#1> 선정
- 배제: #2, 3은 용도지역 상이, #4는 이용상황 상이

2. 시점수정 (2000. 1.1 ~ 8.1 : 상업지역 지가변동률)

$$1.03200 \times 1.04000 \times (1 + 0.04000 \times 32/91) = 1.08838$$

3. 지역요인

인근지역 1.000

4. 개별요인

$$100/90 = 1.111$$

5. 그 밖의 요인 보정

별도의 언급이 없는 바 1.00

6. 시산가액

$$600,000 \times 1.08838 \times 1.000 \times 1.111 \times 1.00 = @726,000$$

Ⅲ. 수익환원법

- 수익환원법 중 토지기대순수익을 토지환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 토지잔여법을 적용함.

1. 토지기대순수익의 산정

(1) 사례의 상각후 순수익(2000.8.1.)

1) 사례 총수익

$$\textcircled{1} \text{ 1층 : } (2,000,000 \times 0.08 + 20,000 \times 12 \text{월}) \times 150\text{m}^2 = 60,000,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 2층 : } (600,000 \times 0.08 + 3,000 \times 12 \text{월}) \times 169\text{m}^2 = 14,196,000$$

$$\textcircled{3} \text{ 3층 : } (500,000 \times 0.08 + 2,400 \times 12 \text{월}) \times 169\text{m}^2 = 11,627,200$$

$$\textcircled{4} \text{ 합 : } \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} = 85,823,200$$

* 월지불임료는 월말 지급이고, 별도의 이자계산은 필요치 않은 것으로 가정함.

2) 사례 필요제경비

① 감가상각비

가. 사례 재조달원가

$$500,000 \times 1.11143(*1) \times 576\text{m}^2 = 320,091,840$$

*1) 시점수정 (1999.1.1. ~ 2000.8.1. 건축비 변동률)

$$1.07000 \times 1.01800 \times 1.01500 \times (1 + 0.01500 \times 32/91)$$

나. 감가상각비

$$320,091,840 \times (0.8 \times 1/40 + 0.2 \times 1/20) = 9,603,000$$

② 필요제경비

$$3,000,000 + 1,100,000 + 1,600,000 + 800,000 + 9,603,000 = 16,103,000$$

3) 사례 상각후 순수익

$$1) - 2) = 69,720,200$$

(2) 사례의 건물귀속순수익**1) 사례의 건물가액**

정액법 적용, 만년감가, 최종잔가율 0%로 가정함.

$$320,091,840 \times (0.8 \times 39/40 + 0.2 \times 19/20) = 310,489,000$$

2) 사례의 건물귀속순수익

$$310,489,000 \times 0.15 = 46,573,350$$

(3) 사례의 토지귀속순수익

$$(1) - (2) = 23,146,850$$

(4) 본건의 토지기대순수익(2000.8.1.)

$$23,146,850 \times 1.00(*1) \times 1.0000(*2) \times 1.000(*3) \times 1.053(*4) \times (1/320) = @76,168$$

*1) 사정보정: 없음

*2) 시점수정: 시점 동일함

*3) 지역요인: 동일

*4) 개별요인: 100/95

2. 토지의 환원율

제시된 자료에 따라 12% 적용

3. 시산가액

$$76,168 \div 0.12 = @635,000$$

IV. 감정평가액**1. 각 방법에 의한 시산가액**

- 공시지가기준법: @726,000

- 수익환원법: @635,000

2. 감정평가액의 결정

- 수익환원법에 의한 가액이 공시지가기준법에 의한 가액에 비해 낮게 산출되었으나 이는 임대료의 지행성 등에 따라 수익가액이 낮게 산정되는 현상에 기인한 것으로 공시지가기준법에 의한 가액의 합리성이 없다는 근거로 인정되기에는 어려움이 있음.
- 따라서 감칙 제14조제1항에 따라 토지 감정평가의 주된 방법인 공시지가기준법에 의한 가액으로 최종 감정평가액 결정함.
- 최종 감정평가액
단가: @726,000
총액: @726,000×350m² = 254,100,000원

[문제#4] (15점)

I. 평가개요

본건은 구분건물 1층에 대한 임대료 산정 목적의 감정평가로서, 2000.8.1.을 기준시점으로 하여 시장가치(임대료)를 기준하여 평가함.

II. 임대사례비교법

감칙 제22조에 따라 임대료 감정평가의 주된 방법인 임대사례비교법을 적용함.

1. 사례의 적부

<자료2>에 따라 대상과 물적, 위치 유사성이 있으며, 정상적인 사례로 판단됨.

2. 사례의 실질임료

- (1) 순임료 : $750,000,000 \times 0.1 = 75,000,000$
- (2) 필요제경비 : $75,000,000 \times 0.1 = 7,500,000$
- (3) 실질임료 : (1) + (2) = 82,500,000

3. 사정보정 : 없음

4. 시점수정 (1999.6.1. ~ 2000.8.1.임료지수, 월기준)

$$\frac{112 + (112 - 100) \times 2/12}{100} = 1.14000$$

5. 지역요인 : 인근지역임. 1000

6. 개별요인 : 0.900

7. 시산가액

$$82,500,000 \times 1.00 \times 1.14000 \times 1.000 \times 0.900 \times (292/300) = 82,388,000$$

Ⅲ. 적산법

1. 처리방침

- 감칙 제12조제2항에 따라 적산법에 의한 시산가액으로 합리성을 검토함.
- 기초가액 × 기대이율 + 필요제경비 의 산식에 의함.
- 기초가액은 토지, 건물의 전체가액에서 층별효용비율(각층 전유면적 동일)을 적용하여 본건 1층의 기초가액을 산정함.

2. 기초가액

(1) 토지·건물 전체 가액

1) 토지

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.

$$2,500,000 \times 0.95000(*1) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 = @2,380,000$$

$$(\times 800\text{m}^2 = 1,904,000,000)$$

*1) 시점수정 (2000.1.1. ~ 8.1) : 1 - 0.05

2) 건물

감칙 제15조제1항에 의거 원가법을 적용함.

문제에서 제시된 건축비(600,000원/m²)는 기준시점의 건축비로 가정하고
정액법, 만년감가, 잔가율0% 로 판단함.

$$600,000 \times 1,900\text{m}^2 = 1,140,000,000$$

$$3) \text{전체가액 : } 1) + 2) = 3,044,000,000$$

(2) 대상물건의 기초가액

1) 층별효용비율

각층 전유면적이 동일한바, 효용비만을 기준하여 산정함.

$$\frac{100}{100 + 68 + 56 + 49 + 45} = 0.3145$$

2) 대상물건의 기초가액

$$3,044,000,000 \times 0.3145 = 957,338,000$$

3. 기대이율

<자료3>에 따라 8% 적용함.

4. 시산가액

(1) 순임료 : $957,338,000 \times 0.08 = 76,587,000$

(2) 필요제경비 : $76,587,000 \times 0.1 = 7,658,700$

(3) 시산가액 : $(1) + (2) = 84,245,700$

IV. 시장임대료 결정

감칙 제12조제2항에 따라 임대사례비교법에 의한 가액은 적산법에 의한 가액에 의해 합리성이 인정되는 바 감칙 제22조에 따라 주된 방법인 임대사례비교법에 의한 가액으로 결정함. 시장임대료 : 82,388,000

[문제#5] (10점)

I. 영업보상시 수집할 자료(영업손실보상평가지침 제7조)

1. 법인 등기부등본 및 정관
2. 최근 3년간의 재무제표 (재무상태표 · 손익계산서 · 잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 · 현금흐름표 등) 및 부속명세서 (제조원가명세서 · 잉여금명세서 등)
3. 회계감사보고서
4. 법인세과세표준 및 세액신고서(조정계산서) 또는 종합소득과세표준확정신고서
5. 고정자산대장 및 재고자산대장
6. 취업규칙 · 급여대장 · 근로소득세원천징수영수증 등
7. 부가가치세과세표준증명원
8. 기타 필요한 자료

II. 영업보상시 조사사항(영업손실보상평가지침 제6조)

1. 영업장소의 소재지 · 업종 · 규모
2. 수입 및 지출 등에 관한 사항
3. 과세표준액 및 납세실적
4. 영업용 고정자산 및 재고자산의 내용
5. 종업원 현황 및 인건비 등 지출내용
6. 기타 필요한 사항

제12회

[문제1] (40점)

I. 평가개요

A빌딩의 감정평가액을 결정하고, '갑' 입장에서 5년간 임대 후 매각 시 투자 타당성을 검토한다. (기준시점 : 2001.8.26.)

II. 물음1) A빌딩의 감정평가액

1. 물건별감정평가액 합계(감칙제7조 ①)

1) 토지

(1) 공시지가기준법

$$1.050,000 \times 1.05295^*) \times 1.000 \times 0.890 \times 1.00 = 984,000 \text{원/m}^2$$

* 시점수정 (2001.1.1.~8.26, 주거지역) : $1.0274 \times 1.0152 \times (1 + 0.0152 \times 57/91)$

(2) 거래사례비교법

① 사례 선택

인근지역 상업용, 최근 신축 최유효이용 상태, 매매 사례(1)

(사례(2) : 경제적 감가 배분 곤란, 사례(3) : 보상목적 등 상이)

② 사례 토지가격 (2001.4.1)

$$\text{ㄱ. 사례 건물가격(B건물)} : 800,000 \times 3,000\text{m}^2 = 2,400,000,000$$

$$\text{ㄴ. 사례 토지가격} : 3,300,000,000 - \text{'ㄱ.'} = 900,000,000$$

$$\text{③ 대상토지 비준가액: '㉔' } \times 1 \times 1.02487^* \times 1.000 \times 0.890/800\text{m}^2$$

$$= @1,030,000$$

* 시점수정(2001.4.1 ~ 8.26, 주거지역) : $1.0152 \times (1 + 0.0152 \times 57/91)$

(3) 결정 : 감평법제3조, 감칙제14조 공시지가기준법원칙, 현실화율 고려
비준가액참작 @ 1,000,000 결정.($\times 1,000\text{m}^2 = 1,000,000,000$)

(2) 건물

감칙 제15조에 따라 원가법에 의함.

감가수정은 물리적, 기능적, 경제적 요인을 고려함.(분해법)

1) 재조달원가

$$800,000 \times 1 \times 1.00000 \times 104/98 = @ 849,000$$

$$(\times 3,000\text{m}^2 = 2,547,000,000)$$

*1) 시점수정: 건축비 지수가 미제시 된바 보합세로 봄.

*2) 개별요인: 104/98

(2) 감가수정(분해법)

① 물리적 감가액: '(1)' $\times 5/50^* = 254,700,000$

* 잔가율'0' 가정, 감칙 제15조 경제적 내용연수

② 기능적 감가액: $(2,547,000,000 - '①') \times 0.03 = 68,769,000$

③ 경제적 감가액: 자료가 없으므로 '없다'고 가정.

④ 소계 : '①' + '②' + '③' = 323,469,000

(3) 건물가액

$$2,547,000,000 - 323,469,000 = 2,223,531,000$$

3) 물건별감정평가액 합계 : '1)' + '2)' = 3,223,531,000

2. 일괄감정평가액 (감칙제7조 ②, 제16조)

1) 순영업소득 (NOI)

(1) 가능조소득 (PGI)

① 임대료(시장 임료수준)

$$[(100,000 \times 0.1 + 10,000 \times 12) \times 400\text{m}^2 + (70,000 \times 0.1 + 7,000 \times 12) \times 600\text{m}^2 + (50,000 \times 0.1 + 5,000 \times 12) \times 600\text{m}^2 \times 3] \times 1.1 = 245,960,000$$

$$\text{② 관리비} : 6,000 \times 2,800\text{m}^2 \times 12\text{개월} = 201,600,000$$

$$\text{③ 소계} : \text{'①'} + \text{'②'} = 447,560,000$$

(2) 순영업소득 (NOI)

$$\text{'(1)'} \times (1 - 0.05^*) - 201,600,000 \times 0.83 = 257,854,000$$

* : 시장의 적정 공실률

2) 일괄감정평가액 (직접환원법)

$$\text{'1')} / 0.08 = 3,223,175,000$$

3. 결정

감칙 제12조 의거, 두 시산가액이유사하나 ① A빌딩의 시장가치 감정평가인 점, ② 기능적 감가로 시장성에 불리한 점 등 고려 < 3,220,000,000원 >

Ⅲ. 물음 2) '갑' 입장의 투자타당성 검토

1. 지분가치

(1) 1기 PGI

① 임대료 (재계약 임료수준, 전환이율 15%)

$$[100,000 \times 0.1 + (100,000 \times 1.1 - 100,000) \times 0.15 + 10,000 \times 1.1 \times 12] \times 400\text{m}^2 + [70,000 \times 0.1 + (70,000 \times 1.1 - 70,000) \times 0.15 + 7,000 \times 1.1 \times 12] \times 600\text{m}^2 + [50,000 \times 0.1 + (50,000 \times 1.1 - 50,000) \times 0.15 + 5,000 \times 1.1 \times 12] \times 600\text{m}^2 \times 3 = 246,820,000$$

$$\text{② 관리비} : 201,600,000$$

$$\text{③ 소계} : \text{'①'} + \text{'②'} = 448,420,000$$

(2) 매기 현금흐름

	1	2	3	4	5	6
PGI	448,420 ^{*1)}	456,886	465,642	474,699	484,066	493,755
EGI	PGI × 0.95		(좌동)			
(OE)	관리비 × 0.83 = (167,328)			(좌동)		
NOI	258,671	266,714	275,032	283,636	292,535	301,739
(DS*2))	(96,000)	(좌동)				
BTCF	162,671	170,714	179,032	187,636	196,535	
(TAX*3))	(22,346)	(23,955)	(25,618)	(27,339)	(29,119)	
ATCF	140,325	146,759	153,414	160,297	167,416	

*1) 최근의 임료변동추이 반영 : 1기 임료수익× + 관리비 (t = 0,1,2,3,4)

※ 연간 임료변동률: (102.00/100.00-1) / 7개월 × 12개월 = 3.43%/연

*2) 1,200,000 × 0.08

*3) (BTCF - 감가상각비) × 영업소득세율(20%)

※ 감가상각비 : 2,547,000 / 50 = 50,940

(3) 보유기간 말 현금흐름

① 재매도가치 (6기 NOI, 직접환원법) :

$$301,739,000 / 0.08 = 3,771,738,000$$

② 결정 : '①' × (1 - 0.05) - 1,200,000,000 = 2,383,151,000

(4) 지분가치 (자료10, 요구수익률 10%)

$$140,325,000 \times 0.909 + \dots + (167,416,000 + 2,383,151,000) \times 0.621 = 2,057,377,000$$

2) 저당가치 : 매수 시 저당대출금 = 1,200,000,000

3) 투자가치 : '1)' + '2)' = 3,257,377,000

2. 투자타당성 검토

1) A빌딩의 감정평가액 (시장가치) : 3,220,000,000

2) '갑' 입장의 투자가치 : 3,257,377,000

3) 투자타당성 : '1)' < '2)' 이므로 투자타당성이 인정된다.

4) 추가의견

경매평가 사례(2) 90% 낙찰은 양호한 시장상황을 보여주므로
환가성측면에서 투자의 안정성 확보가 가능할 것으로 판단된다.

[문#2] (25점)

I. 평가개요

본건은 토지 및 지장물에 대한 보상목적의 감정평가로서, 「토지보상법」등 관계법령에 따라 각 물음에 답함.

II. 물음1) 기준시점

1. 기준시점 : 2001.7.1.

2. 이 유 : 토지보상법 제67조제1항에 따라 "재결에 의한 경우에는 수용 또는 사용의 재결 당시의 가격을 기준"으로 함.

III. 물음2) 비교표준지

1. 선정 : #121

2. 이유

① 당해 공익사업 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역이 자연녹지에서 일반 주거지역으로

변경된바, 토지보상법 시행규칙 제23조제2항에 따라 변경 전의 용도지역인 '자연녹지' 기준

② 89.1.24.이후 무허가 건축물 부지 및 불법형질변경토지로 토지보상법 시행규칙 제24조에 따라 무허가 건축물 건축 당시의 '전'기준

③ 해당 공익사업지구 안 소재

IV. 물음3) 적용공시지가 선택

1. 선택

1999년 1월 1일 공시지가 (@120,000)

2. 이유

사업인정의제일이 택지개발지구 지정·고시일(1999.5.25.)인바, 사업인정 후 취

득의 경우로 토지보상법 제70조제4항에 따라 사업인정고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 기준시점 당시 공시된 공시지가 중 그 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가를 선정함.

V. 물음4) 시점수정률

1. 지가변동률(1999.1.1. ~ 2001.7.1. 녹지지역 S시P구)

$$1.1020 \times 1.0483 \times 1.0073 \times 1.0137 \times (1 + 0.0137 \times 1/91) = 1.17978$$

2. 생산자물가상승률

$$\frac{2001.6}{1998.12} : \frac{123.1}{118.5} = 1.03882$$

3. 결정

해당 지역의 지가 변동을 잘 반영하는 지가변동률 기준함. <1.17978>

VI. 물음5) 지역요인 및 개별요인 격차율

1. 지역요인

<자료2>에 따라 비교표준지가 평가대상토지의 인근지역에 소재함. 1.000

2. 개별요인

$$\frac{102}{100}(\text{가로}) \times \frac{98}{100}(\text{접근}) \times \frac{105}{100}(\text{획지}) = 1.050$$

VII. 물음6) 그 밖의 요인

1. 그 밖의 요인 보정치

$$100/90 = 1.11$$

2. 이유

<자료3>의 3.기타사항에 따라 당해 공익사업으로 인한 행위제한 등으로 공법상 제한 10%가 <1999.1.1.자 비교표준지>에 반영되어 있는바 토지보상법 시행규칙 제23조제1항 단서에 의거 이를 그 밖의 요인으로 보정함.

VIII. 물음7) 대상토지 보상평가액

$$120,000 \times 1.17978 \times 1.000 \times 1.050 \times 1.11 = @165,000$$

$$(\times 1,200\text{m}^2 = 198,000,000)$$

IX 물음8) 무허가건축물 보상평가액**1. 보상대상이 된 이유**

토지보상법 제75조제1항에서 건축물이 무허가건축물에 해당하는지 여부에 따라 보상에 차등을 두고 있지 않으므로 건축물이 보상시기까지 존재하고 있다면 원칙적으로 보상대상으로 보아야 한다.

다만, 무허가건축물은 사업인정고시일 이전에 건축한 것만 보상대상에 해당하며, 그 이후는 토지보상법 제25조에 근거하여 보상대상이 아니다. 또한 대부분의 공익사업은 개별법에 근거하여 이루어지고 있으며, 이 경우 개별법에서는 별도의 행위제한 규정을 따로 두고 있다. 이때에는 행위제한일 이전에 건축한 것만 보상대상에 해당하게 된다.

본건의 경우 사업인정 고시일인 1999.5.25. 이전에 건축된바 보상대상임.

2. 보상액**1) 이전비**

$$6,000,000 + 2,000,000 + 1,500,000 + (33,000,000 - 10,000,000(*1)) + 4,000,000 + 5,000,000$$

$$= 41,500,000$$

*1) 추가설치비용은 시설개선비용으로 보아 제외함.

2) 물건의 가격(정액법, 만년감가, 잔가율 0%)

$$400,000 \times 16/20 = @320,000 (\times 150\text{m}^2 = 48,000,000)$$

3) 결정

이전비가 물건의 가격 내이므로 이전비로 결정함. 41,500,000

X. 물음9) 관상수 보상평가액**1. 처리방침**

토지보상법 시행규칙 제37조에 따라 수종·규격·수령·수량·식수면적·관리상태·수익성·이식가능성 및 이식의 난이도 그 밖에 가격형성에 관련되는 제요인을 종합적으로 고려하여 평가함. 따라서 본건은 이식이 가능한 관상수로 제시된 고손율(10%)을 고려함.

2. 향나무**1) 이전비**

$9,000 + 2,000 + 1,000 + 25,000 + 2,000 + 8,000 + 50,000 \times 0.1(\text{고손액}) = 52,000\text{원/주}$

2) 물건의 가격 : 50,000원/주**3) 결정**

이전비가 수목가격을 넘는바 수목가격으로 결정함. $50,000 \times 50\text{주} = 2,500,000$

3. 단풍나무**1) 이전비**

$6,000 + 1,000 + 500 + 15,000 + 1,500 + 6,000 + 45,000 \times 0.1(\text{고손액}) = 34,500\text{원/주}$

2) 물건의 가격 : 45,000원/주**3) 결정**

이전비가 수목가격을 이내인바 이전비로 결정함. $34,500 \times 30\text{주} = 1,035,000$

XI. 물음10) 소유자 영업보상**1. 영업보상요건(토지보상법 시행규칙 제45조)**

① 사업인정고시일등 전부터 적법한 장소(무허가건축물등, 불법형질변경토지, 그 밖에 다른 법령에서 물건을 쌓아놓는 행위가 금지되는 장소가 아닌 곳을 말함.)에서 인적·물적시설을 갖추고 계속적으로 행하고 있는 영업. 다만, 무허

가건축물등에서 임차인이 영업하는 경우에는 그 임차인이 사업인정고시일등 1년 이전부터 「부가가치세법」제8조에 따른 사업자등록을 하고 행하고 있는 영업을 요한다.

② 영업을 행함에 있어서 관계법령에 의한 허가등을 필요로 하는 경우에는 사업인정고시일등 전에 허가등을 받아 그 내용대로 행하고 있어야 한다.

2. 본건의 경우

무허가 건축물 내 소유자 영업인바 토지보상법 시행규칙 제45조에 따라 보상 대상이 아님. 다만, 동법 시행규칙 제55조제1항에 따라 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액을 보상함.(또한 사업인정고시일등 이후부터 행하고 있는 영업이므로 영업보상대상이 아니므로 이전비만 지급함)

3. 보상액

$$3,600,000 + 700,000 = 4,300,000$$

[문#3] (10점)

I. 평가개요

본건은 어선 폐선에 따른 폐업지원금 산정 목적의 감정평가로 2001.8.1.을 기준시점으로 하여 관련 법령에 따라 평가함.

II. 물음1) 어업(허가어업)의 취소시 보상평가 기준 등

1. 보상평가 기준

토지보상법 제76조, 동법 시행규칙 제44조, 수산업법 시행령 별표4에 따라 「평년수익액×3년 + 어선·어구 또는 시설물의 잔존가액」으로 평가함.

2. 어선의 평가방법

감칙 제20조제3항에 따라 선박은 선체·기관·의장별로 구분하여 감정평가 하 되, 각각 원가법을 적용하여야 하며, 동조 제5항에 따라 본래 용도의 효용가치가 없는 물건은 해체처분가액으로 감정평가 할 수 있다.

3. 어선 평가를 위한 기초자료

선박등록원부, 선적증서, 선원명부, 선박등기사항전부증명서, 어업허가증, 검사증사본 등

III. 물음2) 보상평가액

1. 평년수익액

1) 산식

평년수익액 = 평균연간어획량 × 평균연간판매단가 - 평균어업경비

2) 평균연간어획량

기준시점이 속하는 연도의 전년도를 기준년도로 하여 소급 기산한 3년간의 어획량을 연평균한 어획량. 단, 연평균어획실적이 전년도에 비해 1.5배 이상인 경우 해당 연도만큼 소급 기산한 3년간의 연평균어획량으로 산정함.

$(114,000 + 110,000 + 112,000) / 3 = 112,000\text{kg}$

3) 평균연간판매단가

가격시점 현재를 기준으로 소급 기산한 1년간 평균단가. 단, 연평균변동폭이

전년도에 비해 1.5배 이상인 경우에는 "재소급 1년간 평균판매단가 × 지난 1년간 전국평균변동률"로 산정함.

$$(5,300 \times 5 + 5,200 \times 2 + 5,100 + 5,400 \times 4) / 12 = 5,300 \text{원/kg}$$

4) 평년어업경비

평가시점 현재를 기준으로 1년 동안 소급 기산한 해당 어업의 연간 어업경영에 필요한 경비로서, 어업경비율 85%를 적용함.

$$112,000 \times 5,300 \times 0.85 = 504,560,000$$

5) 평균수익액

$$112,000 \times 5,300 - 504,560,000 = 89,040,000$$

2. 어선 등 잔존가액

어선·어구 등 시설물의 잔존가액은 원가법에 의하되 선체 기관 의장별로 구분하여 평가함. (정률법 적용)

1) 어선

$$(1) \text{ 선체 : } 4,500,000 \times 79 \text{톤} \times 0.773 = 274,802,000$$

$$(2) \text{ 기관 : } 200,000 \times 600 \text{마력} \times 0.631 = 75,720,000$$

$$(3) \text{ 의장 : } 250,000,000 \times 0.541 = 135,250,000$$

$$(4) \text{ 합 : } 485,772,000$$

2) 어구

$$100,000,000 \times 0.464 = 46,400,000$$

$$3) \text{ 합계 : } 532,172,000$$

3. 보상평가액

$$(89,040,000 \times 3 \text{년}) + 532,172,000 = 799,292,000$$

[문제#4] (10점)

I. 일단지 개념

일단지란 지적공부상 2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 같은 용도로 이용되는 것이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 대상토지의 가치형성 측면에서 타당하다고 인정되는 등 용도상 불가분의 관계에 있는 토지를 말한다. (표준지 조사·평가기준 제20조)

II. 판단기준

1. 일반적 판단기준(용도상 불가분 관계) (동조 제2항)

2필지 이상의 토지에 대하여 용도상 불가분의 관계가 인정되어야 한다. 2필지가 용도가 명확하게 구분되거나 가치형성적 측면에서 일단으로 이용하는 것이 타당하다고 인정되지 않은 경우에는 일단지로 볼 수 없다.

2. 구체적 판단기준

(1) 개발사업시행예정지 (동조 제3항)

공시기준일 현재 관계법령에 의한 당해 사업계획의 승인이나 토지보상법 제20조의 규정에 의한 사업인정이 있기 전에는 일단지로 보지 아니한다.

(2) 건축물부지 (동조 제4항)

2필지 이상 토지에 하나의 건축물이 건립되어 있거나 건축 중에 있는 토지와 공시기준일 현재 나지상태이나 건축허가 등을 받고 공사를 착수한 때에는 토지소유자가 다르더라도 일단지로 본다.

(3) 일시적인 이용 (동조 제5항)

조경수목재배지, 조경자재제조장, 골재야적장, 간이창고, 간이체육시설용지 등으로 이용되고 있는 경우 주위환경 등의 사정으로 보아 일시적으로 이용되고 있는 경우에는 일단지로 보지 아니한다.

(4) 구분평가 (동조 제5항)

일단으로 이용되고 있는 토지의 일부가 용도지역 등을 달리하는 등 가치가 명확히 구분되어 둘 이상의 표준지가 선정된 때에는 그 구분된 부분을 각각 일단지로 보고 평가한다.

Ⅲ. 평가방법 (동조 제1항)

일단지 중 대표성 있는 1필지가 표준지로 선정된 때에는 그 일단지를 1필지로 보고 평가한다.

[문제#5] (10점)

I. 물적 불일치의 개념

실지조사 결과 평가의뢰 시 제시된 사항 및 공부와 차이가 나는 경우를 물적불일치라고 한다.

II. 처리방법¹⁾

1. 원칙

금융기간 등으로부터 평가실시 여부나 평가조건 등을 제시받아서 처리한다.

2. 일반적인 처리방법

(1) 물적 불일치의 원인을 조사하여 그 정도를 확인한다.

동일성 여부는 사회통념상 인정여부와 법원의 판결등을 기준으로 한다.

(2) 물적 불일치가 경미하거나 변경등기가 가능하면 감정평가서에 적고 감정평가를 하고, 동일성을 인정하기 어려운 경우에는 법률상 하자 있는 물건의 평가이므로 반려하거나 조건부로 평가한다.

3. 구체적인 처리방법

(1) 토지

- 위치나 지번의 불일치가 행정구역의 개편 등이 원인이면 문제없으나 다른 원인이면 등기원인 무효가 될 수 있다.
- 지목 불일치 시 현황 지목을 기준한다. 다만 개발제한구역 내 불법 전용 임야는 원상회복 여부를 검토한다.
- 형상, 경계 불일치는 실제 점유면적 등을 재확인하여 평가한다.

(2) 건물

- 위치, 구조, 면적 불일치는 사회통념상 동일성여부를 판단하여 평가한다.
- 경과연수 불일치는 공부상 경과연수와 실제 경과연수가 서로 상이한 경우

1) 유형,목적별 감정평가실무 기출분석, 이용훈외 공저(2판), p1034

관찰감가법을 활용한다.

- 멸실한 구건물의 등기를 신축건물에 유용하는 경우는 평가 반려한다.
- 제시 외 건물은 타인소유여부 등 담보가치에 미치는 영향을 고려하여 제외하거나 불리한 조건으로 매입하는 것을 감안하여 평가한다.

[문제#6] (5점)

문제에서는 사업시행인가일로 '2년 이내'에 매각하는 경우를 묻고 있는데 이는 「구) 도시재개발법」에 따른 것으로 현행 법령인 「도시 및 주거환경 정비법」 제66조에 따라 '3년 이내'에 매각하는 경우를 기준으로 하여 해설한다.

I. 개설

1. 국·공유재산의 처분을 위한 감정평가는 사업시행인가고시가 있는 날의 현황을 기준함.
2. 도로 등의 지목을 "대"변경하여 감정평가를 의뢰한 경우에는 "대"를 기준으로 그 국·공유지의 위치·형상·변경 등 토지의 객관적 가치형성에 영향을 미치는 개별적인 요인을 고려한 가액으로 감정평가함.

II. 구체적 평가방법

1. 기준시점

사업시행인가고시일

2. 적용공시지가 선택 및 비교표준지 선정

① 사업시행인가고시 전 최근 공시지가 선택, ② 해당 재개발구역안의 소재한 비교표준지로 감칙 제14조제3항제1호에 따라 비교가능성이 높은 표준지 선정함.

3. 이용상황 등

사업시행인가고시가 있는 날의 현실적인 이용상황 기준하고 해당 사업으로 용도지역 등 변경 시 변경 전 용도지역 들 기준함.

4. 개발이익 등

해당 사업으로 인한 공법상 제한사항, 개발이익 등은 고려하지 않는다.

13회

[문제#1]

I. 평가개요

- ① 본건은 토지·건물로 구성된 복합부동산에 대한 일반거래목적의 감정평가로서, 2002.8.25.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.
- ② 감칙 제7조제1항에 따라 토지와 건물을 개별감정평가한 후 합산하여 최종 감정평가액 결정함.

II. 물음#1

1. 확인자료의 의의

확인자료는 대상물건의 확인 및 권리관계의 확인에 필요한 자료를 말한다.

2. 현장조사 시 확인자료

(1) 물적 사항 확인자료

지적도, 토지대장(임야대장), 건축물관리대장, 건축물현황도, 건축허가도면, 현황측량도 등

확인사항

(1) 토지

기본적으로 소재지·지번·지목·지적·형상·경계·도로조건·정착물의 유무 등을 확인하고, 이외에도 이용상황·주위환경·교통사정·지형·지세·타인점유관계 등 가치에 영향을 미치는 제반 지역요인 및 개별요인을 조사한다.

(2) 건물

기본적으로 소재지·지번·구조·용도·면적·경과연수·보수의 정도·기타 부합물 및 종물의 유무, 현황 및 관리상태 등을 확인하고, 이외에도 기초구조·용도·사용재료·관리상태·방향·냉난방시설·기타 부대시설 등 가치에 영향을 미치는 내·외부의 개별요인을 조사한다.

(2) 권리관계 확인자료

등기사항(전부)증명서(토지, 건물, 집합건물), 토지이용계획확인서 등

확인사항

대상물건에 대한 소유권 및 기타 소유권 이외의 권리의 존재여부와 그 내용을 조사·확인하며, 공부에 설정된 권리 이외에도 조사가 가능한 경우 미설정 권리, 점유권, 지역권 등과 같이 현실적인 이용관계에 따른 사항까지 조사한다.

Ⅲ. 물음#2**1. 비교표준지 선정 원칙(감칙 제14조 2항)**

인근지역에 있는 표준지 중에서 대상토지와 용도지역·이용상황·주변환경 등이 같거나 비슷한 표준지를 선정할 것. 다만, 인근지역에 적절한 표준지가 없는 경우에는 인근지역과 유사한 지역적 특성을 갖는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 표준지를 선정할 수 있다.

2. 비교표준지 선정 이유

(1) 선정 : <#2>

(2) 이유

용조지역(일반주거), 이용상황(상업용) 등이 같거나 비슷하여 비교가능성이 가장 높은 표준지를 선정함.(#1 : 용도지역 상이, #3 : 이용상황 상이로 배제)

Ⅳ. 물음3) 감정평가액 산정**1. 토지**

(1) 공시지가를 기준한 가액

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.

1) 비교표준지의 선정 : #2 선정함

2) 시점수정(2002.1.1. ~ 2002.8.25. 지가변동률, 주거지역)

$$1.02540 \times 1.03000 \times (1 + 0.03000 \times 56/91) = 1.07566$$

3) 지역요인 : 인근지역임. 1.000

4) 개별요인

$$1.00(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.000$$

5) 그 밖의 요인 : 별도의 언급이 없는 바 1.00

6) 공시지가를 기준한 가액

$$3,000,000 \times 1.07566 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 = @3,230,000$$

(2) 거래사례비교법에 의한 비준가액

1) 사례의 적부

대상과 위치, 물적 유사성이 있고 사정이 개입되어 있지 않으며, 시점수정과 배분법 적용이 가능하여 사례로서 적정함.

2) 사례 토지가격(2002.4.1.)

① 사례 건물가격

가. 재조달원가

$$720,000 \times 1.00(*1) \times 0.96154(*2) \times 1.000(*3) = @692,000(\text{절사})$$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 시점수정 : 건축비 지수, 2002.4.1./2002.8.25. = 125/130

*3) 개별요인 : 100/100

나. 건물가격

$$\text{- 단가} : 692,000 \times (0.75 \times 49/50 + 0.25 \times 14/15) = 670,000$$

$$\text{- 총액} : 670,000 \times 8,100\text{m}^2 = 5,427,000,000$$

② 사례 토지가액

$$11,205,000,000 - \text{①} = 5,778,000,000$$

3) 사정보정 : 없음

4) 시점수정(2002.4.1. ~ 8.25. 지가변동률, 주거지역)

$$1.03000 \times (1 + 0.03000 \times 56/91) = 1.04902$$

5) 지역요인 : <자료9>에 따름, $100/102 = 0.980$

6) 개별요인

$$1.00(\text{도로접면}) \times 1.10(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.100$$

7) 거래사례비교법에 의한 비준가액

$$5,778,000,000 \times 1.00 \times 1.04902 \times 0.980 \times 1.100 \times (1/1,980) = @3,300,000$$

(3) 수익환원법에 의한 수익가액(토지잔여법)

1) 토지기대순수익의 산정

① 사례의 상각후 순수익(최근, 2002.08.25 기준)

가. 사례 총수익

$$100,000,000 + (85,000,000 + 15,000,000) \times 12\text{월} = 1,300,000,000$$

나. 사례 필요제경비

$$218,459,520 + 50,000,000 + 80,000,000 + 20,000,000 + 20,000,000 = 388,460,000$$

* 장기차입금이자와 소득세 제외

다. 사례 상각후 순수익 : 가. - 나. = 911,540,000

② 사례의 건물귀속순수익

가. 사례의 건물가액

- 재조달원가

$$720,000 \times 1.00(*1) \times 1.00000(\text{시}) \times 0.970(*2) = @698,000$$

*1) 사정보정: 없음

*2) 개별요인: 97/100

- 건물가액

$$698,000 \times (0.75 \times 45/50 + 0.25 \times 10/15) = @587,000$$

$$(\times 9,200\text{m}^2 = 5,400,400,000)$$

나. 사례 건물귀속순수익

$$5,400,400,000 \times 0.12 = 648,048,000$$

③ 사례의 토지귀속순수익

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} = 263,492,000$$

④ 본건의 토지기대순수익

$$263,492,000 / 2,100\text{m}^2 \times 1.00(*1) \times 1.00000(\text{시}) \times 1.176(*2) \times 1.716(*3) = @253,205$$

*1) 사정보정: 없음

*2) 지역요인: 100/85

*3) 개별요인: 1.20(도로접면) $\times$ 1.10(형상) $\times$ 1.30(지세)

2) 토지환원율

제시된 자료에 따라 10% 적용

3) 수익환원법에 의한 수익가액

$$1) / 2) = @2,530,000$$

(4) 토지가격 결정 및 그 이유

1) 이유

- 공시지가기준법에 의한 가액은 거래사례비교법에 의한 가액에 의해 합리성이 지지됨. 다만, 수익환원법에 의한 가액이 공시지가기준법에 의한 가액에 비해 낮게 산출되었으나 이는 임대료의 지행성 등에 따라 수익가액이 낮게 산정되는 현상에 기인한 것으로 공시지가기준법에 의한 가액의 합리성이 없다는 근거로 인정되기에는 어려움이 있음.

- 감칙 제14조제1항에 따라 토지 감정평가의 주된 방법인 공시지가기준법에

의한 가액으로 최종 토지가액 결정함.

2) 결정 : $3,230,000 \times 2,000\text{m}^2 = 6,460,000,000$

2. 건물

(1) 처리방침

- 감칙 제15조에 따라 원가법에 의함.
- 재조달원가 산정 후 정액법(만년감가, 잔가율0%)을 적용하여 감가수정하여 건물가액을 결정함.

(2) 재조달원가

1) 직접법

<자료2>에 대상건물 총공사비가 제시되었지만, 정상적인 공사비보다 다소 과다한 것으로 조사되어 적정하지 않은 것으로 판단되는바, 직접법은 제외함.

2) 간접법

건설사례를 통하여 재조달원가 산정함.

$720,000 \times 1.00(*1) \times 1.00000(\text{시}) \times 0.980(*2) = @705,000$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 개별요인 : 98/100

(3) 건물가액

1) 단가 : $705,000 \times (0.75 \times 45/50 + 0.25 \times 10/15) = @593,000$

2) 총액 : $593,000 \times 11,200\text{m}^2 = 6,641,600,000$

3. 대상부동산의 토지와 건물가액

- 토지 : 6,460,000,000
- 건물 : 6,641,600,000
- 합계 : 13,101,600,000

[문제#2] (15점)

I. 물음 1) 광산, 광업권의 감정평가액

1. 광산의 감정평가액

1) 광산의 수익가액

(1) 상각전순수익

$$\textcircled{1} \text{ 사업수익} : 5,000 \times 50,000 \times 12 = 3,000,000,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 소요경비} : 500,000,000 + 350,000,000 + 3,000,000,000 \times 0.1 + 150,000,000 = 1,300,000,000$$

$$\textcircled{3} \text{ 상각전순수익} : \textcircled{1} - \textcircled{2} = 1,700,000,000$$

$$(2) \text{ 환원율} = 0.16 + \frac{0.1}{1.1^{12} - 1} = 0.2068$$

$$*) \text{ 가행연수} : \frac{5,500,000 \times 0.7 + 8,000,000 \times 0.42}{50,000 \times 12} = 12 \text{년}$$

$$(3) \text{ 수익가액} : \textcircled{1} / \textcircled{2} = 8,220,503,000$$

$$2) \text{ 광산평가액} : 8,220,503,000 - 1,450,000,000 = 6,770,503,000$$

장래소요기업비현가액

2. 광업권

$$6,770,503,000 - 3,300,000,000 = 3,470,503,000$$

적정규모시설가액

III. 광산평가 시 환원율과 축적이율의 비교

① 광산평가에서 환원율이란배당이율로서 광산의 상장법인 배당률에 세금을 감안한 이율을 말한다. (세전자본수익률의개념이며, 상각후환원율임)

② 축적이율이란소모성자산의 자본회수분을 안전하게 회수하는데 사용되는 이율로서 안전율 또는 무위험률을의미한다. 광산과 같은 소모성자산은 상환 기금법에 의해 자본을 회수하는데, 이 자본회수율을 산정할 때 축적이율이 이용된다.

[문제#3] (20점)

I. 평가개요

본건은 토지에 대한 목적별(담보,경매) 감정평가로서, 대상물건에 유의하여 시장가치를 기준으로 각 물음에 답함.

II. 물음1) 담보감정평가 (기준시점 2001.3.31.)

1. 대상물건의 확정

- 1) 대상물건 : C시 S읍 C리 121번지 소재 답360m².
- 2) 감정평가 외 부분 : 평가목적에 고려하여 환가성이 떨어지는 현황도로(50 m²)와 단독효용성이 희박한 토지부분(10m²)

2. 담보감정평가액

1) 공시지가기준법

(1) 비교표준지 선정

용도지역(미지정), 이용상황(답)이 동일하고 인근지역 안에 소재하는 비교표준지 <#2>

선정. (#1: 이용상황 상이, #3: 용도지역 상이로 배제)

(2) 시점수정(2001.1.1. ~ 3.31. 지가변동률)

도시지역 내 용도지역 미지정 인바, 녹지지역 기준함. 1.00000

(3) 지역요인 : 인근지역임. 1.000

(4) 개별요인 : $100/90 = 1.111$

(5) 그 밖의 요인

제시된 자료가 없는바 그 밖의 요인 보정은 필요치 않은 것으로 판단함.
1.00

(6) 시산가액

$$18,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.111 \times 1.00 = @20,000$$

2) 거래사례비교법

(1) 사례선정

인근지역 안에 소재하고 용도지역, 이용상황이 같거나 유사하고 사정보정 및 시점수정이

가능한 <#1> 선정. (#2는 사정보정 불가로 배제)

(2) 사정보정 : $100/121 = 0.83$

(3) 시점수정 : 2001.2.1. ~ 3.31. 녹지지역. 1.00000

(4) 지역요인 : 인근지역임(1.000)

(5) 개별요인 : $100/90 = 1.111$

(6) 시산가액

$$12,000,000 \times 0.83 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.111 \times (1/500) = @22,000$$

3) 담보감정평가액

공시지가기준법에 의한 가액으로 하되, 담보물건의 안정성을 고려하여 @20,000결정함.

($\times 300\text{m}^2 = 6,000,000$)

3. 적정성 검토방법(담보평가지침 제10조, 현재는 폐지)

- ① 공부내용과 현황의 일치여부
- ② 적용공시지가 표준지 선정의 적정성
- ③ 평가가격 산출과정의 적정성
- ④ 건물 등의 재조달원가 및 내용연수 산정 등의 적정성

- ⑤ 감정평가서 필수적 기재사항 누락 여부
- ⑥ 감정평가수수료 산정의 적정성
- ⑦ 기타 필요한 사항 (공공산재필수기)

Ⅲ. 물음2) 경매감정평가 (기준시점 2002.3.31.)

1. 경매감정평가액(일괄경매조건)

1) 대상물건 확정

제시된 공부를 기준으로 답 350㎡를 기준함. (단독효용가치 희박부분 10㎡는 토지이동에 따라 등기 정리됨.) 현황도로인 121-1번지(50㎡)는 보상금 미수령 상태로 저당권에 의한 물상대위가 가능한바 보상평가액으로 같음함.(토지보상법 제47조) 한편, 대상토지(121번지)는 부지조성(공정률20%)이 진행 중에 중단되었으므로, 현재까지 지출된 비용을 고려하여 ①대상토지 및 ②제시외 건물을 평가대상으로 함.

2) 토지

(1) 비교표준지 선정

용도지역(자연녹지), 이용상황(답)일 같고 면적 및 도로조건 등이 유사하여 비교가능성 높은 <#3> 선정함.

(2) 시점수정(2002.1.1. ~ 3.31. 지가변동률, 녹지지역) : 1.02000

(3) 지역요인 : 인근지역임(1.000)

(4) 개별요인 : $100/100 = 1.000$

(5) 그 밖의 요인

제시된 자료가 없는바 그 밖의 요인 보정은 필요치 않은 것으로 판단함.
1.00

(6) 공시지가기준가액

$22,000 \times 1.02000 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 + 3,000,000/300\text{m}^2(*1) = @32,000$

*1) 부지조성비

(7) 토지감정평가액

$$(32,000 \times 300\text{m}^2) + (8,500 \times 50\text{m}^2(\text{도로})) = 10,025,000$$

3) 제시 외 건물(정액법, 만년감가, 잔가율0%)

$$(150,000 + 30,000) \times 1.0000(\text{시}) \times 1.000(\text{잔}) \times 1.000(\text{개}) = @180,000$$

$$(\times 30\text{m}^2 = 5,400,000)$$

$$4) \text{ 일괄경매평가액 : } 2) + 3) = 15,425,000$$

2. 제시 외 건물이 타인소유인 경우 경매감정평가액

1) 처리방침

121번지가 타인소유 건축물에 의해 받는 불리한 영향(지상권설정)을 고려하여 감정평가함.

2) 불리한 영향을 받는 토지 면적 산정

$$30\text{m}^2 / 0.6(\text{건폐율}) = 50\text{m}^2$$

3) 경매감정평가액

$$(1) \text{ 121번지 : } 32,000 \times (250\text{m}^2 + 50\text{m}^2 \times 0.7) = 9,120,000$$

$$(2) \text{ 도로부분 : } 8,500 \times 50\text{m}^2 = 425,000$$

$$(3) \text{ 경매감정평가액 : } 1) + 2) = 9,545,000$$

[문제#4] (15점)

I. 투자수익률 산정

1. A부동산

1) NOI

$$(1) \text{ PGI} : 5,000 \times (100\text{m}^2 \times 0.9) \times 12 \times \frac{100 + 80 + 70}{80} = 16,875,000$$

$$(2) \text{ EGI} : '(1)' \times (1 - 0.03) + 3,000,000 = 19,368,750$$

$$(3) \text{ NOI} : '(2)' \times (1 - 0.4) = 11,621,250$$

2) 투자수익률

$$\frac{11,621,250}{150,000,000} + 0.02 = 0.0975 \text{ (9.75\%)}$$

2. B부동산

1) 부동산가치

$$(1) \text{ 토지} : @ 300,000 \times 1.02000 \times 100\text{m}^2 = 30,600,000$$

(2) 건물

$$\textcircled{1} \text{ 회귀분석식} : y = 605,448 - 10,690 \times X \quad (R^2 = 0.9633)$$

$$(x = \text{경과연수}, y = \text{건물가격}, R^2 = \text{결정계수})$$

$$\textcircled{2} \text{ 건물가격} : 605,448 - 10,690 \times 1 = @ 595,000$$

$$(\times 200 = 119,000,000)$$

$$(3) \text{ 합계} : '(1)' \times '(2)' = 149,600,000\text{원}$$

2) 투자수익률

$$\frac{10,500,000}{149,600,000} + 0.04 = 0.1102 \text{ (11.02\%)}$$

II. 투자의사 결정

지난 1년의 자료로 유추해 볼 때 투자규모가 유사한 A와 B부동산 중에서 B부동산에 투자할 경우에 더 높은 수익이 기대되므로 B부동산에 투자하는 것이 유리함. (투자수익률 : A < B)

[문제# 5] (10점)

I. 원칙

개발제한구역은 일반적 계획제한이므로제한받는상태대로 평가함.

II. 일반평가 (표준지공시지가평가 시)

실제지목또는 공부상지목이 '대'인 토지는

- ① 건축물이 있는 토지는 증축·용도변경 등 건축가능한 상태대로 평가하고
- ② 건축물이 없는 토지로서 개발제한구역지정 당시부터 공부상지목이 대인 토지는 건축가능여부에 따라 건축가능한 상태 또는 건축이 불가능한 상태를 기준으로 평가한다.

III. 보상평가

1. GB지정 당시부터 '대'로서 건축물이 없는 토지

- ① 나지는 인근지역 건축물 없는 토지의 표준지 공시지가를 기준으로 평가하고
- ② 형질변경이 필요한 경우에는 대지조성에 통상 필요한 비용상당액을 고려하며
- ③ '대'로 이용이 사실상 불가능한 경우에는 현재 이용상황을 기준으로 평가한다.

2. 건축물이 있는 토지

인근지역의 유사한 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 하여 평가하되, 인근지역 대의 표준적 획지를 초과하거나 면적이 과다한 경우에는 초과부분은 나지와같이 평가한다.

3. 우선해제대상지역 내 토지

- ① 해제가 예정된 것에 따른 정상적인 지가상승요인을 고려하여 평가하되, GB가 해제된 것에 준하는 가격으로 평가하고,
- ② 동시조치사항으로 용도지역 지구의 변경이 예상되고 시장 등이 확인하는 경우에는 이를 고려한 가격으로 하며
- ③ 해제대상지역내 표준지를 기준하여 그 밖의 요인으로 보정하여 평가한다.

[문제6] (5점)**I. 개설**

경매평가란 해당 집행법원(경매사건의 관할 법원을 말한다)이 경매의 대상이 된 물건의 경매에서 최저매각가격(물건의 매각을 허가하는 최저가격을 말한다)을 결정하기 위해 의뢰하는 감정평가를 말한다.(감정평가 실무기준 720)
따라서 경매평가는 감정평가관계법규에서 따로 정한 것을 제외하고는 감정평가 기준이 적용되는바 감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견은 「감정평가에 관한 규칙」 제13조제3항이 적용된다고 할 것이다.

II. 감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견**1. 기재사항**

- ① 적용한 감정평가방법 및 시산가액 조정 등 감정평가액 결정 과정
- ② 공시지가기준법으로 토지를 감정평가 한 경우 비교표준지의 선정 내용, 비교표준지와 대상토지를 비교한 내용 및 그 밖의 요인을 보정한 경우 그 내용
- ③ 재조달원가 산정 및 감가수정 등의 내용
- ④ 적산법이나 수익환원법으로 감정평가 한 경우 기대이율 또는 환원율(할인율)의 산출근거
- ⑤ 일괄감정평가, 구분감정평가 또는 부분감정평가를 한 경우 그 이유
- ⑥ 감정평가액 결정에 참고한 자료가 있는 경우 그 자료의 명칭, 출처와 내용
- ⑦ 대상물건 중 일부를 감정평가에서 제외한 경우 그 이유

2. 핵심적인 사항

- ① 경매에 의하여 법정지상권의 성립될 가능성이 있는 경우 지상권이 설정된 인근토지의 거래사례 및 대항력을 갖춘 임차권이 있는 인근토지의 거래사례를 통해 법정지상권이 대상물건의 가치가 미치는 영향.
- ② 공부상 지목과 현황이 다른 경우 현황에 따른 평가와 그 근거.
- ③ 부합물, 제시 외 건물 등 경매가액에 영향을 미치는 요인.

[문제7] (5점)**I. 그 밖의 요인 보정치 산출방법****1. 대상토지 기준 산정방식**

$$\frac{(\text{거래사례등 기준 대상토지 평가}) \times \text{사례가격} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인} \times \text{개별요인}}{(\text{공시지가 기준 대상토지 평가}) \times \text{공시지가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인} \times \text{개별요인}}$$

2. 표준지 기준 산정방식

$$\frac{(\text{거래사례등 기준 표준지 평가}) \times \text{사례가격} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인} \times \text{개별요인}}{(\text{표준지공시지가 시점수정}) \times \text{공시지가} \times \text{시점수정}}$$

II. 보상사례 참작²⁾

보상사례란 해당 공익사업에 따른 보상시점 이전에 다른 공익사업에 편입되어 보상금이 지급된 사례를 의미한다. 보상사례는 인근유사토지에 존재하는 것으로서 대상토지의 적정한 보상평가에 영향을 미칠 수 있어야 한다. 다만, 해당 공익사업의 보상선례는 참작할 수 없다.(대법 2001두9783) 특히 보상선례가 그 밖의 요인 적용에서 중요한 이유는 다음과 같다.

1. 보상사례는 정상거래사례에 해당한다.

보상사례는 감정평가업자의 감정평가에 의한 가격을 기준으로 성립된 것이며, 특히 협의 선례의 경우 토지소유자와 사업시행자의 자발적 합의에 의해 성립한 거래사례이므로, 사정보정 과정을 거치지 않아도 정상사례로 볼 수 있다.

2. 보상사례는 거래가격을 정확하게 파악할 수 있다.

등기사항전부증명서에 기재된 실거래가격의 정확성을 완전히 인정하기 어려우나, 보상사례금액은 이를 정확하게 조사할 수 있다.

²⁾ 감정평가 실무기준 해설서(II). p88

3. 보상사례는 감정평가기준이 동일하다.

미지급용지·무허가건축물부지·불법형질변경 토지 및 해당 공익사업으로 인하여 용도지역 등이 변경된 토지 등 특수토지의 보상평가는 일반 거래에서와는 다른 감정평가기준이 적용된다. 따라서 실거래사례의 경우에는 이러한 사항에 대한 별도의 보정이 필요하나, 보상사례는 동일한 감정평가기준에 의해 결정된 가액이므로 별도의 보정이 필요하지 않다.

4. 보상사례는 대상토지의 가치형성에 직접 영향을 미친다.

거래사례를 보상평가에 참작하기 위해서는 그 거래사례가 적정한 보상평가에 영향을 미칠 수 있는 것 이여야 한다. 실거래와 보상은 가치결정에 상이한 기준이 적용되므로 그 가치가 다를 수 있다는 것이 통상적으로 인정(가치다원론)되므로 실거래사례는 보상평가에 간접적인 영향을 미친다고 보아야 하지만, 보상사례는 보상이라는 동일한 목적의 감정평가이므로 직접적인 영향을 미친다.

14회

[문제#1]

I. 평가개요

본건은 토지·건물에 대한 매입타당성 검토 목적의 감정평가로서, 의뢰인이 제시한 2003.8.31.을 기준시점으로 하여 각 물음에 답함.

II. 물음#1

1. 처리방침

본건은 토지·건물 복합부동산으로 감칙 제7조제1항에 따라 개별평가를 원칙으로 하되, 감칙 제16조 및 제7조2항에 따라 일괄평가(거레사레비교법, 수익환원법)에 의한 가액으로 합리성을 검토함.

2. 개별평가

(1) 토지

1) 공시지가기준법

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.

① 비교표준지 선정

- 선정: 감칙 제14조제2항에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역 (일반상업지역), 이용상황(상업용) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 #1 선정
- 배제: # 2, 3는 용도지역 상이

② 시점수정 (2003.1.1. ~ 8.31. 지가변동률, 상업지역)

$$1.02500 \times 1.02200 \times (1 + 0.02200 \times 62/91) = 1.06325$$

③ 지역요인 : $100/100 = 1.000$

④ 개별요인 : $90/100 = 0.900$

⑤ 그 밖의 요인 : 별도의 자료제시 없는바 1.00

⑥ 시산가액

$$3,800,000 \times 1.06325 \times 1.000 \times 0.900 \times 1.00 = @3,640,000$$

2) 거래사례비교법

① 거래사례 선정

위치적·물적 유사성(용도지역, 이용상황 등)이 있으며 토지만의 사례인
<# ㉓> 선택함.

② 사례가격 정상화

$$(2,100,000,000 + 50,000,000 - 20,000,000) \times (100/105) / 580\text{m}^2 = @3,488,793$$

③ 시점수정(2002.4.1. ~ 2003.8.31. 상업지역)

$$1.03260 \times 1.07910 \times 1.03280 \times 1.06325 = 1.22362$$

④ 지역요인 : $100/102 = 0.980$

⑤ 개별요인 : $90/100 = 0.900$

⑥ 시산가액

$$3,488,793 \times 1.00 \times 1.22362 \times 0.980 \times 0.900 = @3,770,000$$

3) 수익환원법

- 수익환원법 중 토지기대순수익을 토지환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 토지잔여법을 적용함.

① 사례선정

토지잔여법 적용이 가능하고 대상과 비교가능성이 높은 <임대사례㉔> 선정함.

② 토지기대순수익 산정

가. 사례 상각후 순수익

$$430,000,000 \times (1 - 0.2) = 344,000,000$$

나. 사례 토지 귀속 순수익

a. 사례 건물가격

$$2,500,000 \times 121/400(*1) \times 1.00(*2) \times 0.97163(*3) \times 1.000(*4) \times 49/50 = @720,000$$

$$(\times 2,700\text{m}^2 = 1,944,000,000)$$

*1) 평 $\rightarrow$ m²

*2) 사정보정 : 없음

$$*3) \text{시점수정(건축비 지수)} : \frac{2002.1.1.}{2003.8.31} = \frac{137}{141}$$

*4) 개별요인 : 100/100

b. 사례 건물 귀속순수익

$$1,944,000,000 \times 0.1 = 194,400,000$$

c. 사례 토지 귀속 순수익

$$344,000,000 - 194,400,000 = 149,600,000$$

다. 대상토지기대순수익

$$149,600,000 \times 1.00(*1) \times 1.15455(*2) \times 0.909(*3) \times 0.900(*4) \times (1/550) = @256,914$$

*1) 사정보정 : 없음

$$*2) \text{시점수정(임료지수)} : \frac{2003.8.31}{2002.1.1} = \frac{127}{110}$$

*3) 지역요인 : 100/110

*4) 개별요인 : 90/100

③ 시산가액 : $256,914 / 0.08 = @3,210,000$

4) 토지가치 결정

- 공시지가기준법에 의한 가액은 거래사례비교법에 의해 그 합리성이 지지됨. 다만, 수익환원법에 의한 가액은 임료의 지행성 등으로 다소 낮게 산정된 바, 신뢰성이 낮은 것으로 판단됨.
- 따라서 감칙 제14조제1항에 따라 토지 감정평가의 주된 방법인 공시지가기준법에 의한 가액으로 결정함. (@3,640,000)
- 총액 : $3,640,000 \times 600\text{m}^2 = 2,184,000,000$

(2) 건물

감칙 제15조제1항에 의거 원가법을 적용함.

1) 재조달원가

대상건물 공사비는 다소 과다한 것으로 조사된바, <자료6>에 따라 간접법으로 산정함.

$$(2,500,000 \times 121/400) \times 1.00(*1) \times 1.00000(*2) \times 0.98(*3) = @741,000$$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 시점수정 : 대상과 사례 기준시점 동일

*3) 개별요인 : 98/100

2) 건물가치

경제적 내용연수(50년), 정액법, 만년감가, 잔가율0%

- 단가 : $741,000 \times 45/50 = @667,000$
- 총액 : $667,000 \times 3,200\text{m}^2 = 2,134,400,000$

(3) 개별평가 합

$$2,184,000,000 + 2,134,400,000 = 4,318,400,000$$

3. 일괄거래사례비교법

(1) 사례선정

복합부동산 사례로 대상과 용도지역, 이용상황이 동일하고 시점수정이 가능하여 일체비교가 가능한 <사례㉔> 선정함.

(2) 사정보정 : 없음.

(3) 시점수정

사례㉔의 과거 1년간 가격상승률 적용함.

2002.8.31. ~ 2003.8.31. : 1.10000

(4) 지역요인 : $100/105 = 0.952$

(5) 개별요인(수량요소 포함) : $100/105 = 0.952$

(6) 시산가액

$4,150,000,000 \times 1.00 \times 1.10000 \times 0.952 \times 0.952 = 4,137,278,000$

4. 일괄수익환원법

대상부동산의 임대수지는 인근수준 대비 적정한 것으로 파악된바, 대상 수익 자료를 이용한 직접환원법을 적용하여 시산가액을 산정함.

(1) 상각후 순수익 산정

1) 총수익

$50,000,000 + 384,000,000 = 434,000,000$

2) 필요제경비

① 감가상각비(경제적 내용연수 기준, 정액법, 잔가율0%)

$(741,000 \times 3,200) \times 1/50 = 47,424,000$

② 필요제경비

$$① + 8,000,000 + 2,500,000 + 1,000,000 + 10,000,000 = 68,924,000$$

*대상 부동산 운영과 관계없는 장기차입금이자 제외

3) 상각후 순수익

$$1) - 2) = 365,076,000$$

(2) 종합환원율

개별평가액을 기준한 토지·건물 가치구성비로 종합환원율을 산정함. (물리적 투자결합법)

1) 가치구성비

$$① \text{ 토지} : 2,184,000,000 / 4,318,400,000 = 0.506$$

$$② \text{ 건물} : 1 - 0.506 = 0.494$$

2) 종합환원율

$$(0.08 \times 0.506) + (0.1 \times 0.494) = 0.0899$$

$$(3) \text{ 시산가액} : 365,076,000 / 0.0899 = 4,060,912,000$$

5. 대상부동산의 시장가치

(1) 각 방법에 의한 시산가액

- 개별평가 합 : 4,318,400,000
- 거래사례비교법 : 4,137,278,000
- 수익환원법 : 4,060,912,000

(2) 대상부동산의 시장가치

감칙 제12조2항에 따라 개별평가에 의한 가액이 타 방법에 의해 합리성이 지지된다고 판단되는바 감칙 제7조제1항에 따라 개별평가에 의한 가액으로

결정함. <4,318,400,000>

Ⅲ. 물음#2

1. 처리방침

금융조건(저당대출 조건)에 따른 저당지불액의 현가와 현금지불액의 합으로 현금등가액을 산정함.

2. 현금지불액

(1) 대출금액 : $4,318,400,000 \times 0.6 = 2,591,040,000$

(2) 현금지불액 : $3,900,000,000 - (1) = 1,308,960,000$

3. 저당대출액 현가

$2,591,040,000 \times 0.0726(*1) \times 8.0551(*2) = 1,515,240,000$

*1) MC(6%, 30년)

*2) PVA(12%, 30년)

4. 금융조건을 고려한 현금등가액

$1,308,960,000 + 1,515,240,000 = 2,824,200,000$

Ⅳ. 물음#3

1. 매입타당성

대상 부동산의 시장가치(4,318,400,000)가 금융조건을 고려한 대상 부동산 가치(2,824,200,000)보다 크므로 매입하는 것이 타당함.

2. 이유

- 대상 부동산 시장가치가 명목매입제안금액(39억)보다 큼.
- 대출이자율이 시장이자율보다 낮으므로 대출에 따른 정의 레버리지효과가 발생함.

[문제#2] (35점)

I. 평가개요

본 건은 ① 보상 목적의 감정평가로 ② 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 (이하 '법') 등에 의하고, ③ 물건별구분평가 함. (칙 §20)

II. 토지

1. 적용공시지가 선택 : 2003.1.1

실시계획 인가일을 사업인정고시(법 § 20) 의제일로 보아, 사업인정 고시일 전의 공시지가로서 당해 사업인정 고시일에 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가 선택함. (법 § 70④)

2. 비교표준지 선정

1) 선정기준(칙§22③)

- ① 공법상 제한 ② 실제 이용상황 ③ 주위 환경 등이 같거나 유사할 것
- ④ 지리적으로 가까울 것

2) 공법상 제한(칙§23)

- ① 당해 사업으로 인한 용도지역 변경 시 변경 전 용도지역 기준
- ② 개별적 제한 미고려

3) 선정

(1) 용도지역 : < 자연녹지, 개발제한구역 >

본건 토지 일대의 환경 보전 가치가 높아 개발제한구역 해제 가능성이 낮음.

(2) 기호 1, 2, 3 : < #나 >

실제 이용상황 '전' 기준하여 표준지 <나> 선정

(3) 기호 4 : < #가 >

개발제한구역지정 당시부터 '대'인 토지이므로 주거나지인표준지 <가> 선정

(4) 기호 5 : < #나 >

- ① 새마을 도로부지로 공익성 고려하여 공도 성격으로 봄.
- ② 인근의 표준적 이용상황 '전' 기준함

3. 시점수정

1) 지가변동률(2003.1.1 ~ 2003.8.28, 녹지지역) : $1.0314 \times (1 + 0.0195 \times 59/91) = 1.04444$

2) 생산자물가상승률 ('03.7 / '02.12) : $128.8 / 126.4 = 1.01899$

3) 결정

생산자물가상승률은 거시적인 지표인 바 국지적 지가추이를 반영하는 <지가변동률> 적용함. (법 § 70①, 법 시행령 § 37①)

4. 그 밖의 요인 보정치

1) 선정기준

- ① 공법상 제한사항 ② 실제 이용상황 ③ 주위환경 등이 같거나 유사
- ④ 적용공시지가의 선택기준과 같은 기준에 따를 것
- ⑤ 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 것으로서 당해 공익사업에 관한 것을 제외

2) 선정 : 대상 토지 #1과 비교 가능한 <거래사례, 보상평가 선례>

3) 그 밖의 요인 보정치

(1) 거래사례 기준 : $\frac{91,200,000 \times 1 \times 1.03239 \times 1 \times 0.97 \times 1/1200}{58,000 \times 1.04444 \times 1.05} = 1.197$

* : 2003.4.1 ~ 2003.8.28 녹지지역

$$(2) \text{ 보상선례기준 : } \frac{7,500,000 \times 1.20152 \times 0.900 \times 0.95 \times 1/100}{58,000 \times 1.04444 \times 1.05} = 1.211$$

* : 2002.7.14 ~ 2003.8.28, 녹지지역

(3) 결정

① 모두 적정하여 평균함 ② 해당지역, 지목별 현실화율 유사하여 기호 1 기준
 준한 보정치를 같은 표준지를 적용하는 기호 2, 3, 5에도 적용함.

∴ < 1.20 >

5. 평가액

$$1) \text{ 기호 1 : } 58,000 \times 1.04444 \times 1 \times 1.05 \times 1.20 = @ 76,300$$

$$(\times 300 = 22,800,000)$$

$$2) \text{ 기호 2 (칙 § 28, 29)}$$

$$(1) \text{ 나지상정 토지가격 : } 58,000 \times 1.04444 \times 1 \times 1 \times 1.20 = @ 72,700$$

※ 현황평가 기준이므로 지목격차 반영 안함.

$$(2) \text{ 구분지상권 보정률: } 0.1 \times 4/5 + 0.16 + 0.04 = 0.28$$

$$(3) \text{ 보상액 : } 72,700 \times 150 - (72,700 \times 0.28 \times 80) = 9,276,520$$

$$3) \text{ 기호 3 : } 58,000 \times 1.04444 \times 1 \times (1.05 \times 1.15) \times 1.20 = @ 87,800$$

도로 허가

$$(\times 120 = 10,533,000)$$

$$4) \text{ 기호 4 : } 150,000 \times 1.04444 \times 1 \times 1 \times 1^* - 12,000 = @ 145,000$$

대지조성비

$$(\times 100 = 145,000)$$

* :이용상황 상이하여 상기 그 밖의 요인 보정치 적용 안함.

$$5) \text{ 기호 5 : } 58,000 \times 1.04444 \times 1 \times 0.9 \times 1.20 = @ 65,400$$

추가감가

$$(\times 40 = 2,616,000)$$

Ⅲ . 물건

1. 기호 1, 2

- 1) 개요 : 이전가능, 이전비와 잔여부분 보수비 보상함. (법 § 75①)
- 2) 기호 1 : $5,000 \times 30 + 50,000 = 200,000$
- 3) 기호 2 : $5,000 \times 30 + 50,000 = 200,000$

2. 기호 3

1) 개요

- ① 무허가 건축물이나 사업인정고시일(2003.5.1) 이전 신축되어 보상대상(법§ 25)
- ② 이전가능, 잔여부분 보수 불가능 $\min$ [전체이전비, 물건가격] 보상함(법 § 75①)

2) 전체이전비

$$2,700,000 + 500,000 + (10,500,000 - 1,000,000^*) + 1,800,000 = 14,500,000$$

* 난로교체비는 시설개선비로 제외(칙§2 4호)

$$3) \text{ 물건의 가격: } 180,000 \times (1 - 5/20) \times 97.5 = 13,162,500$$

4) 결정

이전비가 물건의 가격을 초과하므로 물건의 가격으로 결정함.

$$\therefore 13,162,500$$

[문제#3] (10점)

I. 개발이익 및 개발이익 배제

1. 개발이익(토지보상평가지침 제3조제2호)

개발이익이란 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시되거나 공익사업의 시행 그 밖에 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행하여진 토지이용계획의 설정 . 변경 . 해제 등으로 토지소유자가 자기의 노력에 관계없이 지가가 상승되어 뚜렷하게 받은 이익으로서 정상지가상승분을 초과하여 증가된 부분을 말한다.

2. 개발이익 배제

(1) 토지보상법 제67조제2항

당해 공익사업으로 토지 등의 가격에 변동이 있는 때에는 이를 고려하지 않는다.

(2) 감정평가 실무기준

- ① 토지 보상평가는 다음 각 호의 사항으로 인한 가치의 증가분을 배제한 가액으로 감정평가 한다.
- ② 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시된 것에 따른 가치의 증감분
- ③ 해당 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행한 토지이용계획의 설정 . 변경 . 해제 등에 따른 가치의 증감분
- ④ 그 밖에 해당 공익사업의 착수에서 준공까지 그 시행에 따른 가치의 증감분

II. 개발이익 배제 방법

1. 적용공시지가의 선정

(1) 토지보상법 제70조제3항

사업인정 전 협의에 의한 취득의 경우에 공시지가는 해당 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 가격시점과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.

(2) 토지보상법 제70조제4항

사업인정 후의 취득의 경우에 공시지가는 사업인정고시일 전의 시점을 공시 기준일로 하는 공시지가로서, 해당 토지에 관한 협의의 성립 또는 재결 당시 공시된 공시지가 중 그 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.

(3) 토지보상법 제70조제5항

제3항 및 제4항에도 불구하고 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우에는 제1항에 따른 공시지가는 해당 공고일 또는 고시일 전의 시점을 공시 기준일로 하는 공시지가로서 그 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 그 공익사업의 공고일 또는 고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다. (이와 관련하여 제3회 문제1번 해설 참고)

2. 지가변동률 적용(토지보상법 제70조제1항 및 동법 시행령 제37조)

원칙적으로 비교표준지가 소재하는 시·군·구의 지가변동률을 적용하나, 당해 공익사업으로 변동된 경우에는 당해 공익사업과 관계없는 인근 시·군·구의 지가변동률을 적용하여 개발이익을 배제하여야 한다.

3. 공법상 제한 배제(토지보상법 시행규칙 제23조)

- ① 공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태로 상정하여 평가한다.
- ② 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 등이 변경된 토지에 대하여는 변경되기 전의 용도지역 등을 기준으로 평가한다.

4. 그 밖의 요인 보정

거래사례 등을 선정할 때 적용공시지가의 선택이 동일한 사례를 선정하여 개발이익을 배제한다.

[문제#4번] (10점)

I. 평가개요

본건은 영업권에 대한 시가참조목적의 감정평가로서, 2003.12.31.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.

II. 영업권 가치 산정

1. 개요

감칙 제23조제3항 및 감정평가 실무기준 640.3.3.2제2호에 따라 대상기업이 달성할 것으로 예상되는 지속가능기간의 초과수익을 현재가치로 할인하는 (유기)초과이익환원법에 의함. [초과수익 × PVAF]

2. 초과수익산정

대상 영업이익 - (대상 순자산가치 × 동종업종 정상수익률)

1) 대상 영업이익

(1) 매출총이익 (매출액 - 매입원가)

$$6,861,000,000 - 2,900,000,000 = 3,961,000,000$$

(2) 영업이익 (매출총이익 - 판매관리비)

$$(1) - 1,157,000,000 = 2,804,000,000$$

2) 정상영업이익

(1) 순자산가치(총자산 - 총부채)

① 총자산

$$(380+530+1,100+2,000+8,500+6,500+3,500) \times 1,000,000 = 22,510,000,000$$

② 총부채

$$(1,950+9,500+210+2,120+650(*1)+1,876) \times 1,000,000 = 16,306,000,000$$

$$\textcircled{3} \text{ 순자산가치 : } \textcircled{1} - \textcircled{2} = 6,204,000,000$$

(2) 정상영업이익

$$1) \times 0.1 = 620,400,000$$

3) 초과수익

$$(1) - (2) = 2,183,600,000$$

3. 할인율 및 예상지속가능기간

<자료2>에 따라 시장할인율 9% 적용하고, 지속가능기간은 3년임.

4. 영업권 가치 평가액

$$2,183,600,000 \times PVAF_{(3\text{년}, 9\%)} = 5,527,000,000$$

15회

[문제#1] (40점)

I. 평가개요

본건은 복합부동산에 대한 일반거래 목적의 감정평가로서, 감칙 제9조제2항에 따라 가격조사완료일인 2004.9.1.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.

II. 물음1)

1. 토지

(1) 공시지가기준법

1) 비교표준지 선정

- 선정: 감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(일반상업), 이용상황(상업용) 등이 동일 또는 유사하고 개별적 특성에서 비교가능성이 가장 높은 <#5> 선정
- 배제: #1: 면적규모상이, #2: 공법상 제한사항 상이, #3,4: 용도지역 상이

2) 시점수정(2004.1.1. ~ 2004.9.1. 지가변동률, 상업지역)

$$1.0136 \times 1.0122 \times (1 + 0.0122 \times 63/91) = 1.03463$$

3) 시산가액

$$2,500,000 \times 1.03463 \times 1.000(*1) \times 1.123(*2) \times 1.00(*3) = @2,900,000$$

*1) 지역요인 : 1.000

*2) 개별요인 : $1.04(\text{도로접면}) \times 1.08(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.123$

*3) 제시된 자료가 없는바 그 밖의 요인 보정은 1.00으로 봄

(2) 거래사례비교법

1) 사례 선택

정상적인 거래사례로서 시점수정 및 사정보정이 가능하고, 위치적·물적 유사성(용도지역, 이용상황 등)이 있는 <거래사례 #1> 선택함.

(#2,3,4는 지역요인 비교 불가로 배제)

2) 거래가격 정상화

① 금융보정

가. 현금 지급액 : 18억3천만원

나. 저당지불액 현금(대출기간 10년, 잔존기간 8년, 매년 원리금 균등상환)

$$4억(*1) \times 0.161(*2) \times 5.747(*3) = 370,107,000$$

*1) 미상환 대부액

*2) MC(6%, 8년)

*3) PVAF(8%, 8년)

다. 금융보정 : 가. + 나. = 2,200,107,000

② 철거비

창고의 철거비는 매도인 부담인바 고려하지 않음.

3) 시점수정(2004.6.1. ~ 9.1. 지가변동률, 상업지역)

$$(1+0.0122 \times 30/91) \times (1+0.0122 \times 63/91) = 1.01250$$

4) 지역요인 : 동일함. 1.000

5) 개별요인

$$1.00(\text{도로접면}) \times 1.08(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.080$$

6) 시산가액

$$2,200,107,000 \times 1.00 \times 1.01250 \times 1.000 \times 1.080 \times (1/750) = @3,210,000$$

(3) 조성원가법

1) 준공시점 기준 사례 토지가치(2004.1.1.)

① 소지매입비

$$\{2,000,000 \times 700 + (50,000 \times 240 - 5,000,000)(*1)\} \times 1.08(*2) = 1,519,560,000$$

*1) 예상 철거비 - 예상 폐재가치

*2) 소지를 투하자본으로 보고 매입시점부터 준공시점까지 이자계산함.

② 조성공사비 상당액(매분기초 균등 분할지급, 분기당 2%)

$$450,000,000 \times 1/4 \times (1.02^4 + 1.02^3 + 1.02^2 + 1.02^1) = 472,955,000$$

③ 일반관리비 : $472,954,518 \times 0.1 = 47,295,000$

④ 적정이윤 : $(② + ③) \times 0.08 = 41,620,000$

⑤ 합 : $① + ② + ③ + ④ = 2,081,430,000$

2) 시산가액(2004.9.1.)

$$2,081,430,000 \times 1.03463(*1) \times 1.000(*2) \times 1.060(*3) \times (1/700) = @3,260,000$$

*1) 시점수정 (2004.1.1. ~ 2004. 9.1. 지가변동률, 상업지역)

*2) 지역요인 : 동일함.

*3) 개별요인 : $1.00(\text{도로접면}) \times 1.06(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세})$

(4) 토지가액 결정

1) 각 방법에 의한 시산가액

- 공시지가기준법: @2,900,000

- 거래사례비교법: @3,210,000

- 조성원가법: @3,260,000

2) 시산가액조정 방법

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 주된 평가방법으로 적용하며, 감칙 제12조제2항에 따라 거래사례비교법과 원가법에 의해 그 합리성을 검토함.

3) 결론

- ① 거래사례비교법에 의한 가액은 저당조건에 의해 사정의 개입 여지가 있는 점, ② 조성원가법에 의한 가액은 시간에 따른 변동성과 할인율의 적정성에 관한 문제점 등을 고려할 때 정확도가 다소 떨어질 수 있는바 ③ 감칙 제14조에 따라 토지의 주된 방법인 공시지가기준법에 의한 가액인 @2,900,000으로 결정함. ($\times 820\text{m}^2 = 2,378,000,000$)

2. 건물

(1) 원가법

지상층과 지하층은 가치를 달리하므로 구분감정평가(감칙 제7조제3항)하며, 경제적 내용연수를 기준으로 정액법(만년감가, 잔가율 0%)을 적용하여 감가 수정함.

1) 재조달원가

① 지상층

$$2,500,000(*1) \times 121/400(*2) = @756,000$$

*1) 철근콘크리트조

*2) 평 $\rightarrow \text{m}^2$

② 지하층

$$2,500,000 \times 0.7 \times 121/400 = @529,000$$

2) 건물가치

① 지상층

단가 : $756,000 \times 48/50 = @726,000$

총액 : 단가 $\times 2,870\text{m}^2 = 2,083,620,000$

② 지하층

단가 : $529,000 \times 48/50 = @508,000$

총액 : 단가 $\times 287\text{m}^2 = 145,796,000$

③ 시산가액

① + ② = 2,229,416,000

(2) 거래사례비교법

1) 사례선정

대상물건과 위치 및 물적 유사성(용도, 구조 및 내용연수 등)이 있고
배분법 적용이 가능한 <거래사례 #2> 선정함.

2) 사례 가격 정상화 (사정보정)

$48\text{억} \times 100/95 = 5,052,632,000$

3) 사례 건물가치(2003.10.5. 기준)

① 사례 토지가치(거래사례비교법)

가. 사례선정

사례 토지와 같은 지역에 소재하고 토지만의 사례인 <거래사례 #3> 선정.

나. 사례 토지가치

$2,350,000,000 \times 1.00(*1) \times 1.03248(*2) \times 1.000(*3) \times 0.970(*4) \times (1/780)$
= @3,020,000

($\times 900\text{m}^2 = 2,718,000,000$)

*1) 사정보정 : 없음

*2) 시점수정 (2002.8.1. ~ 2003.10.5. 지가변동률, 상업지역)

$(1 + 0.0171 \times 153/365) \times (1 + 0.0330 \times 278/365)$

*3) 지역요인 : 같은 C동으로 동일함.

*4) 개별요인 : $0.96(\text{도로접면}) \times 1.01(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세})$

② 사례 건물가치

$$5,052,632,000 - 2,718,000,000 = 2,334,632,000$$

4) 시점수정($\frac{2004.9.1}{2003.10.5}$, 건축비지수, 월할 계산)

$$\frac{117 + (117 - 114) \times \frac{2}{6}}{109 + (114 - 109) \times \frac{9}{12}} = 1.04656$$

5) 개별요인 : $100/97 = 1.031$

6) 잔가율

$$\frac{48/50(2004.9.1.)}{49/50(2003.10.5.)} = 0.980$$

7) 시산가액

$$2,334,632,000 \times 1.00 \times 1.04656 \times 1.031 \times 0.980 \times (1/3,465) = @712,000$$

$$(\times 3,157\text{m}^2 = 2,247,784,000)$$

(3) 수익환원법

1) 처리 방침

자본회수기간을 활용하여 사례 전체가치를 산정한 후 사례 토지가치를 공제하여 사례 건물가치를 산정한 후 대상건물의 가치를 구함.

2) 사례 전체가치

① 상각전 순수익

㉠ 총수익

$$3,000,000,000 \times 0.1 + 660,000,000 \times 0.402(*1) = 565,320,000$$

*1) MC(10%, 3년)

㉔ 총경비

- 손해보험료

$$30,000,000 \times 0.388(*1) - 30,000,000 \times 0.4 \times 1.043 \times 0.308(*2) = 7,482,000$$

*1) MC(8%, 3년)

*2) SFF(8%, 3년)

- 총경비

$$7,482,000 + 20,000,000 + 2,500,000 \times 12\text{월} + 50,000,000 = 107,482,000$$

- 자본회수기간과 대응관계를 고려하여 상각전 순수익을 기준으로 하는바
감가상각비 제외

[참고]

구 분	손해보험료 귀속비용 산정방식
보험료를 기초에 일시불로 납입시	전액 소멸성인 경우 : 보험료×MC(시장이자율)
	계약만료시 일정액이 환급되는 경우 : 보험료×MC(시장이자율) - 환급액×SFF(시장이자율)
	약관금리(보험이자율)에 의해 산정된 금액으로 환급되는 경우 : 보험료×MC(시장이자율) - 환급금×종가(보험이자율)×SFF(시장이자율)
보험료를 기말에 일정액씩 납입시	전액 소멸성인 경우 : 보험료
	계약만료시 일정액이 환급되는 경우 : 보험료 - 환급액×SFF(시장이자율)
	약관금리(보험이자율)에 의해 산정된 금액으로 환급되는 경우 : 보험료 - 보험료×연금종가(보험이자율)×SFF(시장이자율)

㉕ 상각전 순수익

$$\text{㉔} - \text{㉓} = 457,838,000$$

② 환원율(상각전)

자본회수기간을 활용하여 환원율 산정함(시장추출법).

㉠ 평균자본회수 기간

$$(9.9+9.7+10.3+10.0+10.2+9.6) / 6 = 9.95$$

㉡ 환원율

$$1 / 9.95 = 0.1005$$

③ 사례 전체가치

$$457,838,000 / 0.1005 = 4,555,600,000$$

3) 사례 토지가치(거래사례비교법)

① 사례 선정

같은 D동에 소재하여 지역요인 비교가 가능한 <거래사례 #4> 선정함.

② 사례토지가치(비준가액)

$$1,600,000,000 \times 1.00(*1) \times 1.01548(*2) \times 1.000 \times 0.920 \times (1/750) = @1,990,000$$

$$(\times 920\text{m}^2 = 1,830,800,000)$$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 시점수정(2004.5.10. ~ 2004.9.1. 지가변동률, 상업지역)

$$(1+0.0122 \times 52/91) \times (1+0.0122 \times 63/91)$$

*3) 지역요인 : 같은 D동으로 동일함.

*4) 개별요인 : 0.92(도로접면) $\times$ 1.00(형상) $\times$ 1.00(지세)

4) 사례 건물가치

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} = 2,724,800,000$$

5) 본건 건물시산가액

$$2,724,800,000 \times 1.00(*1) \times 1.00000(*2) \times 0.952(*3) \times 1.000(*4) \times (1/3,400)$$

$$= @763,000$$

$$(\times 3,157\text{m}^2 = 2,408,791,000)$$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 시점수정 : 최근

*3) 개별요인 : 100 / 105

*4) 잔가율 : $\frac{48/50(2004.9.1.)}{48/50(2004.9.1.)}$

(4) 건물 가치 결정

1) 각 방법에 의한 시산가액

원가법 : 2,229,416,000

거래사례비교법 : 2,247,784,000

수익환원법 : 2,408,791,000

2) 시산가액조정 방법

감칙 제15조제1항에 의거 원가법을 주된 평가방법으로 적용하며, 감칙 제12조제2항에 따라 다른 방식으로 그 합리성을 검토함.

3) 결론

- 원가법에 의한 가액은 거래사례비교법에 의해 합리성이 지지됨. 다만, 수익환원법에 의한 가액은 대상과 규모 등의 차이로 인하여 다소 차이가 발생할 수 있으나 원가법에 의한 합리성을 부정할 만한 근거로 보기에는 어려움이 있음.

- 따라서 감칙 제15조제1항에 따라 건물 감정평가의 주된 방법인 원가법에 의한 가액으로 결정함. <2,229,000,000>

3. 개별감정평가에 의한 시산가액

- 토지 : 2,378,000,000
- 건물 : 2,229,000,000
- 합 : 4,607,000,000

Ⅲ. 물음2)

1. 처리방침

- 최유효이용 상태인 대상부동산의 임대자료를 기준하여 DCF법 중 순영업소득을 기준으로 하는 순영업소득 모형을 적용함.
- 순영업소득 및 기말복귀가액은 자본수익율(8%)을 적용하여 할인함.

2. 현금흐름표

(1) 4층 기준 1기 순영업소득

$$1) \text{EGI} : 165,000 \times 574\text{m}^2 \times (1 - 0.03(*1)) = 91,868,700$$

*1) 당해 지역의 일반적인 공실률

2) 영업경비

① 제외항목

- 부가물설치비 : 자본적 지출이므로 비용이 아님.
- 수도료, 전기료, 연료비 : 부가사용료 및 공익비는 실비 항목으로 별도 고려치 않음.
- 소유자 급여 : 건물관리자가 있는바 소유자급여는 부동산 운영과 관련 없는 것으로 판단함.
- 비소멸성 보험료 : 비소멸성은 보험 만기에 환급 대상임.
- 소득세, 저당이자 : 대상 부동산 운영과 직접 관련없음.

② 영업경비

소멸성 손해보험료, 수선비, 건물관리자 급여, 기타 영업경비

$$(3,000,000 - 2,500,000) + 1,500,000 + (1,300,000 + 1,000,000) \times 12\text{월}$$

$$= 29,600,000$$

3) 4층 기준 1기 순영업소득

$$1) - 2) = 62,268,700$$

(2) 전체 1기 순영업소득

$$(1) \times \frac{100 + 60 + 42 + 38 + 36}{38} (*1) = 452,267,000$$

*1) 층별효용비, 각층 면적 동일, 지하층 제외

(3) 현금흐름표

1년 ~ 5년 : 매기 5% 상승, 5년 이후 : 2% 상승

(단위: 천원)

기간	1	2	3	4	5	6
NOI	452,267	474,880	498,624	523,556	549,733	560,728
현가율(8%)	0.926	0.857	0.794	0.735	0.681	
현가	418,799	406,972	395,907	384,814	374,368	

*할인율은 자본수익률 8% 적용함.

1기~5기 순영업소득의 현가 합 : 1,980,860,000

3. 기말복귀가치 현가

(1) 기말복귀가치 (내부추계법)

$$560,728,000(*1) / 0.12 = 4,672,733,000$$

*1) 6기 NOI

(2) 현가

$$(1) \times 0.681 = 3,182,131,000$$

4. 일괄감정평가에 의한 시산가액

$$1,980,860,000 + 3,182,131,000 = 5,163,000,000$$

IV. 물음3)

1. 각 방법에 의한 시산가액

- 개별감정평가 : 4,607,000,000
- 일괄감정평가 : 5,163,000,000

2. 감정평가액 결정 의견

(1) 각 방법의 특징

1) 개별감정평가

개별감정평가는 복합부동산을 토지와 건물이라는 물리적 구성요소의 합으로 전제하고 각 물건을 감정평가하여 합산하는 방법임.

이 방법은 현행 법제에 부합하고, 물건별 감정평가를 통해 각 물건의 개별성을 반영할 수 있으나 거래관행 및 일체이용(수익성 부동산 등)에 따른 효용을 반영하지 못하는 단점이 있음.

2) 일괄감정평가

일괄감정평가는 토지와 건물이 불가분성을 가지고 일체로 가치를 창출한다는 것을 전제로 복합부동산을 감정평가하는 방법으로 일체로 거래되거나 용도상 불가분의 관계에 있는 경우 일괄감정평가할 수 있음.

이 방법은 거래의 관행을 반영할 수 있고 대상물건의 일체 효용을 반영할 수 있으나 개별요인 반영의 어려움, 토지·건물가격 배분의 어려움 등이 있음.

(2) 가격결정

본건은 토지와 건물로 구성된 복합부동산으로서 감칙 제7조제1항에 의거 개별평가가 원칙이나, 감정평가 목적이 매매참고용이라는 점, 본건은 수익성 부동산으로 일체로 거래되는 관행이 존재하고 토지·건물의 일체 효용이 부동산 가치에 반영이 되는 점을 고려하여 감칙 제16조 및 제7조제2항에 따라 일괄감정평가의 적용이 합리적이라 판단됨.

따라서 일괄감정평가에 의한 가액인 <5,163,000,000>으로 최종 감정평가액

결정함.

3. 일괄감정평가에 확대 적용할 수 있는 산정기법 및 유의사항

(1) 산정기법

거래사례비교법, 총수익승수법, 회귀분석법 등이 있음.

(2) 유의사항

- ① 일괄감정평가 시 토지, 건물의 개별요인 항목을 그대로 적용하기 어려운 바 일체를 기준으로 한 개별요인 비교항목을 무엇으로 확정할 것인지에 대하여 유의해야 함.
- ② 토지·건물 이외의 비부동산가치요소(동산, 영업권과 같은 무형자산 등)가 포함될 수 있으므로 가액에서 해당 내역에 의한 기여분을 적절하게 파악하고 차감해야 함에 유의.
- ③ 토지·건물을 별도로 보는 현행 법제상 일괄감정평가 후 토지·건물 가격을 배분해야 하나 건부감가, 건부증가의 반영 기준의 부존재 등으로 배분에 어려움이 있는바 토지가액과 건물가액의 적절한 배분에 유의해야 함.

[문제#2] (25점)

I. 평가개요

본건은 상호 배타적 부동산 투자에 대한 자문의 건으로 각 물음에 답한다.

II. 물음#1)

1. 지분환원율(RE)

1) 비관적인 경우

(1) 지분수익 (BTCF)

$$500,000,000 \times (1-0.08)^{(*1)} \times (1-0.42)^{(*2)} - 255,000,000^{(*3)} = 11,800,000$$

*1) 공실률

*2) 영업경비비율

*3) 저당지불액 (이하 동일)

(2) 지분환원율

$$\frac{11,800,000}{450,000,000} \times 100 = 2.62\%$$

2) 일반적인 경우

(1) 지분수익 (BTCF)

$$530,000,000 \times (1-0.06) \times (1-0.38) - 255,000,000 = 53,884,000$$

(2) 지분환원율

$$\frac{53,884,000}{450,000,000} \times 100 = 11.97\%$$

3) 낙관적인 경우

(1) 지분수익 (BTCF)

$$560,000,000 \times (1-0.05) \times (1-0.35) - 255,000,000 = 90,800,000$$

(2) 지분환원율

$$\frac{90,800,000}{450,000,000} \times 100 = 20.18\%$$

4) 가중평균 지분환원율

$$(0.25 \times 0.0262) + (0.5 \times 0.1197) + (0.25 \times 0.2018) = 0.1169 \text{ (11.69\%)}$$

2. 표준편차

1) 분산

$$0.25 \times (0.0262 - 0.1169)^2 + 0.5 \times (0.1197 - 0.1169)^2 + 0.25 \times (0.2018 - 0.1169)^2 = 0.0039$$

2) 표준편차

$$\sqrt{0.0039} = 0.0625 \text{ (6.25\%)}$$

Ⅲ. 물음#2)

1. 변이계수

1) 의의

변이계수란 (위험 / 수익)으로서 1단위 수익을 얻기 위해 감수해야 하는 위험의 크기를 말한다. 따라서 위험과 수익이 상이한 복수의 투자대안이 있을 때, 변이계수가 작은 투자안을 선택하는 것이 합리적이다.

2) 평균-분산기준의 한계극복

평균-분산기준법은 ①수익이 동일한 경우 위험이 낮은 대안을 ②위험이 동일한 경우 수익이 높은 대안을 선택하는 방법이다. 그러나 본건과 같이 위험과 수익이 모두 상이한 경우에는 평균-분산기준법을 적용하기에 한계가 있어, 그 대안으로 변이계수를 활용할 수 있다.

2. 투자안(A,B,C)의 선택

1) 투자안별 평균과 분산

구 분	가중평균지분환원율(%)	표준편차(%)	변이계수
A	11.69	6.25	$6.25/11.69 = 0.53$
B	11.6	4.5	$4.5/11.6 = 0.39$
C	12.5	6.2	$6.2/12.5 = 0.50$

2) 투자안의 선택

투자안B의 변이계수가 가장 작으므로 투자안 B를 선택하는 것이 가장 합리적이다.

IV. 물음#3)

1. 변동된 시나리오에 따른 지분환원율과 표준편차

1) 지분환원율

$$(0.1 \times 0.0262) + (0.6 \times 0.1197) + (0.3 \times 0.2018) = 0.135 \text{ (13.5\%)}$$

2) 표준편차

(1) 분산

$$0.1 \times (0.0262 - 0.135)^2 + 0.6 \times (0.1197 - 0.135)^2 + 0.3 \times (0.2018 - 0.135)^2 = 0.0027$$

(2) 표준편차

$$\sqrt{0.0027} = 0.052 \text{ (5.2\%)}$$

2. 투자자 선택의 변화

1) 투자안별 평균과 분산

구 분	가중평균지분환원율(%)	표준편차(%)	변이계수
수정 A	13.5	5.2	$5.2/13.5 = 0.39$
B	11.6	4.5	$4.5/11.6 = 0.39$
C	12.5	6.2	$6.2/12.5 = 0.50$

2) 투자자 선택의 변화

시나리오 변동에 의해 A안의 수익률은 높아지고 위험은 낮아졌다. 따라서 투자자 C는 가장 열등한 투자대안이 된다. 다만 A와 B는 변이계수가 동일하여 변이계수로 판단할 수 없고, 투자자의 위험추구성향에 의해서 결정될 것이다. 즉 공격적인 투자자는 A안을 선택할 것이고, 보수적인 투자자는 B안을 선택하게 될 것이다.

V. 물음4) 시장상황 변화에 따른 새로운 투자안과의 비교

1. A안의 지분환원율

$$(0.25 \times 0.017) + (0.5 \times 0.109) + (0.25 \times 0.189) = 0.106 \text{ (10.6\%)}$$

2. A안의 표준편차

1) 분산

$$0.25 \times (0.017 - 0.106)^2 + 0.5 \times (0.109 - 0.106)^2 + 0.25 \times (0.189 - 0.106)^2 = 0.0037$$

2) 표준편차

$$\sqrt{0.0037} = 0.0608 \text{ (6.08\%)}$$

3. D안과의 투자안 비교

구분	가중평균지분환원율(%)	표준편차(%)	변이계수
A안	10.6	6.08	$6.08/10.6 = 0.57$
D안	10.2	6.8	$6.8/10.2 = 0.67$

수익률이 D안에 비해 A안이 높고, 위험은 D안에 비해 A안이 낮으므로, A안이 D안을 지배함. 따라서 A안에 투자하는 것이 타당함. 즉 평균분산기준법*변이계수 등 어느 방법에 의하더라도 A안이 우월한 투자안임.

[문제#3] (20점)

I. 물음1) 무허가 건축물 등 손실보상방법 (10점)

1. 무허가건축물 및 그 부지의 처리방법

(1) 무허가건축물의 의의 (토지보상법 시행규칙 제24조)

무허가건축물이란 「건축법」등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도 변경한 건축물을 말한다. 따라서 처음부터 허가를 받거나 신고를 하고 건축할 필요가 없어 그러한 허가나 신고 없이 건축한 건축물은 여기에 포함되지 아니한다. 그리고 건축 당시에는 허가 받거나 신고하고 건축하여야 하는 건축물을 허가나 신고 없이 건축한 건축물로 무허가건축물에 해당되었으나, 기준시점에는 양성화조치에 따라 허가받거나 신고하고 건축한 것과 같이 된 건축물도 무허가건축물에 포함되지 않는다.

(2) 허가 또는 신고

1) 관련 법령에 따른 허가 또는 신고

건축법 제11조는 건축허가를, 제14조는 건축신고를 규정하고 있다. 그리고 건축법 제22조는 건축물의 사용승인에 대하여 규정하고 있다. 따라서 관련 법령에 의하여 허가 또는 신고에 건축물의 사용승인이 포함되는지가 문제이다.

해당 건축물이 건축허가와 전혀 다르게 건축되어 실질적으로는 건축허가를 받는 것으로 볼 수 없는 경우가 아니라면 허가 또는 신고의 요건에는 사용승인이 포함되지 않는다고 본다. 따라서 건축법상 적법한 건축물은 ①허가·신고 ②사용승인이 필요하다.

2) 해당 공익사업으로 인하여 사용승인을 받지 못한 경우

이 경우는 토지보상법 제67조제2항의 규정에 따른 “해당 공익사업으로 인하여 토지등의 가격에 변동이 있는 때”에 해당하므로 무허가 건축물로 보지 않는다.

3) 사용승인 시점

토지조서 작성시점에 사소한 하자로 사용승인을 받지 못하여 무허가건축물의 부지에 해당하였으나 기준시점까지 하자를 치유하여 사용승인을 받았다면 무허가건축물로 보지 않는다.

(3) 예외

1) 1989년 1월 24일 이전에 건축된 무허가건축물

89.1.24. 당시의 무허가건축물은 보상을 함에 있어 이를 적법한 건축물로 본다(토지보상법 시행규칙 부칙 제5조제1항). 따라서 무허가건축물은 89.1.24.이후에 건축된 무허가건축물에 한한다.

2) 1989년 1월 24일 이전에 건축된 무허가건축물 부지의 면적사정

① 원칙

해당 건축물의 적정한 사용에 제공되는 면적을 기준으로 한다. 여기서 해당 건축물의 적정한 사용에 제공되는 면적은 무허가건축물의 용도·규모 등 제반 여건과 현실적인 이용상황을 감안하여 무허가건축물의 사용·수익에 필요한 범위 내의 토지와 무허가건축물의 용도에 따라 불가분적으로 사용되는 범위의 토지를 말한다.(2000두8325)

② 예외

무허가건축물의 부지로 사실상 사용되고 있는 면적이 관련 법령에 따른 건폐율을 적용하여 산정한 면적을 초과하는 경우에는 건폐율을 적용하여 산정한 면적을 상한으로 한다(토지보상법 시행규칙 부칙 제5조제2항). 이 규정은 이 규칙 시행(2013.4.25.) 후 토지보상법 제15조제1항에 따라 보상계획을 공고하고 토지소유자 및 관계인에게 보상계획을 통지하는 공익사업부터 적용되고 있다.

(4) 무허가건축물 및 그 부지의 보상평가

1) 무허가건축물

건축물에 대한 보상은 건축허가유무에 따른 구분을 두고 있지 않을 뿐만 아니라, 주거용 건물에 관한 보상특례 및 주거이전비는 무허가 건물의 경우에는 적용되지 아니한다고 규정하여 무허가 건물도 보상의 대상에 포함됨을 전제로 하고 있는바, 사업인정 고시 이전에 건축된 건물이기만 하면 손실보상의 대상이 됨.(99두 10896) (토지보상법 제25조)

2) 무허가건축물 부지

토지보상법 제70조제2항에 따른 현황평가의 예외로 무허가건축물이 건축될 당시 이용상황을 상정하여 평가한다. 다만, 무허가건축물의 부지를 기준시점 당시의 현실적인 이용상황을 기준으로 감정평가 할 경우 농지법상 농지보전 부담금이나 산지관리법상 대체산림자원조성비 부과대상이 되는 경우에는 이를 개별요인 비교시에 이를 고려하지 않고 현황평가 하여야 함에 유의해야 한다.

2. 무허가건축물에서의 영업손실보상

무허가건축물에서의 영업은 토지보상법 제45조에 따라 영업보상대상에서 제외된다. 다만, 동조 단서에 따라 임차인의 영업의 경우 공익사업으로 인하여 생계에 지장을 받을 수 있는 영세 서민을 보호하기 위하여 사업인정고시일 등 1년 이전부터 부가가치세법 제8조에 따른 사업자등록을 하고 행하고 있는 영업은 영업보상 대상으로 본다. 이 경우 이전비 및 그 감손상당액을 제외하고는 1천만원을 한도로 보상액을 산정한다.(동법 시행규칙 제47조제6항)

3. 무허가건축물과 관련된 생활보상

주거용 건축물과 관련된 생활보상은 비준가액 고려(시행규칙 제33조), 이주대책 및 이주정착금(시행령 제40조 및 제41조), 주거이전비(동칙 제54조), 최저보상액 및 재편입가산금(동칙 제58조) 등이 있다. 주거용 무허가건축물의 경우에는 비준가액과 세입자의 경우 해당 공익사업지구 안에서 1년 이상의 거주를 요건으로 주거이전비를 고려할 수 있으며 그 외는 적용이 없다.(이농(어)비, 이사비, 동산이전비는 보상요건에 구분이 없는바 논외로 함.)

[참고] 무허가 건축물 및 부지에 관한 보상³⁾

1. 1989.1.24. 신축기준시(면적사정, 지목감가(농지보전부담금 등) 유의)

보상내용	토지	건축물(주거용)
적법	대(현황)	이전비,취득비(비준가액) 비교
적법에 준함(89.1.24이전)	대(현황)	이전비,취득비(비준가액) 비교
89.1.24.이후 사업인정 전	신축시 이용상황(중전)	이전비,취득비(비준가액) 비교
사업인정 후	신축시 이용상황(중전)	보상×

2. 생활보상 등

보상내용	적법	89.1.24 이전	89.1.24 이후
주거용 건축물 최저 600만원 보상(則 § 58①)	○	○	×
토지 및 건축물의 재편입 가산보상(則 § 58②)	○	○	×
주거용 건축물의 비준가액비교(則 § 33②)	○	○	○
주거용 건축물의 이전보상시 소유자 가구원수에 따른 2월분의 주거이전비(則 § 54①)	○	○	×
주거용 건축물의 이전보상시 세입자 가구원수에 따른 4월분의 주거이전비(則 § 54②)	○	○	△
이주대책 또는 이주정착금(令 § 40, § 41)	○	○	×
이농(어)비 (則 § 56)	○	○	○
이사비 (則 § 55②)	○	○	○
동산의 이전비 (則 § 55①)	○	○	○
적법한 영업의 영업손실보상(則 § 45)	○	○	세입자△ 소유자×

3) 감정평가강의 이론 및 실무(7판) 이흥규,고규봉 공저, p1365

Ⅱ. 물음2) 가설건축물 및 그 부지 보상방법(5점)

1. 가설건축물⁴⁾

(1) 개념

가설건축물이란 임시사용 목적의 건축물로 도시·군계획시설 및 도시·군계획시설예정지에 건축하는 경우(허가대상)와 재해복구, 흥행, 전람회, 공사용 가설건축물(신고대상)으로 구분된다.

(2) 보상방법

1) 허가대상의 경우(건축법 제20조제1항, 동법 시행령 제15조제1항)

허가대상 가설건축물은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률(이하 국토계획법)」제64조에 적합하여야 하고 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

그리고 국토계획법 제64조제3항 및 제4항에서는 도시·군계획 시설사업이 시행되는 경우에는 그 시행예정일 3개월 전까지 가설건축물이나 공작물 소유자의 부담으로 그 가설건축물이나 공작물의 철거 등 원상회복에 필요한 조치를 명하여야 한다고 규정하고 있는바, 이러한 가설건축물은 소유자의 철거 및 원상회복의무가 있으므로 보상대상에 해당하지 않으며, 가설건축물에서 행하고 있는 영업에 대하여도 또한 보상 대상에 해당하지 않는다고 대법원은 보고 있다.

2) 신고대상의 경우(건축법 제20조제3항, 동법 시행령 제15조제5항)

신고대상 가설건축물은 건축법 시행령으로 정하는 존치기간, 설치 기준 및 절차에 따라 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고한 후 착공하여야 한다. 이러한 경우는 특별히 보상제한규정을 두고 있지 않으므로 보상대상에서 배제할 이유가 없다 할 것이다.

2. 가설건축물 부지

가설건축물 부지는 건축 당시의 이용상황을 기준하여 평가한다. 이는 일시적 이용에 해당하기 때문이다.

4) 앞의 책 p1426

Ⅲ. 물음3) 불법형질변경토지의 판단기준 및 평가방법 (5점)

1. 불법형질변경토지의 의의

국토계획법 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 형질변경을 하여야 하는 토지를 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 형질변경한 토지를 말한다.(토지보상법 시행규칙 제24조)

토지의 형질변경은 절토·성토·정지·포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위와 공유수면 매립을 말하며, 토지의 지표 또는 지중의 형질이 외형상으로 사실상 변경되고 그 변경된 상태가 일정한 정도 고정되어 원상회복이 어려운 상태에 있는 것을 의미한다.

2. 불법형질변경의 판단기준

(1) 판단시점

보상액은 보상의 대상이 되는 권리가 소멸한 때의 현실적인 이용상황을 기준으로 산정하는 것이 보상에 관한 일반적인 법리이므로, 당초에는 불법으로 형질변경 하였으나 사후에 허가나 신고를 받은 경우에는 불법형질변경으로 보지 않는다. 따라서 그 판단시점은 기준시점을 기준으로 한다.

(2) 판단의 정도

공부상 지목과 현재 이용의 적법성 여부 등을 종합적으로 검토하여 판단한다. 단순히 토지의 형질이 공부상 지목과 다르다는 점으로만 판단하면 안되고 형질변경 당시 관계 법령에 의한 허가 또는 신고의무가 존재하였고 그럼에도 허가를 받거나 신고를 하지 않은 채 형질변경이 이루어졌는지를 판단해야 한다.

3. 불법형질변경 토지의 보상평가

(1) 원칙

불법형질변경 토지를 현실적인 이용상황을 기준으로 감정평가 할 경우 위법행위가 합법화 되어 현저히 공정성을 잃은 불합리한 보상이 될 가능성이 있으므로, 현황평가의 예외로 불법형질변경 될 당시의 이용상황을 상정하여 감

정평가 한다.

(2) 예외

1995년 1월 7일 당시 공익사업시행지구에 편입된 토지는 기준시점에서의 현실적인 이용상황을 기준으로 감정평가 한다. 불법형질변경이 언제 이루어졌는지 여부에 관계없이 해당 불법형질변경 토지가 공익사업에 편입된 시점을 기준으로 판단한다. 여기서 1995년 1월 7일은 종전의 「공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특별법 시행규칙」제6조제6항을 신설하여 불법형질변경 토지에 대하여 현실적인 이용상황 감정평가의 예외로 규정한 날이다.

여기서 공익사업시행지구에 편입된 때는 공익사업시행계획 공고·고시일로 본다.

[문제#4] (15점)

I. 평가개요

본건은 토지·지장물에 대한 보상목적의 감정평가로서, 2004.8.29.를 기준시점으로 하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)」등 관련 법령에 의거 적정가격으로 평가함.

II. 토지 보상감정평가액

1. 처리방침

89.1.24. 이전에 건축되어 적법의제 되는 무허가건축물부지로 토지보상법 제70조 및 동법 시행규칙 제22조에 따라 표준지의 공시지가를 기준으로 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려하며 면적사정을 통해 '대'부분과 '전'부분을 구분하여 평가함.

2. 적용공시지가 선택

- 1) 선택 : <2004년 1월 1일> 기준 표준지 공시지가
- 2) 이유 : 도시계획 실시계획 고시일(2004.2.5.)이 사업인정고시의제일인바 토지보상법 제70조제4항에 따라 사업인정고시일 이전 공시된 공시지가로 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 2004년 1월 1일 공시지가 선택함.

3. 비교표준지 선정

- 1) 선정 : '대' 부분 <#D>, '전'부분 <#B> 선정.
- 2) 이유 : 1989.1.24. 이전에 신축된 무허가건축물 부지로 적법의제 되는바 현실적 이용상황(상업용 및 전 기타)을 기준하여, 용도지역(자연녹지), 이용상황 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 비교표준지 선정함. 다만, 면적사정에 대한 자료가 제시되지 않은바, 해당 건축물의 적정한 사용에 제공되는 면적을 바닥면적으로 판단하여 80m²는 현황 '대'기준하고 이외 270m²는 해당 건축물 건축 당시의 이용상황이 '전'기준함.

4. 시점수정(2004.1.1. ~ 2004.8.29. 지가변동률, 자연녹지)

생산자 물가상승률은 자료 미제시로 고려하지 않고 지가변동률 기준함.

$$1.0198 \times 1.0230 \times (1 + 0.0230 \times 60/91) = 1.05908$$

5. 지역요인

인근지역임 1.000

6. 개별요인

1) '대' 부분

$$1.00(\text{도로접면}) \times 1.05(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.050$$

2) '전'부분

$$1.00(\text{도로접면}) \times 1.25(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.250$$

7. 그 밖의 요인

1) '대' 부분

(1) 사례의 적정성

기준시점(2003.5.7.)이 해당 공익사업 계획의 고시일(2003.5.20.)이전으로 당해 사업과 관련이 없고 대상 토지와 용도지역, 이용상황이 동일하여 보상선례로서 적정함.

(2) 그 밖의 요인 보정치(비교표준지기준 산정방식)

$$= \frac{1,250,000 \times 1.07931(*1) \times 1.000(*2) \times 1.180(*3)}{1,100,000 \times 1.05908} = 1.36$$

*1) 시점수정(2003.5.7. ~ 2004.8.29. 지가변동률, 녹지지역)

$$(1 + 0.0104 \times 55/91) \times 1.0071 \times 1.0056 \times 1.05908$$

*2) 지역요인 : 인근지역임

*3) 개별요인 : 1.00(도로접면)×1.18(형상)×1.00(지세)

2) '전'부분

제시된 자료가 없으므로 '전'부분은 그 밖의 요인 보정이 필요치 않은 것으로 판단함. 1.00

8. 토지의 보상감정평가액

1) '대'부분

$$1,100,000 \times 1.05908 \times 1.000 \times 1.050 \times 1.36 = @1,660,000$$

2) '전'부분

$$350,000 \times 1.05908 \times 1.000 \times 1.250 \times 1.00 = @463,000$$

3) 보상감정평가액

$$1,660,000 \times 80\text{m}^2 + 463,000 \times 270\text{m}^2 = 257,810,000$$

Ⅲ. 건축물의 보상감정평가액**1. 처리방침**

사업인정고시일 이전에 건축된 건축물로 보상대상이 되는바, 토지보상법 제75조제1항에 따라 물건의 가격을 한도로 이전비 보상함.

2. 이전비

$$45,000,000 \times 0.45 = 20,250,000$$

3. 물건의 가격

1) 본건 건축비 적부 판단

<자료8>에 따라 대상건물 건축비는 다소 저가로 판명된바, 적정하지 않음.

2) 재조달원가

대상건물과 동일한 구조인 사례A의 건축비를 기준하여 간접법 적용함.

$$39,000,000 \times 1.00(*1) \times 1.00000(*2) \times 1.020 \times (1/100) = @397,800$$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 시점수정 : 건축비지수는 변동 없음.

*3) 개별요인 : 100/98

3) 물건의 가격(정액법, 만년감가, 잔가율 0%)

(1) 단가 : $397,800 \times 24/40(*1) = 238,000$

*1) 경제적 내용연수로 봄

(2) 총액 : 단가 $\times 80\text{m}^2 = 19,040,000$

4. 건축물 보상감정평가액

이전비가 물건의 가격을 초과하는바, 물건의 가격으로 보상함. <19,040,000>

IV. 영업 손실보상액

1. 처리방침

- 89.1.24 이전 건축된 건축물 내 자유업이므로 영업보상대상임.

휴업기간에 대한 제시가 없는바, 토지보상법 시행규칙 제47조제2항에 따라 4월로 봄.

(영업이익 $\times 4/12$)+영업이익 감소액+인건비 등 고정적 경비+영업시설 등 이전비 및 이전에 따른 감손상당액+이전광고비 및 개업비 등 이전에 따른 부대비용으로 휴업손실액을 산정함.

2. 영업이익

1) 매출액 기준

(1) 평균매출액(최근3년)

$(159,446,000 + 172,075,000 + 180,246,000) \div 3 = 170,589,000$

(2) 매출액 기준영업이익

자유업이므로 자가율을 적용함.

$(1) \times 0.072 \times 4/12 = 4,094,000$

2) 인근 동종 유사규모업종 기준

$$16,000,000(*1) \times 0.1 \times 4\text{월} = 6,400,000$$

3) 최저 한도액 검토

토지보상법 시행규칙 제47조제5항에 의거 개인영업에 따른 도시근로자 3인가구 월평균 가계지출비(4개월분)를 기준으로 최저 한도액을 검토해야함.

제시된 자료가 없는바 당해 영업이익은 최저 한도액을 이상인 것으로 봄.

4) 영업이익 결정

인근 동종 유사규모업종의 영업이익 내에 있으므로 대상 영업 매출액은 적정한 것으로 판단되어 대상 영업 매출액 기준함. <4,094,000>

3. 고정적 경비

$$200,000(\text{보험료}) \times 4/12 = 66,700$$

4. 이전비 및 이전에 따른 감손상당액

진열대 증설비는 시설개선비로 보아 제외함.(동법 시행규칙 제2조제4호)

$$1,200,000 + 850,000 + 200,000(*1) + (5,000,000 \times 0.1)(*2) = 2,750,000$$

*1) 간판의 경우 이전비가 물건의 가격을 넘는바 물건의 가격으로 보상함.

*2) 이전에 따른 감손상당액

5. 부대비용

제시된 자료가 없는바 고려치 않음

6. 영업이익 감소액(동법 시행규칙 제47조제7항, 1천만원 한도)

$$4,094,000 \times 0.2 = 818,800$$

7. 영업 손실 보상감정평가액

$$4,094,000 + 66,700 + 2,750,000 + 818,800 = 7,729,500$$

16회

[문제#1] (35점)

I. 평가개요

본 건은 ① 각 개발방안의 타당성 분석 후 최종 개발방안과 ② 현재 상태의 가격을 비교하여 시장가치를 결정함. (기준시점 : 2005.8.1.)

II. 물음1) 최유효이용 및 개발방안 타당성 분석

1. 최유효이용

(1) 의의

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 부동산을 합법적이고 합리적이며 최고·최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

(2) 판단기준⁵⁾

① 최선의 이용(합법적 이용, 물리적 채택 가능한 이용, 합리적 이용)인 대안 중에서 ② 경제적 타당성이 가장 큰 이용을 최유효이용으로 판단함.

2. 최선의 이용 분석

1) 합법적 이용 (legal use)

- ① 대지의 최소면적 : 150m²(상업지역)
- ② 건폐율 적용 최대 건축 가능 면적 : $500 \times 0.7 = 350\text{m}^2$
- ③ 용적률 적용 최고 층수 : $600 \div 70 = 8.57$ (8층 이하)
- ④ 층고기준 최고 층수 : $30 \div 3.5 = 8.57$ (8층 이하)

2) 물리적 채택 가능한 이용 (physically adaptable use)

연암으로 < 지하2층 ~ 지상10층 > 가능

3) 합리적 이용 (reasonable use)

인근지역의 지역개발등으로 보아, 주거지 기능 상실

5) 감정평가 실무기준 해설서(1) p.22

< 상업용·업무용의 상업지대 >임.

4) 판단 : <기호1,4> 가능

(기호 2 : 지적 분할 시 최소대지면적 미달, 기호 3 : 주거용으로 합리적 이용아님, 기호 5 : 지하 3층은 물리적 채택 불가능·지상9층은 최고층수이상임)

3. 경제적 타당성 분석 (최유효이용 판단)

1) 대안 1(업무용)

(1) 개발 후 부동산 가치

$$\begin{aligned} & \{(1,000,000,000 \times 0.01 \times 12 + 24,000,000 \times 12) \times (1 - 0.3) \times \\ & \text{PVAF}(10\%,5) + (350,000,000 \times \frac{1.05^{10}}{1.1^4} + 2,100,000,000 \times \frac{1}{1.1^5})\} \times \frac{1}{(1 + 0.1/12)^{10}} \\ & = 2,522,000,000 \end{aligned}$$

(2) 자본적 지출

$$\begin{aligned} & 750,000 \times (280 + 340 \times 6) \times 1/(1 + 0.1/12)^{10} + 60,000 \times 450 \times \frac{1}{(1 + 0.1/12)^2} \\ & = 1,628,000,000 \end{aligned}$$

(3) 부동산 가치 : '(1)' - '(2)' = 894,000,000

2) 대안 4(상업용)

(1) 개발 후 부동산 가치

$$\begin{aligned} & (12,000,000 \times 12 \times 1.12 + 2,000,000,000 \times 0.1) \times (1 - 0.25) \times \\ & \text{PVAF}(10\%,5) \times 1/(1 + \frac{0.1}{12})^{14} + 2,400,000,000 \times 1/(1 + \frac{0.1}{12})^{74} \\ & = 2,213,000,000 \end{aligned}$$

(2) 자본적 지출

$$\begin{aligned} & 480,000 \times (300 \times 2 + 180 + 320 \times 6) \times \{MC(8\%,10) \times \text{PVAF}(10\%,5) + \\ & \{1 - (1.08^5 - 1)/(1.08^{10} - 1)\} \times 1/1.1^5\} \times 1/(1 + \frac{0.1}{12})^{14} + 60,000 \times 450 \times 1/ \\ & (1 + \frac{0.1}{12})^2 + 200,000,000 \times 1/(1 + \frac{0.1}{12})^{14} = 1,283,000,000 \end{aligned}$$

(3) 부동산 가치 : '(1)' - '(2)' = 930,000,000

3) 최종개발대안 제시 : < 대안 4(상업용) >가 최선의 이용 중에서 가장 경제적 타당성이 높아 최우효이용이므로 최종 개발대안으로 제시함.

Ⅲ. 물음 2) 현재 상태의 대상 부동산 가격과 시장가치 결정

1. 개요

현재의 이용이 최우효이용은 아니나, 중도적 이용(interim use)으로서 최우효 이용 인지를 ① 현재 상태 부동산 가격을 산정 후 ② 물음 1)의 최종개발대안 가격과 비교하여 시장가치를 결정함.

2. 현재 상태의 대상부동산 가격

1) 물건별평가

① 비교표준지

선정 : #4

· 이유 : 일반상업, 주상용(#1 : 이용상황, #2 : 용도지역, #3,5 : 규모 등 상이 제외)

② 평가액

$$1,300,000 \times 1.01982^* \times 1 \times (1.08 \times 0.95) \times 1 = @ 1,360,000$$

$$(\times 500 = 680,000,000)$$

* 시점수정(2005.1.1 ~ 2005.8.1, 상업지역) : $1.01980 \times (1 + 0.00075 \times 1/31)$

(2) 건물

$$660,000 \times 35/45 = @ 513,000 \quad (\times 450 = 231,000,000)$$

(3) 부동산 가치(합)

911,000,000

2) 거래사례비교법

(1) 사례 선택 : 사례 (2)

(사례 1 : 규모 등 상이)

(2) 비준가액

$$900,000,000 \times 1 \times [0.75 \times 1.00187^* \times 1 \times 95/103 \times 500/520 \\ + 0.25 \times 1 \times (35/45)/(36/44) \times 1 \times 450/400] = 840,000,000$$

* 시점수정 (2005.6.5 ~ 2005.8.1., 상업지역)

3) 수익환원법

(1) 개요

본 건은 최유효이용에 미달하는 부동산으로 이와 같은 상황이 현행임료에 반영됨. 현행 임료기준으로 자본 환원하여 수익가액산정함.

(2) 순수익

$$\{(700 + 100) \times 0.12 + (5 + 0.5) \times 12\} \times \{1 - (0.03 + 0.2 + 0.01)\} \times 10^6 \\ = 123,120,000$$

* 소유자 급여는 대상 부동산 운영과 직접 관련 없어 제외함.

$$(3) \text{수익가액: } '(2)' \div 0.15 = 820,800,000$$

4) 현재 상태 대상부동산 가격 결정

시장성 반영한 비준가액중점, 본건이 수익성 부동산임에 수익가액 참작하여 결정 $\therefore$ 840,000,000

3. 시장가치 결정

현재 상태 가격(840,000,000)보다 최종 개발 대안 가격(930,000,000)이 큰 바, 개발대안 가격으로 결정함. $\therefore$ 930,000,000

[문제#2] (30점)

I. 평가개요

본건은 복합부동산에 대한 일반거래(현물출자) 목적의 감정평가로서, 2005.6.30.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 감정평가함.

II. 물음1)

1. 지역요인 분석

(1) 처리방침

각 동별로 개발시기 및 생애주기가 상이하여 소득과 경비에서 차이가 있고 환원율이 동일 또는 유사하므로 순수익을 기준으로 지역요인 격차율을 산정함.

(2) 지역요인 격차율

구 분	L동	M동	N동	O동	P동
PGI(원/㎡)	125,000	148,000	150,000	136,000	154,000
공실률	10%	12%	12%	6%	5%
영업경비(원/㎡)	46,000	56,000	55,000	47,000	45,000
순수익*1)	66,500	74,240	77,000	80,840	101,300
지역요인 격차율*2)	86.4	96.4	100	105	131.6

*1) $PGI \times (1 - \text{공실률}) - \text{영업경비}$

*2) 대상 N동(100) 기준

(3) 인근지역 및 유사지역의 확정

1) 인근지역 : 대상부동산이 소재한 N동

2) 유사지역 : N동과 표준적 이용이 유사하고 지역요인 격차율의 차이가 가장 적은 M동을 유사지역 중 비교가능성이 가장 높은 유사지역으로 봄.

2. 비교표준지 선정 이유

(1) 선정 기준

인근지역에 있는 표준지 중에서 대상토지와 용도지역·이용상황·주변환경 등이 같거나 비슷한 표준지를 선정할 것. 다만, 인근지역에 적절한 표준지가 없는 경우에는 인근지역과 유사한 지역적 특성을 갖는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 표준지를 선정할 수 있다(감칙 제14조제2항제1호).

(2) 비교표준지 선정 및 이유

1) 선정 : #2

2) 이유 : 인근지역(N동)에 소재하는 표준지 중 대상토지와 용도지역(준주거), 이용상황(업무용), 주변환경(노선상가지대) 등이 같거나 비슷한 표준지가 없어 유사지역 중 비교가능성 가장 높은 유사지역(M동)에 소재한 표준지를 선정함.

Ⅲ. 물음2) 건물평가를 위한 경제적 내용연수

1. 처리방침

대상건물과 물적 유사성이 가장 높은 사례를 기준으로 시장추출법에 의해 건물의 경제적 내용연수를 산정함.

(<자료5>에 따라 건물의 경우에는 지역격차 없이 거래가 이루어지고 있는 바, 위치에 따른 유사성은 고려하지 않음)

2. 사례 선택

대상건물과 구조, 용도, 사용승인일 등 물적 유사성이 가장 높은 <거래사례 #B>를 선정함.

(#A: 기능적 부조화 및 추가적인 감가 발생, #C: 구조 상이, #A, C, D: 사용승인일 차이 과다로 배제함.)

3. 경제적 내용연수 산정

사례 건물 제조달원가를 사례 건물의 연간감가액으로 나누어 경제적 내용연

수를 산정함.

(1) 사례 건물의 재조달원가(거래시점 2005.3.31. 기준)

$$234,000 \times 2.7928 \times 1,100\text{m}^2 = 718,867,000$$

(2) 연간 감가액

1) 사례 건물가치

① 사례 거래가격 정상화(금융보정)

$$\begin{aligned} & 7\text{억} + 225,490,000 \times \left\{ 1 - \frac{(1 + 0.072/12)^{60} - 1}{(1 + 0.072/12)^{120} - 1} \right\} \times MC_{(60\text{월}, 7.8/12\%)} \times PVA_{(60\text{월}, 1\%)} \\ & = 820,447,000 \end{aligned}$$

② 사례 토지가치(공시지가기준법)

준주거, 업무용, 인근지역 소재 <표 #2> 기준.

$$\begin{aligned} & 640,000 \times 1.01380(*1) \times 1.000(*2) \times 1.152(*3) \times 1.00(*4) = @747,000 \\ & \quad \times 650\text{m}^2 = 485,550,000 \end{aligned}$$

*1) 시점수정 (2005.1.1. ~ 3.31. 지가변동률, 주거지역)

$$1.00342 \times 1.00468 \times 1.00564$$

*2) 지역요인 : 1.000(동일)

*3) 개별요인 : 1.05/0.95(도로) × 0.98/0.94(형상) × 1.00(지세)

*4) 그 밖의 요인 : 제시된 자료가 없는바 고려치 않음.

③ 사례 건물가치 : ① - ② = 334,897,000

2) 감가누계액 : 718,867,000 - 334,897,000 = 383,970,000

3) 경과연수(거래시점 기준, 만년감가)

$$1988.3.31. \sim 2005.3.31. = 17\text{년}$$

$$4) \text{ 연간 감가액 : } 2) / 3) = 22,586,000$$

$$(3) \text{ 경제적 내용연수 : 재조달원가 / 연간감가액} = 32\text{년}$$

IV. 물음3) 대상부동산 가치(개별평가)

1. 토지

$$(1) \text{ 비교표준지 : <표 \#2>}$$

$$(2) \text{ 시점수정치 (2005.1.1. ~ 6.30. 주거지역)}$$

$$1.00342 \times 1.00468 \times 1.00564 \times 1.01122 \times 1.00260 \times 1.00320 = 1.03113$$

$$(3) \text{ 토지가치}$$

$$640,000 \times 1.03113 \times 1.037(*1) \times 1.097(*2) \times 1.05(*3) = @788,000$$

$$(\times 780\text{m}^2 = 614,640,000)$$

$$(*1) \text{ 지역요인 : N동/M동 : } 100/96.4 = 1.037$$

$$(*2) \text{ 개별요인 : } 1.00/0.95(\text{도로}) \times 0.98/0.94(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.097$$

$$(*3) \text{ 그 밖의 요인 : <자료7>에 따라 콜금리 인하가 지가에 미치는 영향 5\%를 적용함. 1.05}$$

2. 건물

$$(1) \text{ 단가}$$

$$321,000 \times 2.2437(*1) \times (32-15)/32 = @383,000$$

$$*1) \text{ 시점수정 : } 1990.3.30. \sim 2005.6.30. \text{ 건축비 지수}$$

$$(2) \text{ 총액}$$

$$\text{단가} \times 1,850\text{m}^2 = 708,550,000$$

3. 대상부동산 가치

$$1 + 2 = 1,323,190,000$$

4. 감정평가액 결정

(1) 토지가액

당초 감정평가액에서 콜 금리 인하로 인한 지가상승 영향 5%를 반영하지 못하였으나, 본 평가에서는 감칙 제14조제2항제5호에 근거하여 그 밖의 요인 보정으로 5%를 반영하여 토지가액을 결정함.

(2) 건물가액

당초 감정평가에서는 건물구조에 따라 형식적으로 내용연수를 적용하였으나, 감가수정은 경제적 내용연수를 기준으로 적용해야 하는바 본 평가에서는 시장추출법을 적용하여 경제적 내용연수를 추출한 후 건물평가에 적용함.

[문제#3] (20점)

I. 평가개요

1. 가치다원론에의해 토지, 건물에 대한 담보·경매·처분·보상 목적의 각 감정 평가액 결정함. (감칙§ 5)
2. 평가 대상 면적 : 토지대장등본·일반건축물대장등본 기준함.
3. 건물의 내용연수 : 경제적 내용연수 (감칙§ 15②-2호) (기준시점 : 2005.8.28)

II. (물음 1) 담보 감정평가액

1. 대상물건의 확정

- 1) 토지
 - ① 공법상 제한은 제한받는상태를 기준으로 평가(이중감가 없음)
 - ② 협약서에 따라 현황 도로 및 타인점유면적은 평가대상 면적에서 제외함
- 2) 건물 및 제시 외
 - ① 공법상 제한은 제한 받는 상태를 기준으로 평가
 - ② 일반건축물대장에 미등재된 제시 외 건물은 평가하지 않음.

2. 토지(공시지가기준법)

$$2,000,000 \times 1.03226^* \times 1.000 \times 0.670^{**} \times 1.00 = @ 1,383,000$$

* : 2005.1.1 ~ 2005.8.28

** : $0.7 / (0.8 + 0.2 \times 0.7) \times 0.9$

3. 건물(원가법)

$$750,000 \times 0.7 \times (45 - 7) / 45 = @ 443,000$$

* 도시계획도로 저촉

4. 담보평가액(합)

$$1,383,000 \times (532 - 50 - 30) + 443,000 \times 1,380 = 1,236,456,000$$

Ⅲ. (물음 2) 경매 감정평가액**1. 대상물건의 확정****1) 토지**

- ① 공법상 제한은 제한받는상태로 평가(이중감가 없음)
- ② 현황도로는 사실 상사도로 보상 평가 규정 준용하여 인근 토지평가액의 1/3 이내로 평가
- ③ 타인점유부분 감가 고려

2) 건물 및 제시 외

- ① 공법상 제한은 제한받는상태로 평가
- ② 제시 외 건물은 동일인 소유의 종물이므로포함하여 평가함.(일괄경매조건 상정)

2. 토지

$$1,383,000 \times (452 + 50 \times \frac{1}{3} + 30 \times 0.95) = 687,582,000$$

도로 타인점유

3. 건물 및 제시 외

$$443,000 \times 1,380, + 291,000 \times 0.7 \times (40 - 7) / 40 \times 30 = 616,382,000$$

4. 경매평가액(합)

$$1,303,964,000$$

Ⅳ . (물음 3) 처분목적의 감정평가액**1. 개요**

당해 도시관리계획(도시계획시설도로)과 무관하게 용도폐지 후 일반에 매각하는 평가임.

2. 대상물건의 확정

1) 토지

- ① 일반적 계획제한(제2종 일반주거지역, 문화재보호구역)은 제한받는상태
- ② 용도폐지 후 매각으로 도시계획시설도로 저축 미반영
- ③ 현황도로는 매각 대상에서 제외
- ④ 타인점유 부분은 나지 상태 처분으로 별도 감가 없음

2) 건물 및 제시 외

도시계획시설도로 저축 미반영, 제시 외 부분은 종물로판단되므로 매각부분에 포함

3. 토지(공시지가기준법)

$$2,000,000 \times 1.03226 \times 1.000 \times 0.957 \times 1.00 = @ 1,976,000$$

*1 *2

*1 : 2005.1.1 ~ 2005.8.28

*2 : $1 / (0.8 + 0.2 \times 0.7) \times 0.9$

4. 건물 및 제시 외(원가법)

- 1) 건물 : $750,000 \times (45 - 7) / 45 = @ 633,000$
- 2) 제시 외 : $291,000 \times (40 - 7) / 40 = @ 240,000$

5. 처분평가액(합)

$$1,976,000 \times 482 + 633,000 \times 1,380 + 240,000 \times 30 = 1,833,172,000$$

V. (물음 4) 보상목적의 감정평가액

1. 개요

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 '법')에 의거함

2. 대상물건의 확정

1) 토지

- ① 일반적 계획제한(제2종 일반주거지역, 문화재보호구역)은 제한받는 상태
- ② 개별적 계획제한(도시계획시설도로 저촉)은 제한받지않는 상태 기준(법 시행규칙 §23)
- ③ 현황도로는 사실상 사도로 인근 토지 평가액의 1/3 이내로 평가(법 시행규칙 §26)
- ④ 타인점유 부분은 나지 상정함(법 시행규칙 §22).

2) 지장물

- ① 사업인정고시 의제일 이전 신축되어 보상대상임(법 §25)
- ② 이전비가 물건의 가격 상회하여 물건의 가격 보상함.(법 §75①)

3. 보상평가액

1) 토지

- (1) 적용공시지가 선택 : 2005.1.1

실시계획인가고시일 전 공시지가 선택함.(법 §70④)

- (2) 시점수정 [국지적인 <지가변동률> 적용함.]

- ① 지가변동률(2005.1.1 ~ 2005.8.28) = 1.03226

- (3) 개별요인 : $1 / (0.8 + 0.2 \times 0.7) \times 0.9 = 0.957$

- (4) 그 밖의 요인 보정치 (공법상 제한 사항 등 유사한 보상 선례 기준)

$$\frac{2,300,000 \times 1.00690 \times 1.000 \times 0.900}{2,000,000 \times 1.03226 \times 1.000 \times 0.957} = 1.05$$

* : 2005.6.1 ~ 2005.8.28

- (5) 토지 단가

$$2,000,000 \times 1.03226 \times 1.000 \times 0.957 \times 1.05 = @ 2,075,000$$

- (6) 토지 보상평가액 : $2,075,000 \times (482 + 1/3 \times 50) = 1,035,000,000$

2) 지장물: @ 633,000 × 1,380 + @ 240,000 × 30 = 880,740,000

3) 보상평가액(합) = 191,574,000

[문제#4] (10점)

I. 평가 개요

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 '법') 제77조 제2항 및 동법 시행규칙 제48조 근거함.

II. 물음 1) 농업손실보상액

1. B군이 산정한 농업손실보상액

$$2,118 \times 900 = 1,906,200$$

2. 실제소득산정기준에 의한 농업손실보상액

1) 단위경작면적당 실제소득

$$(28,208,000 + 35,310,000) / 2 \div 900 \times 0.56 = @19,761$$

2) 전국 작물별단위면적당 소득

$$(16,365,000 \div 100) \times 121/400 = @49,504$$

3) 결정 (지력 이용하지 않아 4월분 적용) : 실제소득이 전국 작물별단위면적당 소득의 200%를 초과하지 않아 <실제소득>을 기준으로 보상 가능

$$(19,761 \times 900) \div 12 \times 4\text{월} = 5,928,300$$

III. 물음 2) 손실보상 처리방법

1. 현행법령 검토

1) 토지보상법 시행규칙 제48조(농업의 손실 등에 대한 보상)제1항

"농지법 제2조제1호가목및 같은 법 시행령 제2조제3항제2호가목에 해당하는 토지"를 농지로 본다고 규정하고 있다. ① 농지법 제2조 제1호 '가'목에서는 농지를 '전·답 또는 과수원 기타 그 법적 지목 여하에 불구하고 실제의 토지 현상이 농작물의 경작 또는 다년생식물 재배지로 이용되는 토지'로 규정하고, ② 동법 시행령 제2조제3항2호가목에서는 "다년생식물재배지로 이용되고 있는 토지"에 버섯재배사 등이라고 규정하고 있다. 따라서 버섯재배사는 농업손

실보상대상이 된다.

2) 토지보상법 시행규칙 제48조제2항제2호

농지의 지력을 이용하지 아니하고 재배중인 작물을 이전하여 해당 영농을 계속하는 것이

가능하다고 인정되는 경우 '단위경작면적당실제소득의 4개월분을 곱하여 산정한 금액'을

영농손실액으로 보상한다고 규정하고 있다. 문제의 <자료 1>에서 <이전 후 재설치가 가능>하다는 문구로 보아 이 경우에 해당한다.

2. 손실보상 처리방법

1) 농업손실보상 : 실제소득의 4개월분을 곱하여 산정한 금액.

2) 이전비: 지장물(버섯재배사 시설)에 대한 보상금.

[문제#5] (5점)

I. 물음 1) 건축법상 대지와 지적법상 대

① 건축법상 대지란 건축물이 들어서 있거나 법적으로 들어설 수 있는 토지의 범위로 건축물의 용도, 밀도 등을 규제하기 위한 개념이며 ② 지적법상 대는 필지의 지목을 설정한 것으로 토지의 관리를 위한 개념이다.

③ 이 둘은 일치함이 일반적이나 2 이상의 필지를 하나의 대지로 하거나, 한 필지의 일부를 대지로 할 수도 있음.

II. 물음 2) 다가구주택과 다세대주택

① 다가구주택이란 3층이하, 연면적 660㎡이하, 19세대 이하가 거주할 수 있는 공동주택에 해당하지 않는 단독주택 ② 다세대주택이란 연면적 660㎡이하, 4층 이하인 공동주택을 말한다. ③ 감정평가시 다가구주택은 '토지와 건물'로, 다세대주택은 '구분건물'로 평가하여야 한다.

III. 물음 3) 소재불명, 확인불능

① 소재불명이란 평가대상물건의 소재를 확인할 수 없는 경우 ② 확인불능이란 평가대상물건이 소재하는 것으로 추정되기는 하나, 소재하는 물건이 평가대상물건과 동일한지 여부가 불명확한 경우를 말한다.

17회

[문제#1] (40점)

I. 평가개요

본건은 부동산투자회사 설립에 따른 기초자산의 매입가격과 주식의 발행가액 산정 목적의 감정평가로서, 2006.8.27.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.

II. 물음2) 각 오피스 빌딩의 예상 매입가격

1. 처리방침

감칙 제16조 및 제7조2항에 의거 일괄거래사례비교법을 적용함.

2. 사례선정

정상적인 거래사례로서 시점수정이 가능하고, 위치적·물적 유사성(규모, 잔존 경제적 내용연수 등)을 기준으로 부동산A는 <사례 #1, #3>, 부동산B는 <사례 #2, #4> 선정함.

3. 부동산 A 예상매입가격

1) 사례 #1 기준

(1) 시산가액

① 사례지불조건보정

$$9,900,000,000 \times \left(\frac{0.2}{1.02} + \frac{0.3}{1.02^2} + \frac{0.3}{1.02^3} + \frac{0.2}{1.02^4} \right) = 9,423,759,000$$

② 사정보정 : 없음

③ 시점수정 (2005.8.27. ~ 2006.8.27. 오피스 빌딩 가격 연평균 상승률)

1.06000

④ 지역요인 : $100/105 = 0.952$

⑤ 개별요인 : $100/100 = 1.000$

※ 제시된 개별요인을 수량요소가 포함된 일체요인비교로 봄.(이하 동일)

⑥ 사례 #1 기준 시산가액

$$9,423,759,000 \times 1.00 \times 1.06000 \times 0.952 \times 1.000 = 9,509,704,000$$

(2) 토지, 건물 단가산정

① 토지단가

$$9,509,704,000 \times 0.65(*1) \times 1/1,500\text{m}^2 = @4,120,000$$

② 건물단가

$$9,509,704,000 \times 0.35(*2) \times 1/6,000\text{m}^2 = @555,000$$

*1) 토지 가치 비율

*2) 건물 가치 비율 (이하 동일)

2) 사례 #3 기준

(1) 시산가액

① 사정보정 : 없음

② 시점수정 (2006.5.27. ~ 2006.8.27. 오피스 빌딩 가격 연평균 상승률)

$$1 + 0.06 \times 93/365 = 1.01529$$

④ 지역요인 : $100/95 = 1.053$

⑤ 개별요인 : $100/105 = 0.952$

⑥ 사례 #1 기준 시산가액

$$8,000,000,000 \times 1.00 \times 1.01529 \times 1.053 \times 0.952 = 8,142,268,000$$

(2) 토지, 건물 단가산정

① 토지단가

$$8,142,268,000 \times 0.65 \times 1/1,500\text{m}^2 = @3,530,000$$

② 건물단가

$$8,142,268,000 \times 0.35 \times 1/6,000\text{m}^2 = @475,000$$

3) 부동산A 예상매입가격

(1) 토지

① 단가산정

$$(4,120,000 + 3,530,000) \div 2 = @3,830,000$$

② 토지 예상매입가격

$$\text{단가} \times 1,500\text{m}^2 = 5,745,000,000$$

(2) 건물

① 단가산정

$$(555,000 + 475,000) \div 2 = @515,000$$

② 건물 예상매입가격

$$\text{단가} \times 6,000\text{m}^2 = 3,090,000,000$$

(3) 부동산 A 예상매입가격

$$1) + 2) = 8,835,000,000$$

4. 부동산 B 예상매입가격

1) 사례 #2 기준

(1) 시산가액

① 사례지불조건보정(금융보정)

$$5,800,000,000 \times \left\{ 0.6 + 0.4 \times (0.045 \times PVA F_{(5\text{년}, 8\%)} + \frac{1}{1.08^5}) \right\} = 5,475,792,000$$

② 사정보정 : 없음

③ 시점수정 (2006.2.27. ~ 2006.8.27. 오피스 빌딩 가격 연평균 상승률)

$$1 + 0.06 \times 182/365 = 1.02992$$

④ 지역요인 : $95/110 = 0.864$ ⑤ 개별요인 : $100/105 = 0.952$

⑥ 사례 #2 기준 시산가액

$$5,475,792,000 \times 1.00 \times 1.02992 \times 0.864 \times 0.952 = 4,637,905,000$$

(2) 토지, 건물 단가산정

① 토지단가

$$4,637,905,000 \times 0.65 \times 1/1,200\text{m}^2 = @2,510,000$$

② 건물단가

$$4,637,905,000 \times 0.35 \times 1/3,600\text{m}^2 = @451,000$$

2) 사례 #4 기준

(1) 시산가액

① 사례지불조건보정(금융보정)

$$4,800,000,000 \times \left\{ 0.2 + 0.8 \times (0.085 \times PVA F_{(3\text{년}, 8\%)} + \frac{1}{1.08^3}) \right\} = 4,849,480,000$$

② 사정보정 : 없음

③ 시점수정 (2005.11.27. ~ 2006.8.27. 오피스 빌딩 가격 연평균 상승률)

$$1 + 0.06 \times 274/365 = 1.04504$$

④ 지역요인 : $95/90 = 1.056$

⑤ 개별요인 : $100/95 = 1.053$

⑥ 사례 #2 기준 시산가액

$$4,849,480,000 \times 1.00 \times 1.04504 \times 1.056 \times 1.053 = 5,635,343,000$$

(2) 토지, 건물 단가산정

① 토지단가

$$5,635,343,000 \times 0.65 \times 1/1,200\text{m}^2 = @3,050,000$$

② 건물단가

$$5,635,343,000 \times 0.35 \times 1/3,600\text{m}^2 = @548,000$$

3) 부동산B 예상매입가격

(1) 토지

① 단가산정

$$(2,510,000 + 3,050,000) \div 2 = @2,780,000$$

② 토지 예상매입가격

$$\text{단가} \times 1,200\text{m}^2 = 3,336,000,000$$

(2) 건물

① 단가산정

$$(451,000 + 548,000) \div 2 = @500,000$$

② 건물 예상매입가격

$$\text{단가} \times 3,600\text{m}^2 = 1,800,000,000$$

(3) 부동산 B 예상매입가격

$$(1) + (2) = 5,136,000,000$$

5. 총 예상 매입가격

$$8,835,000,000 + 5,136,000,000 = 13,971,000,000$$

Ⅲ. 물음2) 1차년도 예상 현금흐름 및 1주당 예상 배당수익률

1. 1차년도 예상 현금흐름

1) 가능총수익 산정

(1) 사례 선택

대상과 위치 및 물적 유사성이 있는 사례로 부동산A는 <사례 #1, #3>을
부동산B는 <사례 #2, #4>를 선택함.

(2) 부동산A 임대료

① 사례#1 기준

$$17,500 \times [1 + \{2 \times 0.01 + 8 \times 0.03 + (-0.3) \times 0.05\}] = @21,788$$

② 사례#3 기준

$$17,100 \times [1 + \{5 \times 0.01 + (-2) \times 0.03 + 0.3 \times 0.05\}] = @17,186$$

$$\text{③ 월임대료} : (\text{①} + \text{②}) / 2 = @19,500$$

$$\text{④ 가능총수익} : 19,500 \times 12\text{월} \times 6,000\text{m}^2 = 1,404,000,000$$

(3) 부동산B 임대료

① 사례#2 기준

$$17,800 \times [1 + \{3 \times 0.01 + 0 \times 0.03 + (-0.1) \times 0.05\}] = @18,245$$

② 사례#4 기준

$$17,000 \times [1 + \{4 \times 0.01 + (-10) \times 0.03 + 0.2 \times 0.05\}] = @12,750$$

$$\textcircled{3} \text{ 월임대료 : } (\textcircled{1} + \textcircled{2}) / 2 = @15,500$$

$$\textcircled{4} \text{ 가능총수익 : } 15,500 \times 12\text{월} \times 3,600\text{m}^2 = 669,600,000$$

2) 순영업소득

(1) 부동산A

$$1,404,000,000 \times (1 - 0.475(*1)) = 737,100,000$$

*1) 영업경비비율 : <자료6> 경비비율의 각 요소별 합

$$0.4 + 0.05 + 0.025 = 0.475$$

(2) 부동산B

$$669,600,000 \times (1 - 0.42(*1)) = 388,368,000$$

$$*1) 0.35 + 0.05 + 0.02 = 0.42$$

$$(3) \text{ 소계 : } 1) + 2) = 1,125,468,000$$

3) 배당가능금액(BTCF)

(1) 지급이자

① 차입금

$$\text{가. 주식발행액 : } 5,000 \times 1,000,000\text{주} = 5,000,000,000$$

나. 차입금

$$13,973,000,000(\text{예상 매입가격}) - \text{가} = 8,973,000,000$$

② 지급이자

$$8,973,000,000 \times 0.065 = 583,245,000$$

(2) 배당가능금액

$$1,125,468,000 - 583,245,000 = 542,223,000$$

4) 배당액

$$3) \times 0.95 = 515,112,000$$

2. 1주당 예상 배당수익률

1) 1주당 배당액

$$515,112,000 / 1,000,000\text{주} = 515 \text{ 원/주}$$

2) 1주당 예상 배당수익률

$$515 / 5,000 = 0.1030 \text{ (10.30\%)}$$

IV. 각 오피스빌딩의 1차년도 지분 배당률

1. 처리방침

금융적 투자결합법 중 <자료9.4>에 따라 ROSS방식을 적용함.

종합환원율 = (지분비율×지분배당률) + (저당비율×저당이자율)

2. 부동산 A

1) 종합환원율

$$\frac{NOI}{V} : \frac{737,100,000}{8,835,000,000} = 0.0834$$

2) 가치구성비율

$$(1) \text{ 지분비율} : \frac{\text{지분가치}}{\text{전체가치}} : \frac{5,000,000,000}{13,971,000,000} = 0.3579$$

$$(2) \text{ 저당비율} : \frac{\text{저당가치}}{\text{전체가치}} : \frac{8,971,000,000}{13,971,000,000} = 0.6421$$

3) 1차년도 지분 배당률(R_e)

$$0.0834 = R_e \times 0.3579 + 0.065 \times 0.6421$$

$$\therefore R_e = 0.1164 \text{ (11.64\%)}$$

3. 부동산 B

1) 종합환원율

$$\frac{NOI}{V} : \frac{388,368,000}{5,136,000,000} = 0.0756$$

2) 1차년도 지분 배당률(R_e)

$$0.0756 = R_e \times 0.3578 + 0.065 \times 0.6422$$

$$\therefore R_e = 0.0946 \text{ (9.46\%)}$$

V. 물음4) 2차 년도 기초의 이론적 주당가치**1. 처리방침**

2차 년도 기초의 예상 현금흐름을 통해 주당 배당금을 산정한 후 주당 배당금을 대상으로 물음2)에서 산정한 주당 배당수익률로 환원하여 산정함.

산식 : 2차 년도 주당배당금 / 주당배당수익률(0.103)

2. 2차년도 예상 현금흐름

1) 가능총수익

(1) 부동산A 총수익

① 평균 임대료 변동률

$$0.4 \times 0.1 + 0.4 \times 0.05 + 0.2 \times (-0.03) = 0.054$$

② 총수익

$$1,404,000,000 \times (1 + 0.054) = 1,479,816,000$$

(2) 부동산B 총수익

① 평균 임대료 변동률

$$0.4 \times 0.08 + 0.4 \times 0.03 + 0.2 \times (-0.02) = 0.04$$

② 총수익

$$669,600,000 \times (1 + 0.04) = 696,384,000$$

2) 운영업소득

$$1,479,816,000 \times (1 - 0.475) + 696,384,000 \times (1 - 0.42) = 1,180,806,000$$

3) 배당가능금액(BTCF)

$$2) - 583,245,000(*1) = 597,561,000$$

*1) 저당지불액(지급이자)

4) 배당액

$$3) \times 0.95 = 567,683,000$$

3. 2차년도 이론적 주식가치

1) 주당 배당금

$$567,683,000 / 1,000,000\text{주} = 568\text{원/주}$$

2) 이론적 주식가치

$$568\text{원/주} / 0.103 = 5,515\text{원/주}$$

[문제#2] (25점)

I. 물음 1) P씨의 종전자산가액

1. 처리방침

도시 및 주거환경 정비법 및 감정평가실무기준 등에 따라 P씨의 종전자산을 평가함.

2. 기준시점

사업시행인가고시가 있는 날인 (2005.08.01)

3. 적용공시지가 선택

사업시행인가고시일 당시 공시된 공시지가로서 기준시점에 가장 가까운 시점에 공시된 <2005년> 공시지가를 선택함.

4. 토지가격

1) 비교표준지 선정

당해 정비구역 안의 표준지 중 용도지역(2종일주), 이용상황(단독주택), 도로상황(세로 가) 등이 가장 유사한 표준지 <1>을 선택함.

(사업지역 안/밖의 가격 변동추이를 볼 때 표준지공시지가에당해 사업으로 인한 가격변동은 없는 것으로 판단됨)

2) 공시지가기준가액

$$\begin{aligned} @2,400,000 \times 1.02000 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 &= @2,450,000 \\ &(\times 120 = 294,000,000) \end{aligned}$$

5. 건물가격

$$500,000 \times \frac{20}{40} = @ 250,000 (\times 90 = 22,500,000)$$

6. P씨의 종전자산

$$294,000,000 + 22,500,000 = 316,500,000$$

Ⅱ. 물음 2) 조합 전체의 분양예정자산 가격**1. 처리방침**

지침에 의하면 분양예정자산은 '분양신청기간이 만료되는 날'을 기준시점으로 하나, 이 문제에서는 명확하게 제시되지 않았으므로 '분양예정자산의 현장조사완료일'인 2006.07.01.을 기준시점으로 함.

2. 조합원분양분

$$350,000,000 \times 90 = 31,500,000,000$$

3. 일반분양분

1) 사례기준 10층 1호 분양가격

$$350,000,000 \times (1 - 0.1) \times 1.00 \times 1.235^* = 389,025,000$$

$$* \text{개별요인} : \frac{105}{100} \times \frac{100}{85}$$

$$2) \text{전체 분양가격} : 389,025,000 \times \frac{100 + 106 + 110 \times 12 + 104}{110} \times 2 \text{개동} = 11,529,286,000$$

4. 분양예정자산 가격

$$31,500,000,000 + 11,529,286,000 = 43,029,286,000$$

Ⅲ. 물음 3) P씨의 정산금**1. 비례율산정**

$$\frac{43,029,286,000 - 23,000,000}{316,500,000/0.01} \times 100 = 63.28\%$$

2. 권리가액

$$316,500,000 \times 0.6328 = 200,281,000$$

3. P씨의 정산금

$$350,000,000 - 200,281,000 = 149,719,000$$

[문제#3] (10점)

I. 평가개요

본건은 토지에 대한 사용료 산정을 목적으로 하는 소송감정평가로 2006.8.27.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.

II. 감정평가방법의 적용

- 감칙 제22조에 의거 임대사례비교법을 적용하여야 하나, <자료2의 3>에 따라 적정 임대사례를 찾지 못하여 감칙 제12조제1항에 의거 적산법을 적용함.
- 적산법 산식 : 임대료 = (기초가액 × 기대이율) + 필요제경비

III. 토지사용료 산정

1. 기초가액

감칙 제14조제1항에 따라 공시지가기준법을 적용함.

(1) 비교표준지 선정

시장가치를 기준으로 하는바, 최유효이용을 전제하여 <일반상업지역>, <업무용>, <광대로(노선상가지대)>를 기준하여 <표준지 #4>를 선정함.

(2) 시점수정(2006.1.1. ~ 8.27. 지가변동률, 상업지역)

$$1.01200 \times (1 + 0.00005 \times 58/30) = 1.01210$$

(3) 지역요인 : 인근지역임. 1.000

(4) 개별요인

$$\frac{1}{0.7 + 0.3 \times (1 - 0.15)} (\text{공법상제한}) \times \frac{100}{110} (\text{개별요인}) = 0.952$$

(5) 그 밖의 요인

제시된 자료가 없는바 1.00

(6) 기초가액

$$1,400,000 \times 1.01210 \times 1.000 \times 0.952 \times 1.00 = @1,350,000$$

$$(\times 600\text{m}^2 = 810,000,000)$$

2. 기대이율 산정

(1) 적용 기대이율 : 5%

(2) 적용 사유

본건의 기초가액은 최유효이용인 업무용을 기준하여 시장가치로 산정한바, 일시적 이용(모델하우스)에 따른 가치의 제한을 기대이율에 반영하여 <자료 6> 기대이율표 <업무·판매시설 임시적이용> 4 ~ 6%의 중간값으로 결정함.

3. 필요제경비

<자료7>에 따라 기초가액의 0.3%

$$810,000,000 \times 0.003 = 2,430,000$$

4. 적정 토지사용료

$$810,000,000 \times 0.05 + 2,430,000 = 42,930,000$$

[문제#4] (10점)

I . 처리방침

공장 및 광업재단 저당법에 의한 도입기계의 사업체 평가로서 원가법으로 평가함.

(감가수정은 신고일 기준, 정률법 적용) (기준시점 : 2006.8.27)

II. 재조달원가

1. 도입가격 (CIF가격, 신고일 04.08.01기준)

$$\$ 100,000 \times 105.0198 \times 0.9979 \times 832.28/100 = 87,222,000$$

2. 부대비용

$$87,222,000 \times \{0.08 \times 0.5 \times (1 + 0.2) + 0.015 + 0.03\} = 8,112,000$$

* 사업체 평가이므로 설치비 고려

3. 합계

$$87,222,000 + 8,112,000 = 95,334,000$$

III . 도입기계 평가액

$$95,334,000 \times 0.736^* = 70,166,000$$

* :잔존가치율 10%, 내용연수 15년, 경과연수 2년

[문제#5] (10점)

I . 평가 개요

공익사업에 직접 필요하지 않은 지장물의 평가로서, 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 '법') 제75조 등에 의해 적정 보상액을 평가함. (가격시점(기준시점) : 2006.8.27)

II . 주택 보상평가액

1 . 이전비: $630,000 \times (0.142 + 0.030 + 0.168 + 0.538) \times 100 = 55,314,000$

2 . 건물가격

1) 원가법 : $630,000 \times \frac{25}{45} = @ 350,000 \quad (\times 100 = 35,000,000)$

2) 거래사례비교법:

$$(80,000,000 - 30,000,000) \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 0.95 \times \frac{100}{105} = 45,238,000$$

* 주택입주권가치: 당해 공공사업에 따른 주택입주권으로 인한 가격상승분은 제외함

3) 결정 :

거래사례비교법에 의한 비준가액이 더 높으므로 45,238,000원으로 결정함. (칙제33조 제2항단서)

3 . 보상액 결정

이전비가 물건의 가격을 넘는 경우이므로 주택가격인 45,238,000원으로 결정함. (법 제75조 제1항 단서)

III . 배나무 보상평가액

1 . 이전비

1) 이식비: $\{(45,000 \times 0.7 + 30,000 \times 0.29) \times 1.1 + 43,000 \times 0.03 + 2,000\} \times 1.2 = @ 57,012$

2) 고손액및 감수액: $120,000 \times (0.1 \times 2) + 20,000 \times (1 - 0.2) \times 2.2 = @$
59,200 * 고손율(이식 부적기이므로2배)

3) 합계 : $57,012 + 59,200 = @ 116,212$

2. 보상액 결정

이전비가 물건의 가격을 넘지 않으므로 이전비로 보상함.

$116,212 \times 50 = 5,810,600$ 원

[문제#6] (5점)

I. 대지권 미등기된 구분건물의 경매평가 처리방법

1. 구분건물

구분건물이란 구분소유 부동산을 말한다. 즉, 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따라 건물부분과 그 대지사용권을 말한다.

2. 대지권이 없는 경우

① 국·공유지에 건축된 구분건물 ② 토지를 일정기간 임차하여 지은 구분건물 등은 대지권을 가지고 있지 않다. 따라서 이 경우에는 건물만의 가액으로 감정평가 한다.

3. 대지권이 추후 정리될 경우

아파트와 같은 대규모 집합건물의 경우 ①대지의 분·합필 및 환지절차의 지연, ②각 세대당 지분비율 결정의 지연 등으로 인하여 전유부분에 대한 소유권이전등기만 경료 되고, 대지권의 등기가 상당기간 지체되어 대지권 미등기된 구분건물이 발생한다.

따라서 대지권이 추후에 정리될 것을 전제로 하여 적정한 대지사용권을 포함한 가격으로 형성되는 경우에는 분양계약서 등 관계서류에 의하여 지분면적을 확인하여 토지·건물을 일체로 한 비준가액에서 아파트부지로서의 제한 정도를 고려한 토지가액을 차감하되, 평가의견란에 지분면적이 확정될 경우 그 증감변동에 따라 감정평가액도 변동될 수 있다는 요지를 명기한다.

II. I 과 같이 처리하는 이유

1. 대지권이 없는 경우

대지권이 없는 경우는 대지지분에 대한 소유권이 없기 때문에 감정평가 대상이 될 수 없기 때문이다.

2. 대지권이 추후 정리될 경우

대지권은 구분소유자가 전유부분을 소유하기 위해 건물의 대지에 대하여 가지는 권리로 건물과 분리하여 처분할 수 없다(부동산등기법 제40조제3항) 따라서 규약이나 공정증서로써 특별히 분리 처분할 수 있음을 정하지 아니한 이상 일체·불가분성을 가지기 때문에 일괄평가를 해야 한다.

Ⅲ. 감정평가서에 기재할 사항

① 대지권이 없는 사유, ② 대지권을 포함하여 평가하였는지 또는 건물만의 가격으로 평가하였는지, ③ 분양계약내용 ④ 지분면적 확정될 경우 그 증감 변동에 따라 감정평가액도 변동될 수 있다는 요지 등.

18회

[문제#1] (35점)

I. 평가개요

본건은 토지건물에 대한 일반거래목적의 감정평가로 기준시점은 2007.08.26. 임. 토지평가액과 건물평가액의 합계로서 전체 부동산의 가치를 평가함.(개별 평가)

II. 물음#1

1. 토지 이용상황 및 도로교통

- ① 이용상황은 근린생활시설인 바, 상업용기준하고
- ② 2m도로는 세로(불)로 보아, 15m도로 기준하여 종로한면으로봄.

2. 비교표준지 선정

용도지역, 이용상황, 주위환경을 고려하고 특히 도로조건에 유의하여 기호 #3 선정

3. 시점수정치

1) 지가변동률(2007.1.1 ~ 2007.8.26, 주거지역)

$$1.00136 \times 1.00519 \times 1.00328 \times 1.00137 \times 1.00420 \times 1.00256 \times (1 + 0.00256 \times 57/30) = 1.02304$$

2) 생산자물가상승률 : $109.6/108.4 = 1.01107$

3) 결정 : 당해지역의 지가변동 추이가 적절히 반영된 지가변동률을 적용함

4. 개별요인 비교치

$$0.93 \times (1.00 \times 465/500 + 0.85 \times 35/500) = 0.920$$

5. 공시지가기준가액

$$1,100,000 \times 1.02304 \times 1.00 \times 0.920 \times 1.00 = @1,035,000$$

$$(\times 500 = 517,500,000)$$

Ⅲ. 물음#2

1. 사례 선정

이용상황, 규모 등에서 비교가능성이 높은 사례 #1 선정

2. 사례토지가격 (배분법적용)

1) 사례건물가격

$$(1) \text{주체부분} : 600,000 \times (1 - 0.9 \times 8/40) \times 1,232 = 606,144,000$$

$$(2) \text{부대부분} : (50,000 + 4,000 + 6,000 + 65,000) \times 12/20 \times 1,232 = 92,400,000$$

$$(3) \text{소계} : 698,544,000$$

$$2) \text{사례토지가격} : 1,235,000,000 - 698,544,000 \times 110/100 = 466,602,000$$

거래가격 사정보정

3. 비준가액

$$466,602,000 \times 1.00 \times 1.02250 \times 1.00 \times 1.05 \times 1/505 = @992,000$$

*1

*2

$$(\times 500 = 496,000,000)$$

*1) 시점수정치(07.01.13 ~ 07.08.26, 주거지역)

$$(1 + 0.00136 \times 19/31) \times 1.00519 \times 1.00328 \times 1.00137 \times 1.00420 \times 1.00256 \times (1 + 0.00256 \times 57/30)$$

$$= 1.02250$$

*2) 개별요인 : "비교치" 에는 도시계획시설 도로저촉이 반영된 것으로 봄.

Ⅳ. 물음#3

1. 사례 준공시점 토지가격 (06.01.01)

- 1) 토지매입비 : $900,000,000 \times 1.083 = 1,133,740,800$
- 2) 조성공사비 : $400,000,000 \times 1/2 \times (1.08^2 + 1.08) = 449,280,000$
- 3) 부대비용 : $400,000,000 \times 0.2 = 80,000,000$
- 4) 소계 : 1,663,020,800

2. 적산가액

$$1,663,020,800 \times 1.00 \times 1.04512 \times 1.00 \times 0.97 \times 1/1,770 = @952,000$$

*시| (×500 = 476,000,000)

*시|(06.01.01~07.08.26) :

$$1.02158 \times 1.00136 \times 1.00519 \times 1.00328 \times 1.00137 \times 1.00420 \times 1.00256 \times (1 + 0.00256 \times 57/30)$$

= 1.04512

V. 물음#4

1. 사례 토지귀속 순수익

1) 사례 상각후 순수익

(1) 총수익: $10,000,000 + 144,000,000 + 14,000,000 = 168,000,000$

(2) 총비용

① 감가상각비

가. 주체 : $600,000 \times 1,200 \times 0.9 \times 1/40 = 16,200,000$

나. 부대 : $\{(60,000 + 4,000 + 6,000 + 65,000) \times 1,200 + 180,000,000\} \times 1/20$

= 17,100,000

다. 소계 : 33,300,000

② 총비용 (장기차입이자 제외)

$$6,000,000 + 8,000,000 + 3,000,000 + 15,000,000 + 2,000,000 + 33,300,000$$

= 67,300,000

$$(3) \text{ 사례 상각후 순수익} : 168,000,000 - 67,300,000 = 100,700,000$$

2) 사례 건물귀속 순수익

(1) 사례 건물가격

$$\textcircled{1} \text{ 주체} : 600,000 \times 1,200 \times (1 - 0.9 \times 6/40) = 622,800,000$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \text{ 부대} : \{ (60,000 + 4,000 + 6,000 + 65,000) \times 1,200 + \\ 180,000,000 \} \times 14/20 \\ = 239,400,000 \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \text{ 소계} : 862,200,000$$

$$(2) \text{ 사례 건물귀속 순수익} : 862,200,000 \times 0.1 = 86,220,000$$

$$3) \text{ 사례 토지 귀속 순수익} : 100,700,000 - 86,220,000 = 14,480,000$$

2. 대상토지기대 순수익

$$14,480,000 \times 1 \times 1.00000 \times 1 \times 0.97 \times 1/550 = @25,537$$

3. 수익가액

$$25,537 \div 0.08 = @319,000 (\times 500 = 159,500,000)$$

VI. 물음#5

1. 토지가격 결정

1) 토지평가액

$$@1,035,000 \times 500 = 517,500,000$$

2) 결정이유

이유 : 수익가액은 임대사례 건물의 주차타워 과잉설비 등으로 합리성이 떨어진다고 판단되어 배제하고, 비준가액 및 적산가액으로 공시지가기준가액을 비교한 결과 공시지가기준가액의 합리성이 인정된다고 판단함.

2. 건물가격 결정

1) 개요

본 건의 공사비는 사정개입 및 시점수정 곤란한 바 건물신축단가를 기준으로 산정함.

2) 기존부분 (관찰감가 3년 적용)

(1) 주체

$$600,000 \times 1,200 \times \{1 - 0.9 \times (10 + 3)/40\} = 509,400,000$$

(2) 부대

$$(50,000 + 4,000 + 65,000) \times 1,200 \times (20 - 10 - 3)/20 = 49,980,000$$

(3) 소계 : 559,380,000

3) 증축부분(부대부분 고려하지 않음, 내용연수 조정함)

$$510,000 \times 60 \times [1 - 0.9 \times 4/(27+4)] = 27,046,000$$

4) 건물가격 : (1) + (2) + (3) = 586,426,000

3. 대상 부동산의 감정평가액

$$517,500,000 + 586,426,000 = 1,103,926,000$$

[문제#2] (30점)

I. 평가개요

본건은 토지·건물에 대한 담보목적의 감정평가로서, 감칙 제9조제2항에 따라 현장조사완료일(가격조사완료일)인 2007.8.25.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.

II. 물음1) 담보평가시 준수사항(담보평가지침 제4조, 담보침은 현재 폐지)

1. 성실·공정하게 담보평가업무를 수행하여야 하며, 정당한 이유없이 평가를 기피하거나 반려하여서는 아니된다.
2. 평가의뢰서에 처리기간이 명시되어 있는 경우에는 그 기간 내에 처리하여야 한다. 다만, 그 기간 내에 처리가 사실상 곤란하거나 업무를 수행할 수 없는 정당한 사유가 있을 때에는 그 사유를 평가 의뢰한 금융기관 등에 통지하여야 한다.
3. 감정평가서에는 평가가격의 산출근거를 명시하여 평가의 공정성과 객관성이 유지되도록 하여야 한다.
4. 직접 이해관계가 있는 물건에 대하여 평가를 하여서는 아니되며, 평가와 관련하여 알게 된 비밀을 정당한 사유 없이 외부에 누설하여서는 아니된다.
5. 담보물건의 평가를 의뢰한 금융기관 등으로부터 자료제출 등의 요청이 있을 때에는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 적극적으로 응하여야 한다.
6. 기타 담보물건의 평가와 관련하여 감정평가사의 윤리강령 및 윤리규정 등을 준수하여야 한다.

Ⅲ. 물음2) 권리내역 분석 및 대출 가능금액 판단시 필요사항

1. 권리내역 분석

- 1) 소유권 : 토지·건물 모두 박○○소유
- 2) 소유권 이외의 권리 : 근저당권(토지·건물 공동담보)
 - 채권최고액 336,000,000원
 - 채권자 : IBK은행
 - 채무자 : 홍길동 (박○○은 물상보증인으로 판단됨.)

2. 대출 가능금액 판단시 필요사항

- 1) 감정평가금액
- 2) 선순위 권리내역
- 3) 임대차내역(본건 임대보증금 총 175,000,000)
- 4) 주택임대차 및 상가임대차보호법 대상여부 등

Ⅳ. 물음3) 담보목적의 대상부동산 감정평가

1. 처리방침

본건은 복합부동산으로 감칙 제7조제1항에 따라 개별평가함.

2. 토지의 감정평가

감칙 제14조제1항에 따라 공시지가기준법을 적용함.

1) 대상토지 확정

① 용도지역은 토지이용계획확인서에 따라 제1종일반주거지역, ② 이용상황은 실지조사 및 인근 공시지가 표준지 분석 결과에 따라 주상용, ③ 면적은 215.8㎡(토지대장기준), ④ 지적도 및 실지조사 결과 남측에 3미터 높이의 조경수목이 밀식된 시설녹지를 접하고 있는바 도로접면은 소로한면으로 판단함.

2) 비교표준지 선정

- 선정: 감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(제1종 일반주거지역), 이용상황(주상용), 시설녹지에 접한 상태 등이 동일·유사하

여 비교가능성이 가장 높은 #3 선정

- 배제: #1, 2은 도로조건 상이, #4는 이용상황 상이

3) 시점수정(2010.1.1. ~ 8.25. 지가변동률, 주거지역)

$$1.01373 \times (1 + 0.00246 \times 56/30) = 1.01839$$

4) 지역요인 : <자료5>에 의거 $100/100 = 1.000$

5) 개별요인 : <자료6>에 의거 $100/96 = 1.042$

6) 그 밖의 요인

(1) 평가사례 기준(대상토지 기준 산정방식)

$$\frac{\text{평가사례단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}$$

$$= \frac{2,170,000 \times 1.00230(*1) \times 1.000(*2) \times 1.000(*3)}{2,150,000 \times 1.01839 \times 1.000 \times 1.042} = 0.95$$

*1) 시점수정(2010.7.29. ~ 8.25. 주거지역)

$$(1 + 0.00246 \times 28/30)$$

*2) 지역요인 : 인근지역임.

*3) 개별요인 : 대등함.

(2) 인근 토지 적정 지가수준

$$2,150,000\text{원}/\text{m}^2 \sim 2,250,000\text{원}/\text{m}^2$$

(3) 그 밖의 요인 보정치

평가사례 기준 및 인근 토지 적정 지가수준 그리고 평가목적에 고려할 때 그 밖의 요인은 필요치 않은 것으로 판단됨. 1.00

7) 토지가치

$$2,150,000 \times 1.01839 \times 1.000 \times 1.042 \times 1.00 = @2,280,000 \quad (\times 215.8\text{m}^2 = 492,024,000)$$

3. 건물의 감정평가

감칙 제15조제1항에 따라 원가법을 적용하고, 지하층, 지상1층, 지상2~3층을 구분하여 평가함.

1) 대상건물 확정

- ① 구조 : 철근콘크리트조(지하1층, 지상3층),
- ② 이용상황 : 지층(창고), 지상1층(소매점), 지상2~3층(다가구주택)
- ③ 면적 : 건축물 대장 기준하나, 지상3층은 실지조사 결과에 따라 현황면적 기준함. (지층, 지상1층 106.7m², 지상2층 107.48m², 지상3층 60m²)
- ④ 내용연수 : 50년, (사용승인일 : 1996.12.26. 10년 경과)

2) 건물가치

(1) 지하

점포 및 상가 재조달원가의 70% 적용.

$$600,000 \times 0.7 \times 40/50 = @336,000 \quad (\times 106.7\text{m}^2 = 35,851,000)$$

(2) 지상1층

점포 및 상가 재조달원가와 근린생활시설 위생설비 단가 적용함.

$$(600,000 + 20,000) \times 40/50 = @496,000 \quad (\times 106.7\text{m}^2 = 52,923,000)$$

(3) 지상2~3층

다가구 주택 재조달원가와 위생설비, 난방시설 단가 적용함.

$$(800,000 + 40,000 + 50,000) \times 40/50 = @712,000$$

$$[\times (107.48 + 60)\text{m}^2 = 119,246,000]$$

$$(4) \text{ 합계 : } (1) + (2) + (3) = 208,020,000$$

4. 대상부동산 감정평가액

$$492,024,000 + 208,020,000 = 700,044,000$$

V. 감정평가서 발송 전 심사사항(담보평가지침 제10조, 현재는 폐지)

1. 공부내용과 현황의 일치여부
2. 적용공시지가 표준지 선정의 적정성
3. 평가가격 산출과정의 적정성
4. 건물 등의 재조달원가 및 내용연수 산정 등의 적정성
5. 감정평가서 필수적 기재사항 누락 여부
6. 감정평가수수료 산정의 적정성
7. 기타 필요한 사항

[문제#3] (20점)

I. 평가개요

본건은 토지 및 지장물에 대한 보상목적의 감정평가로서, 가격시점이 제시되지 않아 현장조사완료일인 2007.1.20.을 기준시점으로 하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)」등 관련 법령에 따라 적정가격으로 평가함.

II. 토지의 보상감정평가

토지보상법 제70조에 및 동법 시행규칙 제22조에 따라 평가함.

1. 적용 공시지가 선택

사업인정 후 취득의 경우인바 토지보상법 제70조제4항에 따라 사업인정의제일인 택지개발지구 지구지정일(2004.06.22.) 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 해당 사업인정고시의제일과 가장 가까운 시점을 공시기준일로 하는 2004.1.1. 공시지가를 선택함.

2. 비교표준지 선정

택지개발사업지구 내 표준지 중에서 대상과 용도지역(자연녹지), 이용상황(단독), 공법상제한(군사시설 보호구역) 등이 동일·유사한 표준지 <#2> 선정함.

3. 시점수정(2004.1.1. ~ 2007.01.20. 지가변동률, 녹지지역)

생산자 물가지수는 미제시 인바, 고려치 않음.

$$1.00000 \times 1.02365 \times 1.03016 \times (1 + 0.02333 \times 20/90) = 1.05999$$

4. 지역요인

<자료6>에 따라 1.00

5. 개별요인 (본건 : 세로한면, 사다리, 완경사)

$$1.07/1.10(\text{접면도로}) \times 1.05/1.00(\text{형상}) \times 1.00/1.00(\text{고저}) = 1.02$$

6. 그 밖의 요인

다른 공익사업으로 인한 개발이익 반영함(1.10)

7. 토지 보상감정평가액

$$160,000 \times 1.05999 \times 1.00 \times 1.02 \times 1.10 = @190,000 \quad (\times 500\text{m}^2 = 95,000,000)$$

Ⅲ. 지장물 보상감정평가

토지보상법 제75조 및 동법 시행규칙 제33조에 따라 물건의 가격을 한도로 이전비로 평가하고 공부와 현황의 차이가 있는바 현황평가원칙에 따라 평가함.

1. 기호 1 (시멘트돌조 슬래브 주택, 45m²)

1) 이전비

$$520,000 \times (0.207 + 0.143 + 0.135 + 0.208 - 0.053 + 0.168) = @420,000 \\ (\times 45\text{m}^2 = 18,900,000)$$

2) 물건의 가격

$$520,000 \times 19/35 = @282,000 \quad (\times 45\text{m}^2 = 12,690,000)$$

3) 결정

이전비가 물건의 가격을 넘는바 물건의 가격으로 보상함. 주택으로서 토지보상법 시행규칙 제58조제1항에 의거 6백만원 이상임. <12,690,000>

2. 기호 2 (블록조 기와 주택, 18m²)

1) 이전비

$$480,000 \times (0.120 + 0.153 + 0.141 + 0.111 - 0.065 + 0.165) = @300,000 \\ (\times 18\text{m}^2 = 5,400,000)$$

2) 물건의 가격

$$480,000 \times 32/45 = @341,000 \quad (\times 18\text{m}^2 = 6,138,000)$$

3) 결정

이전비가 물건의 가격내이므로 이전비로 보상함. 다만 주택으로서
토지보상법 시행규칙 제58조제1항에 의거 6백만원으로 결정함. <6,000,000>

3. 기호 3 (블록조 슬레이트 축사, 155m²)

1) 보상대상 여부

토지보상법 제25조에 의거 사업인정고시(행위제한일) 이전에 신축된 무허가건
축물인바, 보상대상임.

2) 이전비

$$150,000 \times (0.115 + 0.145 + 0.140 + 0.110 - 0.014 + 0.169) = @100,000$$

$$(\times 155\text{m}^2 = 15,500,000)$$

3) 물건의 가격

$$150,000 \times 10/20 = @75,000 \quad (\times 155\text{m}^2 = 11,625,000)$$

4) 결정

이전비가 물건의 가격을 넘는바 물건의 가격으로 보상함. <11,625,000>

4. 지장물 보상감정평가액

$$1. + 2. + 3. = 30,315,000$$

IV. 생활보상**1. 재편입가산금**

1) 보상여부

토지보상법 시행규칙 제58조제2항에 따라 K씨는 근린공원 조성사업에 편입되
어 주거용 건축물에 대한 보상을 받고 인접지로 이주한 후 20년 이내에 택지
개발사업에 편입된바, 재편입 가산금 보상대상임.

2) 재편입가산금

주거용 건축물 및 그 대지의 평가액의 30퍼센트(1천만원 한도)

$[95,000,000(\text{토지}) + (12,690,000 + 5,400,000)(\text{주거용건축물})] \times 0.3 = 33,927,000$
1천만원 한도가 넘는 바, 1천만원으로 결정함.

2. 이주정착금

1) 보상여부

토지보상법 제78조에 따라 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하였음에도 불구하고 이주대책을 수립·실시하지 않았는바, 동법 시행령 제41조 및 동법 시행규칙 제53조에 따라 이주정착금 지급대상임.

2) 이주정착금

주거용 건축물에 대한 평가액의 30%에 해당하는 금액(최저 1천 2백만원, 최고 2천 4백만원 한도)

$(12,690,000 + 5,400,000) \times 0.3 = 5,427,000$

최저한도액에 못미치는바, 최저한도액인 1천 2백만원으로 함.

3. 주거이전비

1) 보상여부

토지보상법 시행규칙 제54조에 따라 공익사업시행지구로 편입되는 주거용 건축물의 소유자에 대하여는 가구원수에 따라 2월분의 주거이전비를 보상하여야 한다. 따라서 본건은 보상대상임.

2) 주거이전비

도시근로자 가구원수별 월평균명목가계지출비를 기준으로 산정함.

다만, 본건은 문제에 해당 관련 자료가 제시되지 않은바 고려치 않음.

4. 이사비

토지보상법 시행규칙 제55조제2항에 따라 주거용 건축물의 거주자가 공익사업에 편입되어 사업지구 밖으로 이사를 하는 경우 이사비를 보상함.

다만, 본건은 문제에 해당 관련 자료가 제시되지 않은바 고려치 않음.

5. 생활보상액

$$10,000,000 + 12,000,000 = 22,000,000$$

V. 총보상금액

$$95,000,000 + 30,315,000 + 22,000,000 = 147,315,000$$

[문제#4] (15점)

I. 평가개요

- 본건은 비상장 주식에 대한 일반거래목적의 감정평가로서, 2009.12.31.을
기준시점으로

하여 시장가치를 기준으로 하여 평가함.

- 감칙 제24조 제1항 제2호에 의거 수정재무상태표를 작성한 후 유·무형의
자산가치(기업가치)에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본 가치를 발행주
식 수로 나누어 1주당 주식가치를 산정함.

II. 수정재무상태표

1. 건물·기계기구 재평가

1) 건물평가(원가법)

$$500,000 \times 1.45000(*1) \times (1 - 0.9 \times 5/50) = @660,000$$
$$(\times 1,800\text{m}^2 = 1,188,000,000)$$

*1) 시점수정 : 145/100

2) 기계기구(원가법)

$$3,800,000,000 \times 0.464(*1) = 1,763,200,000$$

*1) 잔가율 10%, 내용연수 15년, 경과연수 5년

2. 수정 재무상태표 (단위 : 천원)

차변		대변	
과목	금액	과목	금액
현 금 예 금	550,000	외상매입금	400,000
유 가 증 권	130,000	지 급 어 음	600,000
외상매출금	500,000	미지급비용*3)	180,000
받 을 어 음	800,000	단기차입금	2,000,000
재 고 자 산	200,000	대손충당금*4)	26,000
선 급 비 용*1)	20,000	퇴직급여충당금*5)	200,000
부 도 어 음*2)	50,000	부 채 총 계	3,406,000
토 지	1,260,000		
건 물	1,188,000	순 자 산	3,053,400
기 계 기 구	1,763,200		
합 계	6,461,200	합 계	6,459,400

*1) 선급비용 : 지급한 보험료 중 기간 경과된 보험료는 비용으로 처리되고 미경과된 금액(20,000,000)은 선급비용으로 처리함.

*2) 부도어음 : 100,000,00 중 회수 불가능한 50,000,000은 대손상각비로 처리함.

*3) 미지급비용 : 차입금에 대한 미지급이자는 부채로서 미지급비용으로 처리함.

*4) 대손충당금 : 매출채권(외상매출금+받을어음)에 대한 기말 대손충당금 설정액은 (5억 + 8억) × 0.02 = 26,000,000 임.

*5) 퇴직급여충당금 : 기말에 설정할 퇴직급여충당금 200,000,000

Ⅲ. 자기자본가치

$$6,461,200,000(\text{자산}) - 3,406,000,000(\text{부채}) = 3,055,200,000(\text{자본})$$

Ⅳ. 비상장 주식 1주당 가치

$$3,055,200,000 / 300,000 = 10,184\text{원/주}$$

19회

[문제#1] (40점)

I. 평가개요

본건은 토지·지장물에 대한 보상목적의 감정평가로서, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)」 등 관련 법령에 의거 적정 가격으로 평가함.

II. 물음1) 토지의 보상평가액 산정

1. 기준시점 결정

토지보상법 제67조제1항에 의거 재결당시의 가격을 기준으로 하는바 재결일인 2008.08.25.을 기준시점으로 함.

2. 비교표준지 선정

1) 적용공시지가 선택

(1) 기호#1 ~ 3

사업인정 후 취득의 경우인바 토지보상법 제70조제4항에 따라 사업인정의 제일인 택지개발지구 지정*고시일(2007.10.24.) 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 해당 사업인정고시의제일과 가장 가까운 시점을 공시기준일로 하는 <2007.1.1. 공시지가> 선택함.

(2) 기호#4

사업구역이 확장되면서 추가로 편입된바, 추가세목고시일이 사업인정의제일이 되는바 그 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 추가세목고시일과 가장 가까운 시점을 공시기준일로 하는 <2008.1.1. 공시지가> 선택함.

2) 비교표준지 선정

(1) 개요

비교표준지는 토지보상법 시행규칙 제22조제3항에 따라 용도지역 등 공법상 제한사항, 실제이용상황, 주위 환경 등이 같거나 유사하며, 대상 토지와 지리적으로 가까이 소재하는 표준지를 선정하는 것을 원칙으로 함.

본건은 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 자연녹지(개발제한구역)에서 제2종일반주거지역으로 용도지역이 변경되었는바 변경되기 전의 용도지역을 기준으로 하고, 도시계획도로는 개별적 계획제한으로 제한 받지 않은 상태를 기준으로 함 (동법 시행규칙 제23조).

(2) 기호#1

① 선정 : #D

② 선정이유 : GB, 자연녹지지역, 주상용 건부지로서 동일한 용도가 없어 이와 유사한 주거용 건부지를 기준하여 선정함. (격차율은 개별요인에서 고려)

(3) 기호#2

① 선정 : #D

② 선정이유 : GB, 자연녹지지역, 당해 사업으로 착공하지 못하였는바, 단독주택 부지를 기준하여 선정함.

(4) 기호#3

① 선정 : #G

② 선정이유 : 95.1.7. 이후 공익사업에 편입된 불법형질변경 토지로 토지보상법 시행규칙 제24조에 따라 형질변경 당시의 이용상황인 임야를 기준으로 하여 선정함.

(5) 기호#4

① 선정 : #F

② 선정이유 : GB, 자연녹지, 전을 기준하여 선정함.

3. 토지의 보상감정평가액

1) 시점수정

(1) 처리방침

시점수정치는 지가변동률과 생산자물가상승률을 비교하여 결정함.

시점수정을 위한 지가변동률은 비교표준지가 소재하는 시의 용도지역별 지가변동률을 적용하되, 해당 공익사업의 시행으로 인하여 비교표준지가 소재하는 시의 지가가 변동된 경우에는 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군·구의 지가변동률을 적용함(시행령 제37조제1항, 제2항).

본건은 <자료1>에서 당해 공익사업의 영향으로 지가변동률이 높게 나타나고 있다고 제시한바, 개발이익 배제를 위해 인접한 강남구, 동작구, 성남시 수정구의 용도지역별 지가변동률의 평균치를 생산자물가상승률과 비교하여 적용함.

(2) 기호#1 ~ 3

① 지가변동률(2007.1.1. ~ 2008.8.25. 녹지지역)

가. 강남구 : $1.03555 \times 1.02373 \times 1.00335 \times (1 + 0.00385 \times 25/31) = 1.06698$

나. 동작구 : $1.02750 \times 1.01504 \times 1.00235 \times (1 + 0.00275 \times 25/31) = 1.04772$

다. 수정구 : $1.02180 \times 1.01565 \times 1.00225 \times (1 + 0.00275 \times 25/31) = 1.04243$

라. 평 균 : (가+나+다) / 3 = 1.05238

② 생산자물가상승률

$$\frac{2008.8}{2006.12} : \frac{133.5}{130.2} = 1.02535$$

③ 결정

인근지역의 지가 변동을 반영하는 지가변동률을 기준함. <1.05238>

(3) 기호#4

① 지가변동률(2008.1.1. ~ 2008.8.25. 녹지지역)

가. 강남구 : $1.02373 \times 1.00335 \times (1 + 0.00385 \times 25/31) = 1.03035$

나. 동작구 : $1.01504 \times 1.00235 \times (1 + 0.00275 \times 25/31) = 1.01968$

다. 수정구 : $1.01565 \times 1.00225 \times (1 + 0.00275 \times 25/31) = 1.02019$

라. 평 균 : (가+나+다) / 3 = 1.02341

② 생산자물가상승률

$$\frac{2008.8}{2007.12} : \frac{133.5}{132.5} = 1.00755$$

③ 결정

인근지역의 지가 변동을 반영하는 지가변동률을 기준함. <1.02341>

2) 지역요인 : 인근지역임. 1.000

3) 개별요인

(1) 기호#1

$$1.20(\text{이용상황}) \times 1.05(\text{도로접면}) \times 0.92(\text{형상}) \times 0.90(\text{지세}) \times 1.03(\text{도시계획도로}) = 1.075$$

(2) 기호#2

$$1.00(\text{이용상황}) \times 0.95(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) \times 1.03(\text{도시계획도로}) = 0.979$$

(3) 기호#4

$$1.00(\text{이용상황}) \times 1.11(\text{도로접면}) \times 1.14(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) \times 1.00(\text{도시계획도로}) = 1.265$$

4) 그 밖의 요인

(1) 기호#1 ~ 2 (기호 1 토지 기준)

① 보상선례 선정

당해 사업과 직접 관련 없으며 이용상황 등이 동일, 유사한 <424-5번지>

선정함.

② 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준 산정방식)

$$\frac{\text{보상평가선례단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정}}$$

$$= \frac{700,000 \times 1.02100(*1) \times 1.000(*2) \times 1.171(*3)}{500,000 \times 1.05238} = 1.577 \text{ (1.57로 결정)}$$

*1) 시점수정(2008.1.24. ~ 8.25.)

*2) 지역요인 : 인근지역임

*3) 개별요인

0.83(이용상황)×1.11(도로접면)×1.18(형상)×1.11(지세)×0.97(도시계획도로)
(보상선례단가 산정시 도시계획도로로 저촉은 제한받지 않은 상태로 평가함.)

(2) 기호#4

① 보상선례 선정

당해 사업과 직접 관련 없으며 이용상황 등이 동일, 유사한 <500번지> 선정함.

② 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준 산정방식)

$$\frac{240,000 \times 1.02100(*1) \times 1.000(*2) \times 1.154(*3)}{180,000 \times 1.02341} = 1.522 \text{ (1.52으로 결정)}$$

*1) 시점수정(2008.1.24. ~ 8.25.)

*2) 지역요인 : 인근지역임

*3) 개별요인

1.00(이용상황)×1.13(도로접면)×0.92(형상)×1.11(지세)×1.00(도시계획도로)

5) 보상 감정평가액

(1) 기호#1

$$500,000 \times 1.05238 \times 1.000 \times 1.075 \times 1.57 = @888,000 (\times 350\text{m}^2 = 310,800,000)$$

(2) 기호#2

$$500,000 \times 1.05238 \times 1.000 \times 0.979 \times 1.57 = @809,000 (\times 450\text{m}^2 = 364,050,000)$$

(3) 기호#4

$$180,000 \times 1.02341 \times 1.000 \times 1.265 \times 1.52 = @354,000 (\times 900\text{m}^2 = 318,600,000)$$

Ⅲ. 물음2) 건물의 보상감정평가액

1. 기호 #가

1) 처리방침

일부 이전은 불가한 것으로 보아, 토지보상법 제75조 제1항과 동법 제75조의 2 제1항에 따라, ①전체 취득비 ②일부 취득과 잔여부분 보수비 ③ 전체 이 전비 중 가장 작은 금액으로 결정함.

2) 전체 취득비

건축물의 가격은 토지보상법 시행규칙 제33조제2항에 의거 원가법으로 평가 함.

$$550,000 \times 27/45 = @330,000 (\times 50\text{m}^2 = 16,500,000)$$

3) 일부 취득과 잔여부분 보수비

(1) 편입부분 가격

$$330,000 \times 20\text{m}^2 = 6,600,000$$

(2) 보수비

① 보수면적

$$\sqrt{(5^2 + 8^2)} \times 2(\text{높이}) = 18.8\text{m}^2$$

② 보수비

$$400,000 \times 18.8\text{m}^2 + 50,000 \times 30\text{m}^2(\text{화장실}) = 9,020,000$$

(3) 잔여건축물 가격감소분

제시된 자료가 없는바, 잔여건축물의 가격감소분은 없는 것을 판단함.

(4) 합계 : 15,620,000

4) 전체 이전비

$$4,000,000 + 1,500,000 + 1,200,000 + (20,000,000 - 5,000,000(*1)) + 5,000,000 + 5,000,000 + 12,000,000(*2) = 43,700,000$$

*1) 설비 개량비용은 시설개선비로 판단하여 제외함.

*2) 건축허가비용은 포함함. (시행규칙 제2조제4호)

5) 결정

일부 취득과 잔여부분 보수비인 15,620,000원으로 보상함.

2. 기호 #나

1) 처리방침

건축물의 전부 편입으로 토지보상법제75제1항에 의거 이전에 필요한 비용(이전비)으로 평가하되, 해당 물건의 가격(취득가격)과 비교하여 적은 금액으로 보상감정평가액을 결정함.

2) 이전비

$$2,000,000 + 1,200,000 + 1,000,000 + (15,000,000 - 5,000,000(*1)) + 3,000,000 + 3,000,000 + 12,000,000(*2) = 32,200,000$$

*1) 설비 개량비용은 시설개선비로 판단하여 제외함.

*2) 건축허가비용은 포함함. (시행규칙 제2조제4호)

3) 물건의 가격

$$450,000 \times 11/40 = @123,000 (\times 40\text{m}^2 = 4,920,000)$$

4) 결정

이전비가 물건의 가격 내이므로 이전비로 보상함.(4,920,000)

3. 건물 보상감정평가액

$$1 + 2 = 20,540,000$$

IV. 물음#3) 영업손실 보상액

1. 개요

본건 영업은 인적·물적 시설을 갖추고 계속적으로 행하고 있는 영업이며, 택지개발사업 예정지구 공람·공고일 이전 개시된 영업이나, 건축물의 적법성과 영업의 허가 유무에 따라 휴업손실보상의 범위가 달라지는바 이에 유의하여 보상감정평가액을 산정함.

2. 영업허가를 득하고 영업장소가 적법인 경우

1) 처리방침

토지보상법 제45조에 따라 적법한 영업장소내 허가를 득한 영업으로서 휴업손실보상의 대상이 됨.

보상감정평가액은 토지보상법 시행규칙 제47조제1항에 따라 「영업이익×휴업기간 + 영업이익감소액(1천만원 한도) + 인건비 등 고정적비용 + 영업시설·원재료·제품 및 상품의 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액 + 이전광고비 및 개업비등 이전에 따른 부대비용」을 보상액으로 산정함.

2) 휴업기간 동안의 영업이익

(1) 휴업기간

휴업기간은 미제시 되어 4개월을 기준으로 함.

(2) 영업이익

가. 재무상태표

당해 사업으로 인하여 매출액이 감소한 2007년분을 제외한 최근 3년간 영업이익의 평균액을 산정함. (영업이익 = 매출액 - 매출원가 - 판관비)

2004년	2005년	2006년	4개월 평균
58,000,000	65,000,000	77,000,000	22,222,000

나. 과세표준액 기준

$$(110\text{백만}+120\text{백만}+150\text{백만}) \div 3 \times 0.2 \times 4/12 = 8,440,000$$

다. 인근 동종유사업종 기준

$$200,000,000 \times 0.3 \times 4/12 = 20,000,000$$

라. 최저한도액

토지보상법 시행규칙 제47조제5항에 의거 도시근로자가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구의 휴업기간 동안의 가계지출비를 최저한도액으로 함.

$$3,000,000 \times 4\text{월} = 12,000,000$$

마. 결정

재무상태표를 기준으로 한 영업이익이 인근 동종유사업종 기준 영업이익에 의해 그 타당성이 인정되고 최저한도액 이상인바 재무상태표를 기준으로 한 영업이익으로 결정함.(과세표준액에 의한 경우는 과세로 인하여 저가신고가 된 것으로 판단되어 배제함.)

$$22,222,000$$

3) 영업이익 감소액

토지보상법 시행규칙 제47조제7항에 의거 1천만원 한도 내에서 휴업기간 동안의 영업이익의 20%로 함.

$$22,222,000 \times 0.2 = 4,444,000$$

4) 고정적 비용

$$600,000 \times 4/12(\text{자동차세}) + 500,000(\text{임대료}) \times 4\text{월} = 2,200,000$$

* 종업원은 소득세 원천징수를 안한 바, 인건비 보상대상이 아니어서 불포함

5) 이전광고비 등 부대비용 : 2,000,000

6) 이전비 및 감손상당액

$$(1) \text{이전비} : 3,000,000 + 2,000,000 = 5,000,000$$

$$(2) \text{감손상당액} : 30,000,000 \times 0.1 = 3,000,000$$

$$(3) \text{소계} : 1) + 2) = 8,000,000$$

7) 보상감정평가액

$$2) + 3) + 4) + 5) + 6) = 38,866,000$$

3. 영업허가를 득하고 영업장소가 무허가건축물인 경우

1) 처리방침

무허가건축물 내 영업이나 토지보상법 시행규칙 제45조제1호 단서에 따라 임차인이 영업하는 경우로서 영업보상의 대상이 됨.

보상감정평가액은 토지보상법 시행규칙 제47조제1항에 따라 「영업이익×휴업기간 + 영업이익감소액(1천만원 한도) + 인건비 등 고정적비용 + 영업시설·원재료·제품 및 상품의 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액 + 이전광고비 및 개업비등 이전에 따른 부대비용」을 보상액으로 산정하되, 동규칙 동조 제6항에 따라 이전비 및 그에 따른 감손액을 제외한 금액은 1천만원을 초과하지 못함.

2) 휴업기간 동안의 영업이익과 영업이익 감소액 고정적 비용 및 이전광고비 등

$$26,666,000 + 7,000,000 + 2,000,000 = 35,666,000$$

1천만원을 초과하는 바 1천만원으로 결정함.

3) 이전비 및 감손상당액 : 8,000,000

4) 보상감정평가액 : (2) + (3) = 18,000,000

4. 무허가 영업이고 영업장소가 적법인 경우

1) 처리방침

토지보상법 시행규칙 제52조에 따라 휴업손실보상의 대상이 됨. 다만, 보상감정평가액은 동조에 따라 도시근로자 3인 가구 3개월분 가계지출비에 해당하는 금액을 영업손실액으로 하되, 동규칙 제47조제1항제2호에 따른 이전에 소요되는 비용과 그에 따른 감손상당액을 별도로 산정하여 합산함.

2) 3개월분 가계지출비

$3,000,000 \times 3\text{월} = 9,000,000$

3) 이전비 및 감손상당액 : 8,000,000

4) 보상감정평가액 : (2) + (3) = 17,000,000

5. 무허가 영업이고 영업장소가 무허가 건축물인 경우

1) 처리방침

토지보상법 시행규칙 제45조에 의한 휴업손실보상의 대상이 되지 않음. 다만, 동규칙 제55조에 따라 이전비 및 그에 따른 감손상당액의 산정대상이 됨.

2) 이전비 및 감손상당액 : 8,000,000

3) 보상감정평가액 : 8,000,000

[문제#2] (35점)

I. 평가개요

- ① 본건은 토지에 대한 시장가치, 기초가액, 투자가치 산정을 위한 감정평가로서, 제시된 기준시점으로 각 물음에 답함.
- ② 본건은 등기전부사항전부증명서상 C시 D읍 E리 30번지 토지가 의뢰되었으나, 토지대장상 30번지가 30번지와 30-1번지로 분할되어 있는바 토지대장을 기준으로 두 필지를 대상물건으로 확정함.

II. 물음1) 기준시점 2008.1.1. 토지의 시장가치

1. 30번지 토지

1) 처리방침

시장가치는 최유효이용을 전제로 결정되는바 일시적으로 이용 중인 주차장은 고려치 않고(감칙 제6조제1항), 주위의 표준적인 이용상황 및 공부상 지목을 고려하여 '전'을 기준으로 감정평가함.

2) 비교표준지 선정

대상물건과 용도지역(관리지역), 이용상황(전) 등이 동일 또는 유사하여 비교가능성이 높은 <#1> 선정함.

3) 시점수정 : 1.00000

4) 지역요인 : 1.000

5) 개별요인

본건: 세로가, 장방형, 평지

$$1.00(\text{도로접면}) \times 1.04(\text{형상}) \times 1.03(\text{지세}) = 1.071$$

6) 그 밖의 요인

2008.03.02. 이전 시점에 대한 평가이므로, 공시지가가 적정지가를 잘 반영하

고 있어,

그 밖의 요인 보정의 필요성이 없음.(1.00)

7) 30번지 토지의 시장가치

$$62,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.071 \times 1.00 = @66,000$$

$$(\times 300\text{m}^2 = 19,800,000)$$

2. 30-1번지 토지

1) 처리방침

- ① 시장가치는 최유효이용을 전제로 결정되는바 불법형질변경 상태인 <전>은 고려치 않고, 합법적인 상태인 종전 이용상황 <임야>를 기준으로 하되 주위의 이용상황을 고려하여 <토지임야>로 이용상황을 판단함.
- ② 한편, 30-1번지 소재 보존묘지는 영구 설치가 가능한바 거래 및 임대대상이 되지 않을 것으로 판단되어 평가외 함.

2) 비교표준지 선정

대상과 용도지역(관리지역), 이용상황(토지임야) 등이 동일 또는 유사하여 비교가능성이 높은 <#6> 선정함.

3) 30-1번지 토지의 시장가치

$$43,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.168(*1) \times 1.00 = @50,000$$

$$(\times 300\text{m}^2 = 15,000,000)$$

*1) 개별요인

본건: 세로가, 장방형(보존묘지 부분 제외), 평지

$$1.09(\text{도로접면}) \times 1.04(\text{형상}) \times 1.03(\text{지세}) = 1.168$$

3. 대상토지의 시장가치

$$2 + 3 = 34,800,000$$

Ⅲ. 물음2) 기준시점 2008.1.1. 토지의 기초가액(사용가치)

1. 30번지 토지의 기초가액

1) 처리방침

기초가액은 이론적으로 임대차 계약내용 및 조건 등에 따른 현재 이용상태를 기준으로 하는 사용가치인바, 30번지 토지는 <주차장>을 기준으로 함.

2) 비교표준지 선정

대상토지와 이용상황(주차장) 등이 동일 또는 유사하여 비교가능성이 높은 <#4> 선정함.

3) 30번지 토지의 기초가액

$$68,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.040(*1) \times 1.00 = @71,000$$

$$(\times 300\text{m}^2 = 21,300,000)$$

*1)개별요인 : 1.00(도로접면) $\times$ 1.04(형상) $\times$ 1.00(지세)

2. 30-1번지 토지

1) 처리방침

- ① 30-1번지는 현재의 이용상황인 <전>을 기준으로 평가함.
- ② 임차인 P씨의 종중묘지가 소재하고 P씨가 임대중인바, 묘지의 면적 30m²도 평가대상으로 봄.
- ③ 따라서 묘지부분을 포함한 형상은 <부정형>으로 보아 평가함.

2) 비교표준지 선정

대상토지와 이용상황(전) 등이 동일 또는 유사하여 비교가능성이 높은 <#1> 선정함.

3) 30-1번지의 기초가액

$$62,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.030(*1) \times 1.00 = @64,000$$

$$(\times 330\text{m}^2 = 21,120,000)$$

*1) 개별요인 : $1.00(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.03(\text{지세})$

3. 대상토지의 기초가액

$$2 + 3 = 42,420,000$$

IV. 물음3) 기준시점 2008.1.1. 토지의 투자가치

1. 처리방침

투자가치는 투자자의 요구조건에 부합하는 가치인바, <자료3>에서 제시하는 조건에 따라

투자 타당성을 검토한 후 투자가치를 결정함.

2. 투자 타당성 검토

1) 순영업소득(NOI) 산정

(1) 가능총수익

인근의 숙박업소 조사내역을 검토한 결과 객실이 30개인 경우 PGI는 일률적으로

800천원/월인 바 본건에 그대로 적용함.

$$800,000 \times 30 \text{개} \times 12 \text{개월} = 288,000,000$$

(2) 유효총수익

① 객실 점유율

가. 회귀식 : $y = a + bx$ (x : 규모(객실수), y : 객실점유율)

나. 회귀식 결정

$$y = 66.86 + 0.46x \quad (R^2 = 88\%)$$

다. 객실 점유율

$$66.86 + 0.46 \times 30 = 80.66 \%$$

② 기타소득

$$10,000 \times 30 \text{개} \times 12 \text{월} = 3,600,000$$

③ 유효총수익

$$288,000,000 \times 0.8066 + 3,600,000 = 235,901,000$$

(3) 순영업소득

① 운영경비

$$1,200,000 + 0.4 \times 288,000,000 = 116,400,000$$

② 순영업소득

$$235,901,000 - 116,400,000 = 119,501,000$$

2) 부동산평가액(V)

(1) 토지

기준시점(2008.1.1.) 현재 토지의 이용상태를 기준으로 하는바 물음1)의 시장가치를

적용함. 34,800,000

(2) 건물(원가법)

① 제외항목

직접투자비 중 집기비품과 개업비는 건물의 재조달원가와 직접적인 관련이 없으므로 제외함.

② 건물가치

$$730,000,000 \times [1 - (0.04 + 0.06)] = 657,000,000$$

(3) 부동산 평가액

$$(1) + (2) = 691,800,000$$

3) 투자 타당성 검토

(1) 소득수익률 (NOI / V)

$$119,501,000 / 691,800,000 = 0.1727 \text{ (17.27\%)}$$

(2) 투자 타당성

(1) > 15% 이므로 투자 조건을 만족하여 타당성이 있음.

3. 토지의 투자가치 산정

1) 처리방침

상기에서 산정한 전체 순수익에서 대상토지의 기대순수익을 산출한 후 토지 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 토지잔여법을 적용함.

2) 대상토지의 기대순수익

(1) 건물기대순수익

① 건물환원율(가중평균)

$$(0.1 \times 0.1) + (0.4 \times 0.11) + (0.5 \times 0.12) = 0.114$$

② 건물기대순수익

$$657,000,000 \times 0.114 = 74,898,000$$

(2) 토지기대순수익

$$119,501,000 - 74,898,000 = 44,603,000$$

3) 토지환원율(가중평균)

$$(0.1 \times 0.08) + (0.4 \times 0.1) + (0.5 \times 0.12) = 0.108$$

4) 토지의 투자가치

$$(2) / (3) = 412,991,000$$

V. 물음4) 기준시점 2008.9.21. 토지의 시장가치

1. 처리방침

1) 대상물건 확정

- ① 지목변경 이전으로 지목은 전, 임야이나 현황 <대>로 판단하고, 상업용 건물(건축공정률 80%)이 소재하는바 이용상황은 <상업용>으로 판단함.
- ② 면적은 분묘소재 부분(30m²)과 기부채납 부분(40m²)을 제외한 560m²임.

2) 감정평가 원칙 적용

30번지와 30-1번지 상 허가를 득하고 건축공사가 진행 중인바 용도상 불가분의 관계로 일단지로 판단되는바 감칙 제7조제2항에 따라 일괄감정평가함.

2. 비교표준지 선정

대상토지와 이용상황(상업용) 등이 동일 또는 유사하여 비교가능성이 높은 <#5> 선정함.

3. 시점수정(2008.1.1. ~ 9.21. 지가변동률) : 1.01000

4. 지역요인 : 1.000

5. 개별요인

본건: 세로가, 장방형, 평지

$$0.93(\text{도로접면}) \times 1.04(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 0.967$$

6. 그 밖의 요인

<자료1-2>에 따라 2008.3.2. 이후 국지적인 가격변동이 있어 그 밖의 요인 보정의 필요성이 제기된바 분석결과의 수치인 1.30을 적용함.

7. 2008.9.21. 토지의 시장가치

$$190,000 \times 1.01000(*1) \times 1.000 \times 0.967 \times 1.30 = @241,000$$

$$(\times 560\text{m}^2 = 134,960,000)$$

VI. 물음5) 2008.1.1.을 기준시점으로 한 시장가치, 기초가액, 투자가치

1. 가치의 다원적 개념

가치는 사용되는 상황이나 용도, 바라보는 관점 등에 따라 가치의 개념이 다양하다는 다원적 개념으로 파악할 수 있다. 가치의 다원적 개념에 따라 감정평가를 할 때는 다양한 가치의 개념과 의미, 성격 및 특징 등에 대해 정확하게 이해해야 한다.

일반적으로 시장가치가 다양한 가치의 기준점 역할을 하게 되는바 시장가치를 기준으로 다른 가치를 비교하게 된다.

2. 시장가치와 기초가액의 비교

시장가치는 통상적인 시장에서 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 거래가 성립될 경우에 인정되는 교환가치를 의미한다. 반면, 기초가액은 대상물건의 임대료 산정을 위해 적산법을 적용할 때 추계되는 대상물건의 가치로 임대차 계약내용 및 조건 등이 반영된 사용가치이다.

본건의 경우 시장가치보다 기초가액이 크므로 가능하다면 지속적으로 임대료 활용하는 것이 합리적이라 판단된다.

3. 시장가치와 투자가치의 비교

시장가치는 통상적인 시장에서 일반적이고 평균적인 다수의 시장참가자 사이에서 형성될 수 있는 객관적 가치를 의미한다. 반면, 투자가치는 요구수익률, 투자자가 원하는 용도 및 보유기간 등 투자자의 개인적인 투자조건을 만족할 경우 성립할 수 있는 주관적 가치이다.

본건의 경우 시장가치보다 투자가치가 크므로 투자의 타당성이 인정되므로 투자를 하는 것이 합리적이라 판단된다.

[문제#3] (15점)

I. 평가 개요

시장가역산법으로임목의 취득가격을 결정한다.

II. 재적당원목 시장가

1. 천연림

$$1) \text{ 참나무 : } 90,000 \times 1,653.80\text{m}^3 \times (0.3 + 0.2 \times 0.9) = 71,444,000$$

* 시들음병'중' 이상 50% 평가 제외, '경' 이하 20%는 90% 수준

$$2) \text{ 기타 활엽수 : } 85,000 \times 3,307.50\text{m}^3 = 281,138,000$$

$$3) \text{ 소나무 : } 95,000 \times 551.30\text{m}^3 = 52,374,000$$

$$4) \text{ 소계 : } 404,956,000$$

2. 인공림

$$1) \text{ 잣나무 : } 90,000 \times 1,047.40\text{m}^3 = 94,266,000$$

$$2) \text{ 낙엽송 : } 95,000 \times 748.10\text{m}^3 = 71,070,000$$

$$3) \text{ 리기다: } 90,000 \times 1,197.00\text{m}^3 = 107,730,000$$

$$4) \text{ 소계 : } 273,066,000$$

$$3. \text{ 재적당원목 시장가: } ('1.' + '2.') / 8,505.10\text{m}^3 = @ 79,720$$

III. 적용이율

$$1 + 0.07/12\text{개월} \times 6\text{개월} + 0.1 + 0.05 = 1.185$$

IV. 재적당생산비용

$$1. \text{ 벌목조재비: } (80,000 + 80,000 + 30,000) / 10\text{m}^3 = @ 19,000$$

$$2. \text{산지집재비: } 80,000 / 10\text{m}^3 = @ 8,000$$

$$3. \text{운반비 : } (80,000 + 110,000) / 10\text{m}^3 = @ 19,000$$

$$4. \text{임도 보수비 등 : } 90,000 \times (2.1/0.3)\text{km} / 8,505.10\text{m}^3 = @ 70$$

$$5. \text{잡비 : } ('1.' + \dots + '4.') \times 0.1 = @ 4,600$$

$$6. \text{소계 : } '1.' + \dots + '5.' = @ 50,670$$

$$\begin{aligned} \text{V. 입목의 취득가격 : } & (79,720/1.185 - 50,670) \times 8,505.10\text{m}^3 \times 0.85^* \\ & = 120,037,770 \end{aligned}$$

* : '중'급 조재율

[문제#4] (5점)

I . 리스자산의 의의

이용자가 필요로 하는 기계 등을 리스회사가 구입 후 장기대여하고 수수료를 지급받는 자산

II . 현장조사 시 유의사항

- 1 . 실물확인 : 개별물건마다 여신전문금융업법 명판을 확인한다.
- 2 . 공부에 의한 확인 : 건물 부대설비는 리스회사가 저당권을 설정하므로 채권은행에 확인한다.
- 3 . 서류 및 장부에 의한 확인 : 매매계약서 및 세금계산서 등으로 계약관계를 확인한다.

III . 감정평가 방법

공장 등의 감정평가 시 소유권이 리스회사에 있으면 평가 제외.

[문제#5] (5점)

I. 개발이익의 정의 (표준지 조사·평가 기준 제3조제2호)

"개발이익"이라 함은 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시되거나 공익사업의 시행 기타 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행하여진 토지이용계획의 설정·변경·해제 등으로 인하여 토지소유자가 자기의 노력에 관계없이 지가가 상승되어 현저하게 받은 이익으로서 정상지가 상승분을 초과하여 증가된 부분을 말한다.

II. 개발이익의 반영 여부(표준지 조사·평가 기준 제19조)

1. 현실화·구체화된 개발이익 반영

- ① 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨으로 인한 지가의 증가분
- ② 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행하여진 토지이용계획의 설정·변경·해제 등으로 인한 지가의 증가분
- ③ 기타 공익사업의 착수에서 준공까지 그 시행으로 인한 지가의 증가분

2. 개발이익의 단계적·균형적 반영

개발이익을 반영함에 있어서 공익사업시행지구 안에 있는 토지는 당해 공익사업의 단계별 성숙도 등을 고려하여 평가하되, 인근지역 또는 동일수급권안의 유사지역에 있는 유사용도 토지의 지가수준과 비교하여 균형이 유지되도록 하여야 한다.

20회

[문제#1](40점)

I. 평가개요

본건은 기준시점별 토지(이행지) 및 공장에 대한 담보목적의 감정평가로서, 시장가치를 기준으로 하여 평가함.

II. 물음1) 2009.01.01.을 기준시점으로 한 토지의 감정평가

1. 대상물건의 확정

- (1) C시 Y읍 S리 산 11번지 중 김갑동 소유 지분
- (2) 기준시점 현재 지적 분할신청 중으로 위치확인이 곤란하여 대상토지 전체를 기준하고 김갑동 소유 지분(1/3)을 고려함.
- (3) 토지 분할 및 공장신설승인신청이 수리 전이므로 감칙 제6조제1항에 따라 현황을 기준으로 하여 계획관리지역, 임야, 전체면적 23,955㎡, 소로한면(본건 거래사례참조), 부정형, 완경사 기준함.
- (4) 임지상의 임목은 별도의 평가가치가 없는바 토지에 포함하여 평가함.

2. 토지의 감정평가

(1) 적용공시지가 및 비교표준지 선정

1) 적용공시지가 선택

<자료5>의 1)에 따라 기준시점 현재 2009년 공시지가가 미공시 된바, 기준시점에서 가장 가까운 2008.1.1.공시지가 선택함.

2) 비교표준지 선정

감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(계획관리), 이용상황(임야), 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#1> 선정함.

(#2 : 용도지역 상이, #3,4 : 이용상황 상이로 배제)

(2) 시점수정(2008.1.1. ~ 2009.1.1. 지가변동률, 관리지역)

$$(1 - 0.01245) \times (1 - 0.00389 \times 1/31) = 0.98743$$

(3) 지역요인 : 인근지역임. 1.000

(4) 개별요인

$$1.20(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.200$$

(5) 그 밖의 요인

임야를 기준하여 제시된 자료가 없는바 그 밖의 요인 보정은 필요치 않은 것으로 판단함. 1.00

(6) 토지 감정평가액

$$51,000 \times 0.98743 \times 1.000 \times 1.200 \times 1.00 = @60,000$$

$$(\times 23,955\text{m}^2 = 1,437,300,000)$$

3. 김갑동 소유 지분

$$1,437,300,000 \times 1/3 = 479,100,000$$

Ⅲ. 물음2) 2009.03.31.을 기준시점으로 한 토지의 감정평가**1. 대상물건의 확정**

(1) 토지 분할이 완료되어 C시 Y읍 S리 11번지(7,780m²)과 11-3번지의 김갑동 소유지분(1/3)이 감정평가 대상임. 다만, 도로는 담보목적은 고려하여 감정평가 외 함.

(2) 소로한면(막다른 길), 사다리형, 평지

(3) 제시 외 건물(작업장)은 건물신축을 위해 임시사용승인을 받은바 토지에 미치는 영향이 미미한 것으로 판단되어 고려하지 않음.

2. 토지의 감정평가**(1) 공시지가기준법**

1) 비교표준지 선정(2009년 1월 1일 공시지가)

감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(계획관리), 이용상황(공업용), 등이 동일·유사하여 비교가능성이 가장 높은 <#3> 선정함. 다만, 본건 토지는 공장예정지로 공업용인 비교표준지와 이용상황의 격차는 성숙도로 보정함.

2) 시점수정(2009.1.1. ~ 3.31. 지가변동률, 계획관리)

$$1 - 0.00454 = 0.99546$$

3) 지역요인 : 동일함. 1.000

4) 개별요인

$$1.00(\text{도로접면}) \times 1.03(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) \times 1.00/1.10(\text{성숙도}) = 0.936$$

5) 그 밖의 요인

① 사례 선택

거래사례는 본건의 거래사례이며 사정이 개입되어 있는바 배제하고 평가 사례는 대상과 용도지역, 이용상황이 등이 동일하여 비교가능성이 있는바, 사례로서 적정함.

② 그 밖의 요인(비교표준지 기준 산정방식)

$$= \frac{120,000 \times 0.99546(*1) \times 1.000(*2) \times 1.259(*3)}{150,000 \times 0.99546} = 1.0072(1.00으로 결정)$$

*1) 시점수정(2009.1.1. ~ 3.31.)

*2) 지역요인 : 인근지역임

*3) 개별요인 : $1.00(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.03(\text{지세}) \times 1.10/0.90(\text{성숙도})$

6) 시산가액

$$150,000 \times 0.99546 \times 1.000 \times 0.936 \times 1.00 = @140,000$$

(2) 원가법

1) 소지가액

소지가액은 소지 자체의 가격과 소지매입에 따른 부대비용의 합으로 계산되며 일반적으로 매수자는 개발에 의한 가치 상승을 고려하므로 소지 원가에 개발이익이 부가될 개연성이 높은바 본건 거래사례를 기준함.

$$110,000 \times 7,780\text{m}^2 = 855,800,000$$

2) 조성공사비

문제 제시에 따라 기간이자선 고려하지 않으며, 자재 및 운반비 가격의 일시적 폭등은 보정하고, 조경·바닥포장 공사는 착수하지 않았는바 해당 공사비는 제외함.

$$45,000,000 + 150,000,000 \div 1.5 + 30,000,000 + 72,000,000 = 247,000,000$$

3) 시산가액(단가)

$$[1) + 2)] / 7,780\text{m}^2 = @142,000$$

(3) 감정평가액 결정

1) 각 방법에 의한 시산가액

공시지가기준법 : @140,000

원가법 : @142,000

2) 감정평가액 결정

- 감칙 제14조제1항에 따라 토지 감정평가의 주된 방법인 공시지가기준법에 의한 가액으로 결정함.

- 공시지가기준법에 의한 가액은 원가법에 의해 그 합리성이 지지됨.

- 최종 감정평가액 : @140,000원

3. 2009.3.31.을 기준시점으로 한 담보 감정평가액

$$@140,000 \times 7,780\text{m}^2 = 1,089,200,000$$

VI. 물음3) 2009.09.06.을 기준시점으로 한 공장의 감정평가

1. 기본적 사항의 확정

(1) 감정평가방법

- 감칙 제19조에 따라 공장재단을 구성하는 개별 물건의 감정평가액을 합산하여 감정평가함.
- 토지는 감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.
- 건물은 감칙 제15조제1항에 의거 원가법을 적용함.
- 기계기구는 감칙 제26조 및 제20조제2항에 따라 원가법으로 평가함.

(2) 토지

중전(2009.3.31. 기준 담보평가)과 동일한 바 감정평가목적에 고려하여 11-3번지 도로는 감정평가외 하고 소로한면(막다른 길), 사다리형, 평지 기준함. 또한 공장용지로 조성완료된 상태인 바, 성숙도 보정은 하지 않음.

(3) 건물

1) 감정평가 여부

현재 미등기 상태이나 건축물대장에 등재된바 곧 등기가 이루어 질 것을 전제하여 감정평가함. 따라서 일반철골구조, 공장 및 사무실(각 1동씩), 2,500m² 기준함.

2) 공사비 검토

건물공사비 내역 중 옹벽공사는 토지 조성공사비용으로 제외하며, 수배전 설비와 크레인설비는 기계기구로 제외함.

(4) 기계기구

1) 목록 재작성

구분	기계명	수량	제작 및 구입일자	구입가격(원/대)
1	CNC M/C (수치제어선반)	1	2009.02.01. (신고일 기준)	140,152,000
2	선반	3	2009.01.01	50,000,000
3	Air Compressor	1	2008.08.01	12,000,000
4	수배전설비	1	2009.01.01	150,000,000
5	크레인설비	1	2009.01.01	15,000,000

2) 변동사항

- ① CNC M/C 2대 중 1대는 과잉유휴시설로 판단하여 감정평가 외 함.
- ② 수배전설비와 크레인설비는 건물 공사비에 포함되어 있으나 단독 효용가치를 가지는 기계기구로 기계기구목록에 포함함.

2. 토지의 감정평가

(1) 비교표준지 선정 (2009년 1월 1일 공시지가)

감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(계획관리), 이용상황(공업용) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 #3 선정

(2) 시점수정(2009.1.1. ~ 9.6. 계획관리) : 1.00997

(3) 지역요인 : 동일함. 1.000

(4) 개별요인

$1.00(\text{도로접면}) \times 1.03(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.030$

(5) 그 밖의 요인

공장용지를 기준으로 제시된 자료가 없는바 그 밖의 요인 보정은 필요치 않은 것으로 판단함. 1.00

(6) 토지 감정평가액

$150,000 \times 1.00997 \times 1.000 \times 1.030 \times 1.00 = 156,000 \text{원/m}^2$

$$(\times 7,780\text{m}^2 = 1,213,680,000)$$

3. 건물

(1) 공장

$$(30,000,000 + 250,000,000 + 120,000,000 + 100,000,000 + 170,000,000 + 50,000,000 + 100,000,000) \times 35/35 = 820,000,000$$

(2) 사무실

$$(5,000,000 + 30,000,000 + 15,000,000 + 13,000,000 + 31,000,000 + 25,000,000 + 19,000,000) \times 35/35 = 138,000,000$$

(3) 건물 감정평가액

$$(1) + (2) = 958,000,000$$

4. 기계기구

(1) CNC M/C (도입기계)

1) 재조달원가

① 도입기계 수입가격(CIF 기준, 신고일 기준)

$$100,000(*1) \times 132.7669(*2) \times 1.0(*3) \times 1,405.22/100(*4) = 186,567,000$$

*1) 대당 가격

*2) 신고일 기준 원산지 환폐로 환산(\$→₩)

*3) 기계가격보정지수

*4) 기준시점 원화로 환산(₩→₩)

② 부대비용 등

공장 전체에 대한 사업체로서 담보평가인 바, 설치비 고려함.

$$186,567,000 \times [0.5 \times 0.08(*1) + 0.5 \times 0.08 \times 0.2(*2) + 0.015(*3) + 0.03(*4)] = 17,351,000$$

*1) 관세

*2) 농어촌 특별세(부가세는 고려하지 않음)

*3) 설치비

*4) L/C개설비 등 부대비용

③ 재조달원가

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} = 203,918,000$$

2) 적산가액

$$203,918,000 \times 1.000 = 203,918,000$$

(2) 선반

$$50,000,000 \times 1.000 = 50,000,000 \text{ (} \times 3\text{대} = 150,000,000)$$

(3) Air Compressor

$$12,000,000 \times 0.858 = 10,296,000$$

(4) 수배전 설비와 크레인 설비

$$150,000,000 + 15,000,000 = 165,000,000$$

(5) 기계기구 감정평가액

$$(1) + (2) + (3) + (4) = 529,214,000$$

5. 공장 감정평가액

$$2. + 3. + 4. = 2,700,894,000$$

[문제#2] (25점)

I. 평가개요

본건은 상호배타적 투자안 A와 B에 대한 투자우위 판단에 관한 컨설팅으로서, 개발 후 복합부동산가치에서 개발비용을 차감하여 산정한 토지가치 및 위험률, 시장상황 등을 고려하여 판단함.

II. A의 토지가치

1. 복합부동산의 가치

1) 순수익

(1) 총수익

① 지불임료 및 보증금운용익

$$(30,000 + 15,000 \times 2 + 12,000 \times 2) \times 12 \text{월} \times (1 + 0.08) \times 400 \text{m}^2 = 435,456,000$$

② 관리비

$$9,000 \times 12 \text{월} \times 2,000 \text{m}^2 = 216,000,000$$

$$\text{③ 총수익 : ① + ② = 651,456,000}$$

(2) 필요제경비(관리비 수령액의 80%)

$$216,000,000 \times 0.8 = 172,800,000$$

$$\text{(3) 순수익 : 1) - 2) = 478,656,000}$$

2) 환원율

(1) 무위험율

<자료4>에 따라 시장의 무위험이자율 7% 적용함.

(2) 위험률

① 유사부동산의 수익률

$$0.7 \times 0.12 + 0.15 \times (0.13 + 0.11) = 0.12$$

② 위험률(표준편차)

$$\sqrt{0.7 \times (0.12 - 0.12)^2 + 0.15 \times (0.13 - 0.12)^2 + 0.15 \times (0.11 - 0.12)^2} = 0.0055$$

(3) 환원율

$$1) + 2) = 0.0755$$

3) 복합부동산 가치

$$(1) / (2) = 6,339,815,000$$

2. 개발비용

$$950,000 \times 2,000\text{m}^2 = 1,900,000,000$$

3. A의 토지가치

$$1. - 2. = 4,439,815,000 (/ 500\text{m}^2 = @8,880,000)$$

Ⅲ. B의 토지가치

1. 복합부동산의 가치

1) 순수익

(1) 총수익

① 지불임대료

가. 할인점의 매출액

$$\frac{300,000\text{명}}{3.5} (\text{가구수}) \times 30,000,000 (\text{가구당연소득}) \times 0.4 (\text{이용율}) \times 0.03 (\text{매입율}) =$$

$$30,857,142,860$$

나. 지불임대료

$$\text{가.} \times 0.02 = 617,142,857$$

② 총수익 (보증금은 월지불임대료의 12개월분)

$$\textcircled{1} \times (1 + 0.08(*1)) = 666,514,000$$

*1) 보증금운용이율

(2) 필요제경비(지불임대료의 30%)

$$617,142,857 \times 0.3 = 185,143,000$$

$$(3) \text{순수익} : 1) - 2) = 481,371,000$$

2) 환원율

(1) 무위험율

<자료4>에 따라 시장의 무위험이자율 7% 적용함.

(2) 위험률

① 유사부동산의 수익률

$$0.7 \times 0.12 + 0.15 \times (0.14 + 0.1) = 0.12$$

② 위험률(표준편차)

$$\sqrt{0.7 \times (0.12 - 0.12)^2 + 0.15 \times (0.14 - 0.12)^2 + 0.15 \times (0.1 - 0.12)^2} = 0.011$$

(3) 환원율

$$(1) + (2) = 0.081$$

3) 복합부동산 가치

$$1) / 2) = 5,942,852,000$$

2. 개발비용

$$700,000 \times 2,000\text{m}^2 = 1,400,000,000$$

3. B의 토지가치

$$1. - 2. = 4,542,852,000 (/ 1,000\text{m}^2 = @4,540,000)$$

IV. 적절한 투자방안 결정 및 그 이유

1. 결정 : B 부동산

2. 이유

1) B부동산의 투자가치가 A부동산보다 높게 산출되어, B부동산에 대한 투자가 타당한 것으로 보인다.

2) 다만, A지역의 인구는 점차 증가중이고, B지역의 인구는 정체중이므로 장기적 배려하에 미래의 투자가치까지 고려하는 경우에는 A부동산의 투자가치가 향후에는 보다 클 가능성이 있다. 두 부동산의 투자가치의 차이가 크지 않으므로 본 분석의 전제가 된 상황이 조금만 변화하는 경우에는 이러한 투자 분석의 결과가 달라질 수 있다.

[문제#3] (20점)

물음 1) 현 대상부동산 가치

I. 평가 개요

주거용 복합 부동산인 대상의 현재가격을 물건별평가액, 일체비준가액(건물 포함된 토지가격), 일체 수익가액을시산 조정하여 결정함.

II. 물건별평가액의 합계

1. 토지(공시지가기준법) :

$$5,000,000 \times 1.00300 \times 1 \times 1 \times 1 = @ 5,020,000$$

$$(\times 250 = 1,255,000,000)$$

$$2. \text{ 건물 (원가법) : } 700,000 \times 1 \times 1 \times \frac{21}{50} \times 200 = 58,800,000$$

※ 건물개별요인미제시되어동일하다고 가정

$$3. \text{ 합계 : } 1,313,800,000$$

III. 거래사례비교법

1. 개요

대상 소재 지역은 도심 재개발 사업이 추진 중인 지역으로 거래관행은 토지면적만을 기준으로 가격이 형성되므로, 사례도 이와 같은 관행으로 거래된 것으로 보아 토지요인 비교만으로 평가함.

2. 일체비준가액

$$1,455,000,000 \times 1 \times 1.01000 \times 1.000 \times (0.95 \times \frac{100}{95} \times \frac{100}{95}) \times \frac{250}{300} =$$

$$1,289,079,000$$

IV . 일체수익가액

1 . 개요

자가 사용 부분 및 임대료 미상인 부분의 적정 임대료를 탐문조사에 의한 시장임료를 적용하여 산정함.

2. 순수익

$$(50,000,000 \times 0.06 + 1,400,000 \times 12) \times 2 = 39,600,000$$

3 . 일체수익가액

$$39,600,000 \div 0.06 = 660,000,000$$

V . 대상 부동산 가격 결정

대상은 전형적인 규모에 미달하여 재개발 예정지역인 점에서 수익에 기초한 수익가액은 신뢰성에 의문이 있다. 물건별평가액을 중심으로 인근의 거래관행을 잘 반영한다고 보이는 비준가액을 참작하여 1,300,000,000원으로 결정함.

물음 2) 경매에 따른 예상 현금흐름

1. 낙찰가율

1) 최근 6개월간 A시 B구 평균 낙찰가율(단독주택) : 70%

2) 낙찰사례의 낙찰가 기준 : $1,070,000,000 \div 1,600,000,000 = 0.669$
(66.9%)

3) 낙찰가율 결정

B구 단독주택 낙찰가율과 유사하고 대상과 권리관계 등 유사한 최근 낙찰 사례의 낙찰가율을 기준하여 67%로 결정함.

2 . 대상 예상 낙찰가격

$$1,300,000,000 \times 0.67 = 871,000,000$$

II. 예상 현금흐름

순위	내용	금액(원)
	예상 낙찰가액	871,000,000
1	평가수수료 및 경매집행비용	7,000,000
2	소액임차인 최우선 변제	16,000,000
3	1순위(I은행) 근저당	400,000,000
	대상 부실채권 귀속 현금흐름	448,000,000

[문제#4] (15점)

I. 물음1) 표준주택 중 건물의 선정기준

[표준주택 산정 및 관리지침 제10조제1항제2호]

1. 건물가격의 대표성

표준주택선정단위구역내에서 건물가격수준을 대표할 수 있는 건물 중 인근 지역 내 가격의 총화를 반영할 수 있는 표준적인 건물

2. 건물특성의 중용성

표준주택선정단위구역내에서 개별건물의 구조·용도·연면적 등이 동일 또는 유사한 건물 중 건물특성빈도가 가장 높은 표준적인 건물

3. 건물용도의 안정성

표준주택선정단위구역내에서 개별건물의 주변 이용상황으로 보아 건물로서의 용도가 안정적이고 장래 상당기간 동일 용도로 활용될 수 있는 표준적인 건물

4. 외관구별의 확정성

표준주택선정단위구역내에서 다른 건물과 외관구분이 용이하고 위치를 쉽게 확인할 수 있는 표준적인 건물

II. 물음2) 공정가치

1. 의의⁶⁾

측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 말한다.(현행 K-IFRS 제1113호 공정가치 측정)

2. 개념

6) 감정평가 실무기준 해설서(Ⅰ) p.596에서는 공정가치 정의를 ‘합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액’으로 기술되어 있는데 이것은 종전의 K-IFRS 상의 공정가치 정의이다.

공정가치는 시장에 근거한 측정치이며 기업 특유의 측정치가 아니라는 것을 강조한다. 공정가치를 측정하는 경우에는 위험에 대한 가정을 포함하여, 현행 시장 상황에서 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 시장참여자가 사용하게 될 가정을 사용한다. 따라서 자산을 보유하고자 하는 기업의 의도나 부채를 결제 이행하고자 하는 기업의 의도는 공정가치 측정에 관련이 없다.

3. 감치상 "시장가치"와의 관계

공정가치는 감치상 시장가치와 유사한 개념이다. 일례로 K-IFRS에서는 비금융자산에 대한 공정가치 측정시 시장가치와 같이 최고·최선의 방법으로 해당 자산이 이용되는 것을 전제로 하며 해당 기업의 특수한 상황을 배제하고 시장참가자의 능력을 고려하여 공정가치를 측정하도록 규정하고 있다.

다만, 특수한 경우에 감치상 시장가치는 그러한 비정상적인 요소들을 배제하거나 보정을 통하여 정상적인 상황을 가정하는데 공정가치는 일정상황하에서는 거래 당사자간의 그 특수한 상황의 반영을 인정한다. 하지만 이 경우에도 최소한의 반영으로 통해 정상적이고 객관적인 공정가치 측정이 될 수 있도록 하고 있다.

따라서 공정가치와 시장가치는 적용분야 및 개념 체계상 다를 뿐이지 가치로서 객관성과 정확성을 담보하고 있다는 점에서는 유사한 개념이라고 볼 수 있다. 다만, 그 가치 개념이 성격상 시장가치보다는 조금 더 넓은 개념이라고 볼 수 있을 것이다.

Ⅲ. 새로이 하천구역에 편입되는 토지의 평가 (토지보상평가지침 제39조)

1. 원칙

편입당시의 지목 및 토지이용상황, 당해 토지에 대한 공법상 제한, 현재의 토지이용상황 및 유사한 인근 토지의 적정가격 등을 고려하여 평가하되, 하천구역으로 된 것에 따른 공법상 제한은 반영하지 아니한다.

2. 예외

편입당시의 지목 및 토지이용상황(하천관리청의 하천공사에 따라 하천구역으

로 된 경우에는 하천공사 직전의 이용상황) 또는 유사한 인근토지의 적정가격을 알 수 없거나, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 표준적인 이용상황의 표준지 공시지가를 기준으로 평가하는 경우에서 그 용도가 다른 것에 따른 개별요인의 비교 등이 사실상 곤란한 경우 등에는 가격시점 당시의 현실적인 이용상황을 기준으로 다음에서 정하는 기준에 따라 평가할 수 있다. 다만, 하천구역으로 된 이후에 하천관리청의 하천공사나 하천점용허가에 따라 현상변경이 이루어져 가격시점 당시의 현실적인 이용상황이 하천구역으로 된 당시보다 뚜렷하게 좋아졌거나 나빠진 것으로 인정되는 경우에는 이용상황의 판단이나 일정비율을 적용할 때 고려할 수 있으며, 보상대상토지가 도시지역 안에 있는 경우로서 인근토지가 순수농경지로 인정되는 경우에는 도시지역 밖의 일정비율을 적용할 수 있다

이용상황별 구분		일 정 비 율	
		도시지역 안	도시지역 밖
농경지(전, 답 등)		인근토지 적정가격의 1/2 이내	인근토지 적정가격의 7/10이내
제 방	제외지측과 접한부분이 농경지인 경우	인근토지 적정가격의 1/2이내	인근토지 적정가격의 7/10이내
	제외지측과 접한부분이 농경지가 아닌 경우	인근토지 적정가격의 1/4이내	인근토지 적정가격의 1/3이내
고수부지		인근토지 적정가격의 1/4이내	인근토지 적정가격의 1/3이내
모래밭, 개펄		인근토지 적정가격의 1/7이내	인근토지 적정가격의 1/5이내
물이 계속 흐르는 토지		인근토지 적정가격의 1/10이내	인근토지 적정가격의 1/7이내

21회

[문제#1] (40점)

I. 평가개요

본건은 토지·건물에 대한 담보 및 보상 목적의 감정평가로서, 감칙 제9조제2항에 의거 가격조사완료일인 2010.09.02.을 기준시점으로 하여 관련법령에 따라 평가함.

II. 물음1-1) 평가목적이 담보일 경우

1. 기본적 사항

1) 대상물건의 확정

(1) 토지

① 기호 1

합법적인 건축물(기호 가)로 위치확인이 가능한 구분소유적 공유 관계로 기호 가 건물이 위치한 250m², 일반상업지역, 도시계획도로 저촉 반영, 광대한면, 장방형, 평지 기준함. 다만, 제시 외 건물에 대한 영향은 <자료 2>에 따라 고려치 않고 평가함.

② 기호 2

위치 확인이 곤란한 토지이므로 공유관계로 전체 토지를 기준하여 그 지분비율(1/2)에 따라 평가함. 따라서 2,800m²(토지대장 기준), 자연녹지지역, 세로가, 부정형, 환경사 기준하고 지상의 자연생 활잡목은 경제적 가치가 없는바 토지에 포함하여 평가함.

(2) 건물

① 기호 가

철근콘크리트조 슬래브지붕, 면적 80m², 도로계획도로 저촉 반영하여 평가함.

② 기호 ㉠

제시 외 건물로 감정평가 외 함.

2) 기준가치 : 시장가치

2. 토지의 감정평가

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.

1) 기호 1

(1) 적용 공시지가 선택

기준시점 당시 공시된 공시지가 중 기준시점과 가장 가까운 시점에 공시된 2010년 1월 1일 공시지가를 선택함. (이하 동일)

(2) 비교표준지 선정

감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(일반상업지역), 이용상황(상업용) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#A>를 선정함.

(3) 시점수정 (2010.1.1. ~ 9.2. 지가변동률, 상업지역) 1.05500

(4) 지역요인 : 동일함(1.000)

(5) 개별요인

$$0.95(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) \times \left[\frac{210}{250} \times 1.00 + \frac{40}{250} \times 0.85 \right] (\text{도로저촉})$$

$$= 0.927$$

(6) 그 밖의 요인

① 평가선례 선정

최근 평가선례 중 대상과 평가목적(담보), 용도지역(일반상업), 이용상황

(상업용)등이

동일하고 가장 최근 시점의 평가선례인 <#A>를 선정함.

② 그 밖의 요인 보정치(대상토지 기준 산정방식)

$$\frac{\text{평가선례단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}$$

$$= \frac{1,300,000 \times 1.05500(*1) \times 1.000(*2) \times 0.976(*3)}{1,100,000 \times 1.05500 \times 1.000 \times 0.927} = 1.24$$

*1) 시점수정(2010.1.1. ~ 9.2. 지가변동률, 상업지역)

*2) 지역요인 : 동일함.

*3) 개별요인 : $\left[\frac{210}{250} \times 1.00 + \frac{40}{250} \times 0.85 \right]$ (도로저측)

(7) 기호 1 감정평가액

$$1,100,000 \times 1.05500 \times 1.000 \times 0.927 \times 1.24 = @1,330,000$$

(× 250m² = 332,500,000)

2) 기호 2

(1) 비교표준지 선정(2010년 1월 1일 공시지가)

감칙 제14조제3항에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(자연 녹지지역), 이용상황(자연림) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#C>를 선정함.

(2) 시점수정 (2010.1.1. ~ 9.2. 지가변동률, 녹지지역) 1.07500

(3) 지역요인 : 동일함(1.000)

(4) 개별요인

$$1.12(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.120$$

(5) 그 밖의 요인

<자료3>의5) 에 따라 지목 '대'의 그 밖의 요인을 동일하게 적용함.
<1.24>

(6) 기호 2 감정평가액

$$50,000 \times 1.07500 \times 1.000 \times 1.120 \times 1.24 = @75,000$$

$$(\times 2,800\text{m}^2 \times 1/2 = 105,000,000)$$

3) 토지 감정평가액

$$1) + 2) = 437,500,000$$

3. 건물 감정평가액

감칙 제15조제1항에 의거 원가법을 적용함. (정액법, 만년감가, 잔가율0%)

1) 단가

$$700,000(*1) \times 42/50 \times \left(\frac{60}{80} \times 1.00 + \frac{20}{80} \times 0.85 \right) (*2) = @566,000$$

*1) 철근콘크리트조 점포

*2) 도로 저축 감가

2) 총액

$$\text{단가} \times 80\text{m}^2 = 45,280,000$$

4. 담보 감정평가액

$$2. + 3. = 482,780,000$$

Ⅲ. 물음1-2) 평가목적이 보상일 경우

1. 기본적 사항

1) 대상물건의 확정

(1) 토지

① 기호 1

일반상업지역, 편입면적100m²(일부편입), 토지보상법 시행규칙 제23조에 따라 개별적

계획제한인 도시계획도록 저촉은 제한 받지 않은 상태 기준하여 평가함.

② 기호 2

자연녹지, 편입면적 500m²(일부편입)에 대한 이대한씨 지분비율(1/2)고려

(2) 건물

① 기호 가

편입면적 20m², 도로저촉은 제한 받지 않은 상태 기준하여 평가함.

② 기호 ㉠

토지보상법 제25조에 따라 행위제한일(2008.12.1.) 이전 건축된 건축물로 보상대상임.

시멘트 블록조 슬라브 지붕, 편입면적 10m²(전부 편입).

2) 기준가치 : 적정가격

2. 토지의 보상감정평가

토지보상법 제70조 및 동법 시행규칙 제22조에 의거 공시지가기준법을 적용함.

1) 기호 1

(1) 적용 공시지가 선택

본건은 해당 공익사업으로 인하여 토지의 가격이 변동된 경우로 토지보상법 제70조제5항에 의거 택지개발예정지구 공람·공고일(2008.12.01.) 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 기준시점(2010.09.02.)당시 공시된 공시지가 중에서 택지개발예정지구 공람·공고일에 가장 가까운 시점의 <2008년 1월 1일 공시지가>를 선택함.(이하 동일)

(2) 비교표준지 선정

토지보상법 시행규칙 제22조제3항에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(일반상업지역), 이용상황(상업용) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#A>를 선정함.

(3) 시점수정 (2008.1.1. ~ 2010.9.2. 지가변동률, 상업지역) 1.15500

생산자 물가 상승률은 해당 자료 미제시로 고려치 않음.

(4) 지역요인 : 동일함. 1.000

(5) 개별요인

$$0.95(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 0.95$$

(6) 그 밖의 요인

① 평가선례 선정

평가선례 중 대상과 적용공시지가 선택기준(2008년), 평가목적(보상), 용도지역(일반상업), 이용상황(상업용)등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#1>를 선정함.

② 그 밖의 요인 보정치(대상토지 기준 산정방식)

$$\frac{\text{평가선례단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}$$

$$= \frac{1,100,000 \times 1.15500(*1) \times 1.000(*2) \times 1.000(*3)}{900,000 \times 1.15500 \times 1.000 \times 0.950} = 1.28$$

*1) 시점수정(2008.1.1. ~ 2010.9.2. 지가변동률, 상업지역)

*2) 지역요인 : 동일함.

*3) 개별요인 : 동일함.

(7) 기호 1 감정평가액

$$900,000 \times 1.15500 \times 1.000 \times 0.950 \times 1.28 = @1,260,000$$

$$(\times 100\text{m}^2 = 126,000,000)$$

2) 기호 2

(1) 비교표준지 선정(2008년 1월 1일 공시지가)

토지보상법 시행규칙 제22조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(자연녹지지역), 이용상황(자연림) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#C>를 선정함.

(2) 시점수정 (2008.1.1. ~ 2010.9.2. 지가변동률, 녹지지역) 1.25500

생산자 물가 상승률은 해당 자료 미제시로 고려치 않음.

(3) 지역요인 : 동일함(1.000)

(4) 개별요인

$$1.12(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.120$$

(5) 그 밖의 요인

<자료3>의5) 에 따라 지목 '대'의 그 밖의 요인을 동일하게 적용함.
<1.28>

(6) 기호 2 감정평가액

$$38,000 \times 1.25500 \times 1.000 \times 1.120 \times 1.28 = @68,000$$

$$(\times 500\text{m}^2 \times 1/2 = 17,000,000)$$

3) 토지 보상감정평가액

$$1) + 2) = 143,000,000$$

3. 건물 보상감정평가

토지보상법 시행규칙 제33조에 의거 원가법을 적용함. (정액법, 만년감가, 잔가율0%)

1) 기호 가

(1) 편입부분

- 단가 : $700,000 \times 42/50 = @588,000$

- 총액 : 단가 $\times 20\text{m}^2 = 11,760,000$

(2) 잔여부분 보수비

$5,000,000 - 2,000,000(*1) = 3,000,000$

*1) 시설개선비(토지보상법 시행규칙 제35조)

(3) 합계 : 1) + 2) = 14,760,000

2) 기호 ㉠

- 단가 : $350,000 \times 22/30 = @256,000$

총액 : 단가 $\times 10\text{m}^2 = 2,560,000$

3) 건물 보상감정평가액

1) + 2) = 17,320,000

4. 보상 감정평가액

2. + 3. = 160,320,000

IV. 물음2) 감정평가서 작성

1. 평가목적이 담보일 경우의 감정평가서

1) 감정평가업자 : 공정감정평가법인

2) 의뢰인 : 한강은행

- 3) 대상물건 : 甲구 乙동 54, 산75 중 이대한씨 소유 지분 토지 및 건물
- 기호1 토지 : 250m²
공유지분 토지로 지상의 합법적인 건축물(기호 가)로 그 위치가 확인 됨.
 - 기호2 토지 : 2,800m²중 1/2(지분비율)
 - 기호 가 건물 : 80m²
- 4) 대상물건 목록의 표시근거
- (1) 토지
 - 토지등기사항전부증명서
 - 토지대장등본
 - 토지이용계획확인원
 - 지적도
 - (2) 건물
 - 건물등기사항전부증명서
 - 건축물대장등본
 - 건물배치도
- 5) 감정평가 목적 : 담보
- 6) 기준시점, 조사기간 및 감정평가서 작성일
- 기준시점
감칙 제9조 제②항에 의거, 가격조사 완료일인 2010년 09월 02일
 - 조사기간 : 2010년 8월 30일 ~ 동년 9월 2일
 - 감정평가서 작성일 : 2010년 9월 4일
- 7) 감정평가 조건 : 없음
- 8) 감정평가액 : 482,700,000원

9) 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

2. 평가목적이 보상일 경우 감정평가서

1) 감정평가업자 : 공정감정평가법인

2) 의뢰인 : 甲구청

3) 대상물건 : 甲구 乙동 54, 산75 중 이대한씨 소유 지분 토지 및 건물

- 기호1 토지 : 100m²
- 기호2 토지 : 500m²중 1/2(지분비율)
- 기호 가 건물 : 20m²
- 기호 ㉠ : 10m²

4) 대상물건 목록의 표시근거 : 귀 제시목록

5) 감정평가 목적 : 보상

6) 감정평가액 : 161,570,000원

9) 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

<참고자료>

1. 감정평가서 작성 기준 (감칙 제13조)

① 감정평가업자는 법 제6조에 따른 감정평가서를 의뢰인과 이해관계자가 이해할 수 있도록 명확하고 일관성 있게 작성하여야 한다.

② 감정평가서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 감정평가업자의 명칭
2. 의뢰인의 성명 또는 명칭
3. 대상물건(소재지, 종류, 수량, 그 밖에 필요한 사항)
4. 대상물건 목록의 표시근거
5. 감정평가 목적

6. 기준시점, 조사기간 및 감정평가서 작성일
 7. 실지조사를 하지 아니한 경우에는 그 이유
 8. 시장가치 외의 가치를 기준으로 감정평가한 경우에는 제5조제3항 각 호의 사항. 다만, 같은 조 제2항제1호의 경우에는 해당 법령을 적는 것으로 갈음할 수 있다.
 9. 감정평가조건을 붙인 경우에는 그 이유 및 제6조제3항의 검토사항. 다만, 같은 조 제2항제1호의 경우에는 해당 법령을 적는 것으로 갈음할 수 있다.
 10. 감정평가액
 11. 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견
 12. 전문가의 자문등을 거쳐 감정평가한 경우 그 자문등의 내용
 13. 그 밖에 이 규칙이나 다른 법령에 따른 기재사항
- ③ 제2항제11호의 내용에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 그 이유를 적고 일부를 포함하지 아니할 수 있다.
1. 적용한 감정평가방법 및 시산가액 조정 등 감정평가액 결정 과정(제12조제1항 단서 또는 제2항 단서에 해당하는 경우 그 이유를 포함한다)
 2. 공시지가기준법으로 토지를 감정평가한 경우 비교표준지의 선정 내용, 비교표준지와 대상토지를 비교한 내용 및 제14조제2항제5호에 따라 그 밖의 요인을 보정한 경우 그 내용
 3. 재조달원가 산정 및 감가수정 등의 내용
 4. 적산법이나 수익환원법으로 감정평가한 경우 기대이율 또는 환원율(할인율)의 산출근거
 5. 제7조제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 일괄감정평가, 구분감정평가 또는 부분감정평가를 한 경우 그 이유
 6. 감정평가액 결정에 참고한 자료가 있는 경우 그 자료의 명칭, 출처와 내용
 7. 대상물건 중 일부를 감정평가에서 제외한 경우 그 이유
- ④ 감정평가업자는 감정평가서를 작성할 때에 별지 제1호서식에 따라 작성하되, 별지 제1호서식에서 정한 사항 외에 필요한 사항이 있는 경우에는 이를 추가할 수 있다. 다만, 감정평가업자가 의뢰인의 요청에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 감정평가를 하는 경우 감정평가서 표지는 별지 제2호서식에 따라야 한다.
1. 제5조제2항제2호에 따라 시장가치 외의 가치를 기준으로 하는 경우
 2. 제6조제2항제2호에 따라 감정평가조건을 붙인 경우
- ⑤ 감정평가업자는 제4항에도 불구하고 국토교통부장관이 별도로 정하는 표준서식 또는 의뢰인의 요구에 따른 서식을 사용할 수 있다. 이 경우 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 기재사항을 적어야 하고, 표지에는 감정평가서라는 제목을 명확하게 적어야 한다.

[문제#2] (20점)

I. 평가개요

본건은 잔여지에 대한 보상목적의 평가로, 본건의 적용가능한 보상방법별로 보상액을 구함.

II. 물음1-1)

1. 잔여지의 손실과 공사비 보상(토지보상법 제73조)

1) 내용적 요건

동일한 토지 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 취득되거나 수용됨으로 인하여 잔여지의 가격이 감소하거나 그 밖의 손실이 있을 때 또는 잔여지에 통로·도랑·담장 등의 신설이나 그 밖의 공사가 필요할 때에는 그 손실이나 공사의 비용을 보상하여야 한다. 다만, 잔여지의 가격 감소분과 잔여지에 대한 공사의 비용을 합한 금액이 잔여지의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여지를 매수할 수 있다.

2) 시기적 요건

손실 또는 비용의 보상은 해당 사업의 공사완료일부터 1년 이내에 청구할 수 있다.

2. 잔여지 등의 매수 및 수용 청구(토지보상법 제74조)

1) 내용적 요건

동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때에는 해당 토지소유자는 사업시행자에게 잔여지를 매수하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사업인정 이후에는 관할 토지수용위원회에 수용을 청구할 수 있다. 이 경우 수용의 청구는 매수에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에만 할 수 있다.

2) 잔여지의 구체적인 판단기준(시행령 제39조제1항)

- ① 대지로서 면적이 너무 작거나 부정형(不定形) 등의 사유로 건축물을 건축할 수 없거나 건축물의 건축이 현저히 곤란한 경우
- ② 농지로서 농기계의 진입과 회전이 곤란할 정도로 폭이 좁고 길게 남거나 부정형 등의 사유로 영농이 현저히 곤란한 경우
- ③ 공익사업의 시행으로 교통이 두절되어 사용이나 경작이 불가능하게 된 경우
- ④ 제1호부터 제3호까지에서 규정한 사항과 유사한 정도로 잔여지를 종래의 목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우

3) 시기적 요건

사업의 공사완료일까지 청구할 수 있다.

Ⅲ. 물음1-2)

1. 잔여지의 손실과 공사비 보상

1) 보상액 산정방법

(1) 잔여지의 가격 감소분(시행규칙 제32조제1항)

공익사업시행지구의 편입되기 전의 잔여지의 가격(당해 토지가 공익사업시행지구로 편입됨으로 인하여 잔여지의 가격이 변동된 경우에는 변동되기 전의 가격) - 공익사업시행지구로 편입된 후의 잔여지의 가격

(2) 공사비 보상(시행규칙 제32조제2항)

잔여지에 통로·구거·담장 등의 신설이나 그 밖의 공사가 필요할 때에는 그 시설의 설치나 공사에 필요한 비용

2) 보상액

$$1,500,000 \times 100\text{m}^2 - 700,000 \times 100\text{m}^2 = 80,000,000$$

2. 잔여지의 매수 및 수용 보상

1) 보상액 산정방법(시행규칙 제32조제3항)

일단의 토지 전체가격 - 공익사업시행지구로 편입되는 토지의 가격

2) 보상액

$$1,500,000 \times 150\text{m}^2 - 1,500,000 \times 50\text{m}^2 = 150,000,000$$

II. 물음2) 영업손실보상액 산정을 위한 제반자료 및 조사사항**1. 수집자료 (영업손실보상평가지침 제7조)**

- ① 법인 등기부등본 및 정관
- ② 최근 3년간의 재무제표 (재무상태표·손익계산서·잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서·현금흐름표 등) 및 부속명세서 (제조원가명세서·잉여금명세서 등)
- ③ 회계감사보고서
- ④ 법인세과세표준 및 세액신고서(조정계산서) 또는 종합소득과세표준확정신고서
- ⑤ 고정자산대장 및 재고자산대장
- ⑥ 취업규칙·급여대장·근로소득세원천징수영수증 등
- ⑦ 부가가치세과세표준증명원
- ⑧ 기타 필요한 자료

2. 조사사항(영업손실보상평가지침 제6조)

- ① 영업장소의 소재지·업종·규모
- ② 수입 및 지출 등에 관한 사항
- ③ 과세표준액 및 납세실적
- ④ 영업용 고정자산 및 재고자산의 내용
- ⑤ 종업원 현황 및 인건비 등 지출내용
- ⑥ 기타 필요한 사항

[문#3번] (15점)

- 강의PPT보다 예시답안을 더 보충하였음.

I. 평가개요

본건은 재개발사업의 분양계획에 따른 조합원의 분담금 변동에 관한 감정평가임.

II. 비례율 산정

1. 산식

$$\text{비례율} = \frac{\text{분양예정자산가격} - \text{총사업비}}{\text{종전자산가격}}$$

2. 1안의 비례율

1) 분양예정자산 가격

$$160,000,000 \times 3\text{세대}(*1) + 200,000,000 \times 7\text{세대}(*2) = 1,880,000,000$$

*1) 조합원 분양분

*2) 일반 분양분

2) 총사업비

$$100,000,000 + 1,400,000,000 = 1,500,000,000$$

3) 종전자산가격

$$80,000,000 + 140,000,000 + 180,000,000 = 400,000,000$$

4) 비례율

$$\frac{1,880,000,000 - 1,500,000,000}{400,000,000} = 0.95$$

3. 2안의 비례율

$$\frac{(140,000,000 \times 3 + 200,000,000 \times 7) - 1,500,000,000}{400,000,000} = 0.80$$

Ⅲ. 조합원의 분담금 산정

1. 김한국

1) 1안 : $160,000,000 - 80,000,000 \times 0.95 = 84,000,000$

2) 2안 : $140,000,000 - 80,000,000 \times 0.80 = 76,000,000$

3) 분담금 변동

1안에 비해 2안의 분담금이 8백만원 감소하여 2안이 유리함.

2. 이대한

1) 1안 : $160,000,000 - 140,000,000 \times 0.95 = 27,000,000$

2) 2안 : $140,000,000 - 140,000,000 \times 0.80 = 28,000,000$

3) 비교

1안에 비해 2안의 분담금이 1백만원 증가하여 2안이 불리함.

3. 박조선

1) 1안 : $160,000,000 - 180,000,000 \times 0.95 = -11,000,000$

2) 2안 : $140,000,000 - 180,000,000 \times 0.80 = -4,000,000$

3) 비교

1안에 비해 2안의 정산금이 7백만원 감소하여 2안이 불리함.

Ⅳ. 유리한 순서와 이유

1. 유리한 순서

김한국 > 이대한 > 박조선

2. 이유

- ① 분석결과 : 종전자산평가액이 낮을수록 유리함.
- ② 이유 : 종전자산은 재개발사업에 투입되는 원금의 개념이며 비례율은 재개발사업의 타당성을 나타내는 지표로, 비례율이 낮아지면 그 만큼 재개발사업의 타당성이 떨어진다는 의미이므로 거기에 비례해서 투입되는 원금의 가치가 하락하게 되는데 그 투입원금이 클수록 가치하락률이 높게 나타나기 때문이다. 따라서 종전자산평가액이 낮을수록 유리하다.

[문제#4] (15점)

I. 신축예정 다가구주택의 수익가치

1. 예상 순수익

1) 가능총수익(PGI) : $(10,000,000 \times 0.04 + 800,000 \times 12) \times 18 = 180,000,000$

2) 유효총수익(EGI) : $1) \times (1 - 0.08) = 165,600,000$

3) 순수익 (NOI) : $2) \times (1 - 0.2) = 132,480,000$

2. 환원율

1) 사례환원율

사례1	사례2	사례3
$220/2,000 = 0.11$	$180/2,000=0.09$	$180/1,800=0.10$

2) 환원율결정 : $0.25 \times 0.11 + 0.25 \times 0.09 + 0.5 \times 0.10 = 0.10$

3. 수익가치

$132,480,000 / 0.10 = 1,324,800,000$

II. 구형 단독주택의 최대매수(지불) 가능가격

1. 요구수익률 산정

$(0.5 \times 0.1) + (0.5 \times 0.2) = 0.15$

* 요구수익률의 물리적인 결합으로 보아 수익률을 산정함.

2. 총 투자가능금액

$132,480,000 / \text{총투자금액} \geq 0.15$ 이므로

총 투자가능금액은 $132,480,000 / 0.15 = 883,200,000$ 이하임.

3. 구형 단독주택의 최대매수(지불) 가능가격

$883,200,000 - 550,000,000(\text{신축공사비}) = 333,200,000\text{원}$

[문제#5] (10점)

I. 물음1) 범위(range) 및 평균(mean)의 산정

1. 범위(range)

통계 자료의 최대값과 최소값의 범위

180,000원 ~ 238,000원

2. 평균(mean)

변수들의 총합을 변수의 개수(n)로 나눈 값.

$(180,000 + 190,000 \times 3 + 195,000 + 200,000 + 210,000 \times 4 + 225,000 + 238,000)$

$\div 12 = 204,000\text{원}$

II. 물음2) 중위값(median) 및 최빈치(mode)의 산정

1. 중위값

통계집단의 변량을 크기의 순서로 늘어놓았을 때 중앙에 위치하는 값, 총수n이 홀수일 때에는 $(n+1)/2$ 번째의 변량, n이 짝수일 때에는 $n/2$ 번째와 $(n+2)/2$ 번째의 변량의 산술평균을 취한다.

$(200,000 + 210,000) / 2 = 205,000\text{원}$

2. 최빈치

도수분포에서 최대의 도수를 가지는 변량의 값이다. 변량의 분포형태가 대칭이면 평균(mean), 중위값(median), 최빈치(mode)는 일치한다. 210,000원

III. 물음3) 적정가격의 결정 및 사유의 설명

1. 적정가격 결정 : 210,000원

2. 결정 사유

적정가격이란 당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 '성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격'으로 정의

되므로 상기의 통계량 중 최빈값(mode)이 적정가격 정의에 가장 부합함.

22회

[문제#1](40점)

I. 평가개요

본건은 복합부동산(숙박시설)에 대한 일반거래목적의 감정평가로서, 2011.09.04.을 기준시점으로 하여 시장가치 기준으로 평가함.

II. 개별감정평가(원가방식)

계획관리지역, 상업용 부지로 기호1 ~ 6 까지 일체 효용측면에서 용도상 불가분의 관계에 있는 것으로 보아 일단지 기준함.(2,294m²)

1. 토지의 시산가액

(1) 공시지가기준법

1) 적용공시지가 선택 및 비교표준지 검토

기준시점 당시 공시된 공시지가 중 기준시점에서 가장 가까운 시점을 공시 기준일로 하는 2011.01.01. 공시지가를 선택하며, 제시된 공시지가 표준지는 대상토지와 용도지역, 이용상황 등이 동일하여 비교가능성이 높아 비교 표준지로 적정함. <@430,000>

2) 시점수정 (2011.1.1. ~ 9.4.) : <자료8>에 따라 보합세로 판단함. 1.00000

3) 지역요인

<자료5>에 따라 ○○번 국도변에 소재한 비교표준지는 인근지역임. 1.000

4) 개별요인

<자료10>에 따라 $0.78/1.00 = 0.780$

5) 그 밖의 요인 보정

<자료5>에 따라 토지가격수준 탐문 결과 @453,000 ~ @600,000으로 나타나므로 공시지가가 시세를 적절히 반영하는 것으로 판단됨.

6) 공시지가기준가액

$$430,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 0.780 \times 1.00 = @335,000$$

(2) 거래사례비교법

1) 사례의 선정

본건와 물적*위치적 유사성이 있고, 토지만의 거래사례인 #1을 선정함.

2) 비준가액

$$481,100,000 \times 1.00 \times 1.00000 \times 1.000 \times 0.678(*1) \times (1/974) = @335,000$$

*1) 개별요인 : $0.78/1.15$

(3) 나지상태의 토지가격 결정

감칙 제14조제1항에 따라 공시지가기준법을 주된 평가방법으로 하고, 감칙 제12조제2항에 따라 거래사례비교법에 의한 가액으로 그 합리성을 검토한 결과, 공시지가기준가액의 합리성이 인정되어 본건 토지의 나지상태의 토지가격은 @335,000으로 결정함. ($\times 2,294\text{m}^2 = 768,490,000$)

2. 건물의 시산가액**(1) 처리방침**

- 감칙 제15조제1항에 따라 원가법을 적용함.
- <자료6>에 따라 거래사례를 바탕으로 경제적 내용연수를 추출한 후 감정 평가함.

(2) 경제적 내용연수 산정

1) 개요

적정 거래사례를 기준으로 전체 거래가격에서 토지의 가격을 공제한 후

건물의 가격을 산정하고, 이를 바탕으로 경제적 내용연수를 추출함.

2) 거래사례의 선택

숙박업소의 경우 영업이 중단되는 시점에 경제적 내용연수가 다한 것으로 볼 수 있음. 따라서 숙박업소로 사용되는 부동산의 전체 내용연수를 구하기 위해 현재 영업중단 중인 사례인 매매사례#3과 #4를 선정함.

3) 매매사례#3 기준

① 토지 가격

$$420,000(*1) \times 1.00000 \times 1.000 \times 0.970(*2) \times 1.00 = @407,000$$

$$(\times 1,405\text{m}^2 = 571,835,000)$$

*1) 2009년 공시지가

*2) 개별요인 : 0.97 / 1.00

② 건물가격

$$(685,100,000 - 571,835,000) / 975.24 = @116,000$$

③ 경제적 내용연수의 추출

$$(1,060,000 \times 1.03) / [(1,060,000 \times 1.03 - 116,000)/10] = 11.19\text{년}$$

(11년으로 결정)

4) 매매사례#4 기준

① 토지 가격

$$430,000(*1) \times 1.00000 \times 1.000 \times 0.950(*2) \times 1.00 = @409,000$$

$$(\times 1,258\text{m}^2 = 514,522,000)$$

*1) 2011년 공시지가

*2) 개별요인 : 0.95 / 1.00

② 건물가격

$$(850,100,000 - 514,522,000) / 2,410.27 = @139,000$$

③ 경제적 내용연수의 추출

$$1,060,000 / [(1,060,000 - 139,000) / 8] = 9.2\text{년}(9\text{년으로 결정})$$

5) 경제적 내용연수의 결정

- 영업중단에 대한 정확한 시점을 파악할 수는 없으나 매매시점을 영업중단일로 본다면 매매사례#3은 사용승인일부터 거래시점까지 약 10년, 매매사례#4는 약 8년을 경제적 내용연수로 볼 수 있다.

- 이러한 결과는 위에서 시장추출법으로 도출한 매매사례#3(11년), 매매사례#4(9년)과 매우 유사하여 그 합리성이 인정된다.

- 따라서 본건과 유사한 숙박업소의 경제적 내용연수는 위 결과를 종합고려하여 10년으로 본다.

(5) 건물가격의 결정

본건 건물은 모두 경과연수가 14년으로 경제적 내용연수(10년)가 만료된 상태이다. 따라서 지상건물은 철거비만큼의 음(-)의 가치를 가진다.

$$(15,000 \times (1,254.3 + 72.24)) = 19,898,100$$

3. 개별평가의 합

$$768,490,000 - 19,898,100 = 748,591,900\text{원}$$

Ⅲ. 일괄거래사례비교법**1. 사례선정**

정상적인 거래사례로서 시점수정이 가능하고, 위치적·물적 유사성이 있어 <매매사례 #2>를 선택함.

2. 사례 토지/건물 가치구성비

(1) 사례 토지가격

2010년도 공시지가를 선정하여 산정함.

$$425,000 \times 1.00000(\text{시}) \times 1.000(\text{지}) \times 1.07(\text{개}) \times 1.00(\text{그}) = @455,000$$

$$(\times 1,327 = 603,785,000)$$

$$(2) \text{ 토지 가치구성비} : 603,785,000 / 903,500,000 = 0.67$$

$$(3) \text{ 건물 가치구성비} : 1 - 0.67 = 0.33$$

3. 가치형성요인 비교치

(1) 토지

$$1.000(\text{지}) \times (0.78/1.07)(\text{개}) \times (2,294/1,327)(\text{면}) = 1.260$$

(2) 건물

$$\left(\frac{0.01}{1 - 0.99 \times 5/10} \right) (\text{잔}) \times 1.00(\text{개}) \times (1,326.54 / 1,349.74)(\text{면}) = 0.019$$

*면적 : 연와조 건물면적 포함.

4. 일체품등비교

대상과 사례 동일함. 1.0

5. 시산가액

$$903,500,000 \times 1.00 \times 1.00000(\text{시}) \times (0.67 \times 1.260 + 0.33 \times 0.019) \times 1.0 = 768,399,645$$

IV. 일괄수익환원법

1. 처리방침

제시된 자료를 통해 ①순수익을 대상으로 환원율로 환원하는 직접환원법과
② 보유기간 동안의 순수익과 보유기간말 복귀가액을 투자수익률로 할인하는
DCF법(순수익분석법)을 적용함.

2. 직접환원법

(1) 순수익

$$[5,500,000(\text{매출액}) - 4,500,000(\text{영업경비})] \times 12\text{월} = 12,000,000$$

(2) 환원율(금융적투자결합법, Ross방식)

$$\text{지분비율} \times \text{지분환원율} + \text{대출비율} \times \text{저당이자율} = \text{환원율}$$

$$0.55 \times 0.12 + 0.45 \times 0.0673 = 0.096$$

(3) 직접환원법에 의한 시산가액

$$(1) / (2) - 600,000 \times 29\text{실}(*1) = 107,600,000$$

*1) 동산가치(비부동산가치)

2. DCF법에 의한 시산가액

현재가치를 V로 놓으면 다음과 같은 식이 성립함.

$$V = 12,000,000 \times PVAF_{(5\text{년}, 15\%)}(1*) + \frac{0.65V}{1.15^5}(*2) - 600,000 \times 29\text{실}$$

*1) 보유기간(5년) 동안 순수익의 현재가치

*2) 보유기간 말 복귀가액의 현재가치(35%하락)

$$\therefore V = 42,032,000$$

V. 시산가액 조정 및 감정평가액 결정

1. 각 방법에 의한 시산가액

개별평가 합 : 748,591,900원

거래사례비교법 : 768,399,645

수익환원법

직접환원법 : 107,600,000

DCF법 : 42,032,000

2. 시산가액 조정

(1) 일반거래목적 감정평가

본건은 일반거래목적의 감정평가로 대상물건의 가치는 시장가치를 기준으로 결정되어야 할 것이다. 따라서 현재 용도의 이용가능성 및 타 용도(노인전문

요양원등)로의 전환 등 현재 시장상황 및 장래의 동향을 고려해야 한다.

(2) 현재 용도의 이용가능성(숙박시설)

<자료5>에 따른 인근지역 분석결과 숙박시설은 3층으로서 객실 30~35개 규모가 일반적이며, 독립적으로 위치하기 보다는 집단화되어 있는 양상을 보이고 있으나 시장상황 등 복합요인의 상승작용으로 영업상황이 악화되어 영업을 중단하는 숙박시설이 증가하고 있는 추세에 있으며 대상부동산은 숙박시설로서 일반적인 규모에 미달하고, 숙박시설 용도를 기준한 수익환원법에 의한 시산가액이 타 방법에 의한 가액보다 훨씬 낮게 산정된바, 현재 용도의 이용가능성 낮은 것으로 판단된다.

(3) 장래 동향

영업이 중단된 숙박시설을 노인전문요양원 등 타 용도로 전환·이용하려는 목적의 매물문의가 간혹 있으나 실제 전환·이용 사례가 없는 점으로 비추어 장래 타 용도로의 전환 및 이용은 시장상황이 성숙할 때까지 어려울 것으로 판단된다.

(4) 대상부동산의 특성

본건은 상업용(숙박시설)의 복합부동산으로 6필지 토지는 동일한 효용으로 일체로 이용 중이나, 건물은 경제적 내용연수가 경과하여 이용가치가 없어 건부감가가 발생하고 있다.

(5) 시산가액 조정

대상부동산의 현재 용도는 과거에 최유효이용이었으나 시장상황의 변화로 인하여 현재는 가까운 장래에 새로운 최유효이용이 도래할 것으로 예상될 때까지 그 대기과정 중에 할당되는 중도적이용으로 볼 수 있다.

따라서 감정평가액은 감칙 제7조제1항에 의거 개별평가에 의한 가액으로 결정하여 <나지상정 토지가치 - 건부감가(철거비)>로 결정한다.

3. 감정평가액 결정 : 748,591,900원

[문제#2](20점)

* 본 문제는 명확한 정답이 존재하지 않아 수험가의 답안에 불일치하는 부분이 많습니다.

따라서 각 견해의 논리를 학습하는데 주안점을 두시길 바랍니다.

I. 평가 개요

본 건은 주택재개발 정비사업 구역의 사업시행인가 신청을 위한 정비기반시설의 감정평가로, 관련 법규에 따라 평가함. (기준시점 2011.11.30)

II. 용도폐지되는정비기반시설 부지

1. 기호 1 (소로각지, 사다리, 주거용)

1) 적용공시지가 선택 : 기준시점 최근 2011년 선택 (이하 동일)

2) 비교표준지 선정

(1) 이용상황 결정 : 용도폐지를 전제로 감정평가 하는 바, 대상 면적과 인근 이용상황을 고려하여 주거용으로 결정함. (이하 동일)

(2) 용도지역 결정 : 해당 사업으로 용도지역이 변경되었으므로, 종전 용도지역 기준함. (이하동일)

보충설명> 국유재산법의 논리에 따르면 현황 용도지역(제2종 일주)을 기준하여 평가하고, 토지보상법에 따르면 제1종 일주로 본다. 필자 개인적으로는 국유재산법 논리에 따라 제2종 일주로 보는 것이 옳다고 생각한다. 다만 이 부분에 대해서는 여러 이견이 존재하여, 본 해설에는 수험가의 일반적인 내용(제1종)으로 정리하였다.

(3) 비교표준지 선정 : 용도지역, 이용상황 등 유사한 #380 선택함.

3) 감정평가액

$$990,000 \times 1.02061^* \times 1.000 \times \{(0.85 \times 1.03) / 0.75 \times 1.00 \times (0.92 / 0.96) \times 1.00^{**}\} \times 1.00 =$$

@1,130,000

$$(\times 3,216 =$$

$$3,634,080,000)$$

* 시점수정 : $1.01584 \times (1 + 0.00160 \times 91/31)$

** 도시계획시설 저촉 : 재개발사업구역 내 표준지는 당해 사업에 따른

도시계획시설 저축 감가율을 반영하고 있지 않은 것으로 봄. (이하 동일)

2. 기호 2 (소로각지, 부정형, 주거용)

1) 비교표준지 선정

용도지역, 이용상황 등이 유사한 #372 선정함.

2) 감정평가액

$$1,330,000 \times 1.02061 \times 1.000 \times \{1.00 \times 1.00 / 1.08 \times (0.78 / 0.98) \times 1.00\} \times 1.00 =$$

$$@1,000,000$$

$$(\times 1,303.3 = 1,303,300,000)$$

Ⅲ. 새로이 설치되는 정비기반시설 부지

1. 기호 3 (광대한면, 가장형, 상업용)

1) 비교표준지 선정 : 사업지역 내 용도지역 등 동일한 #371 선정

2) 감정평가액

$$2,350,000 \times 1.02061 \times 1.000 \times (1 / 1.03 \times 1 \times 1.00 / 0.98 \times 1) \times 1.00 = @2,380,000$$

$$(\times 95.6 = 227,528,000)$$

2. 기호 4 (소로각지, 정방형, 주상용)

1) 비교표준지 선정 : 본건 인근 표준지인바, #372 선정

2) 감정평가액

$$1,330,000 \times 1.02061 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 = @1,360,000$$

$$(\times 91.5 = 124,440,000)$$

3. 기호 5 (세로(가), 세장형, 주거용)

1) 비교표준지 선정 : 본건 인근 표준지 #373 선정

2) 감정평가액

$$1,180,000 \times 1.02061 \times 1.000 \times (1 \times 1 \times 0.96 / 1 \times 1) \times 1.00 = @1,160,000$$

(×138.7 =

160,892,000)

[문제#3] (20점)

I. 평가개요

본건은 일조권 침해에 따른 가치하락액 산정에 관한 감정평가로서, 2011.08.01.을 기준시점으로 하여 감칙 제25조에 의거 평가함.

II. 환불세대 결정

결정 기준

<자료1>의 2)에 따라 연속일조시간 2시간 미만, 총일조시간 4시간 미만 조건을 모두 만족하는 세대.

2. 환불세대

101동 301호와 401호, 102동 602호, 110동 602호 <총4세대>

III. 최종 환불액 산정

101동 301호

(1) 일조감소 전 가치

$$322,000,000 \times 1.00 \times 1.01001^* \times 1 \times 96/99 \times 98/98 \times 1 = 315,368,000$$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 시점수정 (2011.06.25. ~ 08.01. 아파트가격변동지수) $\frac{120 + 1 \times 31/30}{119 + 1 \times 25/30}$

*3) 외부요인 : 동일함.

*4) 건물요인 : 동일함.

(2) 가치하락율

<자료1>의 3)에 따라 산정함.

$$0.06 \times (1 - 165/240) = 0.0188$$

(3) 환불액

$$(1) \times (2) = 5,929,000$$

2. 101동 401호

(1) 거래사례기준(1년 이내 대상의 거래사례)

1) 시장가치

$$322,000,000 \times 1.00 \times 1.01001 \times 1 \times 98/99 \times 98/98 \times 1 = 321,938,000$$

2) 환불액

$$(1) \text{ 거래사례 기준 : '1'} - 305,000,000 \times 1 \times 1.04061^* \times 1 \times 1 = 4,552,000$$

$$* : 2011.3.12 \sim 8.1 : (120 + 1 \times 31/30) / (116 + 0.8 \times 12/31)$$

$$(2) \text{ 환불액: '1'} \times 0.0175^* = 5,634,000$$

$$* : 0.06 \times (1 - 170/240)$$

(3) 결정 : 둘 중 적은 금액인 4,552,000원

3 . 102-602호

$$(1) \text{ 시장가치 : } 322,000,000 \times 1.00 \times 1.01001 \times 1 \times 100/99 \times 100/98 \times 1 = 335,213,000$$

2) 환불액

$$(1) \text{ 가치하락율 : } 0.06 \times (1 - 160/240) = 0.0200$$

$$(2) \text{ 환불액: '1'} \times 0.0200 = 6,704,000$$

4 . 110-602호

1) 시장가치

$$: 322,000,000 \times 1.00 \times 1.01001 \times 1 \times 100/99 \times 100/98 \times 104/100 \times 110/85 = 451,157,000$$

2) 환불액

$$(1) \text{ 가치하락율 : } 0.06 \times (1 - 160/240) = 0.0200$$

(2) 환불액: '1)' $\times$ 0.0200 = 9,023,000

[문제#4] (10점)

I. 평가 개요

본 건은 서울특별시 OO구 OO동 1669-1 한라산 오리엔탈 1층 13호의
분양가격 적정성에 대한 소송평가임.(기준시점 2009.9.20)

II. 물음 1) 원고 주장의 타당성 및 후면 상가 분양가격의 적정성

① 후면 상가로 진입하는 도로는 분양 광고 당시와 동일하며, 도로에서 해당 건물로의 진입을 위해 설치된 1.2M 높이의 계단은 일반적으로 통행의 편의성을 크게 훼손하는 것으로 보이지 않음

② 분양 당시와 다른 구조로 인한 영업이익의 하락 여부는 직접적으로 검증 가능한 사안이 아니며, 본건과 위치적 효용이 대등한 14호의 임대수익률이 전면에 위치한 6호와 9호의 임대수익률과 비교해 큰 차이가 없으므로 14호와 동일한 분양가가 책정된 13호의 분양가는 큰 무리가 없는 것으로 보임.

③ 전면 상가 9호 분양가는 18,269,000/m², 본건의 분양가는 14,655,000원/m²으로 본건은 9호 대비 약 80%수준이며, 본건은 진입계단에 인접한 반면 9호는 입구와 다소 떨어진 위치에 입점하고 있는 점 등을 종합 고려하면 전면 분양가격에 비해 후면 상가의 분양가격은 적정한 것으로 보임.

④ 현재 13호의 시가는 동일한 위치적 효용을 보이는 14호의 거래금액으로 추정할 수 있는 바 2010년 6월 15일 당시 14호의 매매가는 분양가 대비 8.24%상승한 가격으로 매매가 이루어 졌으므로 13호의 시가 역시 상승한 것으로 판단됨.

III. 물음 2) 분양가격의 적정성 근거

1. 전,후면 임대수익률의 균형

임대수익률은 임대기간 동안의 임대수익 대비 기초자산의 비율로 추계되는 바 시장에서 포착한 후면상가인 14호, 17호의 임대수익률이 전면상가 6호, 9호의 임대수익률과 균형을 이루고 있어 기초자산가치인 분양가격 역시 적절한 격차를 보이고 있는 것으로 판단할 수 있음.

2. 전,후면 가격 격차의 균형

- ① 분양 당시 전면 상가인 1층 4호와 본건 13호의 분양가 격차는 약 23.5%임. (14,655,000 / 19,154,000)
- ② 1층 4호의 최근 거래시점인 2011.08.04 당시 최초분양가 대비 자산 가치 상승률은 10.44%이며, 1층 14호는 2010.06.15 당시 가치 상승률 8.24%를 보인 바 2010.06.15 ~ 2011.08.04까지 비주거용 시점수정 자료로 채택가능한 생산자물가상승률(최소 3% 이상)로 보정하면 1층 4호의 자산가치 상승률을 상회하는 것으로 볼 수 있어 오히려 최초 분양 당시 후면 분양가가 낮았다고 판단되어 전,후면 가격 격차는 균형을 이루고 있다고 판단됨.

[문제#5] (5점)

I. 개요

기준시점은 감칙 제9조제2항에 의거 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜를 원칙으로 한다. 다만, 가격조사가 가능한 경우에는 기준시점을 미리 정할 수 있다. 따라서 미래의 특정일을 기준시점으로 하여 감정평가 하는 것도 가능한데 이것을 기한부 평가라고 한다.

II. 추가 고려요인

1. 장래 환가성
2. 장래 수익성
3. 장래 시장상황
4. 법적 규제 변동성
5. 경매감정평가기준

[문제#6] (5점)

I. 담보평가의 의미

담보평가란 금융기관 등이 대출에 대한 담보물의 취득을 목적으로 담보물건의 상태나 사실관계를 조사·확인하여 그 진위·선악·적부 등을 판정하고 대상물건의 경제적 가치를 판단하는 것을 말한다.

따라서 부적정 담보평가는 대상물건의 진위·선악·적부 등을 객관적이고 정확하게 판정하지 못하여 대상물건의 경제적 가치를 그릇되게 판단하는 것을 의미한다.

II. 국민경제에 미치는 영향

1. 담보평가의 기능

담보물의 적정한 가치를 판단하여 채권자의 권리를 보호하고 채무자의 재산권을 보호하는 기능을 한다.

2. 과다 감정평가가 미치는 영향

담보물의 적정가치 보다 과다하게 감정평가 한 경우에는 담보권의 안정성을 훼손하여 채권자의 권리가 침해당할 우려가 있으며, 채권 회수 불능에 이르게 된다면 금융기관 등의 부실의 원인이 되며 국민의 안정적인 경제활동을 저해하게 된다.

3. 과소 감정평가가 미치는 영향

담보물의 적정한 가치를 인정받지 못하게 된다면 이는 직접적으로 채무자의 재산권의 침해가 발생하게 되고 경제활동을 위축시켜 나아가 경기침체를 불러올 수 있다.

III. 적정 담보평가 저해요인

축박한 시간, 이해관계인의 협조 부족, 담보평가의 가격경쟁, 수수료 경쟁 등

23회

[문제#1](40점)

I. 평가개요

본건은 복합부동산에 대한 일반거래목적의 감정평가로서, 거래예정시점인 2012. 9.30.을 기준시점으로 하여 각 물음에 답함.

II. 물음1) 계약임대료 기준 감정평가

1. 처리방침

보유기간(5년) 동안의 대상물건의 계약 임대료를 기준한 순수익과 보유기간 말의 복귀가액(내부추계법)을 할인하여 합산하는 DCF법(순수익분석법)을 적용함.

2. 할인율

<자료4>의 3에 따라 대상물건의 자기자본수익률과 타인자본수익률을 이용하여 WACC로 산정함.

1) 자본 비율

(1) 자기자본 비율 : $110/275 = 0.4$

(2) 타인자본 비율 : $165/275 = 0.6$

2) 할인율

$(0.4 \times 0.0625) + (0.6 \times 0.05) = 0.055$

3. 보유기간 동안 현금흐름의 현가

1) 0기 현금흐름

(1) EGI

① 보증금 운용이익 및 연간임대료

$$(240,000 \times 0.05 + 24,000 \times 12\text{월}) \times 49,587\text{m}^2(*1) = 14,876,100,000$$

*1) 연면적 기준(이하 동일)

$$\textcircled{2} \text{ 연간관리비} : 10,000 \times 12\text{월} \times 49,587\text{m}^2 = 5,950,440,000$$

$$\textcircled{3} \text{ PGI} : \textcircled{1} + \textcircled{2} = 20,826,540,000$$

$$\textcircled{4} \text{ EGI} : \textcircled{3} \times (1 - 0.035(*1)) = 20,097,611,000$$

*1) 공실 : PGI의 3.5%

(2) 영업경비

연간 관리비의 고정경비 40%, 변동경비 30%

$$5,950,440,000 \times (0.4 + 0.3) = 4,165,308,000$$

(3) 임대료 및 경비 상승률

<자료3>에 따라 5%와 CPI(3.5%) 중 낮은 율 : 3.5%

2) 현금흐름 (단위 : 천원)

구분	1기	2기	3기	4기	5기	6기
EGI	20,801,027	21,529,063	22,282,581	23,062,471	23,869,657	24,705,095
OE	4,311,094	4,461,982	4,618,151	4,779,787	4,947,079	5,120,227
대체충당금		100,000		150,000		
NOI	16,489,934	16,967,081	17,664,429	18,132,684	18,922,578	19,584,868

$$* \text{ EGI} : 20,097,611,000 \times 1.035^t \text{ (t : 1,2,3,4,5)}$$

$$* \text{ OE} : 4,165,308,000 \times 1.035^t \text{ (t : 1,2,3,4,5)}$$

3) 현가 (1기 ~ 5기)

<자료4>의 6에 따라 할인율(5.50%)과 기별 계수를 적용함.

$$16,489,934,000 \times 0.948 + \dots + 18,922,578,000 \times 0.765 = 75,027,838,000$$

4. 보유기간말 복귀가액의 현가

1) 기출 환원율

<자료4>의 4에 따라 할인율에 0.5%p를 가산함. $0.055 + 0.005 = 0.060$

2) 예상매도가격 (내부추계법)

$$19,584,868,000(*1) \div 0.06 = 326,414,467,000$$

*1) 6년차 NOI

3) 복귀가액

$$2) \times (1 - 0.02(*1)) = 319,886,177,000$$

*1) 매도비용

4) 복귀가액의 현가

$$3) \times 0.765 = 244,712,926,000$$

5. 계약임대료 기준 감정평가액

$$3. + 4. = 319,740,764,000$$

Ⅲ. 물음2) 시장임대료 기준 감정평가

1. 처리방침

시장임대료 기준이므로 대상과 위치, 물적 유사성이 있는 임대사례의 임대료를 기준하여

보유기간(5년) 동안의 순수익과 보유기간 말의 복귀가액(내부추계법)을 할인하여 합산하는 DCF법을 적용함.

2. 임대사례의 선택

정상적인 임대사례 중 대상과 같은 오피스빌딩 하위시장(YS북부)에 소재하고 규모(토지, 건물면적), 전용률, 사용승인일 등 물적 유사성이 있는 <임대사례

#2> 선택함.

(#1: 규모, 사용승인일등 상이, #3: 오피스빌딩 하위시장 상이로 배제)

3. 할인율

<자료4>의 3에 따라 오피스빌딩 하위시장에서 조사한 자기자본수익률과 타
인자본수익률을 이용하여 WACC로 산정함.

$$(0.4 \times 0.065) + (0.6 \times 0.0567) = 0.060$$

4. 보유기간 동안 현금흐름의 현재가

1) 0기 현금흐름

(1) EGI

① 보증금 운용이익 및 연간임대료

$$(210,000 \times 0.05 + 21,000 \times 12\text{월}) \times 49,587\text{m}^2 = 13,016,588,000$$

② 연간관리비

$$8,000 \times 12\text{월} \times 49,587\text{m}^2 = 4,760,352,000$$

③ PGI : ① + ② = 17,776,940,000

④ EGI : ③ $\times$ (1 - 0.05(*1)) = 16,888,093,000

*1) 공실율 : 5% 또는 CPI(3.5%) 중 보수적인 측면을 고려하여 5%로 결정함.

(2) 영업경비

연간 관리비의 고정경비 40%, 변동경비 30%

$$4,760,352,000 \times (0.4 + 0.3) = 3,332,246,000$$

(3) 임대료 및 경비 상승률

① 1, 2년차 : 5%와 CPI(3.5%) 중 높은율인 5%

② 3년차이상 : 4%와 CPI(3.5%) 중 높은율인 4%

2) 현금흐름 (단위 : 천원)

구분	1기	2기	3기	4기	5기	6기
EGI	17,732,498	18,619,123	19,363,887	20,138,443	20,943,981	21,781,740
OE	3,498,858	3,673,801	3,820,753	3,973,583	4,132,527	4,297,828
대체충당금		100,000		150,000		
NOI	14,233,640	14,845,322	15,543,134	16,014,860	16,811,454	17,483,912

$$1\sim 2\text{기 EGI} : 16,888,093,000 \times 1.05^t \quad (t : 1,2)$$

$$3\sim 6\text{기 EGI} : 16,888,093,000 \times 1.05^2 \times 1.04^t \quad (t : 1,2,3)$$

$$1\sim 2\text{기 OE} : 3,332,246,000 \times 1.05^t \quad (t : 1,2)$$

$$3\sim 6\text{기 OE} : 3,332,246,000 \times 1.05^2 \times 1.04^t \quad (t : 1,2,3)$$

3) 현가 (1기 ~ 5기)

<자료4>의 6에 따라 할인율(6.00%)과 기별 계수를 적용함.

$$14,233,640,000 \times 0.943 + \dots + 16,811,454,000 \times 0.747 = 64,932,817,000$$

5. 보유기간말 복귀가액의 현가

1) 기출 환원율

<자료4>의 4에 따라 할인율에 0.5%p를 가산함. $0.060 + 0.005 = 0.065$

2) 예상매도가격 (내부추계법)

$$17,483,912,000(*1) \div 0.065 = 268,983,262,000$$

*1) 6년차 NOI

3) 복귀가액

$$(2) \times (1 - 0.02(*1)) = 263,603,596,000$$

*1) 매도비용

4) 복귀가액의 현가

$$3) \times 0.747 = 196,911,886,000$$

6. 시장임대료 기준 감정평가액

$$4. + 5. = 261,844,703,000$$

IV. 물음3) 순현재가치(NPV)와 내부수익률(IRR) 산출

1. 순현재가치(NPV)

1) 계약임대료 기준

(1) 계약임대료 기준 감정평가액 : 319,740,764,000

(2) 거래예정금액 : 275,000,000,000 (이하 동일)

$$(3) NPV : 319,740,764,000 - 275,000,000,000 = 44,740,764,000$$

2) 시장임대료 기준

(1) 시장임대료 기준 감정평가액 : 261,844,703,000

$$(2) NPV : 261,844,703,000 - 275,000,000,000 = (-)13,155,297,000$$

2. 내부수익률(IRR)

1) 계약임대료 기준

$$275,000,000,000 = \frac{16,489,934,000}{(1+r)^1} + \dots + \frac{18,922,578,000 + 319,886,177,000}{(1+r)^5}$$

이 식을 만족하는 r은 9.0%(소수점 넷째 자리 이하 절사)

2) 시장임대료 기준

$$275,000,000,000 = \frac{14,233,640,000}{(1+r)^1} + \dots + \frac{16,811,454,000 + 263,603,596,000}{(1+r)^5}$$

이 식을 만족하는 r은 4.8%(소수점 넷째자리 이하 절사)

V. 물음4) (주)K자산운용에 제시할 대상물건의 거래예정금액

1. 각 물음에 따른 감정평가액

- 1) 계약임대료 기준 : 319,740,764,000
- 2) 시장임대료 기준 : 261,844,703,000

2. 거래예정금액 결정

1) 계약임대료와 시장임대료의 비교

계약임대료가 시장임대료보다 높은 것은 시장의 일반, 표준적인 것이 아닌 대상부동산의 양호한 임차자 질 등에 따른 일시적인 것으로 볼 수 있다. 따라서 장래에는 대체·경쟁의 관계에 의해 시장임대료 수준으로 조정될 것으로 판단된다. 즉, 시장임대료를 기준한 감정평가액은 시장가치를 의미한다.

2) 시장상황

일반경기의 회복지연으로 인하여 창업률이 낮아 공실률이 증가하고 있는 상황이며, 이에 따라 향후 오피스빌딩시장의 가격변동률이 하락될 것으로 예상되고 있다. 따라서 시장임대료를 기준한 감정평가액은 (주)K자산운용이 대상물건을 구입하는데 제시할 수 있는 최대지불액이 된다.

3) 벤치마크 투자수익률

<자료4>의 1에 따라 YS북부 7.0%로 산정한다. 물음3)에서 산정한 IRR과 비교하면 시장임대료 기준 IRR(4.8%) 보다 벤치마크 투자수익률이 높으므로 문제에서 제시한 거래예정금액보다 낮은 금액으로 대상물건 거래금액이 결정되어야 벤치마크 투자수익률을 충족할 수 있다.

4) 거래예정금액 결정

시장임대료를 대상으로 벤치마크 투자수익률을 내부수익률로 실현하는 거래예정금액은 다음과 같다.

$$\frac{14,233,640,000}{1.07^1} + \dots + \frac{16,811,454,000 + 263,603,596,000}{1.07^5} = 251,106,500,000$$

따라서, 대상부동산의 시장가치(최대 지불가능금액)인 261,844,703,000 보다

낮으므로 甲감정평가사가 (주)K자산운용에 제시할 거래예정금액은 <251,106,500,000>으로 결정함.

[문제#2](30점)

I. 평가개요

본건은 토지에 대한 담보목적의 감정평가에 대한 심사 건으로서, 주어진 물음에 답함.

II. 물음1) 부적정한 평가내용(구체적인 사유와 보완내용을 포함)

1. 평가대상의 확정

1) 부적정 사유

일반건축물대장 미등재건물을 평가하는 조건의 적법성 등 판단 미비

2) 보완내용

조건설정의 합리성*합법성*실현가능성 등에 대한 판단근거를 제시해야 함.

2. 토지평가에 있어 구체적인 그 밖의 요인 보정치 산출근거의 미제시

1) 부적정 사유

의뢰인 KY은행에서는 감정평가업무협약서상 그 밖의 요인의 산출근거를 설시하도록 요구하고 있으나, 제시된 감정평가서 상에는 단순히 평가선례와 인근 지역 내 유사토지의 가격수준만을 제시하고 그 밖의 요인보정치를 바로 적용하고 있음.

2) 보완내용

그 밖의 요인의 산출 근거를 제시하여야 함. 평가선례 선택 시 선례 #1은 수목 등의 가격이 포함되어 있고 인근지역 내 유사토지의 가격수준의 범위와 상이하여 배제하는 것이 타당함. 선례 #2를 적용하되, 3개 법인의 평균단가를 적용하여야 함.

(평가선례의 평가목적이 경매, 보상으로 상이하여 담보평가선례의 확보가 우선되나, 제시된 평가선례를 활용함.)

3. 본건 부동산 진입도로에 대한 처리문제 미흡

1) 부적정 사유

진입 "도로"는 특수용도로 사용되는 토지로서 가치가 없다하더라도 담보대상 토지의 이용에 필요한 토지이므로 평가목록에 포함하여 담보물로서 취득하여야 함.

2) 보완내용

105번지 도로를 평가목록에 반영하여야 함. 다만, 현황 "도로"이므로 감정평가 외로 처리함이 타당함.

4. 건물 재조달원가 산정에 있어 부적정한 항목 포함.

1) 부적정 사유

업자가 제시한 적산자료 항목에 건축비와 관계없는 항목이 포함되어 있음.

2) 보완내용

적산자료의 검토 후 건축비와 관계없는 항목을 제외하여 건물 재조달원가를 재산정하여야 함.

Ⅲ. 물음2) 다른 방식에 의한 평가가액의 검토

1. 처리방침

원가방식에 의한 평가액을 제시된 자료에 의거 수익방식(수익환원법)에 의한 평가액으로

검토함. 단 시장에서 운영경비비율을 수집하지 못하였으므로 (유효)총임료승수법을 적용함.

2. 수익가액

토지만의 평가대상으로 토지, 건물의 일체수익가액에서 건물가액을 공제하여 토지가액을

산정함.

1) 일체수익가액

(1) 대상 유효총임료(EGR)

① 방침

본건은 경쟁가능성이 없는 독점적 입지로 공실 및 대손충당금 비율 5%가 확실히 되므로 5% 적용함.

② 유효총임료

$$59,000 \times 300\text{m}^2 \times (1 - 0.05) = 16,815,000$$

(2) 유효총임료승수(EGRM) (산술평균)

① 방침

유효총임료승수는 인근지역(시장)의 공실 및 대손충당금 비율 15%를 적용함.

② 유효총임료승수

$$\left(\frac{304,000,000}{15,000,000 \times 0.85} + \frac{345,000,000}{20,000,000 \times 0.85} \right) \div 2 = 22.07$$

$$(3) \text{수익가액} : 1) \times 2) = 371,107,000$$

3. 건물가액

$$12,000,000 + 54,000,000 + 47,000,000 + 22,000,000 + 16,000,000 + 14,000,000 \times \frac{(181,000,000 - 8,000,000 - 14,000,000 - 8,000,000)}{181,000,000} = 162,680,000$$

※ 건물의 원가에 포함되지 않는 웅벽공사비 및 조경공사비, 집기 및 비품은 제외함.

4. 토지가액

$$2. - 3. = 208,427,000 \text{ (} \div 400\text{m}^2 = @521,000\text{)}$$

5. 검토

공시지가기준법에 의한 시산가액이 수익환원법에 의한 수익가액에 의해 충분히 지지됨.

IV. 물음3)

1. 평가조건 요구하지 않았을 경우 감정평가액

1) 처리방침

- ① 그 밖의 요인 보정치 구체적인 산출근거를 제시함.
- ② 지상 건물에 따른 감가율을 감안하여 토지를 평가함.

2) 나지상정 평가액(공시지가 기준법)

(1) 그 밖의 요인 보정치

① 평가선례 선택

본건은 담보 목적의 감정평가로서 보상 목적의 감정평가와 상이하나 시장 가치 산정에 있어 유사성이 인정되므로 <선례 #2>를 선정함.

선례 #2의 K법인과 그 외 A,B법인의 평가액의 산출평균치 $[(504,000+505,000+506,000) \div 3 = 505,000 \text{원/m}^2]$ 는 인근지역 내 유사토지의 가격수준의 범위 내에 있어 합리적이라고 판단됨. (선례 #1은 수목 등의 가격이 포함되고 인근지역 내 유사토지의 가격수준의 범위와 상이하여 배제함.)

② 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준방식)

$$\frac{505,000 \times 1.00750(*1) \times 1.000(*2) \times 1.020(*3)}{420,000 \times 1.00750} = 1.22$$

*1) 시점수정치 (2012.1.1. ~ 9.9. 지가변동률)

*2) 지역요인 : 동일함.

*3) 개별요인 : 100/99

(2) 공시지가기준가액

$$420,000 \times 1.00750 \times 1.000 \times 0.990 \times 1.22 = @511,000$$

3) 지상 건물에 따른 감가율

(1) 지상권 사용료와 토지가격 비율

$$[90,000 \div 18\text{m}^2(*1)] \div 250,000 = 0.02$$

$$*1) 3 \times 6 = 18\text{m}^2$$

(2) 감가율 : $0.02 \times 10\text{배} = 0.2$ (20%)

(3) 지상 건물에 따른 감가율을 감안한 평가액

$$511,000 \times (1 - 0.2) = @409,000$$

2. 평가개요 중 달라지는 항목 및 감정평가명세표 재작성

1) 평가개요(2) 수정

KY은행의 요구가 없는 경우 토지만의 담보평가가 이루어지므로, 지상 건물로 인한 법정지상권 설정 가능성 등을 고려하여, 이로 인한 제한을 감안한 단가를 감정평가명세표 비교란에 제시하였음.

2) 평가개요(4) 수정

공부상 미등재된 제시 외 건물은 감정평가 제외 하였음.

3) 평가개요 추가

105번지(乙지분)를 평가 목록에 포함하되, 현황 "도로"인바 감정평가 외 하였음.

3. 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지번	지목 용도	용도 지역 구조	면적(㎡)		평가금액		비고
					공부	사정	단가	금액	
1	K시 H구 A동	103-1	잡종지	준공업 지역	400	400	511,000	204,400,000	현황 "대" (법정 지상권 성립시 :

2	"	105	도로	준공업 지역	180× 1/2	90		평가 외	409,000 원/㎡) 현황 "도로" 乙소유 지분
	합계							204,400,000	

[문제3] (20점)

I . 물음 1) 30-2번지 개시시점지가와 종료시점지가

1 . 산정방법

개별공시지가가 없는 경우로, 관련 법 규정에 따라 둘 이상의 감정평가법인이 감정평가한 가액을 산술평균한 가액으로 산정하는 바, 개시시점지가와 종료시점지를 공시지가기준법으로평가함.

2 . 개시시점지가

- 1) 기준시점 : 개발사업 인가일인 2011.10.01로 함. (이하 동일)
- 2) 비교표준지 선정 : 표준지 기호 ① 선정 (2011년)
- 3) 시점수정치 (2011.01.01 ~ 2011.10.01, B시 계획관리지역) : 1.07500
- 4) 지역요인 : 1.000
- 5) 개별요인 : $1.00 \times 0.96 \times 0.97 = 0.931$

6) 그 밖의 요인 보정치

- (1) 평가선례선정 : 용도지역 등 유사한 기호 ① 선정
- (2) 그 밖의 요인 보정치 :

$$\frac{65,000 \times 1.07500 \times 1.000 \times 1.000}{50,000 \times 1.07500 \times 1.000 \times 0.931} = 1.40$$

- 7) 산정 면적 : 기부채납 면적 제외한 3,000m²로 함. (이하 동일)

8) 개시시점지가

$$50,000 \times 1.07500 \times 1.000 \times 0.931 \times 1.40 \times 3,000 = 210,173,250\text{원}$$

3 . 종료시점지가

- 1) 기준시점 : 개발사업 준공인가일인 2012.08.30로 함. (이하 동일)
- 2) 비교표준지 선정 : 표준지 기호 ② 선정 (2012년)
- 3) 시점수정치 (2012.01.01 ~ 2012.08.30, B시 계획관리지역) : 1.09500
- 4) 지역요인 : 1.000

5) 개별요인 : $1.07 \times 1.00 \times 1.00 = 1.070$

6) 그 밖의 요인 보정치

(1) 평가선례선정 : 용도지역 등 유사한 기호 ④ 선정

(2) 그 밖의 요인 보정치 :

$$\frac{270,000 \times 1.09500 \times 1.000 \times 1.000}{210,000 \times 1.09500 \times 1.000 \times 1.070} = 1.20$$

7) 종료시점지가 : $210,000 \times 1.09500 \times 1.000 \times 1.070 \times 1.20 \times 3,000$
 $= 885,767,400\text{원}$

Ⅱ . 물음 2) 30-4번지 개시시점지가와 종료시점지가

1 . 산정방법

개별공시지가가 있는 경우로, 관련 법 규정에 따라 개시시점지가는

"개별공시지가 + 정상지가상승분", 종료시점지가는

"표준지공시지가× 비준표배율 + 정상지가상승분 " 으로산정함.

2 . 개시시점지가

$$45,000 \times 3,000 + 45,000 \times 3,000 \times 0.10^* = 148,500,000\text{원}$$

* 정상지가변동률: B시 평균, 2011.01.01 ~ 2011.10.01

3 . 종료시점지가

$$(210,000 \times 1.07 \times 3,000) + (210,000 \times 1.07 \times 3,000) \times 0.105$$

$$= 744,880,500\text{원}$$

Ⅲ . 물음 3) 30-5번지 개시시점지가와 종료시점지가

1 . 산정방법

경매로 매입한 경우로, 관련 법 규정에 따라 개시시점지가는

"매입가격 + 정상지가상승분", 종료시점지가는 둘 이상의

감정평가법인이 감정평가한 가액을 산술평균한 가액으로 산정하는 바,
 공시지가기준법으로평가함.

2 . 개시시점지가

$$60,000 \times 1,000 + 60,000 \times 1,000 \times 0.025^* = 61,500,000\text{원}$$

* 정상지가변동률: B시 평균, 2011.06.10 ~ 2011.10.01

3 . 종료시점지가 [물음 1)의 종료시점지가와 면적 외 동일]

$$210,000 \times 1.09500 \times 1.000 \times 1.070 \times 1.20 \times 1.000 = 295,255,800\text{원}$$

[문제4] (10점)

I. 물음1) 개발이익 배제하는 구체적인 방법

1. 토지보상법 67조제2항(개발이익 배제)

보상액을 산정할 경우에는 공익사업으로 인하여 토지등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 못한다.

2. 적용공시지가의 선정

(1) 토지보상법 제70조제3항

사업인정 전 협의에 의한 취득의 경우에 공시지가는 해당 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 가격시점과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.

(2) 토지보상법 제70조제4항

사업인정 후의 취득의 경우에 공시지가는 사업인정고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 해당 토지에 관한 협의의 성립 또는 재결 당시 공시된 공시지가 중 그 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.

(3) 토지보상법 제70조제5항

제3항 및 제4항에도 불구하고 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우에는 제1항에 따른 공시지가는 해당 공고일 또는 고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 그 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 그 공익사업의 공고일 또는 고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다.

3. 지가변동률 적용(토지보상법 제70조제1항 및 동법 시행령 제37조)

원칙적으로 비교표준지가 소재하는 시·군·구의 지가변동률을 적용하나, 당해 공익사업으로 변동된 경우에는 당해 공익사업과 관계없는 인근 시·군·구의

지가변동률을 적용하여 개발이익을 배제하여야 한다.

4. 공법상 제한 배제(토지보상법 시행규칙 제23조)

- ① 공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태로 상정하여 평가한다.
- ② 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 등이 변경된 토지에 대하여는 변경되기 전의 용도지역 등을 기준으로 평가한다.

5. 그 밖의 요인 보정

거래사례 등을 선정할 때 적용공시지가의 선택이 동일한 사례를 선정하여 개발이익을 배제한다.

II. EBITDA 구하는 방법

1. EBITDA의의

EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)는 손익계산서상에서 이자, 법인세, 감가상각비 공제전 이익, 즉 영업활동상 창출된 현금을 의미한다.

2. 구하는 방법

세전영업이익(EBIT)에서 현금이 지출되지 않은 비용(감가상각비, 무자산상각 등)을 가산하여 산출한다.

24회

[문제#1] (35점)

I. 평가개요

본건은 甲법인 소유 토지에 대한 가치산정 목적의 감정평가와 골프장 개발에 따른 양 법인의 합리적 의사 결정을 지원하는 컨설팅으로 2013.1.1.을 기준시점으로 하여 각 물음에 답함.

II. 물음1) 甲 법인 소유토지의 가치산정과 평가방법 서술

1. 토지의 가치 산정

1) 처리방침

- ① 골프장 용지와 골프장 제외지를 구분하여 평가함.
- ② 골프장 용지는 등록된 면적(1,450,000㎡) 전체를 일단지로 평가함.
- ③ 제외지는 산100-2번지 일부로 자연림 상태인바, 임야를 기준으로 평가함.

2) 골프장 용지

(1) 공시지가기준법

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.

① 비교표준지 선정

감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(계획관리지역), 이용상황(골프장) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#1> 선정

② 시점수정: 비교표준지 공시일과 기준시점이 동일함. 1.00000

③ 지역요인 : 동일함. 1000

④ 개별요인

<자료3>에 따라 본건이 비교표준지에 비해 접근성 등에서 약 2% 우세함.

⑤ 그 밖의 요인

<자료3>의 3에 따라 그 밖의 요인 보정은 필요치 않음.

⑥ 시산가액

$$50,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.020 \times 1.00 = @51,000$$

(2) 조성원가법

감칙 제12조제2항에 따라 원가법으로 합리성을 검토함.

① 소지가격

본건 토지 지목별로 구분하여 공시지가기준법을 적용하여 평가함.

가. 전 부분

비교표준지 <#2> 기준

$$30,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.030(*1) \times 1.10(*2) = @34,000 \\ \times 10,700\text{m}^2(*3) = 363,800,000$$

*1) 개별요인 : <자료3>의2에 따라 본건 "전"은 표준지 대비 3%우세함.

*2) 그 밖의 요인 : <자료3>의3에 따라 표준지2,3은 10% 보정이 필요함.

*3) 전 면적 : $1,000 + 2,600 + 1,550 + 1,300 + 1,600 + 1,750 + 900 = 10,700\text{m}^2$

나. 답 부분

비교표준지 <#3> 기준

$$20,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.020(*1) \times 1.10(*2) = @22,000 \\ \times 6,050\text{m}^2(*3) = 133,100,000$$

*1) 개별요인 : <자료3>의2에 따라 본건 "답"은 표준지 대비 2%우세함.

*2) 그 밖의 요인 : <자료3>의3에 따라 표준지2,3은 10% 보정이 필요함.

*3) 답 면적 : $2,350\text{m}^2 + 3,700\text{m}^2 = 6,050\text{m}^2$

다. 임야 부분

비교표준지 <#4> 기준

$$12,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.010^{(*1)} \times 1.20^{(*2)} = @15,000 \\ \times 1,433,250\text{m}^2^{(*3)} = 21,498,750,000$$

*1) 개별요인 : <자료3>의2에 따라 본건 "임야"은 표준지 대비 1%우세함.

*2) 그 밖의 요인 : <자료3>의3에 따라 표준지4는 20% 보정이 필요함.

*3) 임야 면적 : $4,500\text{m}^2 + 1,500,000\text{m}^2 - 71,250\text{m}^2(\text{제외지}) = 1,433,250\text{m}^2$

라. 소지가액 : 가. + 나. + 다. = 21,995,650,000

② 개발비용

$$7,500,000,000 + 1,400,000,000 \times 27\text{홀} = 45,300,000,000$$

③ 시산가액

$$① + ② = 67,295,650,000 \quad (\div 1,450,000\text{m}^2 = @46,000)$$

(3) 수익환원법

- 감칙 제12조제2항에 따라 수익환원법으로 합리성을 검토함.
- 계약기간 동안 발생하는 영업이익과 기말복귀액을 할인하는 DCF법을 적용함.

① 영업이익(계약기간 10년)의 현재 합

가. 매기 영업이익 : $20\text{억} \times 27\text{홀} / 9\text{홀} = 60\text{억}$

나. 현재 합(연초 발생, 향후 매년 1%씩 증가, 할인율 7%, K계수)

$$60\text{억} \times \frac{1 - 1.1046 \times 0.5083}{0.07 - 0.01} \times 1.07(\text{기초보정}) = 46,922,905,000$$

② 기말 복귀액 현재

가. 기말 복귀액

9홀 기준 연간 영업이익의 한계점인 22억을 대상으로 환원율 8%를 적용하여 산정함.

$$(22\text{억} \times 27\text{홀} / 9\text{홀}) \div 0.08 = 82,500,000,000$$

나. 현가 (10년, 할인율 7%)

$$\text{가.} \times 0.5083 = 41,934,750,000$$

③ 시산가액

$$\text{①} + \text{②} = 88,857,655,000 \quad (\div 1,450,000\text{m}^2 = @61,000)$$

(4) 골프장 용지의 감정평가액 결정

① 각 방법에 의한 시산가액

공시지가기준법 : @51,000

조성원가법 : @46,000

수익환원법 : @61,000

② 감정평가액 결정

- 감칙 제14조제1항에 따라 토지 감정평가의 주된 방법인 공시지가기준법에 의한 가액으로 결정함. (총액 : $\text{단가} \times 1,450,000\text{m}^2 = 73,950,000,000$)

- 조성원가법에 의한 가액은 비용의 적산에 의한바 다소 과소평가될 수 있으며, 수익환원법에 의한 가액은 토지 외에 건물 및 시설물에 의한 영업이익을 기준으로 산정한바 과대평가될 수 있다는 점에서 신뢰성이 낮은 것으로 판단됨.

3) 제외지

상기 골프장 용지 중 임야의 소지가치를 적용하여 산정함.

$$15,000\text{원/m}^2 \times 71,250\text{m}^2 = 1,068,750,000$$

4) 甲법인 소유의 토지가치

$$2) + 3) = 75,018,750,000$$

2. 감정평가방법

1) 규정

<감정평가 실무기준 610.1.7.2> 골프장 용지는 등록된 면적 전체를 일단지로 보고 감정평가 하되, 토지에 화체되지 아니한 건물, 구축물, 기계·기구(골프장 안의 클럽하우스·창고·오수처리시설 등을 포함한다.)의 가액은 포함하지 아니한다. 이 경우 하나의 골프장이 회원제골프장과 대중골프장으로 구분되어 있을 때에는 각각 일단지로 구분하여 감정평가 한다.

2) 대상물건의 감정평가방법

(1) 상기 규정에 따라 골프장 용지는 등록면적 전체로 일단지로 평가하며, 토지의 감정평가이므로 감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용하되, 동조 제2항 및 감칙 제12조2항에 따라 타방법에 의해 합리성을 검토하여야 한다.

(2) 제외지

제외지는 일반 토지와 같이 현황을 기준하여 감칙 제14조에 따라 평가한다.

Ⅲ. 물음2) 양 법인의 합리적 의사결정 지원(NPV법)**1. 처리방침**

양법인의 입장에서 현금유입 현가 합에서 현금유출 현가 합을 공제하여 NPV를 산정한 후
경제적 타당성 여부를 판단함.

2. 甲법인 기준 합리적 의사결정 여부

1) 현금유입 현가 합

(1) 토지임대료 현가 합(연초 수령, 연간 2%씩 상승, 할인율7%, K계수)

$$1,000,000,000 \times \frac{1 - 1.2190 \times 0.5083}{0.07 - 0.02} \times 1.07(\text{기초보정}) = 8,140,181,000$$

(2) 계약만료 시 골프장 가액 현가(기말 복귀액)

① 계약만료 시 골프장 가액

<자료6>의 7에 따라 표준지 공시지가의 10년후 예상상승률 10%를 물음1)

에서 산정한

감정평가액에 적용하여 산정함.

$$75,018,750,000 \times 1.10 = 82,520,625,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 현가} : \textcircled{1} \times 0.5083 = 41,945,234,000$$

$$(3) \text{ 현금유입 현가 합} : 1) + 2) = 50,085,415,000$$

2) 현금유출 현가 합

$$(1) \text{ 인허가 관련비용} : 7,500,000,000$$

(2) 골프장 소지가액

$$363,800,000 + 133,100,000 + (15,000 \times 1,504,500) = 23,064,400,000$$

(3) 계약 만료시(10년후) 乙법인 지급액(최초 개발비용 30%)

$$1,400,000,000 \times 27\text{홀} \times 0.3 \times 0.5083 = 5,764,122,000$$

$$(4) \text{ 현금유출 현가 합} : 1) + 2) + 3) = 36,328,522,000$$

3) NPV의 산정

$$1) - 2) = 13,756,893,000$$

4) 합리적 의사 결정 여부

NPV가 0보다 큰바 甲 법인 입장에서 합리적인 의사결정을 한 것으로 판단된

다.

3. 乙법인 기준 합리적 의사결정 여부

1) 현금유입 현가 합

(1) 영업이익 현가 합 : 46,922,905,000

(2) 계약기간 만료 시 개발비용 환급분 : 5,764,122,000

(3) 현금유입 현가 합 : 1) + 2) = 52,687,027,000

2) 현금 유출 현가 합

(1) 토지임대료 현가 합 : 8,140,181,000

(2) 개발비용 1,400,000,000 × 27홀 = 37,800,000,000

(3) 현금 유출 현가 합 : 1) + 2) = 45,940,181,000

3) NPV 산정

1) - 2) = 6,746,846,000

4) 합리적 의사 결정 여부

NPV가 0보다 큰바 乙 법인 입장에서 합리적인 의사 결정을 한 것으로 판단 된다.

[문제#2] (30점)

I. 평가개요

본건은 재개발 사업에 따른 현금청산과 관련하여 토지, 건물에 대한 적절한 처리방안을 검토하는 컨설팅으로 각 물음에 답함.

II. 물음1) 2013.7.31.을 기준시점으로 한 보상평가액

1. 처리방침

본건은 재개발사업에 의한 현금청산목적의 감정평가로서, 「도시 및 주거환경 정비법」 제38조 및 제40조에 의거 기준시점 당시의 현황을 기준으로 토지보상법을 준용하여 평가함.

2. 토지

토지보상법 제70조에 따라 공시지가기준법을 적용하고 도시계획 도로 일부저촉은 개별적
계획제한으로 제한 받지 아니한 상태를 기준하여 평가함.

1) 적용공시지가 선택

사업승인일(2012.4.5.) 이전 공시된 공시지가 중 사업승인일과 가장 가까운 시점을 공시기준일로 하는 <2012년 공시지가>를 선택함.

2) 비교표준지 선정

토지보상법 시행규칙 제22조제3항에 따라 대상과 용도지역(일반상업), 이용상황(업무용),
주위환경 등이 동일, 유사한 <#①> 선정함.(#② : 도로교통이 상이하여 배제)

3) 시점수정(2012.1.1. ~ 2013.7.31. 지가변동률)

$$1.02240 \times 1.00512 \times (1 + 0.00155 \times 122/31) = 1.03390$$

※ 생산자물가상승률은 자료 미제시로 고려치 않음.

4) 지역요인 : <자료6>에 따라 동일함. 1.000

5) 개별요인 : <자료6> 기준함. $100/100 = 1.000$

6) 그 밖의 요인

(1) 사례 선정

대상과 용도지역, 이용상황이 동일, 유사하고 개발이익 배제를 위해 사업승인일 이전 <평가선례 #C> 선정함.

(재개발사업 승인 후 지가가 상당한 폭으로 상승한바, 사업승인일 이후 평가선례#A와 거래사례는 배제함. 평가선례#B는 이용상황 불일치로 배제)

(2) 그 밖의 요인 보정치 (비교표준지 기준방식)

$$= \frac{9,500,000 \times 1.02796(*1) \times 1.000(*2) \times 0.980(*3)}{6,000,000 \times 1.03390} = 1.54$$

*1)시점수정(2012.4.2.~2013.7.31.) : 1.03390 /
[1.00572×(1+0.00180×1/30)]

*2) 지역요인 : 인근지역임

*3) 개별요인 : 100/102

7) 토지 감정평가액

$$6,000,000 \times 1.03390 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.54 = @9,550,000$$

$$(\times 820\text{m}^2 = 7,831,000,000)$$

3. 지장물

1) 건물

(1) 처리방침

① 현황평가원칙에 따라 실측면적을 기준으로 함.

② 토지보상법 제75조 및 시행규칙 제33조에 따라 물건의 가격을 한도로 이전비로 보상액을 산정하는 것이 원칙이나, 이전비 자료 미제시로 물건의 가격으로 산정함. 건물 가격은 원가법을 적용함.

(2) 건물 감정평가액(정액법, 만년감가, 잔가율 0% 가정함.(이하 동일))

① 단가 : $950,000 \times 18/50 = @342,000$

② 총액 : 단가 $\times 650\text{m}^2 = 222,300,000$

2) 제시 외 건물

토지보상법 제25조에 의거 사업승인일 이전에 건축된바 보상 대상임.

이전비 자료 미제시로 원가법에 의한 물건의 가격으로 산정함.

(1) 수위실

$320,000 \times 13/40 = @104,000$ ($\times 10\text{m}^2 = 1,040,000$)

(2) 창고

$600,000 \times 13/40 = @195,000$ ($\times 60\text{m}^2 = 11,700,000$)

(3) 소계

(1) + (2) = 12,740,000

3) 기타 지장물

(1) 벽돌조 담장 : $40,000 \times 110\text{m}^2 = 4,400,000$

(2) 바닥 포장 : $90,000 \times 530\text{m}^2 = 47,700,000$

(3) 축대 : $120,000 \times 54\text{m}^2 = 6,480,000$

(4) 수목

토지보상법 제75조에 따라 물건의 가격을 한도로 이전비로 보상하며, 보상액은 동법 시행규칙 제37조에 따라 산정함.

① 소나무

가. 이전비 : $4,200,000(\text{이식비}) + 15,000,000 \times 0.2(\text{고손액}) = 7,200,000$

나. 보상액

이전비가 물건의 가격 이내이므로 이전비로 보상함.

$7,200,000 \times 3\text{주} = 21,600,000$

② 감나무

이식비가 물건의 가격을 초과하는바 물건의 가격으로 보상함.

$500,000 \times 5\text{주} = 2,500,000$

③ 대추나무

가. 이전비 : $180,000 + 200,000 \times 0.15 = 210,000$

나. 보상액

이전비가 물건의 가격을 초과하는바 물건의 가격으로 보상함.

$200,000 \times 5\text{주} = 1,000,000$

④ 수목 보상액 소계

① + ② + ③ = 25,100,000

(5) 소계

$(1) + (2) + (3) + (4) = 83,680,000$

4) 지장물 보상액 : $1) + 2) + 3) = 318,720,000$

4. 보상 감정평가액

$7,831,000,000 + 318,720,000 = 8,149,720,000$

Ⅲ. 물음2) 2018.4.30. 기준시점의 종후자산 가치(현금정산금 포함)

1. 처리방침

상가거래사례를 기준하여 종후자산 가치를 산정하고, 조합원 분양가격기준으로 산정한

종후자산 가치로 합리성을 검토함. (기준가치 : 시장가치)

2. 분양상가 시장가치

1) 거래사례 선택

분양 받을 상가와 위치·물적 유사성이 있는 <#F>를 선정함.

2) 거래사례비교법

(1) 사정보정 : 없음

(2) 시점수정 (2013.1.30. ~ 2018.4.30. 상가상승률)

$$1.00000 \times 1.02^5 = 1.10408$$

(3) 지역요인

대상물건이 소재한 단지 여건은 거래사례 소재 ○○단지여건과 유사함.
1.000

(4) 개별요인 : 100/95

(5) 거래사례비교법에 의한 분양상가 가치

$$7,040,000,000 \times 1.00 \times 1.10408 \times 1.000 \times 1.053 \times (1/640) = @12,800,000$$

3) 조합원분양가에 의한 검토

일반분양가가 조합원분양가보다 약 45% 높게 결정된바, 이를 기준으로 검토함.

$$8,000,000 \times 1.45 \times 1.10408 = @12,800,000$$

상기와 같은바 거래사례비교법에 의한 가액은 합리성이 지지됨.

4) 분양상가 시장가치

$$12,800,000 \times 720\text{m}^2 = 9,216,000,000$$

3. 정산금

1) 상가 조합원 분양가

$$8,000,000 \times 720\text{m}^2 = 5,760,000,000$$

2) 권리가액

$$7,956,400,000(\text{종전자산}) \times 0.95(\text{비례율}) = 7,558,580,000$$

3) 정산금

$$2) - 1) = 1,798,580,000$$

4. 종후자산 가치

$$2 + 3 = 11,014,580,000$$

VI. 물음3) (주)H전력이 제시한 방안 중 적절한 방안 결정 및 그 이유

1. 처리방안

3가지 방안 중 2013.4.30.을 기준시점으로 하여 현재가치가 가장 높은 방안을 선택하고 그 이유에 대해 기술함.

2. 3가지 방안 중 적절한 방안

1) 각 방안의 현재가치

(1) 매각하는 방안 : 80억

(2) 보상을 받는 방안(현금청산)

$$8,149,720,000 / 1.005^4 = 7,988,743,000$$

(3) 분양을 받는 방안

$$11,014,580,000 / 1.06^5 = 8,230,735,000$$

2) 적절한 방안

3가지 방안 중 기준시점의 현재가치가 가장 높은 <분양받는 방안>이 적절한 방안으로 판단됨.

3. 그 이유

①분양받는 방안의 가치가 2013. 4. 30. 기준, 세 방안의 가치 중 제일 크며
②일반 분양가에 비해 조합원 분양가가 상당히 저렴한 점, ③재개발사업 승인 후 지가가 상당한 폭으로 상승하여 이에 따른 자본이득이 예상되는바 분양받는 방안이 적절한 방안으로 판단됨.

[문3번] (20점)

I. 평가개요

본건은 종전 공익사업에 의한 미보상토지에 대한 보상목적의 감정평가로서, 계약체결일인 2013.4.1.을 기준시점으로 하여 관련법령에 따라 적정가격으로 평가함.

II. 물음1) 비교표준지의 선정 사유

1. 비교표준지 선정 사유

- 본건 토지는 미보상토지로 토지보상법 시행규칙 제25조 미지급용지 규정을 준용하여 종전의 공익사업에 <편입될 당시의 이용상황>을 기준함.
- 따라서 일반주거지역내 89.1.24이전 건축된 무허가 건축물부지로 봄.

2. 비교표준지 선정

1) 적용공시지가 선택

토지보상법 제70조제3항에 따라 계약체결일(2013.4.1.) 당시 공시된 공시지가 중 기준시점과 가장 가까운 시점에 공시된 2013년 공시지가를 선택함.

2) 비교표준지 선정

인근지역에 소재하는 표준지 중에서 대상토지와 용도지역, 이용상황 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#1> 선정함.

III. 물음2) 지목, 실제용도, 지형, 지세, 면적 등

1. 처리방침

종전 공익사업 편입 당시를 기준으로 판단함.

2 지목 : 임야

3. 실제용도

89.1.24이전 건축된 무허가 건축물 부지로 해당 건축물 등의 적정한 사용에

제공되는 면적을 기준으로 면적사정이 이루어져야 함. 하지만 문제에서는 이 부분에 대한 자료 등이 제시되어 있지 않은바 전체 면적을 무허가 건축물의 적정한 사용에 제공되는 면적으로 봄. 따라서 실제용도는 전체 면적 기준하여 <주거용>으로 판단함.

4. 지형 : 부정형

5. 지세 : 완경사

6. 면적 : 10,000m²

IV. 물음3) 개별요인 비교치 산정 및 산정 사유

1. 개별요인 비교치 산정

(세항목은 총화식, 조건은 상승식으로 산정함.)

1) 가로조건 : $100/105 = 0.952$

2) 접근조건 : 1.000

3) 환경조건 : 0.600

4) 획지조건 : $[0.95(\text{형상}) + \frac{100}{110}(\text{지세}) + 0.85(\text{면적}) - 2] = 0.709$

5) 행정적조건 : 1.000

6) 기타조건 : 1.000

7) 개별요인 비교치

$0.952 \times 1.000 \times 0.600 \times 0.709 \times 1.000 \times 1.000 = 0.405$

2. 산정사유

1) 가로조건 : 대상은 세로한면이나 표준지는 소로한면이므로, 표준지가 대상에 비해 5% 우세함.

2) 접근조건 : 대상과 비교표준지가 대등함.

3) 환경조건 : 비교표준지는 구획정리사업으로 개발된 주거지대 내에 소재하므로 본건이 비교표준지에 비해 40% 열세함.(감보율 고려)

- 4) 획지조건 : 대상은 부정형, 완경사지, 10,000m²이나 비교표준지는 장방형, 평지, 1,000m²이므로 본건이 표준지보다 29.1%열세함.
- 5) 행정적 조건 : 대상과 비교표준지가 대등함.
- 6) 기타조건 : 대상과 비교표준지가 대등함.

V. 물음4) 보상감정평가액 산정

1. 시점수정(2013.1.1. ~ 4.1.)

- 1) 지가변동률 : 1.00000 (변동없음)
- 2) 생산자물가상승률 : 1.01000
- 3) 결정 : 인근지역의 지가 변동을 반영하는 지가변동률 기준함.

2. 지역요인 : 인근지역임. 1.000

3. 개별요인 : 0.405

4. 그 밖의 요인 : <자료7>에 따라 그 밖의 요인 보정 필요치 않음. 1.00

5. 보상감정평가액

$$1,000,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 0.405 \times 1.00 = @405,000$$

$$(\times 1,000\text{m}^2 = 405,000,000)$$

[문제#4] (15점)

I . 평가 개요

본 건은 A시 B구 C동에 소재하는 토지 및 건물에 대한 시장가치 및 예상낙찰가평가 건임.

(기준시점 : 2013.9.7)

II . 시장가치

1. 토지

(1) 대상물건의 확정

평가대상은 필지는 100-1, -2, -3번지이고, 개별요인은 100번지 포함 일단지 기준 종로각지, 정방형, 평지임.

$$(2) \text{평가액: } 5,200,000 \times 1.00000^* \times 1.000 \times 1.050^{**} \times 1.00^{***} \\ = @ 5,460,000 \quad (\times 600\text{m}^2 = 3,276,000,000)$$

* 시 : 향후 가격변동추이 보합.

** 개 : $1.05/1.00 \times 1.00/1.00 \times 1.00/1.00$

*** 그 : 별도 제시자료 없어 표준지가 시장가치 수준인 것으로 판단

2. 건물

$$1,400,000 \times 1 \times 1.00000 \times 1.000 \times \frac{40}{50} \times (480 \times 4) = 2,150,400,000$$

사 시 개 *잔 면

*잔 : 물리적 내용연수와 경제적 내용연수 동일한 것으로 봄. 정액법, 만년감가

$$3. \text{시장가치 : '1' + '2' = 5,426,400,000원}$$

III . 예상낙찰가

$$5,426,400,000 \times 0.75 \text{ (A시B구 근린생활시설 최근 낙찰가율)} - 312,000,000^* \\ = 3,757,800,000$$

$$* : 5,200,000 \times 0.3 \times 200\text{m}^2$$

IV . 산출방법

1. 시장가치

본건은 A시B구C동에 소재하는 상업용부동산(토지, 건물)으로서 토지는 공시지가기준법, 건물은 원가법으로 가격 결정하였음.

2. 예상낙찰가(결정)

대상 부동산의 시장가치에 동일 구 내 근린생활시설의 최근 낙찰가율을 적용하여 산출하되, 타인 토지 점유로 건물 잔존내용연수 동안 적정지료를 지불해야 하는 불리한 정도를 점유 토지의 지상권 가치 정도로 판단해 추가 감가함.

25회

[문#1] (30점)

I. 평가 개요

본 건은 서울특별시 A구 B동에 소재한 토지의 주택재개발정비사업 구역 내에 소재한 공유지의 처분을 위한 감정평가로, 관련 법령에 의거 감정평가함.

1. 감정평가방법

① 본 건 토지는 「도시 및 주거환경정비법」 제66조제6항에 의거 평가하되, 사업시행인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내에 매매계약이 체결되지 아니한 공유지이므로 「공유재산 및 물품 관리법」에서 정하는 바에 따름.

② 「공유재산 및 물품 관리법」에의해 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에따른 둘

이상의 감정평가법인에 의뢰하여 평가한 감정평가액을 산술평균한 금액 이상으로 하여야 함.

다만 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」이적용되는 공익사업에 필요한

공유재산을 해당 공익사업의 사업시행자에게 매각할 때에는 해당 법률에 따라 산정한 보상액을 해당 재산의 매각가격으로 할 수 있음.

③ 원칙에 따라 시가평가로 감정평가액을 구하고, 보충적으로 보상평가액을 구함.

2. 기준시점

감칙에 의거 가격조사완료일인 2014.9.5을 가격시점으로 함.

II. 매각(처분) 감정평가액

1. 공시지가기준법

1) 비교표준지의 선정

현황을 기준하여 B12 구역 내에 위치하는 기호② 표준지를 선정 하고,
공시지가는 가격시점에 가장 가까운 2014년 공시지가를 적용함.

2) 시점수정 : 1.00057

3) 그 밖의 요인

(1) 평가선례및 거래사례 선정 : <평가선례#ㄱ, ㄴ> 모두 선정함.

(2) 평가선례ㄱ 기준

$$\frac{5,700,000 \times 1.00221 \times 1.00 \times (1.00/1.08)}{3,220,000 \times 1.00057 \times 1.00 \times (1.00/1.00)} = 1.503$$

* 시점수정 : 2013.9.1 ~ 2014.9.5

(3) 평가선례ㄴ 기준

$$\frac{5,160,000 \times 1.01926 \times 1.00 \times (1.00/1.07)}{3,220,000 \times 1.00057 \times 1.00 \times (1.00/1.00)} = 1.526$$

* 시점수정 : 2012.10.29 ~ 2014.9.5

(4) 결정 : 1.50

4) 공시지가기준가액

$$3,220,000 \times 1.00057 \times 1.00 \times (1.00/1.00) \times 1.50 = @4,830,000$$

$$(\times 485 = 2,342,550,000\text{원})$$

보충설명>

2. 거래사례비교법

1) 거래사례의 선정 : <매매사례 (가), (나)>

매매사례는 본건과 비교가능성이 희박하나, 참고적으로 검토하기 위하여 가격을 산출함.

2) (가) 기준 비준가격 :

$$(400,000,000/92) \times 1.00999 \times 1.00 \times (1.00/1.09) = @4,880,000$$

* 시점수정 : 2013.8.25 ~ 2014.9.5

3) (나) 기준 비준가격 :

$$[(683,000,000 - 156,020,000)/103] \times 1.00022 \times 1.00 \times (1.00/1.06) = @4,830,000$$

* 시점수정 : 2014.5.20 ~ 2014.9.5

3. 감정평가액 결정

공시지가기준법 시산가액이 거래사례비교법 시산가액에 의해 합리성이 지지된다고 판단되는 바, @4,830,000원으로 결정함. ($4,830,000 \times 485 = 2,342,550,000$ 원)

Ⅲ. 보충적 방식(보상평가)

1. 비교표준지의 선정

“공용주차장”으로 사용되었던 것임에도 불구하고 용도 폐지를 전제로 인근 표준적 이용을 고려하여 B12 구역 내 본건 남서측 인근에 위치하는 기호① 표준지를 선정하고, 사업시행인가일 이전 공시지가인 2011년 공시지가를 적용한다.

2. 시점수정

1) 지가변동률 : $1.00096 \times 1.03487 = 1.03586$

2) 결정 : 생산자물가지수 미제시로 지가변동률 적용함.

3. 그 밖의 요인

1) 평가선례 및 거래사례 선정 : <평가선례#①, ②> 모두 선정함.

2) 평가선례① 기준 :

$$\frac{5,700,000 \times 1.00221 \times 1.00 \times (1.25/1.50)}{2,300,000 \times 1.03586 \times 1.00 \times (1.25/1.00)} = 1.60$$

* 시점수정 : 2013.9.1 ~ 2014.9.5

3) 평가선례② 기준 :

$$\frac{5,160,000 \times 1.01926 \times 1.00 \times (1.25/1.35)}{2,300,000 \times 1.03586 \times 1.00 \times (1.25/1.00)} = 1.64$$

* 시점수정 : 2012.10.29 ~ 2014.9.5

4) 결정 : 1.60

동 지역은 주어진 공시지가의 변동률을 살펴보건대, 재개발사업의 사업승인 후 지가가 특별히 상승한 것으로 보이지 않는바, 거래사례 및 평가선례를 모두 고려하여 결정함.

4. 감정평가액 결정

$$2,300,000 \times 1.03586 \times 1.00 \times (1.25/1.00) \times 1.60 = @4,760,000$$

$$(\times 485 = 2,308,600,000)$$

IV. 감정평가액 및 개량비 적용 여부

1. 시가평가일 경우 감정평가액 : 2,342,550,000원
(보상평가일 경우 감정평가액 : 2,308,600,000원)

2. 개량비 적용 여부

「공유재산 및 물품 관리법」에 따르면 공유재산을 개척·매립·간척 또는 조림하거나 그 밖에 정당한 사유로 점유하고 개량한 자에게 해당 재산을 매각하는 경우에는 매각 당시의 개량한 상태의 가액에서 개량비에 해당하는 금액을 빼고 남은 금액을 매각대금으로 한다고 되어 있으며, 개량한 공유재산을 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」이 적용되는 공익사업의 사업시행자에게 매각하는 경우로서 그 사업시행자가 그 재산을 점유하고 개량한 자에게 개량비에 해당하는 금액을 지급한 경우 그 매각 대금에 관하여는 개량비에 해당하는 금액을 빼고 남은 금액을 매각대금으로 한다고 규정하고 있다.

따라서 개량비는 감정평가액에서 고려하지 않고 매각대금 지급 단계에서 고려될 수 있다. 본 건의 경우에는 사업시행자에게 매각하는 경우이나, 사업시행자가 직접 개량한 경우이므로, 별도의 개량비는 고려하지 않을 수 있을 것으로 보인다. 다만, 개량비를 고려할 경우 조합제시 개량비 내역을 A구청장이 심사·결정하여 적용하게 된다.

[문제2] (30점)

I . 평가 개요

원소유자 甲의 환매권상실로 인한 손해액 산정.

II . 물음 1) 환매권상실 당시 비교표준지 선정

1 . 환매권상실 시점 : 2011.9.20

도로개발사업 편입 토지가 취득일부터 10년 이내택지개발사업에 편입되어 당초 사업에 필요 없게 됨.

토지보상법 제91조 ①에 따라 환매권상실시점은 취득일부터 10년 후.

같은 법 제91조 ⑥에 따라 현재 환매권행사가 가능할 수 있으나 본 문제는 환매권상실을 전제함.

2 . 적용공시지가 : 2007년도

택지개발사업의 사업인정고시 의제일인 2007.10.27 이전 최근 공시지가

3 . 비교표준지 선정 : 기호 5

해당 사업과 무관한 용도지역 변경(2종 일주),

인근 표준적인 이용상황의 주거용(다가구주택) 표준지.

4 . 선정이유

환매 대상 토지가 다른 공익사업에 편입되는 경우

그 다른 공익사업에 편입되는 토지와 경우와 같은 기준 적용.

III . 물음 2) 환매권상실 당시의 토지 평가금액

@ 530,000 × 1.05000* × 1.000 × 1.050 × 1.30 = @ 760,000

(×315m² = 239,400,000)

* 시점수정 : 2007.1.1 ~ 2011.9.20., A구 주거

IV . 물음 3) 환매권행사 시 반환할 환매금액

1 . 개요

환매권행사 대상은 토지에 한함.

2 . 인근 유사토지의 지가변동률

1) 표본지 선정 : 기호 6

환매 대상 토지와 용도지역 등 변경과정이 유사한 표준지.

2) 취득 당시 표본지 가격(2001.9.20)

$$\begin{array}{ccccc} @ & 360,000 & + & (@ & 380,000 & - & @ & 360,000) & \times & 263/365 & = & @ & 374,000 \\ 2001 & & & 2002 & & & 2001 & & & & & & \end{array}$$

3) 환매권상실 당시 표본지 가격 (2011.9.20)

$$@ 550,000 \times 1.00060^* = @ 550,000$$

* 시점수정 : 2011.1.1 ~ 2011.9.20, A구 주거

4) 인근 유사토지의 지가변동률: '3)' / '2)' = 1.47059

3 . 환매권행사 시 환매금액

1) 보상금 × 인근 유사토지 지가변동률:

$$@ 180,000 \times 1.47059 = @ 265,000$$

* 단가 : 56,700,000원 / 315m²

2) 환매 당시 토지 금액 : @ 760,000

3) 환매금액 : 1) < 2)이므로

$$\begin{array}{l} @ 180,000 + (@ 760,000 - @ 265,000) = @ 675,000 \\ (\times 315\text{m}^2 = 212,625,000) \end{array}$$

Ⅴ . 물음 4) 환매권상실로 인한 손해액

1 . 개요

환매권상실 당시 토지 평가금액 - 환매권행사 시 환매금액

2 . 손해액

$$\begin{array}{l} @ 760,000 - @ 675,000 = @ 85,000 \\ (\times 315\text{m}^2 = 26,775,000) \end{array}$$

[문제3] (20점)

I . 평가 개요

합병 대상 부동산의 적정매입 금액 산정

II . 물음 1) 합병 증분가치 및 B토지 적정매입가격

1 . 증분가치

$$180\text{억} - (90\text{억} + 40\text{억}) = 50\text{억}$$

합병후(C) 합병전(A+B)

2 . B토지 적정매입가격

1) 배분비율(기여도비율에 따른 차액배분법의 논리)

$$\frac{(180\text{억} - 90\text{억})}{(180\text{억} - 90\text{억}) + (180\text{억} - 40\text{억})} = 0.3913$$

2) B토지의 적정매입가격

$$40\text{억} + 50\text{억} \times 0.3913 = 59.565\text{억}$$

III . 물음 2) 공장(건물)의 적산가격

1 . 조정 재조달원가 (직접법)

1) 일반관리비 한도

$$(20\text{억} + 10\text{억} + 10\text{억}) \times 5\% = 2\text{억}$$

공사비

2) 이윤 한도

$$(20\text{억} + 10\text{억} + 10\text{억}) \times 15\% = 6\text{억}$$

공사비

3) 조정 재조달원가

$$(20\text{억} + 10\text{억} + 10\text{억}) + 2\text{억} + 4\text{억} = 46\text{억}$$

공사비

일반관리비 이윤

2 . 적산가격

$$46\text{억} \times 0.11^{\frac{1}{20}} = 41\text{억}$$

감가수정(정률법)

[문제#4] (10점)

I. 물음1) 기하평균 수익률

1. 기하평균수익률과 산술평균수익률의 개념

1) 기하평균과 산술평균의 정의

기하평균은 n 개의 양수를 곱한 수의 n 제곱근 값을 말하며, 산술평균은 n 개의 수의 합을 n 으로 나눈 값을 말한다.

2) 양자의 산식 (r : 수익률, n : 기간)

(1) 기하평균수익률

$$\prod_{i=1}^n (1 + r_i)^{1/n} - 1$$

(2) 산술평균수익률

$$\sum_{i=1}^n r_i / n$$

3) 양자가 상이 시 합리적 채택

① 산술평균 수익률은 각 기간의 부동산 투자수익률이 단절되어 연속되지 않는 것으로 보고 산출한 것이다. 반면 기하평균 수익률은 각 기간의 수익률을 연속적으로 파악한 개념이다.

② 예를 들어 1기에 10%상승, 2기에 20%하락 하였다면 산술평균 수익률은 -5%로 계산되나, 기하평균은 -6.2%로 계산된다.

③ 부동산투자는 각 기간의 연속적으로 이어지는 것이므로, 이론적으로 기하평균 수익률로 파악하는 것이 더욱 합리적이다.

2. 기초자료의 성격에 따른 표준편차 및 시계열 상관계수

1) 시계열상관계수의 의미

시계열 상관계수란 과거의 데이터와 현재의 데이터 사이에 존재하는 상관계수를 말한다.

즉 시계열 상관계수가 높다는 것은 과거의 값이 현재의 값에 많은 영향을 미친다는 것의 의미한다.

2) 자료B와 D

주요 기업의 주식가격은 기업의 이익에 따라 결정되고, 기업의 이익이 크게 나타나는 호경기에는 상업용*업무용 부동산에 대한 수요*임대료도 높게 형성되기 때문에 자료 B와 D는 표준편차가 유사하게 나타난다. 또한 기업의 실적은 과거 실적이 현재나 미래의 실적을 보장하지 않기 때문에 시계열 상관계수도 낮게 나타난다.

3) 자료A

반면, 감정평가액 산출시 감정평가전례는 중요한 참고사항이 된다. 일반적으로 공시지가기준법의 경우에는 그 밖의 요인 보정시 평가전례를 활용하여 보정치를 산출하고 있다. 따라서 감정평가액은 과거 평가전례의 영향을 많이 받는다고 볼 수 있다. 그러므로 자료A는 시계열상관계수가 높게 나타나는 특성이 있다. 따라서 이러한 특성을 완화하기 위해서는 감정평가액 산출시 실거래가자료를 적극 활용할 필요성이 있다.

[문제#5] (5점)

I. 물음#1

1. 임대권의 가치

임대권의 가치는 임대기간 동안의 임대료 수익의 현재합과 기간말 본건 부동산 시장가치(기말 복귀가액)의 현재를 합산한 가치이므로 다음과 같은 식이 성립함.

$$9,000,000 \times PVAF_{(10\text{년}, 9\%)} + 120,000,000 \times \frac{1}{1.09^{10}} = 108,448,000$$

2. 임차권 가치

$$120,000,000 - 108,448,000 = 11,552,000$$

3. 내재된 임차권 수익률(X)

임차권 가치는 시장임대료와 계약임대료간의 차액을 계약기간 동안 현재가치로 할인한 값이므로 임차권 수익률을 X로 놓으면 다음과 같은 식이 성립함.

$$11,552,000 = (12,000,000 - 9,000,000) \times PVAF_{(10\text{년}, X\%)}$$

$$\therefore X = 22.58\%$$

II. 물음#2

1. 임대권 수익률과 임차권 수익률의 차이

임대권 수익률과 임차권 수익률이 같다면 소유권 가치는 임대권의 가치와 임차권의 가치의 합과 같게 된다. 그러나 임대권 수익률과 임차권 수익률은 수익의 성격에 따른 위험의 정도가 다르기 때문에 임대권 수익률과 임차권 수익률은 서로 다른 경우가 많다. 계약임대료는 계약에 따라 안전하게 지불되므로 상대적으로 안전하여 임대권 환원율은 낮은 반면, 계약임대료와 시장임대료의 차액인 귀속소득은 시장상황에 따라 수시로 변동하므로 상대적으로 위험이 높아 임차권 환원율이 높다.

2. 임차자의 질적 차이

시장임대료와 계약임대료가 같은 경우 소유권 가치는 임대권의 가치와 임차권의 가치의 합과 같은 것으로(이때는 임차권의 가치는 0) 볼 수 있다. 그러나 이런 경우에도 임차자의 질에 따라 소유권의 가치와 임대권과 임차권의 가치 합은 달라질 수 있다. 양질의 임차자인 경우에는 계약임대료에 적용되는 수익률이 더 낮게 적용되고, 그렇지 않은 경우에는 수익률이 더 높게 적용되기 때문이다.

3. 최유효이용 여부

소유권 가치는 최유효이용을 전제로 하여 산정되는 반면, 임대권과 임차권의 가치는 최유효이용 여부에 상관없이 현재의 이용을 기준으로 하여 산정되므로 대상물건의 이용이 최유효이용이 아닌 경우에는 소유권의 가치와 임대권과 임차권의 가치 합은 달라질 수 있다.

26회

[문제#1](40점)

I. 평가개요

본건은 구분소유부동산에 대한 일반거래(시가참고) 목적의 감정평가로서, 2015.8.20.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.

II. 물음1) 층별효용지수의 산정

1. 처리방침

층별효용도란 건물의 층별로 구별되어지는 효용의 차이로 대상건물의 특성(업무용)을 반영할 수 있어야 한다. 따라서 계량분석자료와 유사 건물의 평가자료 그리고 실무기준해설서상의 층별효용지수 관련 자료를 종합적으로 고려하여 대상건물의 특성을 반영하여 산정함.

2. 계량분석자료에 의한 층별효용지수

층별효용은 가격 또는 임대료의 차이로 나타나므로 1층 가격의 단가(원/㎡)를 기준으로 각 층의 효용지수를 산정함.

구분	지하1층	1층	2층	3층	4층	5층	6층
층별단가	2,620,000	3,500,000	3,090,000	3,205,000	3,115,000	3,150,000	3,100,000
	0	0	0	0	0	0	0
효용지수	75*)	100	88	92	89	90	89

$$*) \frac{2,620,000}{3,500,000} \times 100$$

3. <자료6> 참고자료의 층별효용지수

1) 평가사례의 층별효용지수

(1) 사례선택

계량분석자료의 경우 기준시점으로부터 6개월 이내 자료를 기준하였는바, 최근 인근지역의 층별효용을 확인할 수 있는 <평가사례 #3(2015.7.20.)> 선택함.

(2) 평가사례 #3에 의한 층별효용지수

<지상 1층 100>, <지상2층 이상은 90>으로 2층 이상이 동일한 층별효용지수를 나타내고 있음. 이는 기준시점으로부터 약 1년 이내의 평가사례인 #2의 경우도 지상 2층(87) 이상이 동일한 층별효용지수를 나타내고 있어 평가사례#3이 나타내는 층별효용지수는 타당성이 있는 것으로 판단됨.

2) 실무기준해설서상의 층별효용지수

실무기준해설서상의 자료 A형은 상층부 일정층까지 임대료 수준에 차이를 보이는 유형이며, B형은 2층 이상이 동일한 임대료 수준을 나타내는 유형임. 평가사례를 고려할 때 B형이 대상건물의 특성을 반영하는 층별효용지수로 판단됨.

4. 층별효용지수의 결정

계량분석은 다수 사례에 의한 일반·평균적 값을 의미하며, 5%의 오차가능성(자료11의6)을 가지고 있으므로 이에 의한 결과치는 참고자료로 활용하고 대상건물의 특성을 반영하는 평가사례 #3의 층별효용지수를 기준함. 따라서 지하층은 계량분석에 의한 효용지수로, 지상층은 평가사례 #3에 의한 효용지수로 결정함.

구분	지하1층	1층	2층	3층	4층	5층	6층
효용지수	75	100	90	90	90	90	90

Ⅲ. 물음2) 시산가액 조정을 통한 감정평가액 산정

1. 처리방침

본건은 구분소유부동산으로 감칙 제16조 및 감칙 제7조제2항에 따라 거래사례비교법을 주된 방법으로 감정평가하고, 감칙 제12조2항에 따라 개별평가(원

가법)와 수익환원법에 의한 가액으로 비교하여 합리성을 검토함.

2. 거래사례비교법에 의한 시산가액

1) 처리방침

대상과 비교가능성이 가장 높은 사례를 선정한 후 각 호수별 ①층별효용지수, ②지하철역과의 거리, ③ 전용율, ④전체면적 비교를 통해 시산가액을 산정함.

2) 사례의 선택

정상적인 거래사례로서 용도지역(준주거), 이용상황(사무소) 등이 동일하고 계량분석(지하철거리)에 의한 가치형성요인을 고려하여 <기호 #B> 선정함.

(사례#A는 용도지역 상이, 사례#C는 이용상황 상이, 사례#D는 지하철과의 거리 보정불가)

사례 단가 : $6,780,000,000 / 2,500\text{m}^2(\text{전체면적}) = @2,712,000$

3) 시점수정(2015.2.10 ~ 8.20. 오피스 자본수익률)

$(1 + 0.0035 \times 50/90) \times 1.0030 \times (1 + 0.003 \times 51/91) = 1.00664$

4) 가치형성요인¹⁾

(1) 기호 1 (101호)

$\frac{100}{90}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철})(*1) \times 1.00(\text{전용율})(*2) \times 1.00(\text{전체면적}) = 1.111$

*1) 본건과 거래사례가 지하철역으로부터 0.5~1km의 범위에 위치하고 있으므로 동일함: 1.00(이하 동일)

*2) 101호 : $1,350/3,000 = 45\%$

사 레 : $1,125/2,500 = 45\%$

(2) 기호 2 (201호)

$\frac{90}{90}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율})(*1) \times 1.00(\text{전체면적}) = 1.000$

1) 구분소유건물은 호별로 1개의 소유권이 인정되는 부동산으로 각 호별로 감정평가 하는 것이 원칙이다. 따라서 각 호별로 가치형성요인 비교치를 산정하였다. 그래야 가치형성요인의 비교를 통해 각 호별 가치차이를 확인할 수 있다.

$$*1) 201호 : 1,215/2,700 = 45\%$$

(3) 기호 3 (301호)

$$\frac{90}{90}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율})(*1) \times 1.00(\text{전체면적}) = 1.000$$

$$*1) 301호 : 1,215/2,700 = 45\%$$

(4) 기호 4 (401호)

$$\frac{90}{90}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 0.97(\text{전용율})(*1) \times 1.00(\text{전체면적}) = 0.970$$

*1) 401호 : $1,100/2,700 = 40.7\%$ 이므로 45%인 사례보다 약 3%열세함.

(5) 기호 5 (501호)

$$\frac{90}{90}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율})(*1) \times 1.00(\text{전체면적}) = 1.000$$

$$*1) 501호 : 1,215/2,700 = 45\%$$

(6) 기호 6 (601호)

$$\frac{90}{90}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율})(*1) \times 1.00(\text{전체면적}) = 1.000$$

$$*1) 601호 : 900/2,000 = 45\%$$

(7) 기호 7 (B101)

$$\frac{75}{90}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율})(*1) \times 0.95(\text{전체면적})(*2) = 0.792$$

$$*1) B101호 : 2,250/5,000 = 45\%$$

*2) 면적이 5,000m²이므로 4,000m²미만 면적인 사례보다 약 5%열세함.

4) 거래사례비교법에 의한 시산가액

사례단가 × 시점수정 × 가치형성요인 = 대상단가 (× 전체면적 = 시산가액)

호 수	사례단가	시점수정	가치형성요인	대상단가 (원/m ²)	전체면적 (m ²)	시산가액
-----	------	------	--------	-----------------------------	---------------------------	------

101호	2,712,000	1.00664	1.111	3,030,000	3,000	9,090,000,000
201호			1.000	2,730,000	2,700	7,371,000,000
301호			1.000	2,730,000	2,700	7,371,000,000
401호			0.970	2,650,000	2,700	7,155,000,000
501호			1.000	2,730,000	2,700	7,371,000,000
601호			1.000	2,730,000	2,000	5,460,000,000
B101호			0.792	2,160,000	5,000	10,800,000,000
총 계						54,618,000,000

3. 원가법에 의한 시산가액

1) 처리방침

(1) 개별평가

토지는 감칙 제14조제1항에 따라 공시지가기준법을 적용하고, 건물은 감칙 제15조제1항에 따라 원가법을 적용함.

(2) 층별효용비율에 의한 배분

개별평가로 산정된 대상부동산 전체가액을 층별효용비율을 이용하여 각 호수별 가액을 산정함.

2) 대상부동산 전체가액

(1) 토지

① 비교표준지 선정

- 선정: 감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(준주거), 이용상황(업무용) 등이 동일, 유사하여 비교가능성이 가장 높은 <#다> 선정

- 배제: #가. 용도지역 상이 #나. 지하철 역과의 거리에 대한 보정이 불가

하여 배제함 (지하철 역과의 거리에 대한 통계치는 0.5km 미만 토지와 0.5 ~ 1km 인 토지의 관계에서만 유의함.)

② 시점수정(2015.1.1. ~ 8.20. 지가변동률, 주거지역)

$$1.00435 \times (1 + 0.00020 \times 20/31) = 1.00448$$

③ 지역요인 : 인근지역임. 1.000

④ 개별요인

$$(1/0.9)(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{각지}) \times 1.00(\text{형상}) \times (1/1.1)(\text{면적}) = 1.010$$

⑤ 그 밖의 요인

<자료8>의 토지거래사례를 이용하여 비교표준지 기준 산정방식을 적용함.

$$\frac{\text{거래사례단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정}} \\ = \frac{5,800,000 \times 1.00027(*1) \times 1.000(*2) \times 0.990(*3)}{2,800,000 \times 1.00448} = 2.04$$

*1) 시점수정(2015.7.10. ~ 8.20. 지가변동률, 주거지역)

$$(1 + 0.00020 \times 22/31) \times (1 + 0.00020 \times 20/31)$$

*2) 지역요인 : 인근지역임.

*3) 개별요인

$$\frac{(0.9 \times 1.01)}{1.00}(\text{도로}) \times \frac{1.00}{0.98}(\text{형상}) \times \frac{0.97}{1.00}(\text{지하철}) \times \frac{1.10}{1.00}(\text{면적}) = 0.990$$

대상토지 기준 산정방식은 아래와 같은.(둘 다 무방)

$$\frac{\text{거래사례단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}$$

$$= \frac{5,800,000 \times 1.00027(*1) \times 1.000(*2) \times 1.000(*3)}{2,800,000 \times 1.00448 \times 1.000 \times 1.010} = 2.04$$

*1) 시점수정(2015.7.10. ~ 8.20. 지가변동률, 주거지역)

$$(1 + 0.00020 \times 22/31) \times (1 + 0.00020 \times 20/31)$$

*2) 지역요인 : 인근지역임.

*3) 개별요인

$$\frac{1.01}{1.00}(\text{도로}) \times \frac{1.00}{0.98}(\text{형상}) \times \frac{0.97}{1.00}(\text{지하철}) \times 1.00(\text{면적}) = 1.000$$

⑥ 토지의 시산가액

$$2,800,000 \times 1.00448 \times 1.000 \times 1.010 \times 2.04 = @5,790,000$$

$$(\times 3,637\text{m}^2 = 21,058,230,000)$$

(2) 건물

① 재조달원가

철골콘크리트조 슬래브 지붕(6층 이하) 단가 : @1,540,000

② 건물의 시산가액

내용연수 55년, 경과연수 2년, 정액법, 만년감가, 잔가율 0%

$$\text{단가} : 1,540,000 \times 53/55 = @1,480,000$$

$$\text{총액} : \text{단가} \times 20,800\text{m}^2 = 30,784,000,000$$

$$(3) \text{대상부동산 전체가액} : 1) + 2) = 51,842,230,000$$

3) 층별효용비율

호 수	전체면적(m²)	층별효용지수	층별효용적수	층별효용비율
1층	3,000	100	300,000*1)	0.1642*2)
2층	2,700	90	243,000	0.1330
3층	2,700	90	243,000	0.1330
4층	2,700	90	243,000	0.1330
5층	2,700	90	243,000	0.1330
6층	2,000	90	180,000	0.0985
B1층	5,000	75	375,000	0.2053
합			1,827,000	1

*1) 전체면적×층별효용지수

*2) 층별효용적수 / 층별효용적수합

4) 각 호수별 시산가액

호 수	전체가액	층별효용비율	호수별 시산가액
101	51,842,230,000	0.1642	8,512,494,000
201		0.1330	6,895,017,000
301		0.1330	6,895,017,000
401		0.1330	6,895,017,000
501		0.1330	6,895,017,000
601		0.0985	5,106,460,000
B101		0.2053	10,643,210,000
합		1	-

4. 수익환원법에 의한 시산가액

1) 처리방침

임대사례와 ①층별효용지수, ②지하철역과의 거리, ③ 전용율, ④전체면적 비교를 통해 각 호수별 순수익을 산정하고 이를 종합환원율로 환원하여 시산가액을 산정함.(직접환원법)

2) 임대사례(1층 101호)의 순수익(기준시점)

$$[100,000 \times 0.03 + (10,000 + 6,000) \times 12\text{월}] \times (1 - 0.1)(*1) - (6,000 \times 12\text{월} \times 0.8)(*2) = @117,900$$

*1) 공실 및 대손충당금, *2) 영업경비

3) 대상 각 호수별 순수익

(1) 가치형성요인

계량분석에 의한 가치형성요인 비교치는 거래사례비교법의 비교치와 동일함.

<자료10>의 7에 따라 상기 외의 가치형성요인은 동일함.

① 기호 1 (101호)

$$\frac{100}{100}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율}) \times 1.00(\text{전체면적}) = 1.000$$

② 기호 2 (201호)

$$\frac{90}{100}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율}) \times 1.00(\text{전체면적}) = 0.900$$

③ 기호 3 (301호)

$$\frac{90}{100}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율}) \times 1.00(\text{전체면적}) = 0.900$$

④ 기호 4 (401호)

$$\frac{90}{100}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 0.97(\text{전용율}) \times 1.00(\text{전체면적}) = 0.873$$

⑤ 기호 5 (501호)

$$\frac{90}{100}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율}) \times 1.00(\text{전체면적}) = 0.900$$

⑥ 기호 6 (601호)

$$\frac{90}{100}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율}) \times 1.00(\text{전체면적}) = 0.900$$

⑦ 기호 7 (B101)

$$\frac{75}{100}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율}) \times 0.95(\text{전체면적}) = 0.713$$

(2) 각 호수별 순수익(원/㎡)

호 수	사례순수익	시점수정	가치형성 요인	대상순수익(원/㎡)
101호	@117,900	1.00000	1.000	117,900
201호			0.900	106,110
301호			0.900	106,110
401호			0.873	102,927
501호			0.900	106,110
601호			0.900	106,110
B101호			0.713	84,063

4) 환원율 : <자료10>의 6에 따라 종합환원율이 4.0% 적용함.

5) 수익환원법에 의한 시산가액(순수익/환원율 = 각 호수별 단가)

호 수	순수익	환원율	단가(원/㎡)	전체면적(㎡)	시산가액
101호	117,900	4.0%	2,950,000	3,000	8,850,000,000
201호	106,110		2,650,000	2,700	7,155,000,000

301호	106,110		2,650,000	2,700	7,155,000,000
401호	102,927		2,570,000	2,700	6,939,000,000
501호	106,110		2,650,000	2,700	7,155,000,000
601호	106,110		2,650,000	2,000	5,300,000,000
B101호	84,063		2,100,000	5,000	10,500,000,000
총 계					53,054,000,000

5. 시산가액 조정 및 감정평가액 결정

1) 각 방법에 의한 시산가액

구 분	거래사례비교법	개별평가(원가법)	수익환원법
101호	9,090,000,000	8,512,494,000	8,850,000,000
201호	7,371,000,000	6,895,017,000	7,155,000,000
301호	7,371,000,000	6,895,017,000	7,155,000,000
401호	7,155,000,000	6,895,017,000	6,939,000,000
501호	7,371,000,000	6,895,017,000	7,155,000,000
601호	5,460,000,000	5,106,460,000	5,300,000,000
B101호	10,800,000,000	10,643,210,000	10,500,000,000
총 계	54,618,000,000	51,842,232,000	53,054,000,000

2) 시산가액 조정 및 감정평가액 결정

감칙 제16조에 따라 구분소유부동산 감정평가의 주된 방법인 거래사례비교법에 의한 가액으로 결정함. (전체가액 : 54,618,000,000)

거래사례비교법에 의한 가액은 수익환원법에 의한 가액에 의해 그 합리성이 지지됨. 다만 개별평가(원가법)에 의한 가액은 물건별 평가액의 합으로 풍부한 집합건물의 평가사례 및 거래사례에 의해 확인된 편의성, 접근성, 수익성 등에 따른 가치형성요인을 반영하는데 한계가 있는 것으로 판단됨.

[문제#2] (30점)

I. 평가개요

본건은 구분지상권에 대한 보상 목적의 감정평가로서, 2015.9.2.을 기준시점으로 하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 "토지보상법")」시행규칙 제28조에 의거 평가함.

II. 물음1) 구분지상권의 감정평가방법 및 각 방법의 장단점

1. 과거 본건 구분지상권 계약을 기준으로 하는 방법

① <과거 보상금 × 시점수정(설정당시 ~ 현재)>의 산식이며, ② 지급한 보상금상당액으로 결정하는 바 가장 손쉬운 방법이라는 장점이 있으나 ③ 새로운 위치에 구분지상권을 설정해야 하는 구분지상권자에게 비용 대체가 되지 못하는 단점이 있음.

2. 최근 보상선례를 기준하는 방법

① 대상과 유사한 <가공송전선로구분지상권 보상평가액 × 격차율>의 산식에 의하며,
② 시장에서 협의 보상 완료된 사례인 바 신뢰성이 높은 장점이 있으나
③ 유사한 사례 포착이 어렵다는 단점이 있음.

3. 새로이 구분지상권 설정을 상정하는 방법

① <현재 토지가치 × 보정률>의 산식으로 ② 새로운 위치에 구분지상권을 설정해야 하는 구분지상권자에게 비용의 대체가 이뤄진다는 장점이 있으나
③ 토지가치 증가분이 구분지상권 보상평가액에 포함돼 토지소유자의 불만을 초래할 수 있고, 추가보정률은 선하지부분의 용익대가가 아닌 잔여지의 시장성 등 하락에 대한 보전성격인 바 보정률이 과도하게 산정될 우려가 있음.

4. 구분지상권 설정 유무에 따른 토지가액차이에 의한 방법

① 가공 송전선로 구분지상권이 설정된 토지와 설정되지 않은 토지 간 가격

차이

② 합리적으로 설득력이 높은 장점이 있으나 ③ 현실적으로 사례 포착이 어려움.

5. 지료차액에 의한 방법

- ① 영구 보상금의 매년 지불액 수준과 정상적 지료간 차액을 현가화하는방법
- ② 구분지상권 가치가 '0'이 될 수 있으며, 영구사용 기간 설정의 자의성이 있음.

Ⅲ. 구분지상권의 보상액 산정

1. 처리방침

토지에 관한 소유권외의 권리(구분지상권)의 평가인바, 토지 보상법 시행규칙 제28조제2항 및 제31조제1항에 따라 ①동칙 제22조에 의하여 산정한 당해 토지의 가격에 입체이용저해율을 곱하는 평가방법, ②구분지상권 설정 사례에 의한 거래사례비교법, ③권리설정계약을 기준으로 하는 평가방법으로 보상액을 산정함.

2. 새로이 구분지상권 설정을 상정하는 방법

1) 공시지가기준법에 의한 토지가치

(1) 적용공시지가 선택

사업인정 후 취득의 경우로 토지보상법 제70조제4항에 의거 사업인정고시일(택지개발지구지정·고시일: 2011.9.9.) 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 기준시점 현재 공시된 공시지가 중 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 2011년 1월 1일 공시지가를 선택함.

(2) 비교표준지 선정

- ① 당해 공익사업으로 용도지역이 변경된바 토지보상법 시행규칙 제23조제2항에 따라 변경 전 용도지역인 <자연녹지지역>을 기준함.
- ② <자료#5>에 따라 본건과 그 주변은 송전선 건설 당시에 이미 주택지대로 전환중이었고, 인근 토지들은 현재 단독주택부지로 이용중이므로 이

용상황은 <주거용>으로 보아 표준지 <#나>를 선정함.<#가, 이용상황 상
이, #다 : 이용상황 상이와 사업지구 밖에 소재하여 배제함.>

(3) 시점수정(2011.1.1. ~ 2015.9.2. 지가변동률, 녹지지역)

$$1.03085 \times 1.02072 \times 1.02085 \times 1.03082 \times (1 - 0.00120) \times (1 + 0.00072 \times 33/31) \\ = 1.10677$$

* 생산자물가상승률은 자료 미제시로 고려하지 않음.

(4) 그 밖의 요인 : 1.30

(5) 나지상정 토지 감정평가액

$$340,000 \times 1.10677 \times 1.00 \times 0.90(*1) \times 1.30 = @440,000$$

*1) 개별요인 : 본건의 농지전용과 관련한 비용은 개별요인에서 고려된 것
으로 봄.

2) 감가율

(1) 용도지대의 판단

대상 토지 주변은 농지지대에서 주택지대로 전환 중이므로 택지후보지지대
로 봄.

(2) 입체이용저해율

① 건물이용저해율

가. 건축가능 층수 (이격거리 기준, 154Kv, 층고 3.5m)

건축가능 높이

$$15m - [3m + (154Kv-35Kv)/10Kv \times 0.15m] = 10.22m$$

$$\text{건축가능층수} : 10.22 / 3.5 = 2.92\text{층}$$

나. 저해층수

이격거리를 고려하여도 2층으로 건축이 가능하므로 저해층수 없음.

다. 건물이용저해율

저해층수 없는바 건물 이용저해는 없음.

② 지하이용저해율

지하층 이용은 제시되지 않았는 바, 지하이용저해 없는 것으로 봄.

③ 그 밖의 이용저해율

공중부분에 최대로 배분함. $0.15 \times 3/4 = 0.1125$ (11.25%)

④ 기본율 : ① + ② + ③ = 11.25%

(3) 추가보정률

① 쾌적성 저해요인

송전선 높이 15~30m, 154Kv이하 <중 : 7.5%>

② 시장성 저해요인

송전선로가 필지의 중앙을 통과함. <상 : 10.0%>

③ 기타 저해요인

해당 송전선로 존속시 까지이므로 존속기간은 반영구적인 것으로 봄.
<상 : 10.0%>

④ 추가보정률 : $7.5 + 10.0 + 10.0 = 27.5\%$

(4) 감가율 : 2) + 3) = 38.75%

3) 감가율에 의한 구분지상권 보상감정평가액

$440,000 \times 0.3875 = @170,500$

3. 구분지상권 보상 사례에 의한 비교법

1) 사례 선택

<자료 8>에 의한 보상사례를 선정함. (표준지 '다')

사례 단가 : $37,400,000 / 280\text{m}^2 = @134,000$

2) 시점수정(2015.7.31. ~ 9.2.)

<자료9>에 따라 구분지상권 가치는 지가변동률과 동일하게 변동하는바 사례가 소재한 녹지지역의 지가변동률을 적용함.

$$(1 + 0.00072 \times 1/31) \times (1 + 0.00072 \times 33/31) = 1.00079$$

3) 지역요인 : 1.100

4) 개별요인 : 1.000

5) 입체이용저해율 비교

<자료9>에 의거 구분지상권 가치는 입체이용률 및 추가보정률에 의해 영향을 받는바, 이에 의한 요인비교치를 산정함.

① 보상사례 입체이용저해율(본건과 동일)

$$11.25\%(\text{기본율}) + [7.5\%(\text{쾌적성}) + 10.0\%(\text{시장성}) + 10.0\%(\text{기타})] = 38.75\%$$

$$\text{② 비교치} : 38.75(\text{본건}) / 38.75(\text{사례}) = 1.000$$

4) 보상사례비교법에 의한 구분지상권 보상감정평가액

$$134,000 \times 1.00079 \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 = @148,000$$

4. 권리설정계약 기준 감정평가방법

1) 시점수정 (2010.3.3. ~ 2015.9.2. 지가변동률, 녹지지역)

$$(1 + 0.02758 \times 304/365) \times 1.10677 = 1.13219$$

2) 권리설정계약에 의한 구분지상권 보상감정평가액

$$32,000,000 \times 1.13219 \times (1/300) = @121,000$$

5. 구분지상권 보상감정평가액

1) 각 방법에 의한 시산가액

① 입체이용률을 이용한 방법 : @170,500

② 보상사례비교법 : @148,000

③ 권리설정계약에 의한 방법 : @121,000

2) 구분지상권 보상감정평가액 결정

① 토지보상법 시행규칙 제31조제1항에 따라 입체이용률을 이용한 방법에 의한 가액으로 보상액을 결정함.

② 권리설정계약에 의한 방법은 구분지상권자에게 비용대체가 되지 못하는 점, 입체이용률을 이용한 방법은 토지가치 증가분이 구분지상권자에게도 배분되어 토지소유자에게 완전보상이 이루어지지 못할 수도 있는 점 등을 고려하여, 최근의 보상사례를 기준하여 구한 가액으로 결정함.

③ 보상감정평가액 : $148,000 \times 300\text{m}^2(\text{선하지면적}) = 44,400,000$

[문제3] (20점)

I . 평가 개요

토지 및 농업손실보상평가로 기준시점은 재결일인 2015.08.15임.

II . 물음 1)

1 . 개요

토지보상법 제70조에 의거 공시지가기준법으로평가하되, 당해 사업에 의한 가격변동을 검토하여 적용공시지가 소급 여부를 판단함.

2 . 보상평가액

1) 적용공시지가

(1) 토지보상법 제70조5항에 의거, 의견청취공고로 인해 2014 공시지가에 당해

사업으로 인한 가격 상승이 반영되었는지 여부를 검토함.

(2) 사업구역 내 표준지 평균변동률

- '가' : $74,000 / 68,000 = 8.82\%$
- '나' : $23,000 / 21,000 = 9.52\%$
- '다' : $17,000 / 15,000 = 13.33\%$
- 평균 : 10.56%

(3) P시 표준지 평균변동률: 3.51%

(4) 검토 : ① $10.6\% - 3.51\% = 7.05\%$ (3% 이상)

② $10.56\% / 3.51\% = 3$ (30%이상)인 바,

의견 청취공고로 인해 2014 공시지가에 당해 사업으로 인한 가격상승이 반영되었다고 판단되므로 <2013.01.01. 공시지가>를 적용함.

2) 비교표준지

계획관리지역, 임야(임야를 불법형질변경하고'불법전용산지에 관한 임시특례'에따라 적법하게 '전'으로 지목변경 하지 않았으므로 토지보상법 제24조에 의거 이용상황은 임야) 기준 표준지 < 기호 나 >를 선정함.

3) 시점수정

- K도의 지가변동률이 이미 제시된 바 P시의 지가변동률에 당해 사업으로 인한

가격변동이 없는 것으로 판단하여 P시 계획관리지역 적용.

$$(1.04213 \times 1.02765 \times 1.01175) \times (1 + 0.00167 \times \frac{25}{31}) = 1.08499$$

4) 지역요인 : 본건은 비교표준지의 인근지역인 바 대등함.

5) 개별요인 : 부정형, 환경사로 비교표준지와 개별요인 대등함.

6) 그 밖의 요인 : 80% 상향 (1.80)

7) 보상평가액

$$21,000 \times 1.08499 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.80 = @ 41,000$$

$$(\times 1,200 = 49,200,000)$$

Ⅲ . 물음 2)

1 . 농업손실보상대상 여부

1) 농업손실보상 제외사유 (토지보상법 칙 제48조3항)

① 사업인정고시일등 이후부터 농지로 이용되고 있는 토지

② 토지이용계획·주위환경 등으로 보아 일시적으로 농지로 이용되고 있는 토지

③ 타인소유의 토지를 불법으로 점유하여 경작하고 있는 토지

④ 농민(농지법 제2조제3호의 규정에 의한 농업법인 또는 농지법 시행령 제3조제1호 및 동조제2호의 규정에 의한 농업인)이 아닌 자가 경작하고 있는 토지

⑤ 토지의 취득에 대한 보상 이후에 사업시행자가 2년 이상 계속하여 경작하도록 허용하는 토지로 규정하고 있음.

2 . 보상대상자별 농업손실보상액

1) 농업손실보상액

(1) 도별 농가평균 단위경작면적당농작물 총수입 기준

$$1,701 \times 1,200 \times 2\text{년} = 4,082,400$$

(2) 실제소득기준

$$6,847,050 \times 0.542 \times 2\text{년} = 7,422,202$$

(3) 결정

실제소득(7,422,202)이 작목별평균소득($1,885,742 \times 2\text{년} = 3,771,484$)의 2배 이내인 바,

실제소득 기준 < 7,422,202원 >

2) 보상대상자별 농업손실보상액

- 소유자, 경작자 모두 농민, 경작자는 적법한 권원(임대차계약서)에 의한 농민, 소유자가 경작자간 협의가 성립되지 않은 점, 실제소득기준 보상대상이므로

- 소유자 (이대한) :

도별 농가평균 단위경작면적당농작물 총수익기준 $\times 50\% = 2,041,200$

- 경작자 (김민국) :

실제소득기준 보상액 - 소유자(이대한)보상금 : 5,381,002

[문제#4] (10점)

I. 평가개요

본건은 토지·건물에 대한 경매 목적의 감정평가로서, 2015.09.19.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.

II. 토지 감정평가액

1. 제시 외 건물이 토지에 미치는 영향에 대한 판단

제시 외 건물의 구조, 이용상황, 면적 등으로 판단할 때

① 제시 외 건물 ㉠은 경량철골조에 보일러실로 이용 중이므로 토지에 미치는 영향은 미미한 것으로 판단되어 1%감가율을 반영한다.

② 제시 외 건물 ㉡은 견고한 벽돌조 구조이며, 주택으로 이용 중이며 면적도 대상토지의

상당부분(약 25%)을 차지하고 있는바 토지에 미치는 영향이 있다고 판단되어 12% 감가율을 반영한다.

2. 토지 감정평가액

1) 제시외건물이 경매대상에 포함되는 경우

$$6,530,000 \times 200\text{m}^2 = 1,306,000,000$$

2) 제시외건물이 경매대상에 포함되지 않는 경우

$$6,530,000 \times (1 - 0.01 - 0.12) = @5,680,000 (\times 200\text{m}^2 = 1,136,000,000)$$

3. 건물 감정평가액(기호 (가))

1) 기존부분

$$750,000 \times 43/50 = @645,000 (\times 100\text{m}^2 = 64,500,000)$$

*완공일 기준

2) 증축부분

$$600,000 \times 42/45(*1) = @560,000 (\times 12\text{m}^2 = 6,720,000)$$

*1) 증축부분의 잔존년수가 42년, 기존부분의 잔존년수가 43년이므로, 내용연수를 조정할 필요성이 없음.

3) 소 계 : 1) + 2) = 71,220,000

4. 제시 외 건물

1) 제시 외 건물 ㉠

$$100,000 \times 4\text{m}^2 = 400,000$$

2) 제시 외 건물 ㉡

$$600,000 \times 20/45 = @266,000 (\times 48\text{m}^2 = 12,768,000)$$

3) 소 계 : 1) + 2) = 13,168,000

4. 경매 감정평가액

1) 제시외건물이 경매대상에 포함되는 경우

$$1,306,000,000 + 71,220,000 + 13,168,000 = 1,390,388,000$$

2) 제시외건물이 경매대상에 포함되지 않는 경우

$$1,136,000,000 + 71,220,000 = 1,207,220,000$$

27회

[문제#1] (40점)

I. 평가개요

- 본건은 업무용 복합부동산에 대한 일반거래 목적의 감정평가로서, 2016.7.1.을 기준시점으로 하여 감정평가3방식을 활용하여 시장가치를 구함.
- 또한, 을이 투자를 진행할 경우의 NPV를 산정하고 투자계획에 관한 전문가의 의견을 제시함.

II. 물음#1)

1. 비교방식

1) 처리방침

비교가능성이 가장 높은 복합부동산의 거래사례를 선정한 후 토지와 건물 가격구성비율을 활용하여 일체비준가액을 산정하는 거래사례비교법을 적용함.

2) 거래사례의 선정

- 선정 : 정상거래사례로서 시점수정이 가능하고 위치적 유사성과 물적 유사성(일반상업지역, 상업용(*1), 복합부동산)이 가장 높으며, 가치형성요인의 비교가 가능한 사례 #1 선정함. 노선상가지대의 사례와 환경조건이 동일한 것으로 보아, 본건의 주위환경은 노선상가지대로 봄.
- 배제 : 사례 #2는 나지, 사례 #3은 철거를 전제로한 복합부동산으로서 물적 유사성이 #1에 비해 낮음.

3) 일체비준가액의 산정

(1) 거래사례가격 : 5,600,000,000원

(2) 사정보정치 : 1.0

(3) 시점수정치

- 2016.1.1.~2016.7.1. : 자본수익률 적용
- $(1+0.02113) \times (1+0.00356 \times 31/31) = 1.02477$

(4) 요인비교치

① 토지

- 지역요인 : $100/103 = 0.971$
- 개별요인 : $1.00(\text{도로}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{환경조건}) = 1.0$
- * 환경조건이 제시되지 않은 경우 동일한 것으로 판단하고 1.00 적용함.(이하 동일)
- 면적 : $800/900$
- 비교치 : $0.971 \times 1.0 \times 800/900 = 0.863$

② 건물

- 개별요인 : $100/100 = 1.0$
- 잔가율 : $(1-0.9 \times 11/50) / (1-0.9 \times 9/50) = 0.957$
- * 내용연수가 제시되지 않아 철근콘크리트조 슬래브지붕, 상업·업무용에 대한 일반적인
내용연수인 50년을 적용함.
- 면적 : $2,740/3200$
- 비교치 : $1.0 \times 0.957 \times 2,740/3,200 = 0.819$

(5) 일체품등비교치

관련 자료 미제시로 비교치는 1.00으로 함.

(6) 시산가액

$$5,600,000,000 \times 1.0 \times 1.02477 \times [0.6 \times 0.863 + 0.4 \times 0.819] \times 1.0 = 4,851,507,125 \text{원}$$

2. 수익방식

1) 처리방침

최근 임대사례를 바탕으로 적정 순수익을 산정하고, 시장추출법을 통해 환원율을 산정한 후 순수익을 환원율로 환원하여 일체수익가액을 도출하는 직접 환원법을 적용함.

2) 순수익의 산정

(1) 가능총수익

- 1층 : $160,000 \times (100/110) \times 520 = 75,636,364$
- 2층 : $120,000 \times (100/110) \times 520 = 56,727,273$
- 3,4층 : $100,000 \times (100/110) \times 520 \times 2 = 94,545,455$
- 5층 : $90,000 \times (100/110) \times 400 = 32,727,273$
- 소계 : $= 259,636,365$

(2) 유효총수익

예상공실률 5% 적용

$$259,636,365 \times (1-0.05) = 246,654,546$$

(3) 순수익

- 운영경비 : $2,480 \times 25,000 = 62,000,000$
- * 수익과 비용의 대응관계를 고려하여 임대면적 2,480m²기준
- 순수익 : $246,654,546 - 62,000,000 = 184,654,546$

3) 환원율의 산정

시장추출법에 의하되, 사례 #1과 #2 모두 적정한 것으로 판단되는바 산술평균값을 적용함

(#3은 사정개입으로 배제).

- 사례 #1 : $140,000,000/3,500,000,000 = 0.04$
- 사례 #2 : $88,000,000/2,200,000,000 = 0.04$
- 환원율 : 산술평균값인 0.04(4%)로 환원율 결정함.

4) 일체수익가액의 산정

$$184,654,546/0.04 = 4,616,363,650\text{원}$$

3. 개별감정평가

1) 처리방침

- 감정평가에 관한 규칙(이하 감칙) 제7조 개별물건기준 원칙에 따라 토지가액과 건물가액을 각각 산정한 후 합산하여 결정함
- 토지의 경우 거래사례비교법 등으로 합리성을 검토할 수 있으나 문제의 구성상 추가적인 검토가 필요치 않은 것으로 판단함

2) 토지

(1) 비교표준지의 선정

- 선정: 감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(상업지역), 이용상황(상업용) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 #4 선정
- 배제: #1은 이용상황 상이, #2는 유사지역 소재, #3은 주위환경 및 도로조건 등 개별적 특성에서 비교가능성이 낮음

(2) 시점수정

- 2016. 1.1 ~ 7.1: 상업지역 지가변동률
- $1.01687 \times (1+0.00323 \times 31/31) = 1.02015$

(3) 지역요인 : 동일 1.000

(4) 개별요인 : $1.00(\text{도로}) \times 0.97(\text{형상}) \times 1.00(\text{환경}) = 0.970$

(5) 그 밖의 요인 보정

대상토지를 기준으로 다음과 같은 산식에 따라 산정함.

(* 산정방식 미제시로 비교표준지 기준방식으로 산정하여도 무방)

① 평가선례의 선정

- 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권내 유사지역의 가치형성요인이 유사한 정상적인 거래사례 또는 평가선례 등을 적용하는바, 대상토지의 인근지역에 소재하고 가치형성요인이 유사한(격차율의 차이가 적은) #2 선정
- #1은 유사지역에 소재하고 개별적인 격차가 커서 #2에 비해 비교가능성이 낮은 것으로 판단되고, #3은 담보 목적의 평가선례로서 평가목적이 상이하여 배제함.

② 그 밖의 요인 보정치 산정

$$\frac{3,400,000 \times 1.02015(*1) \times 1.00 \times 0.970(*2)}{3,000,000 \times 1.02015 \times 1.00 \times 0.970} \div 1.13(*3)$$

*1) (시점수정, 상업지역, 2016.1.1.~2016.7.1.) : 1.01687 x
(1+0.00323x31/31)

*2) 개별요인 : 1.00(도로) x 0.97(형상) x 1.00(환경)

*3) 공통유의사항에 따라 소수점 이하 셋째 자리 이하 절사함.

(6) 시산가액

- 단가 : 3,000,000 x 1.02015 x 1.000 x 0.970 x 1.13 = @3,350,000
- 총액 : 단가 x 800 = 2,680,000,000

3) 건물의 적산가액

(1) 재조달원가의 산정

표준건축비를 적용하는바, 사정보정과 시점수정, 개별요인의 비교가 필요치 않은 것으로 판단함.

- 총액 : 770,000x2,740(*1) = 2,109,800,000

*1) 연면적 기준

(2) 감가수정

- 감가수정방법과 경제적 내용연수에 관한 자료가 주어지지 않았으나 일반적인 기준을 고려하여 정액법, 경제적 내용연수는 50년을 적용함.
- 경과연수 : 본건의 사용승인일이 2005년 5월인바 11년임.

잔존내용연수 : $50 - 11 = 39$ 년

- 감가수정액 : $2,109,800,000 \times (1-0.1) \times 11/50 = 417,740,400$

(3) 적산가액

$2,109,800,000 - 417,740,400 = 1,692,059,600$

4) 복합부동산의 가액

$2,680,000,000 + 1,692,059,600 = 4,372,059,600$

4. 시산가액의 조정을 통한 시장가치의 결정

1) 각 방식에 의한 시산가액

- 비교방식 : 4,851,507,125원

- 수익방식 : 4,616,363,650원

- 개별감정평가액 : 4,372,059,600원

2) 시장가치의 결정

- 감칙 제7조제1항에 따라 감정평가의 기준인 개별감정평가에 따라 시장가치를

4,372,059,600원으로 결정함.

- 다만, 문제에서 충분한 자료가 제시되어 있지 않으나 대상물건의 특성, 시장상황 등을

고려할 때 개별감정평가액만으로 결정하는 것이 적절하지 않은 경우에는 개별감정평가액,

일체비준가액, 일체수익가액에 가중치를 부여하여 시산가액 조정을 할 수 있음.

Ⅲ. 물음#2)

1. 처리방침

- 2016.7.1.일 기준시점 이후 발생할 현금유입액(보유기간 3년 동안의 현금유입액과 3년 후 순재매도가치)의 현재가치에서 현금유출액(투자금액)의 현재가

치를 공제하여 NPV를 산정하고 투자계획에 대한 의견을 제시함.

- 현재 대상부동산에는 근저당권 5억원이 설정되어 있으나 정확한 대출금액과 대출조건 등에 관한 자료가 제시되지 않아 별도 고려치 않으며, 매수시 근저당권을 승계하지 않는 것으로 가정함.

2. NPV의 산정

1) 현금유입액의 현재가

(1) 보유기간 동안의 현금유입액

보유기간인 3년 동안의 현금유입액을 산정하면 다음과 같음.

다만, 재매도가치 산정을 위해 4년의 현금유입액을 추가적으로 산정함.

구분	1	2	3	4
가능총수익(*1)	259,636,365	272,618,182	286,249,091	300,561,545
유효총수익(*2)	246,654,546	258,987,273	271,936,637	285,533,469
운영경비(*3)	62,000,000	64,480,000	67,059,200	69,741,568
순수익(*4)	184,654,546	194,507,273	204,877,437	215,791,901

*1) 2년차 가능총수익부터 전년도 가능총수익의 5% 증액

*2) 가능총수익 $\times(1-0.05)$: 1~4년차 동일

*3) 2년차 운영경비부터 전년도 운영경비의 4% 증액

*4) 유효총수익-운영경비 : 1~4년차 동일

(2) 순재매도가치

- 최종환원율 : $0.04 + 0.005 = 0.045$

- 순재매도가치 : $(215,791,901 / 0.045) \times (1-0.03) = 4,651,514,310$

(3) 현금유입액의 현재가

- 할인율: 투자자의 요구수익율인 6% 적용

$$- \frac{184,654,546}{1.06} + \frac{194,507,273}{1.06^2} + \frac{204,877,437}{1.06^3} + \frac{4,651,514,310}{1.06^3} = 4,424,833,339$$

2) 현금유출액의 현재가

4,200,000,000

3) NPV의 산정

$4,424,833,339 - 4,200,000,000 = 224,833,339$ 원

3. 을의 투자계획에 관한 전문가의 의견 제시

1) 투자결정의견

을이 계획한 대로 투자금액 4,200,000,000을 지출하여 해당 부동산을 매입할 수 있다면 NPV가 0보다 큰 값을 가지므로 투자를 진행하는 것이 합리적인 선택이 됨.

2) 보충의견

다만, 대상부동산을 비준가액이나 수익가액으로 매입하는 경우 투자타당성이 없음. 따라서 본 투자안은 대상부동산을 얼마에 매입할 수 있느냐에 투자성패가 결정됨. 또한 본건 평가의 전제가 된 투자계획의 변화가 발생하는 경우 투자타당성은 달라질 수 있음.

[문제#2]

물음 1)

1. 처리방침

- (1) 현재 시장가치(인근 거래사례 기준 추정)로 매입할 경우, 잔여 임대차기간 동안(향후 4년) 보유 시의 투자수익률을 예측함
- (2) 현 계약임대료는 시장임대료보다 다소 낮으나, 임대차계약 기간 중 임대료 조정에 대한 사항이 제시되지 않는바, 매입 시 잔존 계약기간동안은 현 임대료 수입이 발생하는 것으로 파악함
- (3) 보유기간 말 재매도 가치는 현 시장가치(인근 거래사례 기준 추정) 대비 5% 할인된 가격을 적용함
- (4) 요구수익률을 충족하는 매입가격은, 요구수익률을 할인율로 적용했을 때의 최대 매입가격으로 파악하며, 임대차계약 기간 말 5% 시장가치하락도 매입가격을 기준함
- (5) 요구수익률은 의뢰인 면담을 통해 확보한 자료를 기초로 요소구성법에 의하되, 무위험율은 국고채(3년)수익률을 기준함

2. 투자수익률

(1) 현금흐름

1) 매입가격(현 시장가치)

; 면적, 개별요인에서 가장 유사한 거래사례 #3 기준

$$540,000,000 \times 1.03 \times 100/92 = 604,600,000$$

<자료 3>의 개별요인의 수치가 평점인지 매매사례와 본건을 비교한 개별요인비교치인지 불명확하나, 거래사례 #1의 수치가 0.5로 제시되었는바 상업용 부동산의 일반적인 층별 효용격차(거래사례 1층, 대상 2층)를 고려할 때, 0.5는 개별요인비교치로 이해하는 것이 합리적으로 판단됨. 이에 따라 #2, #3 또한 개별요인비교치로 파악하고 적용함.

*1): 가격은 만원 단위에서 반올림함(이하 동일).

2) 현금흐름

구분	0	1	2	3	4
현 금	-604,600,00	+20,000,000(*1)	+20,000,000	+20,000,000	+20,000,000

흐름	0				+574,400,000 (*2)
----	---	--	--	--	----------------------

(*1)매기현금흐름 ; $100,000,000 \times 0.02 + 1,500,000 \times 12\text{월} = 20,000,000$
(시장관행에 부합한다고 한 바, 유지관리비 등 경비는 임차인이 별도로 지불하는 것으로 전제함)

(*2)재매도가치 ; $604,600,000 \times 0.95 = 574,400,000$

3) 투자수익률

$$604,600,000 = \frac{20,000,000}{(1+r)^1} + \frac{20,000,000}{(1+r)^2} + \frac{20,000,000}{(1+r)^3} + \frac{20,000,000}{(1+r)^4} + \frac{574,400,000}{(1+r)^4}$$

상기 식을 만족시키는 내부수익률이 투자수익률이 됨.

$$r = 2.100\%$$

3. 요구수익률을 충족하는 매매가격

요구수익률을 충족하는 매매가격은 요구수익률을 충족하는 최대 매입가격으로 판단함.

(1) 요구수익률(투자수익률)

$$\text{무위험률}(1.39\%) + \text{위험할증률}(1.20) = 2.59\%$$

(2) 매매가격

매매가격을 X로 놓으면 다음과 같은 관계식이 성립하며, 이를 통해 X를 도출함

$$X = (100,000,000 \times 0.02 + 1,500,000 \times 12\text{월}) \times \text{PVAF}(2.59\%, 4\text{년}) + X \times 0.95 \times 1/(1+0.0259)^4$$

$$X \approx 527,360,000$$

물음 2)

1. 처리방침

(1) 완전소유권에 기초한 수익률(환원율)은 자본수익률+자본회수율에 의해

산정

- (2) 자본회수율은 잔여 임대차 계약기간인 4년 동안 가치하락 5%를 매년의 회수율로 안분하여 계산 ; $\Delta \times SFF(2.59\%, 4년)$
- (3) 임대료는 현 임대료가 아닌, 시장임대료를 적용함

2. 수익가치

- (1) 완전소유권에 기초한 수익률(환원율)

$$2.59\% + 5\% \times \frac{0.0259}{1.0259^4 - 1} = 3.792\%$$

- (2) 직접환원법에 의한 수익가치

$$[1,100,000 \times 0.02 + 16,500 \times 12] \times 100 / 3.792\% = \mathbf{580,169,000}$$

물음 3)

2. 처리방침

- (1) 완전소유권의 가치는 '물음2)'에서 구한 수익가치, 임대권의 가치는 '물음 1)'의 요구수익률을 충족하는 최대매매가격으로 놓고, 그 차액을 임차권의 가치로 파악하여 내재된 임차권 수익률을 추정함

물음 1)에서 투자수익률 산정 시, 현 시장가치를 거래사례비교법에 의해 구했으며, 그 값은 604,600,000임. 이 값을 완전소유권 가치로도 볼 수 있으나 물음 2)에서 구한 수익가치와 큰 차이가 없는 점, 물음 2)에서 '완전소유권'의 용어를 써서 수익가치를 구한 점, '완전소유권 가치=임대권 가치+임차권 가치'의 산식에서 완전소유권 가치는 통상 시장임대료를 기준으로 추계되는 점을 모두 고려할 때, 완전소유권의 가치로 비준가액은 고려치 않음

2. (내재된)임차권 수익률(r)

- (1) 임차인 귀속 현금흐름(향후 4년)

; 시장임대료 - 계약임대료

$$[1,100,000 \times 0.02 + 16,500 \times 12] \times 100 - (100,000,000 \times 0.02 + 1,500,000 \times 12월) = \mathbf{2,000,000}$$

- (2) 임차권 가치

$$580,169,000 - 527,360,000 = \mathbf{52,809,000}$$

(3) 임차권 수익률

$$2,000,000 / 52,809,000 = \mathbf{3.787\%}$$

통상 임차권 수익률도 기간 모형의 내부 수익률을 적용하는 것이 합리적이나, 기간모형을 적용할 경우 임차권 수익률이 (-)가 돼, 1기간 모형을 채택함.

3. 임차권과 임대권 수익률의 비교

(1) 각 수익률

임대권수익률 (물음 1)의 투자수익률)	임차권 수익률 (물음 3)의 수익률)
2.100%	3.787%

(2) 수익률의 비교

임대권자는 잔존 계약기간 동안 확정된 수익을 안정적으로 향유하나, 임차자가 누리는 귀속 현금흐름은 시장상황에 따라 수시로 변동될 수 있으므로, 임대권자에 비해 더 많은 위험에 노출되어 있음. 따라서 임대권 수익률보다 임차권 수익률이 더 높게 됨.

[문제 3번] (20점)

물음 1)

I. 대상물건의 개요

1. 평가대상

- 국산 사출기 1라인(10대)에 대한 감정평가임

2. 기준시점 : 2016년 7월 1일

3. 실지조사 내용

생산효율이 높지 않고 전용 불가능하여 운휴중임.

II. 기준가치 및 감정평가조건

1. 기준가치 : 기준가치는 '시장가치'며, 철거 매각을 전제함

2. 평가조건 : 없음

III. 감정평가액 산출근거

1. 감정평가방법의 적용

과잉유희시설로서의 해체처분가능 가격(잔존가치)으로 평가하되, 해체, 철거에 드는 비용 및 운반비 등을 고려함

2. 감정평가액 산출과정

(1) 해체처분가격(잔존가치)

경제적 내용연수가 초과하여 잔가율(제조달원가의 10%)로 파악하되, 사업체의 생산라인에서 분리하여 동산으로 판단되는바 과거취득가격을 기준할 때 본체 및 부대설비, 자본적 지출액만 제조달원가로 파악함

$[(50,000,000 + 20,000,000) \times 1.1 + 20,000,000] \times 0.1 = 9,700,000 \text{원/대}$

(2) 해체, 철거에 드는 비용 등

- 해체, 철거, 운반비 등(설치비 제외)
 - 판매자가 운반비 등을 부담하는 조건을 전제함.
- $1,000,000 + 1,000,000 + 1,000,000 = 3,000,000 \text{원/대}$

IV. 감정평가액 결정 의견

$(9,700,000 - 3,000,000) \times 10 \text{대} = 67,000,000 \text{원}$

물음 2)

I. 대상물건의 개요

1. 평가대상

국산 사출기 2라인(10대)에 대한 감정평가임

2. 기준시점 : 2016년 7월 1일

3. 실지조사 내용 : 유지보수 상태 양호

II. 기준가치 및 감정평가조건

1. 기준가치 : 기준가치는 '시장가치'임.

2. 평가조건 : 없음

III. 감정평가액 산출근거

1. 감정평가방법의 적용

관련규정에 의거 원가법에 의하되, 대상 물건의 특성상 다른 평가방법(거래 사례비교법 및 수익환원법)에 의한 합리성 검토는 생략함

2. 감정평가액 산출과정

(1) 제조달원가

과거 취득가격 기준, 본체 및 부대설비, 설치비, 시험운전비, 자본적 지출을 포함(부가가치세 및 수익적 지출 제외)

$$80,000,000 + 30,000,000 + 5,000,000 + 5,000,000 + 10,000,000 = 130,000,000 \text{원/대}$$

(2) 적산가액

; 잔가율 10%, 경제적 내용연수 10년(경과연수 5년), 정률법에 의한 감가수정

$$130,000,000/\text{대} \times 0.1^{\frac{5}{10}} = 41,100,000 \text{원/대} (\text{만원 단위에서 반올림함})$$

IV. 감정평가액 결정 의견

$$41,100,000 \times 10 \text{대} = 411,000,000 \text{원}$$

<참고자료 : 현행은 삭제된 상태임>

2. 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

(8쪽 중 제3쪽)

가. 대상물건 개요

- ☐ 대상물건의 형상, 이용 상황 및 공법상 제한사항 등
- ☐ 기준시점 결정 및 그 이유
- ☐ 실지조사 실시기간 및 내용

나. 기준가치 및 감정평가조건

- ☐ 기준가치 결정 및 그 이유
- ☐ 의뢰인이 제시한 감정평가조건에 대한 검토

다. 감정평가액 산출근거

1) 감정평가방법의 적용

- ☐ 대상물건에 대한 감정평가방법 적용 규정
- ☐ 대상물건에 적용한 주된 방법과 다른 감정평가방법
- ☐ 일괄·구분·부분감정평가를 시행한 경우 그 이유 및 내용

[8쪽 중 제4쪽]

2) 감정평가액 산출과정

○ 주된 방법에 따른 산출내역

○ 다른 감정평가방법에 따른 산출내역

○ 시산가액 조정 관련사항

3) 그 밖의 사항

라. 감정평가액 결정 의견

[문제#4] (10점)

I . 평가 개요

본 건은 일부 편입되는 영업의 휴업손실에 대한 보상평가로서, 일부 편입에 따른 잔여시설의 보수가 필요한 경우의 보상평가액과 영업장소를 이전하는 경우의 보상평가액(한도액)을 각각 산정한 후 비교하여 최종적인 보상평가액을 결정함. (기준시점 : 2016.7.1)

II . 보상평가액

1. 일부 편입에 따른 잔여시설의 보수 보상평가액

1) 처리방침

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법) 시행규칙 제47조제3항에 따라 < 보수기간 동안의 영업이익 + 통상 소요되는 비용 + 규모축소에 따른 매각손실액 >으로 평가함.

2) 보수기간 동안의 영업이익

$$60,000,000 \times 4/12 = 20,000,000$$

3) 통상 소요되는 비용

고정적 비용은 보수시간 동안 통상적으로 소요되는 비용으로 판단되는 바 포함하여 산정함.

$$18,000,000(\text{보수비용}) + 2,000,000(\text{고정적비용}) \times 4 = 26,000,000$$

4) 매각 손실액 : 5,000,000

5) 보수에 따른 보상평가액

$$20,000,000 + 26,000,000 + 5,000,000 = 51,000,000$$

2. 영업장소를 이전하는 경우의 보상평가액

1) 처리방침

토지보상법 시행규칙 제47조제1항에 따라

<휴업기간에 해당하는 영업이익 + 영업이익 감소액(20%, 1천만원 한도)
+ 고정적 경비 + 이전비및 이전에 따른 감손상당액 + 부대비용> 으로 평가
함.

2) 휴업기간에 해당하는 영업이익 : $60,000,000 \times 4/12 = 20,000,000$

3) 영업이익 감소액

제시된 자료에 따르면 영업이익 감소액은 $60,000,000 \times 0.1 = 6,000,000$ 원이
나

시행규칙 제47조제7항에 따라 휴업기간에 해당하는 영업이익의 20%로 산정
함.

'2)' $\times 0.2 = 4,000,000$ 원 (1천만원 한도 이내임)

4) 고정적 경비 : $2,000,000 \times 4 = 8,000,000$

5) 전체 이전비및 감손상당액 : 4,000,000

6) 개업비등의 부대비용 : 1,000,000

7) 이전에 따른 보상평가액

$20,000,000 + 4,000,000 + 8,000,000 + 4,000,000 + 1,000,000 = 37,000,000$

3. 보상평가액의 결정

일부 편입에 따른 잔여시설 보수가 필요한 경우 보상평가액이 영업장소를 이
전하는 경우의 보상평가액을 초과하는 바 토지보상법 시행규칙 제47조제3항
단서에 따라 37,000,000원으로 결정함.

제28회

[문1] : 40점

I . 물음 1) 미지급용지

1 . 미지급용지의 개념 및 평가기준

1) 미지급용지의 개념

(1) 미지급용지의 의의

미지급용지란, 종전에 시행된 공익사업의 부지로서 보상금이 지급되지 아니한 토지를 의미함.

(2) 미지급용지가 아닌 경우 (대법원 92누4833)

토지의 거래가격이 상승된 경우는 미지급용지의 개념에 포함되는 것이라고 볼 수 없음.

2) 평가기준

(1) 가격시점 (토지보상법 제67조)

협약에 의한 경우에는 협약 성립 당시, 재결의 경우에는 재결 당시를 기준으로 함.

(2) 용도지역등

원칙적으로 가격시점의 용도지역등에 따라 평가함. 다만, 가격시점에서의 용도지역등이 종전의 공익사업 또는 새로운 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하거나 그 시행의 절차에 의해 변경된 경우에는 종전 용도지역등을 기준으로 함.

(3) 이용상황 (토지보상법 시행규칙 제25조)

미지급용지에 대하여는 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가함.

다만, 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 알 수 없는 경우에는 편

입될 당시의 지목과 인근토지의 이용상황 등을 참작하여 평가함.

(4) 비교표준지 선정

종전 및 해당 공익사업의 시행에 따른 가격의 변동이 포함되지 않은 표준지를 선정함.

2. 대상토지의 감정평가액

1) 기본적 사항의 확정

① 미지급용지인지 여부 : 현황 도로로 이용됨은 종전 주거나지로이용함에 따른 가격보다 높다고 할 수 없는 바, 대상토지는 < 미지급용지 >임.

② 가격시점 : 2017.07.01

③ 용도지역 (토지보상법 시행규칙 제23조 2항) : 2종일주

④ 이용상황등: 주거나지, 부정형, 맹지

2) 적용공시지가 선택

(1) 사업인정 의제일: 2016.12.15

(2) 적용공시지가 선택 (토지보상법 제70조 4항) : 2016.01.01

3) 비교표준지 선정 : '2종일주, 주거나지'기준 < #A >

4) 시점수정치 (2016.01.01 ~ 2017.07.01)

$$1.03257 \times 1.01426 \times (1 + 0.00431 \times 31/31) = 1.05181$$

5) 지역요인 비교 : 인근지역으로서 1.000

6) 개별요인 비교 : 0.92(형상) × 0.93(도로접면) = 0.856

7) 그 밖의 요인 보정치

(1) 보상 평가사례등의선정 : '2종일주, 주거나지'기준 < #B >

(2) 그 밖의 요인 보정치

$$\frac{1,000,000 \times 1.01863^{**} \times 1.000 \times 0.979^{**}}{770,000 \times 1.05181} = <1.23>$$

* 시점수정치 (2017.01.01 ~ 2017.07.01) : 1.01426 × (1 + 0.00431 × 31/31)

** 개별요인 비교 : 0.95 × 1.03

8) 감정평가액 결정

$$\begin{aligned} @ 770,000 \times 1.05181 \times 1.000 \times 0.856 \times 1.23 &= @ 853,000 \\ (\times 381\text{m}^2 &= 324,993,000\text{원}) \end{aligned}$$

II . 물음 2) 사실상 사도

1 . 사실상 사도의 개념 및 평가기준

1) 사실상 사도의 개념

(1) 사실상 사도의 의의

「사도법」에의한 사도외의도로로서 다음 각호의 1에 해당하는 도로를 말함.

① 도로개설당시의 토지소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 도로

② 토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로

③ 「건축법」 제45조에 따라 건축허가권자가 그 위치를 지정·공고한 도로

④ 도로개설당시의 토지소유자가 대지 또는 공장용지 등을 조성하기 위하여 설치한 도로

(2) 도로개설당시의 토지소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 도로 이에 대한 판단기준은 도로개설 당시를 기준으로, 개설의 자의성과 동일인 소유 토지로의 가치 이전이라는 2가지 요건은 인접토지의 획지면적·이용상태·개설경위·목적·주위환경등에 의하여 객관적으로 판단함.

2) 평가기준 (토지보상법 시행규칙 제26조)

사실상의 사도의 부지는 인근토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내로 함.

‘인근토지’라 함은 당해 도로부지가 도로로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 표준적인 이용상황과 유사한 토지로서 당해 토지와 위치상 가까운 토지를 말함.

2 . 대상토지의 감정평가액 (가격시점과, 적용공시지가 선택, 시점수정치는 물음 1과 동일)

1) 기본적 사항의 확정

(1) 사실상 사도인지 여부

1992년 8월(도로개설) 당시의 토지소유자(홍길동)가 건축허가를 위하여(자기 토지의편익을 위하여) 스스로 설치한 도로로서, ① 개설의 자의성과 ② 동일인 소유 토지로의 가치 이전(M동 100-2번지의 효용증진에 기여) 요건을 충족하는 바, 대상토지는 < 사실상 사도 >임.

(2) 인근토지의 판단 및 토지특성

M동 100-2번지의 효용증진에 기여, M동 100-2번지 이용상황이 인근의 표준적인 이용상황에 부합하여 < M동 100-2번지 >를 인근토지로 판단, 토지특성은 < 가장형, 세로(가) >

2) 인근 토지에 대한 평가단가

(1) 비교표준지 선정 : '준주거, 다세대' 기준 <#B>

(2) 지역요인 비교 : 인근지역으로서 <1.000>

(3) 개별요인 비교 : $1.02(\text{형상}) \times 1.00(\text{도로접면}) = 1.020$

(4) 그 밖의 요인 보정치

① 보상 평가사례등의 선정 : '준주거, 다세대' 기준 <#L>

② 그 밖의 요인 보정치

$$\frac{1,500,000 \times 1.01863 \times 1.000 \times 1.000}{1,050,000 \times 1.05181} = <1.38>$$

(5) 인근토지에 대한 평가단가 결정

$$1,050,000 \times 1.05181 \times 1.000 \times 1.020 \times 1.38 = @1,550,000$$

3) 대상토지의 감정평가액 결정

$$@1,550,000 \times 1/3 = @516,000$$

$$(\times 381 = 196,596,000)$$

Ⅲ . 물음 3) 예정공도

1 . 예정공도의 개념 및 평가기준

1) 예정공도의 개념

(1) 예정공도의 의의

「국토계획법」에따른 도시·군관리계획에 의하여 도로로 결정된 후부터 도로로 사용되고 있는 도로를 말함.

(2) 사실상 사도와 차이

‘자기 토지의 편익을 위하여’ 설치한 도로이기는 하나, 도시·군관리계획에 의하여 도로로 결정됨으로 인하여 도로개설이 강제된 것이므로 ‘스스로 설치한 도로’로 보지 않음. 그러므로 예정공도는 사실상의 사도로 보지 않음.

2) 평가기준

(1) 토지보상법 시행규칙 제26조 제1항 제3호 준용

「토지보상법 시행규칙」제22조의 규정에서 정하는 방법에 따라 감정평가함.
따라서 평가대상토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 함.

(2) 인근지역의 표준적인 이용상황이 ‘대’인 경우

인근지역의 표준적인 이용상황과 같거나 비슷한 이용상황을 가지는 표준지공시지가를 기준으로 감정평가하되, 도로의 지반조성 등에 통상 필요한 비용 상당액 등은 고려하지 아니함.

2 . 대상토지의 감정평가액 (가격시점과, 적용공시지가 선택, 시점수정치는 물음 1과 동일)

1) 기본적 사항의 확정

(1) 예정공도인지 여부

도시계획시설(도로) 결정 이후 도로로 개설한 후, 사실상 불특정 다수인의 통행에 이용중인 바, 대상토지는 < 예정공도 >임.

(2) 인근지역의 표준적인 이용상황

주변토지 이용상황 중 < #바, #사 >를 기준하여 < 다세대>로 판단함.

(3) 대상토지 개별특성 : 대상토지 기준하여 < 사다리형, 세로(가) >

2) 비교표준지 선정 : '준주거, 다세대' 기준 < #B >

3) 지역요인 비교 : 인근지역으로서 1.000

4) 개별요인 비교 : $0.99(\text{형상}) \times 1.00(\text{도로접면}) \times 0.77^* = 0.762$

* 당해 도로의 개설로 인한 개발이익 배제 : $1 / 1.30$

5) 그 밖의 요인 보정치 (물음 2와 동일) : 1.38

6) 대상토지의 감정평가액 결정

@ $1,050,000 \times 1.05181 \times 1.000 \times 0.762 \times 1.38 = @ 1,160,000$

($\times 381\text{m}^2 = 441,960,000$)

[문제#2] (30점)

I. (물음 1) 오염 전 토지가액

1. 거래사례의 선택

토양오염이 없으며 정상적인 거래사례인 #3 선정함

2. 사정보정

정상적인 거래사례로 1.00

3. 시점수정(사례소재지역 기준)

C구 공업지역, 2016.11.06.~2017.07.01.

$$(1+0.0002 \times 25/30) \times 1.01080 \times 1.01500 \times 1.01670 \times 1.01080 \times 1.01020 \times 1.00750 \times (1+0.00750 \times 31/31) = 1.08133$$

4. 지역요인

$$100/115 = 0.870$$

5. 개별요인

$$100/135 = 0.741$$

6. 비준가액

$$4,666,000 \times 1.000 \times 1.08133 \times 0.870 \times 0.741 = @3,252,000$$

$$(\times 9,999 = 32,516,000,000\text{원})$$

대상토지의 2년 전 매입가격(@3,000,000)과 비교할 때 적정한 것으로 판단됨

II. (물음 2) 오염 후 토지가격

1. 처리방침

1) 거래사례비교법 미적용

거래사례 1, 2가 정상적인 거래사례인지 여부를 확인할 수 없으며, 오염에 대한 비교요인 또한 확인할 수 없어 거래사례비교법은 적용하지 않음

2) 원가법 적용

오염 전 토지가액에서 각종 비용을 공제하는 원가법을 적용하여 오염 후 토지가액을 구함

2. 각종 비용

1) 오염조사비

$$1,000,000 \times 2,000 = 2,000,000,000\text{원}$$

2) 정화비용

$$600,000 \times 2,000 \times 2.673012(\text{PVAF}(6\%, 3\text{년})) = 3,207,000,000\text{원}$$

3) 임대료손실액

$$(3,000,000,000 \times 0.02 + 600,000,000) \times 2.673012(\text{PVAF}(6\%, 3\text{년})) \\ = 1,764,000,000\text{원}$$

4) 스티그마

$$\textcircled{1} \text{ 오염조사 전문업체 보고서 기준 : } 32,516,000,000 \times 30\% = 9,754,800,000\text{원}$$

$$\textcircled{2} \text{ 시장조사자료 : } 32,516,000,000 \times 20\% = 6,503,200,000\text{원}$$

$$\textcircled{3} \text{ 평균 : } 8,129,000,000\text{원}$$

5) 정신적 손실 : 주관적 가치에 해당하여 배제함

$$6) \text{ 소계 : } 15,100,000,000\text{원}$$

3. 오염 후 토지가액

$$32,516,000,000 - 15,100,000,000 = 17,416,000,000\text{원}$$

Ⅲ. 물음 3)

1. 스티그마의 의의

스티그마는 환경오염의 영향을 받는 부동산에 대해 일반인들이 갖는 <무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식>을 말한다.

2. 스티그마의 평가방법

1) 비교방식

오염되지 않은 상황의 부동산 거래가격과 오염된 이후의 부동산 거래가격 간의 차이를 분석하는 비교방식을 적용할 수 있다.

2) 원가방식

오염정화·개선비용을 토대로 스티그마의 가치를 평가하는 원가방식을 적용할 수 있다.

3) 수익방식

스티그마로 인해 낮아진 임대료와 위험프리미엄이 고려된 자본환원율을 토대로 스티그마의 가치를 평가하는 수익방식을 적용할 수 있다.

4) 헤도닉 가격모형

스티그마를 독립변수로 설정하고 헤도닉 가격모형을 설정하여 스티그마의 가치를 평가할 수 있다.

5) 조건부가치평가법

조건부가치평가법은 공공재나 환경재의 가상적인 변화를 응답자에게 제시하고 응답자의 지불의사액(willingness to pay, WTP)이나 수령의도액(willingness to accept, WTA)을 설문조사하여 가치를 평가하는 방식이다. 이러한 조건부가치평가법을 통해 스티그마에 대한 응답자의 설문조사를 기초로 스티그마의 가치를 평가하는 방법도 가능하다.

[문제#3] : 20점

I . 물음 1) 토지의 기초가액

1 . 2013.07.01 기준 토지의 기초가액

1) 적용공시지가 선택 : 기준시점 최근 < 2013년 > 기준

2) 비교표준지 선정 : '2종일주, 단독주택, 주택 및 상가지대'기준 < #라>

3) 시점수정치 (2013.01.01 ~ 2013.07.01) : $(1 + 0.02000) \times (1 + 0.00350 \times 1/31) = 1.02012$

4) 지역요인 비교 : 인근지역으로서 1.000

5) 개별요인 비교 :

$0.85/0.88(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{각지}) \times 0.99/0.99(\text{형상}) = 0.966$

6) 그 밖의 요인 보정치

(1) 토지거래사례 선정 : '2종일주, 단독주택, 거래시점' 기준 < #2 >

(2) 그 밖의 요인 보정치 :

$$\frac{4,000,000 \times 1.00 \times 1.00011 \times 1.000 \times 1.035}{2,650,000 \times 1.02012} = 1.54$$

* 시 (2013.07.01 ~ 2013.07.01) : $1 + 0.00350 \times 1/31$

** 개 : $0.88/0.85(\text{도로접면}) \times 1.01(\text{각지}) \times 0.99/0.99(\text{형상})$

7) 2013.07.01 기준 토지의 기초가액결정

@ $2,650,000 \times 1.02012 \times 1.000 \times 0.966 \times 1.54 = @4,020,000$

($\times 200\text{m}^2 = 804,000,000$)

2 . 2017.07.01 기준 토지의 기초가액

1) 적용공시지가 선택 : 기준시점 최근 < 2017년 > 기준

2) 비교표준지 선정 : '2종일주, 단독주택, 주택 및 상가지대' 기준 < #나 >

3) 시점수정치 (2017.01.01 ~ 2017.07.01) : $(1 + 0.01500) \times (1 + 0.00200 \times 31/31) = 1.01703$

4) 지역요인 비교 : 인근지역으로서 1.000

5) 개별요인 비교 : $1.00(\text{도로접면}) \times 1.01(\text{각지}) \times 1.00(\text{형상}) = 1.010$

6) 그 밖의 요인 보정치

(1) 토지거래사례 선정 : '2종일주, 단독주택, 거래시점' 기준 < #4 >

(2) 그 밖의 요인 보정치 :

$$\frac{5,400,000 \times 1.00 \times 1.00142 \times 1.000 \times 0.956}{2,920,000 \times 1.01703} = 1.74$$

* 시 (2017.06.10 ~ 2013.07.01) : $1 + 0.00200 \times 22/31$

** 개 : $0.85/0.88(\text{도로접면}) \times 1.00/1.01(\text{각지}) \times 1.00(\text{형상})$

7) 2017.07.01 기준 토지의 기초가액결정

@ $2,920,000 \times 1.01703 \times 1.000 \times 1.010 \times 1.74 = @5,220,000$

($\times 200\text{m}^2 = 1,044,000,000$)

Ⅱ . 물음 2) 기대이율 결정이유 및 본건 토지의 임대료

1 . 기대이율 결정이유

1) 2013.07.01기준

① 기대이율 적용기준율표: '일반단독주택, 최유효이용' 기준 < 4% >

② CD금리 기준 기대이율표 : '단독주택, 표준적이용' 기준 < 2.5% >

③ 기대이율 결정 : 국고채수익률 3.10%와 CD유통수익률 3%와의 밀접한 관

계 및 최소 기대이율 2%, 연도별 금리변동사항 고려, < 4%>를 기대이율로 결정.

2) 2017.07.01기준

- ① 기대이율 적용기준율표: '단독주택, 표준적이용' 기준 < 2.5%>
- ② CD금리 기준 기대이율표 : '단독주택, 표준적이용' 기준 < 1.5%>
- ③ 기대이율 결정 : 국고채수익률2.00%와 CD유통수익률 2%와의 밀접한 관계 및 최소 기대이율 2%, 연도별 금리변동사항 고려, < 2.5%>를 기대이율로 결정.

2 . 본건 토지의 임대료

- 1) 2013.07.01 기준 : $804,000,000 \times 0.04 = 32,160,000$
- 2) 2017.07.01 기준 : $1,044,000,000 \times 0.025 = 26,100,000$

[문제#4] : 10점

I. 평가개요²⁾

- 본건은 구분건물의 일반거래 시가참고용 감정평가로서 2023.07.01.을 기준 시점으로 시장가치를 기준으로 평가함
- 거래사례비교법을 적용함

II. 거래사례비교법

1. 사례의 선정

본건과 동, 층, 향 등이 동일하고 그 밖의 가격형성요인 비교가 가능하면서 거래시점이 가장 최근인 #3을 선정함.

2. 시점수정치

- 23.03.25. ~ 23.07.01.

$$105 / 104.4 = 1.00575$$

3. 지역요인비교치

동일함 1.000

4. 개별요인비교치

(1) 발코니 확장

거래사례#4와 #5를 비교하여 발코니 확장여부에 따른 가격차이를 구함.

$$\text{격차율} = \frac{\text{사례\#5(확장사례)}}{\text{사례\#4(비확장사례)}} = \frac{345,000,000 \times (102/101)}{338,000,000} \approx 1.03$$

(2) 그 외 개별요인³⁾

$$\frac{100}{101} \times \frac{108}{108} \times 1.00 \times 1.00 \approx 0.990$$

관 층 향 동

1) 시점수정치와 개별요인비교치 관련한 지시사항이 필요할 것으로 보이나, 제시되지 않아 실무적인 관행에 따라 처리하면 될 것임.

(3) 개별요인 비교치 : $1.03 \times 0.99 = 1.020$

5. 감정평가액(비준가액)

$$350,000,000 \times 1.000 \times 1.00575 \times 1.000 \times 1.020 = 359,052,750$$

사 시 지 개

29회

[문제#1](40점)

I . 물음 1) 인근지역

1. 인근지역의 개념과 판정기준

1) 인근지역의 개념

(1) 인근지역의 정의 (감칙제2조 제13호)

인근지역이란, 대상부동산이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동질적이고 가치형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말함.

(2) 인근지역의 요건

① 대상부동산이 속한 지역이라는 점, ② 지역의 실제용도에 따른 구분이라는 점(이용의 동질성), ③ 가격수준이 동일한 지역이라는 점 등을 요건으로 함.

2) 인근지역의 판정기준

토지의 용도적관점에 있어서의 동질성을 기준으로 하되, 일반적으로 지형·지물 등

다음 각 호의 사항을 확인하여 인근지역의 범위를 정함.

- ① 지반·지세·지질
- ② 하천·수로·철도·공원·도로·광장·구릉 등
- ③ 토지의 이용상황
- ④ 공법상 용도지역·지구·구역 등
- ⑤ 역세권, 통학권 및 통작권역

2. 대상토지와 인근지역의 여부 판정

1) 인근지역의 요건으로 검토

- 표준지 기호 1과 기호 2 및 보상선례토지는 대상토지와 ① '자연림'으로 이

용의 동질성이 있고, ② 가격(가치)수준이 동일함.

- 다만, '대상부동산이 속한 지역'이라면 <대상과 지리적 근접성>을 갖춘 일단의 지역이어야함. 이는 인근지역의 판정기준의 지형·지물 등으로 구분할 수 있음.

2) 인근지역의 판정기준으로 검토

- 중앙분리대 있는 왕복 4차선 국도(도로)를 경계로 <대상토지, 표준지 기호 1>과 <표준지 기호 2, 보상선례토지>로 구분됨.

- '인근'은 이웃한 가까운 곳이라는 의미를 갖고 있는 바, 인근지역을 아래와 같이 구분함.

① 인근지역 : 대상토지, 표준지 기호 1

② 동일수급권 내 유사지역 : 표준지 기호 2, 보상선례토지

II. 물음 2) 대상토지의 적정가격

1. 가격시점(기준시점) : 2018.06.01

2. 적용공시지가 선택

1) 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었는지 (토지보상법 시행령 제38조의 2)

대상물건은 < 철도사업 >에 편입되었는 바, 토지의 가격이 변동되었다고 볼 수 없음.

2) 적용공시지가 선택

사업인정 의제일(2018.06.06) 이전 협의보상으로서, 가격시점 당시 공시된 공시지가 중

가격시점과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가인 < 2018.01.01. >임.

3. 비교표준지 선정

'인근지역, 자연녹지, 자연림' 기준 < #1 >

4. 시점수정치 (2018.01.01 ~ 2018.06.01)

1) 인근 시·군 또는 구의 지가변동률적용 여부 (토지보상법 시행령 제37조 제3항)

대상물건은 <철도사업>에 편입되었는 바, 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의

용도지역별 지가변동률을적용함.

2) 시점수정치 (경기도 B시, 자연녹지) : $1.00890 \times (1 - 0.00005 \times 32/30) = 1.00885$

5. 지역요인 비교

인근지역으로서 1.000

6. 개별요인 비교

1) 접근조건

① 취락과의 거리 : 대상토지(500m)는 비교표준지(750m) 대비 취락과의 거리가 가까워 우세함.

② 도로의 상태 : 대상토지(폭 3m)는 비교표준지(맹지) 대비 도로의 상태에서 우세함.

③ 접근조건 : 전반적으로 우세함. (1.05)

2) 자연조건 : 대상토지(동향, 14°, 세장형)는 비교표준지(남향, 10°, 부정형)와 대등함.

3) 행정적 조건

① 도시·군계획시설 : $1.00 / 0.60 = 1.67$

도시·군계획시설은 <수용의 목적>이 되는 사업으로서,

대상토지는 도시·군계획시설의 제한을 받지 아니한 상태를 기준함.

② 구분지상권 : $0.80 / 1.00 = 0.80$

비교표준지는 나지상정 기준 가액으로 구분 지상권에 따른 감가는 미 반영됨.

③ 행정적조건 : $(\textcircled{1} + \textcircled{2}) - 1 = 1.47$

4) 기타조건 : 1.00

5) 개별요인 비교 : $1.05(\text{접근}) \times 1.00(\text{자연}) \times 1.47(\text{행정적}) \times 1.00(\text{기타}) = 1.544$

7. 그 밖의 요인 보정치

1) 보상 평가선례 등의선정 : '인근지역 내 유사지역, 자연녹지, 자연림' 기준

2) 그 밖의 요인 보정치 :

$$\frac{80,000 \times 1.00002(*1) \times 1.000(*2) \times 1.000(*3)}{66,000 \times 1.00885} = 1.20$$

*1) 시점수정치 (2018.05.01 ~ 2018.06.01, E시) : $1 + 0.00002 \times 32/30$

*2) 지역요인 비교 : 가격수준 동일 및 대체·경쟁관계로서 < 1.000 >으로 판단함

*3) 개별요인 비교

- 접근조건, 자연조건, 기타조건 : 대등함

- 행정적조건 : 도시·군계획시설 및 도시자연공원구역 감가 상쇄하여, 대등함

8. 대상토지의 적정가격

@ $66,000 \times 1.00885 \times 1.000 \times 1.544 \times 1.20 = @ 123,000$

($\times 1,200\text{m}^2 = 147,600,000\text{원}$)

Ⅲ. 물음 3) 대상토지의 지하공간 사용에 대한 보상금

1. 개요

- 대상토지는 한계심도(20m)내 평균 토피18m로,
- < 입체이용저해율>을 곱하여 산정한 금액으로 보상함.

2. 입체이용저해율

- 1) 건물 등 이용 저해율: 대상토지는 < 임야 >로, 건물 등 이용 저해 없음.
- 2) 지하부분 이용 저해율: 0.025
- 3) 그 밖의 이용 저해율: $0.1 \times 1/2 = 0.05$
- 4) 입체이용저해율: $1) + 2) + 3) = 0.075$

3. 지하공간 사용에 대한 보상금

$$147,600,000 \times 0.075 = 11,070,000\text{원}$$

IV. 물음 4) 감정평가 기준의 문제점

1. 토피와 보호층의 정의 문제

토피가 깊을수록 보상금액은 낮아지고, 토피가 낮을수록 보상금액이 높아짐. 그런데, 토피에서 보호층까지 토지사용을 제한하여 실질적으로 토피부터 보호층상단이 됨에도, 현행 규정상 지하시설물 최상단에서 지표까지의 수직거리를 기준으로 보상하는 문제점이 있음.

2. 추가보정률산정 기준의 미비

대상토지 지하공간 사용 저해 시 토지소유자의 소유의사 감소나 부정적인 인식은 경제학적으로 수요측면에 부정적인 영향을 미치게 되고, 결과적으로 지가가 하락하는 경향을 초래할 수 있게 됨. 그럼에도 선하지 보상과 차별적으로 쾌적성저해, 시장성 저해, 기타 저해 등을 지하공간 사용 보상에 반영하지 못하고 있는 점이 문제임.

3. 영구사용 보상의 성격 문제

지하공간을 이용하여 보상을 하는 입장에서는 영구적 보상으로서 더 이상 보상을 하지 않는 것으로 판단함. 반면, 보상을 받은 입장에서는 지하공간 이용 시설의 내용연수 초과 시 보상재계약을함이 타당하다고 판단하기 때문에 보상 재계약 등의 규정 미비가 문제가 됨.

4. 구체적인 산정 기준의 미비

① 한계심도를 초과하는 경우, ② 지하보상비가 1,000,000원 미달되는 경우 등에 있어

단순 계산식에 의해 보상하거나 필지 수, 토지소유자 수를 기준으로 관행적인 금액으로

보상하는 등 구체적인 산정 기준이 미비하다는 문제점이 있음.

[문제#2] (30점)

I. 평가개요

본건은 1층 101호에 대한 임대료 산정 목적의 감정평가로서, 2018.7.1.을
기준시점으로 평가함

II. 적산법에 의한 임대료

1. 처리방침

적산임료 = 기초가액 × 기대이율 + 필요제경비로 구하되, 기초가액은 토지
가액과 건물가액을 합산하여 층별/호별효용비율을 적용하여 구함

2. 토지가액

(1) 비교표준지 선정

동일 용도지역(근린상업), 이용상황(상업용)이 동일한 #1 선정함
(#2는 이용상황 상이, #3은 용도지역 상이로 배제함)

(2) 시점수정

상업지역 지가변동률, 2018.1.1.~2018.7.1.

$$1.01396 \times (1 + 0.00227 \times 31/31) = 1.01626$$

(3) 지역요인 비교

인근지역으로 동일함

(4) 개별요인 비교

$$1.03(\text{접근}) \times 1.00(\text{이용}) \times 0.96(\text{형상}) \times 1.03(\text{행정}) = 1.02$$

*행정: $1/(0.8 + 0.2 \times 0.85)$

(5) 그 밖의 요인 보정

1) 사례의 선정

용도지역(근린상업), 이용상황(상업용)이 동일한 #b 선정함

(#a는 평가목적 고려, #c은 용도지역 상이로 배제함)

2) 그 밖의 요인 보정치: 표준지 기준 방식

$$\frac{7,000,000 \times 1.02756(*1) \times 1.00(*2) \times 0.98(*3)}{4,300,000 \times 1.01626} \div 1.61$$

*1) 시점수정: 상업지역, 지가변동률 2017.1.1.~2018.7.1.):

$$1.01112 \times 1.01396 \times (1 + 0.00227 \times 31/31)$$

*2) 지역요인: 동일한 것으로 판단함

*3) 개별요인:

$$1.00(\text{접근}) \times 1.00(\text{이용}) \times 1.01(\text{형상}) \times 0.97(\text{행정})$$

*접근의 편리성 관련 자료 미제시로 동일한 것으로 봄

$$*행정: (0.8 + 0.2 \times 0.85)$$

(6) 토지의 적정가액

$$4,300,000 \times 1.01626 \times 1 \times 1.02 \times 1.61 \approx @7,180,000$$

$$(\text{총액} : \times 350 = 2,513,000,000)$$

3. 건물가액

(1) 처리방침

원가법을 적용하되, 재조달원가는 건축사례를 통해 구함

(2) 재조달원가

1) 명목상 건축비: 20억 원

2) 건축공사비 현가(2018.7.1. 기준)

① 현금지급액 : 5억

② 5년간 원리금상환액의 현가 : $15\text{억} \times MC(4\%, 10) \times PVA(5\%, 5) / 1.05$

③ 대출잔금의 상환액 : $15\text{억} \times [1 - (1.04^5 - 1) / ((1.04^{10} - 1))] / 1.05^6$

④ 소계 : 1,876,913,000원

3) 재조달원가

1,876,913,000원 (단가: $1,876,913,000/1,980 = @948,000$)

(3) 적산가액

$948,000 \times 32/50 = 607,000$ (총액: $\times 1,740 = 1,056,180,000$)

4. 기초가액

(1) 1층 101호의 효용비율

1) 층별효용비율

$(100 \times 188) / 69,166 = 0.272$

2) 호별효용비율

$(100 \times 60) / 17,795 = 0.337$

3) 101호의 효용비율

$0.272 \times 0.337 = 0.092$

(2) 1층 101호의 기초가액

$(2,513,000,000 + 1,056,180,000) \times 0.092 = 328,364,560$

5. 적산임료

$328,364,560 \times 0.05 \times (1 + 0.07) = 17,568,000$

Ⅲ. 물음 2)

1. 처리방침

- 임대사례비교법을 적용함
- 본건의 임대면적의 제시가 없는 바, 전유면적과 임대면적이 같다고 봄.

2. 임대사례의 선정

적정한 사례로 판단함

3. 임대사례의 실질임료

부가세는 환급받게 되므로 제외함

$$(30,000,000 \times 0.04) + (2,750,000,000/1.1) \times 12 = 31,200,000 \text{원}$$

4. 시점수정

자본수익률, 2017.2.2.~2018.7.1.

$$(1+0.02930 \times 333/365) \times 1.00731 \times (1 + 0.00731 \times 92/90) = 1.04196$$

5. 가치형성요인 비교

$$0.75 \times 0.90 \times 0.91 = 0.61$$

6. 비준임료

$$31,200,000 \times 1.00 \times 1.04196 \times 0.61 \times 60 / 70 = 16,998,000$$

7. 시산가액 조정을 통한 임대료 결정

(1) 시산가액

적산임료 : 17,568,000원

비준임료 : 16,998,000원

(2) 임대료 결정

감칙 제22조에 따라 임대료 평가시 주된 평가방법인 임대사례비교법에 의한 시산가액을 적산법에 의한 시산가액으로 그 합리성을 검토한 결과, 양자가 유사하게 도출되어 그 합리성이 인정됨.

따라서 비준임료로 결정함.(16,998,000원)

[문제#3] (20점)

I. 평가개요

'스타호'에 대한 유리한 매각방식 자문에 대한 건임.<기준시점 : 2018.06.30>

II. 물음 1) 해체처분가격 및 매각처별 시산가액

1. 해체처분가격의 성격

1) 해체처분가격의 의의

해체처분가격은 본래의 용도로 효용가치가 없는 경우 구성요소별로 해체하여 처분할 때의 가격을 말한다.

2) 해체처분가격의 성격

- ① 본래 용도로의 효용가치가 없는 가격임.
- ② 해체처분시장에 따라 적용되는 단가, 환율, 비용처리 등의 차이가 있음.
- ③ 해체 후 전용할 수 있는 부품은 전용가치 등을 고려함.

2. 매각처별 시산가액

1) 파키스탄 : $260,000 \times 15,000(\text{경하중량}) - 900,000,000(\text{운송비}) = 3,000,000,000\text{원}$

2) 한국 : $240,000 \times 15,000(\text{경하중량}) - 600,000,000(\text{운송비}) = 3,000,000,000\text{원}$

3) 싱가포르 : $200,000,000 \times 15,000(\text{경하중량}) = 3,000,000,000\text{원}$

II. 물음 2) 재사용 고려 및 가장 유리한 매각방식

1. 재사용 고려한 전체 시산가액

1) 재사용이 가능한 기관, 저장품가액

① 기관 : $(2,000 \times 300,000 \times 0.178) \times 2\text{대} = 213,600,000\text{원}$

② 저장품: $5,000,000,000 \times 0.2 = 1,000,000,000$ 원

③ 소계 : ① + ② = 1,213,600,000원

2) 기관, 저장품외 해체처분가액: $200,000 \times (15,000 - 100 - 900) = 2,800,000,000$ 원

3) 정박료 및 대기비용 : $200,000,000 \times 4\text{개월} = 800,000,000$ 원

4) 재사용 고려한 전체 시산가액: $1) + 2) - 3)* = 3,213,600,000$ 원

* "분리에 따른 작업 직접비용은 매수자 부담"으로서, 선박 매도인이 지불하는 비용으로 판단.

2. 가장 유리한 매각방식

매각가격이 가장 큰, 재사용 고려한 전체 시산가액 < 3,213,600,000원 > 으로 매각하는 것이

가장 유리한 매각방식이다.

[문#4] (10점)

물음 1) 조소득승수법

1. 처리방침

연기준 조소득승수법을 적용함

2. 조소득승수

1) 매매사례 a의 조소득승수

$$1,200,000,000 / (700,000 \times 20 \times 12) = 7.14$$

2) 매매사례 b의 조소득승수

$$1,600,000,000 / (900,000 \times 20 \times 12) = 7.41$$

3) 조소득승수

$$(7.14 + 7.41) / 2 = 7.28$$

3. 조소득승수법에 의한 가치

$$(500,000 \times 20 \times 12) \times 7.28 = 873,600,000\text{원}$$

물음 2) 평가 검토 의견

1. 시산가액의 차이

갑은 룸의 개수를 기초로 8억원으로 평가한 반면, 조소득승수법에 의한 가치는 조소득을 기초로 873,600,000원으로 평가하여 차이가 발생하고 있음

2. 갑의 평가 논리 검토

갑은 룸의 수를 가치형성요인으로 판단하고 룸당 가액이 동일하다는 전제하에 가치를 도출하고 있음. 그러나 룸 당 월세가 다음과 같이 차이가 발생하는 것을 고려할 때 갑의 가치평가 논리는 부적절한 것으로 판단됨.

본건	사례 a	사례 b
50만/2룸 = 25만	70만/3룸=23.3만	90만/4룸 = 22.5만

30회

[문제#1] (40점)

I. 평가개요

- 기업가치, 특허권/영업권 가치 산정을 위한 일반거래(시가참고) 목적의 감정평가로서 2020.1.1.을 기준시점으로 시장가치를 기준으로 평가함

II. 물음#1

1. 처리방침

- 기업가치는 영업관련 기업가치와 비영업자산 가치의 합으로 구함
- 영업관련 기업가치는 FCFF를 구한 후 WACC을 할인율로 할인현금흐름분석법에 의함

2. FCFF

(1) 산식

$$FCFF = \text{영업이익} \times (1-t) + \text{감가상각비} - \text{자본적 지출액} - \text{순운전자본 증감액}$$

(2) 매출액 증가율

- 1) 대상기업의 과거 매출액 평균 증가율: 5%
- 2) 동종 및 유사업종 매출액 평균 증가율: $(4.92 + 4.82 + 5.24)/3 = 4.99\%$
- 3) 결정 : $(5\% + 4.99\%) / 2 = 5\%$

(3) 매출원가율 : 50%

(4) 판매비와 관리비율 : 10%

(5) 자본적 지출액 : 매출액의 3%

(6) 순운전자본 증감액 산정을 위한 운전자본 소요율

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{20} = 0.175(17.5\%)$$

(7) 법인세율 : 22%**3. 향후 5년간 FCFF 산정**

구분	1	2	3	4	5
매출액*1	2,315,250,000	2,431,012,500	2,552,563,125	2,680,191,281	2,814,200,845
영업이익*2	926,100,000	972,405,000	1,021,025,250	1,072,076,513	1,125,680,338
세후 영업이익*3	722,358,000	758,475,900	796,399,695	836,219,680	878,030,664
감가 상각비*4	115,000,000	120,000,000	125,000,000	130,000,000	135,000,000
자본적 지출액*5	69,457,500	72,930,375	76,576,894	80,405,738	84,426,025
순운전자본 증감액*6	19,293,750	20,258,438	21,271,359	22,334,927	23,451,674
FCFF	748,606,750	785,287,088	823,551,442	863,479,014	905,152,965

*1) 매출액 : 전기 매출액 x 1.05

*2) 영업이익 : 매출액 x (1 - 0.5 - 0.1)

*3) 세후영업이익 : 영업이익 x (1 - 0.22)

*4) 감가상각비 : 매년 5백만원씩 증가

*5) 자본적 지출액 : 매출액 x 0.03

*6) 순운전자본증감액 : 매출증가액 x 0.175

4. WACC**(1) 자기자본비용**

무위험이자율 + β (시장의 기대수익률 - 무위험이자율)

$$= 0.035 + 0.9767 \times (0.12 - 0.035) = 0.118$$

*베타

*베타 : (0.9654 + 0.9885 + 0.9763) / 3

(2) 세후타인자본비용

$$\begin{aligned}\text{세후타인자본비용} &= \text{타인자본비용}(1-t) \\ &= 0.07 \times (1 - 0.22) = 0.0546\end{aligned}$$

(3) 가중평균자본비용

$$(0.4 \times 0.118) + (0.6 \times 0.0546) = 0.08$$

5. 영업관련 기업가치**(1) 추정기간의 FCFF 현가합**

$$\sum_{n=1}^5 \frac{FCFF}{(1+0.08)^n} = 3,270\text{백만원}$$

(2) 기간말 잔존가치의 현가

$$(905\text{백만원})/(0.08-0) \times \frac{1}{(1+0.08)^5} = 7,700\text{백만원}$$

(3) 영업관련 기업가치 : (1) + (2) = 10,970백만원**6. 기업가치****(1) 비영업용자산 가치**

$$700\text{백만원} + 300\text{백만원} = 1,000\text{백만원}$$

(2) 기업가치

$$10,970\text{백만원} + 1,000\text{백만원} = 11,970\text{백만원}$$

Ⅲ. 물음#2 특허권 가치**1. 처리방침**

- 특허권 가치 = 기업의 영업가치 × 기술기여도
- 출원일에 등록된 것으로 봄

2. 특허권의 유효 잔존수명

(1) 법적 잔존기간 : 2020.01.01.~2033.05.26. = 13년

(2) 경제적 수명 : $[9 \times (1 + 6/20)] - 6년 = 5년(절사)$

(3) 특허권의 유효 잔존수명 : $\min[13, 5] = 5년$

3. 기술기여도

(1) 산업기술요소 : $67.5\% \times 76\% = 51.3\%$

(2) 개별기술강도 : $(36 + 34)/100 = 70\%$

(3) 기술기여도 : $51.3\% \times 70\% = 35.91\%$

4. 특허권 가치

영업관련 기업가치에 기술기여도를 곱함

$10,970\text{백만원} \times 35.91\% = 3,939\text{백만원}$

IV. 물음#3 영업권 가치**1. 처리방침**

영업권 가치 = 기업의 영업가치 - 영업투하자본 - 특허권 가치

2. 영업투하자본**(1) 영업자산**

$6,400\text{백만원} - 1,000\text{백만원(비영업용자산)} = 5,400\text{백만원}$

(2) 영업부채 : 1,100만원

(3) 영업투하자본 : $(1) - (2) = 4,300\text{백만원}$

3. 영업권 가치

10,970백만원 - 4,300백만원 - 3,939백만원 = 2,731백만원

[문제#2] : 30점

I. 평가개요

- 토지에 대한 협의보상 목적의 감정평가로서 2019.6.29.을 가격시점으로 적정가격으로 평가함
- 공시지가기준법을 적용함
- 해당 사업으로 인한 개발이익(손실) 배제에 유의함

2. 적용공시지가의 선택

1) 처리방침

사업인정 전 협의로서 토지보상법 제70조제3항에 의거 가격시점 이전 최근 공시지를 적용하나, 토지보상법 제70조5항에 의거 공람공고로 인한 토지가격 변동 여부를 판단해야 함

2) 가격변동 여부 요건 판단

- 사업의 유형: 면형사업
- 세부 요건

① 사업 면적: 20만 제곱미터 이상

② 사업지구 내 표준지공시지가의 평균변동률과 시 전체 표준지공시지가의 평균변동률 비교

- 산정기간: 2018.1.1. ~ 2019.1.1

- 사업지구 내 표준지공시지가 변동률

$$\frac{\left(\frac{160,000}{156,000} - 1\right) + \left(\frac{171,000}{166,000} - 1\right) + \left(\frac{29,000}{28,000} - 1\right)}{3} = 0.03049(3.049\%)$$

- 시 전체 표준지공시지가의 평균변동률

7.216%

- 차이

㉠ 절대적 차이: $3.049\% - 7.216\% = -4.167\%p$ ($> -3\%p$)

㉡ 상대적 차이: $3.049\% / 7.216\% = 0.42253(-57.747\%)$ ($> -30\%$)

3) 검토 결과

공람공고로 인해 토지 가격이 변동되었다고 판단되므로 공람공고일 이전 시점인 2018.1.1.일 기준 공시지가를 선택해야 함

3. 비교표준지의 선정

1) 선정

1

2) 선정 이유

용도지역(자연녹지), 이용상황(전)이 동일하고 동일 사업구역 내에 소재하여 비교가능성이 가장 높음

(#2는 원거리, 이용상황 상이, #3은 이용상황 상이, #4는 사업구역 외 소재하여 배제함)

4. 시점수정

1) 처리방침

지가변동률을 적용하되(생산자물가지수 미제시로 생산자물가상승률은 제외함), 토지보상법 시행령 제37조에 의해 비교표준지가 소재하는 시군구의 가격변동 여부 요건 판단해야 함

2) 비교표준지가 소재하는 시군구의 가격변동 여부 요건 판단

사업인정고시가 이루어지지 않았으므로 가격변동 여부 요건 판단 대상이 아님

3) 지가변동률

- 녹지지역, 2018.1.1.~2019.6.29. : 1.04202

5. 지역요인 비교

- 인근지역에 소재하여 동일함.

6. 개별요인 비교

1) 처리방침

- 2018.1.10. 공원 조성계획 결정(변경) 공람공고는 변경 공람공고로 판단함
(공시지가 표준지 비고란에 공원 100% 기재된 점 고려함)
- 해당 사업으로 인한 제한은 고려치 않는 바 공원 저축으로 인한 감가 고려치 않음. 다만, 표준지는 저축된 상태를 기준으로 하는바, 공원 저축 여부에 따른 개별요인 비교치 도출이 필요함

2) 공원 저축 여부에 따른 개별요인 비교치

- 매매사례 가, 나를 통해 도출함

(1) 가에 의한 가격시점의 대상토지가액(저축)

- 거래사례비교법 적용함(이하 동일)

$$280,000 \times 1.00(\text{사}) \times 1.02847(\text{시}) \times 1(\text{지}) \times 0.962(\text{개}) = 277,000$$

*개별요인: 1/1.04

(2) 나에 의한 가격시점의 대상토지가액(미저축)

$$360,000 \times 1.00(\text{사}) \times 1.03892(\text{시}) \times 1(\text{지}) \times 0.926(\text{개}) = 346,000$$

*개별요인: 1/1.08

(3) 개별요인 비교치

$$346,000/277,000 \approx 1.25(25\%)$$

위 값 25%는 임대(20%) ~ 대(80%) 사이의 값으로 적정시됨

3) 개별요인 비교치

$$1 \times 1.25 = 1.25$$

7. 그 밖의 요인 보정

- 사례 선정

공람공고로 인해 가격변동 발생하였는바 공람공고일 전의 매매사례 #나를 선정함

(매매사례 가와 평가사례 ㄱ, ㄴ은 공람공고일 이후 사례로 배제함)

- 그 밖의 요인 보정치 : 대상토지 기준 방식

$$\frac{360,000 \times 1.03892(\text{시}) \times 1.00(\text{지}) \times 0.926(*\text{개})}{156,000 \times 1.04202(\text{시}) \times 1(\text{지}) \times 1.25(\text{개})} \div 1.70$$

*) 개별요인: 1/1.08

- 평가사례를 통한 검증

사례 ㄱ

$$\frac{320,000 \times 1.01236(\text{시}) \times 1.00(\text{지}) \times 1.00(*\text{개})}{156,000 \times 1.04202(\text{시}) \times 1(\text{지}) \times 1.25(\text{개})} \div 1.59$$

사례 ㄴ

$$\frac{380,000 \times 1.03112(\text{시}) \times 1.00(\text{지}) \times 0.893(*\text{개})}{156,000 \times 1.04202(\text{시}) \times 1(\text{지}) \times 1.25(\text{개})} \div 1.72$$

평가사례에 의한 보정치를 고려할 때 매매사례에 의한 보정치 적정한 것으로 판단됨

8. 보상평가액

- 적용단가

$$156,000 \times 1.04202 \times 1 \times 1.25 \times 1.70 \approx 345,000$$

- 총액

$$345,000 \times 1,235 = 426,075,000$$

[문제#3] (20점)

1. 평가개요

NPV법에 의해 현금유입의 현가에서 현금유출의 현가를 공제한 순현재가치를 기준으로 개발계획의 타당성을 검토함

2. 현금유출의 현가

1) 처리방침

토지가치를 별도로 구한 후 건물의 잔존가치와 합산하여 부동산의 매수가능액을 구하고, 건물 신축비용의 현가를 구함

2) 토지가치

공시지가기준법과 거래사례비교법을 적용함

(1) 공시지가기준법

① 비교표준지 선정

용도지역(준주거), 이용상황(상업용)이 동일하고 도로조건이 유사하여 비교가능성이 높은 #2 선정함

(1은 도로조건 상이하여 배제함)

② 공시지가기준가액

$$1,870,000 \times 1.01752 \times 1 \times 0.99 \times 1.25 = @2,350,000$$

(2) 거래사례비교법

① 거래사례 선정

용도지역(준주거), 이용상황(상업나지)이 동일하여 적정한 사례임.

② 거래조건 보정

$$1,150,000,000 \times (0.7 + 0.3 \times 1/1.08) \approx 1,124,444,000\text{원}$$

③ 비준가액

$$1,124,444,000 \times 1.00697 \times 1 \times 1.02 \times (1/490) = @2,360,000$$

(3) 토지가액 결정

공시지가기준법에 의한 가액이 비준가액에 의해 합리성이 인정되므로 감
칙 제14조에 따라 주된 방법인 공시지가기준법으로 토지가액 결정함
 $2,350,000 \times 530 \approx 1,245,500,000$ 원

3) 매수부동산의 가치

$$\text{토지가치} + \text{건물가치} = 1,245,500,000\text{원} + 150,000,000\text{원} = 1,395,500,000\text{원}$$

4) 건물신축비용의 현가

$$900,000 \times 2,700 \times (0.3 + 0.7/1.08) = 2,304,000,000\text{원}$$

5) 현금유출의 현가

$$3) + 4) = 3,699,500,000\text{원}$$

3. 현금유입의 현가

1) 처리방침

1년 후 부동산 가치를 구한 후 기준시점으로 할인함

2) 1년 후 부동산 가치

직접환원법에 의함

(1) 순수익

$$145,000 \times (2,700 \times 0.7) \approx 274,050,000\text{원}$$

(2) 환원율(엘우드법)

① 산식

$$R = y - L/V \times (y + p \times SFF - MC) \pm \Delta SFF$$

② 주요 계수

$$p : [(1 + 0.07/12)^{60} - 1] / [(1 + 0.07/12)^{240} - 1] \approx 0.1374$$

$$\text{SFF: } \frac{0.1}{(1 + 0.1)^5 - 1} \approx 0.1638$$

$$\text{MC: } \frac{(0.07/12) \times (1 + 0.07/12)^{240}}{(1 + 0.07/12)^{240} - 1} \times 12 \approx 0.093 \text{ (월저당상수를 연저당상수로 변환함)}$$

③ 환원을

$$0.1 - 0.6 \times (0.1 + 0.1374 \times 0.1638 - 0.093) - (1.02^5 - 1) \times 0.1638 = 0.0653$$

(3) 1년 후 부동산가치

$$274,050,000\text{원} / 0.0653 = 4,196,784,074$$

3) 1년 후 부동산가치의 현가

$$4,196,784,074 / 1.08 = 3,885,911,000\text{원}$$

4. 개발계획의 타당성 검토

$$3,885,911,000 - 3,699,500,000 = 186,411,000 > 0 \text{ 이므로 개발의 타당성이 인정됨.}$$

[문제#4] (10점)

물음#1>

1. 처리방침

임대권의 가치와 시장가치를 구한 후 사정보정률을 구함

2. 임대권의 가치

계약임대료와 재매도 가치를 기준으로 구함

$$2,200 \times PVA(5\%, 4\text{년}) + 65,000/1.05^4 = 61,277\text{만원}$$

3. 시장가치

시장임대료를 기준으로 구함

$$3,300 \times PVA(5\%, 4\text{년}) + 65,000/1.05^4 = 64,114\text{만원}$$

4. 사정보정률

$$(61,277 / 64,114) - 1 = -4.43\% \text{ (-4\%로 결정)}$$

물음#2>

1. 환원율의 차이

(1) 계약임대료 기준 환원율

$$2,200/64,114 = 3.43\%$$

(2) 시장임대료 기준 환원율

$$3,000/64,114 = 4.68\%$$

2. 환원율 차이의 의미

(1) 수익성을 의미

환원율은 수익성을 나타내는 지표의 특성을 지니고 있는바, 계약임대료가 시장임대료보다 낮게 형성되어 계약임대료 기준 환원율이 낮게 산정됨.

(2) 위험성을 의미

한편, 환원율은 임대료의 변동가능성을 담고 있는바, 계약임대료의 경우 장기간 안정적으로 계약이 이루어진 경우에는 상대적으로 환원율이 낮고, 시장임대료의 경우 시장상황에 따라 변동할 수 있어 불확실성이 커서 상대적으로 환원율이 높음.

(3) 종합

즉, 환원율은 부동산투자의 수익성과 위험성의 크기를 동시에 나타냄. 따라서 더 큰 수익은 더 큰 위험을 수반한다는 것을 알 수 있음.

31회

[문제#1] (40점)

I. 평가개요

본건은 일반거래 목적의 기업보유 부동산에 대한 공정가치 평가와 영업권 평가로 시장가치 기준평가임. 기준시점은 2020.09.19임

II. 물음#1

1. 비교방식

(1) 처리방침

호별로 개별감정평가하고 거래사례비교법을 적용함

(2) 거래사례의 선정

1) 근린생활시설

- 근린생활시설 중 층, 면적 등을 고려할 때 유사성이 높은 #2 선정함
(#3는 층, 면적 등에서 유사성 낮아 배제함)

2) 업무시설

- 업무시설 중 층, 면적 등을 고려할 때 유사성이 높은 #4 선정함
(#1은 용도지역 상이하여 배제함)

(3) 사정보정

#2, #4는 정상적인 사례로 사정보정 요인 없음

(4) 시점수정

1) 근린생활시설

- 2020.03.20 ~ 2020.9.19.: 집합상가의 자본수익률
- $(1 + 0.0035 \times 12/91) \times 1.0032 \times (1 + 0.0032 \times 81/91) \approx 1.00652$

2) 업무시설

- 2020.01.20 ~ 2020.9.19.: 오피스의 자본수익률

$$- (1+0.0054 \times 72/91) \times 1.0048 \times (1 + 0.0048 \times 81/91) \approx 1.01340$$

(5) 가치형성요인 비교

1) 근린생활시설

B101호 : 35/100

101호 : 100/100

2) 업무시설

201호 ~ 501호 : 50/50

(6) 비준가액

호	거래사례 가격 (천원)	사정 보정	시점수정	가치형성 요인비교	면적비교	비준가액 (천원)
B101	9,750,000	1.00	1.00652	0.35	1,200/750	5,495,000
101					950/750	12,430,000
201	6,825,000		1.01340	1.00	1,200/1,050	7,904,000
301						7,904,000
401						7,904,000
501					1,000/1,050	6,587,000
합계						48,224,000

2. 원가방식

(1) 처리방침

- 토지가액과 건물가액을 개별감정평가한 합산한 전체 집합건물가액에
층별효용비율을 고려하여 호별 감정평가액을 구함
- 토지가액은 공시지가기준법, 거래사례비교법을 적용함
- 건물가액은 원가법을 적용함

(2) 토지가액**1) 공시지가기준법****① 비교표준지의 선정**

- 일반상업지역, 상업용의 A 선정함(B는 용도지역 상이하여 배제함)

② 시점수정

- 2020.1.1. ~ 2020.9.19. 상업지역 지가변동률
- $1.01323 \times (1 + 0.00254 \times 19/31) \approx 1.01481$

③ 지역요인

- 인근지역에 소재하여 동일함

④ 개별요인

- $1.00(\text{가로}) \times 1.02(\text{획지}) \times 1.02(\text{행정}) \times 1.00(\text{기타}) = 1.04$
- 획지: 본건 광대소각 1 $\times 1.05/1.03$
- 행정: 공시기준일 이후 도시계획시설 저축 해제인바 시설 저축 고려함
 $1 \times 1/(0.15 \times 0.85 + 0.85)$

⑤ 그 밖의 요인 보정

- 평가사례 선정

일반상업, 업무용으로 기준가치(공정가치) 동일한 #ㄴ 선정함

(ㄱ : 면적상이, ㄷ : 평가목적 상이로 배제함)

- 그 밖의 요인 보정치 : 비교표준지 기준 방식

$$\frac{19,800,000 \times 1.01481(*1) \times 1.00(*2) \times 0.98(*3)}{14,500,000 \times 1.01481} \div 1.33$$

*1) 시점수정: 2020.1.1. ~ 9.19. 상업지역, 지가변동률

*2) 지역요인: 동일함

*3) 개별요인:

- $1.00(\text{가로}) \times 1.00(\text{획지}) \times 0.98(\text{행정}) \times 1.00(\text{기타})$
- 획지: $1.02 \times 1.03/1.05$
- 행정: 공시기준일 이후 도시계획시설 저촉 해제인바 시설 저촉 고려함
 $1 \times (0.15 \times 0.85 + 0.85)$

⑥ 공시지가기준가액

- 적용단가

$$14,500,000 \times 1.01481 \times 1 \times 1.04 \times 1.33 \approx @20,300,000(\text{절사})$$

2) 거래사례비교법

① 거래사례 선정

- 일반상업, 상업용이며, 배분법의 적용이 가능한 b 선정함
(a는 면적이 상이하고, 무허가 건축물 소재하여 철거비 발생 가능성 있으나 구체적인 내용 확인 어려워 배제함)

② 사례토지

- 배분법 적용함
- $[125\text{억 원} - (1,300,000 \times 32/55 \times 3,250)]/520 = @19,311,189$

③ 사정보정

- 사정보정 요인 없음

④ 시점수정

- 2019.3.31. ~ 2020.9.19. 상업지역 지가변동률
- $1.01745 \times 1.01323 \times (1 + 0.00254 \times 19/31) \approx 1.03252$

⑤ 지역요인

- 인근지역에 소재하여 동일함

⑥ 개별요인

$$- 1.00(\text{가로}) \times 1.05(\text{획지}) \times 1.00(\text{행정}) \times 1.00(\text{기타}) = 1.05$$

$$- \text{획지} : 1 \times 1.05/1$$

$$- \text{행정} : 1 \times 1$$

⑦ 비준가액

- 적용단가

$$19,311,189 \times 1.03252 \times 1 \times 1.05 \approx @20,900,000$$

3) 토지가액 결정

공시지가기준가액이 비준가액에 의해 합리성 인정되므로 감칙 제14조제1항에 따라 공시지가기준가액으로 결정함

$$@20,300,000 \times 1,800 = 36,540,000,000\text{원}$$

(3) 건물가액

1) 처리방침

- 용도별, 층별로 가치 차이 발생하는바 구분감정평가함.
- 원가법을 적용함

2) 적산가액

구분	적용단가		면적	적산가액
지하1, 2층	1,300,000×0.7×36/55	595,000	1,695×2	2,017,050,000
지상 1층	1,300,000×36/55	850,000	1,150	977,500,000
지상 2~4층	1,500,000×36/55	981,000	1,500×3	4,414,500,000
지상 5층			1,250	1,226,250,000
합계				8,635,300,000

(4) 전체 집합건물가액

$$36,540,000,000 + 8,635,300,000 = 45,175,300,000$$

(5) 호별 적산가액

호	전체 집합건물가액	층별효용 비율	적산가액
B101	45,175,300,000	0.114	5,149,000,000
101		0.259	11,700,000,000
201		0.163	7,363,000,000
301			7,363,000,000
401			7,363,000,000
501		0.136	6,143,000,000
합계			45,081,000,000

* B101호 층별효용비율 :

$$(35 \times 1,200) / (35 \times 1,200 + 100 \times 950 + 50 \times 1,200 \times 3 + 50 \times 1,000)$$

* B101호 적산가액 :

$$45,175,300,000 \times 0.114$$

* 나머지호는 위와 같은 방식으로 산정함

참고>							
	지하1층	1층	2층	3층	4층	5층	합계
효용비	35	100	50	50	50	50	50
면적	1,200	950	1,200	1,200	1,200	1,000	-
효용적수	42,000	95,000	60,000	60,000	60,000	50,000	367,000
효용비율	0.114	0.259	0.163	0.163	0.163	0.136	1.000

3. 수익방식**(1) 처리방침**

호별로 개별감정평가하고 직접환원법을 적용함

(2) 순수익

호	NOI(원/m ²)	계약면적(m ²)	NOI
B101 ^{*1)}	170,100	1,830	311,283,000

101 ^{*2)}	503,100	1,450	729,495,000
201 ^{*3)}	217,620	1,830	398,244,600
301	217,620	1,830	398,244,600
401	217,620	1,830	398,244,600
501	217,620	1,520	330,782,400

*1) $(150,000 \times 0.02 + 15,000 \times 12 + 3,000 \times 12) \times 0.9 - 3,000 \times 12 \times 0.75$

*2) $(450,000 \times 0.02 + 45,000 \times 12 + 5,000 \times 12) \times 0.9 - 5,000 \times 12 \times 0.75$

*3) $(190,000 \times 0.02 + 19,000 \times 12 + 5,000 \times 12) \times 0.9 - 5,000 \times 12 \times 0.75$

(3) 환원율

1) 근린생활시설

#1 : 7.5억 / 150억 = 0.05

#3: 6.6억 / 110억 = 0.06

2) 업무시설

#2: 6억 / 120억 = 0.05

3) 환원율 결정

업무시설 대비 근린생활시설의 높은 위험도를 고려하여
근린생활시설 0.06, 업무시설 0.05로 결정함

(4) 수익가액

호	순수익	환원율	수익가액
B101	311,283,000	0.06	5,188,000,000
101	729,495,000		12,158,000,000
201~401	398,244,600	0.05	7,964,000,000
			7,964,000,000
			7,964,000,000
501	330,782,400		6,615,000,000
합계			47,853,000,000

4. 시산가액 조정을 통한 공정가치

비준가액은 수익가액과 유사하며, 적산가액이 비준가액에 비해 다소 낮게 산출되었으나 적산가액은 원가적 측면의 가액으로 비준가액보다 낮게 산출되는 것이 타당시됨. 비준가액이 수익가액과 적산가액에 의해 합리성이 인정되므로 감칙 제16조에 따라 주된 방법에 의한 비준가액을 결정함

Ⅲ. 물음#2**1. 처리방침**

감칙 제23조제3항과 실무기준에 따라 “영업관련 기업가치 – 영업투자자본”으로 영업권 가치를 평가함

2. 영업관련 기업가치**(1) 기업가치**

70,000,000,000원(비영업용자산 포함)

(2) 비영업자산 가치

임대수익용인 B101, 101, 201가 비영업용자산임

(5,495 + 12,430 + 7,904)백만원 = 25,829,000,000원

(3) 영업관련 기업가치

$$(1) - (2) = 44,171,000,000\text{원}$$

3. 영업투하자본**(1) 영업자산가치**

1) 유형자산가치

자가사용중인 301, 401, 501호가 유형자산임

$$(7,904 \times 2 + 6,587)\text{백만원} = 22,395,000,000\text{원}$$

2) 영업자산가치

$$(35,000 + 22,395)\text{백만원} = 57,395,000,000\text{원}$$

(2) 영업부채가치

- 외상매입금만 적용함

$$- 20,000,000,000\text{원}$$

(3) 영업투하자본

$$57,395,000,000\text{원} - 20,000,000,000\text{원} = 37,395,000,000\text{원}$$

4. 영업권 가치

$$44,171,000,000\text{원} - 37,395,000,000\text{원} = 6,776,000,000\text{원}$$

[문제#2](30점)

I. 물음1) 할인율, 재매도환원율 결정

1. 자료분석

1) 공공기관 자료

(1) 할인율 (투자수익률 적용)

$$\textcircled{1} \text{ A지역 : } (6.5 + 7.7) / 2 = 7.1\%$$

$$\textcircled{2} \text{ B지역 : } (5.8 + 7.1) / 2 = 6.5\%$$

$$\textcircled{3} \text{ C지역 : } (5.2 + 6.0) / 2 = 5.6\%$$

(2) 재매도환원율 (소득수익률 적용)

$$\textcircled{1} \text{ A지역 : } (5.0 + 6.2) / 2 = 5.6\%$$

$$\textcircled{2} \text{ B지역 : } (4.8 + 6.0) / 2 = 5.4\%$$

$$\textcircled{3} \text{ C지역 : } (4.7 + 5.6) / 2 = 5.2\%$$

2) A자산운용사 자료

(1) 할인율 (장기 목표배당수익률 적용)

$$\textcircled{1} \text{ A지역 : } 0.35 \times 8.0 + 0.65 \times 3.5 = 5.1\%$$

$$\textcircled{2} \text{ B지역 : } 0.35 \times 8.3 + 0.65 \times 3.5 = 5.2\%$$

$$\textcircled{3} \text{ C지역 : } 0.35 \times 8.6 + 0.65 \times 3.5 = 5.3\%$$

(2) 재매도환원율 (초기 목표배당수익률 적용)

$$\textcircled{1} \text{ A지역 : } 0.35 \times 6.8 + 0.65 \times 3.5 = 4.7\%$$

$$\textcircled{2} \text{ B지역 : } 0.35 \times 7.5 + 0.65 \times 3.5 = 4.9\%$$

$$\textcircled{3} \text{ C지역 : } 0.35 \times 7.8 + 0.65 \times 3.5 = 5.0\%$$

2. 점포별 할인율, 재매도환원율 결정

1) 결정

구분	A지역	B지역	C지역
할인율	5.1%	5.2%	5.3%
재매도환원율	4.7%	4.9%	5.0%

2) 결정 이유

(1) 시장참여자의 성향 고려

시장참여자는 '위험회피자'로서, 시장상황의 변동성이 클수록 더 높은 리스크 프리미엄을 요구하게 됨. 이에 따를 경우 A지역 < B지역 < C지역순으로 할인율 및 재매도환원율을 산정하는 것이 타당함.

(2) 회수율을 고려한 할인율의 균형 검토

건물가치의 비율은 a점포 < b점포 < c점포 순이고, 향후 대형할인점의 성장이 둔화된 상황에서 건물가치가 하락할 수 있다는 점을 고려할 때, A지역 < B지역 < C지역순으로 할인율 및 재매도환원율을 산정하는 것이 타당함.

(3) 수익환원법 전제조건 고려

수익환원법은 미래의 상황을 예측하여야 하는 것으로 예상되는 목표 수익률을 적용하는 것이 타당함. 공공기관에서 발표하는 자료는 실현된 과거의 데이터이나, A자산운용사의 자료는 실현될 가능성이 있는 자료임. 즉, 자산운용사의 자료가 수익환원법의 전제조건에 더 부합함.

또한, 상업용 부동산 수익률 통계자료는 토지와 건물의 개별평가에 기초하여 산정되었기에, 수익환원법에 적용하기에는 부적절한 점이 있음.

(4) 소결

상기의 결정 이유를 종합할 때, A지역 < B지역 < C지역 순으로 할인율 및 재매도환원율이 산정되는 < A자산운용사 >의 자료로 결정하는 것이 타당함.

II. 물음2) 시산가액균형 검토

1. 수익환원법 시산가액산정

1) a점포(단위 : 백만원)

구분	1기	2기	3기	4기	5기	6기
순영업소득	3,800	3,857	3,915	3,974	4,034	4,095
순재매도가액	$(4,095/0.047) \times (1-0.013) =$				85,995	
이자지급 전 현금흐름	3,800	3,857	3,915	3,974	90,029	
현재가치율	0.9515	0.9053	0.8614	0.8196	0.7798	
할인현금흐름	3,616	3,492	3,372	3,257	70,205	
시산가액	83,942					

2) b점포(단위 : 백만원)

구분	1기	2기	3기	4기	5기	6기
순영업소득	3,600	3,654	3,709	3,765	3,821	3,878
순재매도가액	$(3,878/0.049) \times (1-0.013) =$				78,114	
이자지급 전 현금흐름	3,600	3,654	3,709	3,765	81,935	
현재가치율	0.9506	0.9036	0.8589	0.8165	0.7761	
할인현금흐름	3,422	3,302	3,186	3,074	63,590	
시산가액	76,574					

3) c점포(단위 : 백만원)

구분	1기	2기	3기	4기	5기	6기
순영업소득	3,500	3,553	3,606	3,660	3,715	3,771
순재매도 가액	$(3,771/0.050) \times (1-0.013) =$				74,440	
이자지급 전 현금흐름	3,500	3,553	3,606	3,660	78,115	
현재가치율	0.9497	0.9019	0.8565	0.8134	0.7724	
할인현금흐름	3,324	3,204	3,089	2,977	60,367	
시산가액	72,961					

2. 원가법에 의한 시산가액과 비교·검토

1) 각 시산가액

구분	수익가액(①)(백만원)	적산가액(②)(백만원)	격차율(①/②)
a점포	83,942	72,642	1.156
b점포	76,574	63,688	1.202
c점포	72,961	57,414	1.271

2) 시산가액비교·검토

대상물건은 대형할인점으로 수익성 부동산이며, 토지·건물 일체로 거래되거나 대상물건 상호간에 용도상 불가분의 관계에 있음. 이런 특성을 반영하는 수익가액과 개별물건별로 감정평가한 적산가액은 본질적으로 차이가 발생하게 됨. 대상물건의 특성을 반영하고, 부동산 펀드에 편입되는 점을 고려할 때 수익가액에 의한 시산가액의 합리성이 인정된다고 볼 수 있음.

3. 각 점포별 시산가액의균형

시장참여자의 성향, 회수율, 수익환원법의 전제조건 등을 고려하여 A지역 < B지역 < C지역 순으로 할인율 및 재매도환원율을 적용한 수익가액을 산정하였기 때문에, 각 점포별 시산가액의 균형은 적절한 것으로 판단됨.

[문제# 3](20점)

I. 평가 개요

1. 가격시점(기준시점) : 2018.06.01

2. 적용공시지가 선택

1) 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었는지 (토지보상법 시행령 제38조의
2) 대상물건은 <철도사업>에 편입되었는 바, 토지의 가격이 변동되었다고 볼 수 없음.

2) 적용공시지가 선택

사업인정 의제일(2018.06.24)이전 공시된 공시지가 중 가격시점과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가인 <2018.01.01.>임.

II. 물음 1) 피고의 주장

1. 관련 법규에 따른 토지의 이용상황

1) 토지의 이용상황 : 사실상의 사도

2) 관련 법규 : 토지보상법 시행규칙 제26조 제2항 제3호에 따라, "건축허가권자가 그 위치를 지정·공고한 도로"에 해당함.

2. 사실상 사도에 따른 대상 토지의 감정평가

1) 인근토지 (토지보상법 시행규칙 제26조 제4항)

표준적인 이용상황과 유사한 토지로서 당해 토지와 위치상 가까운 토지인 <10번지>

2) 비교표준지 선정 : '인근지역, 준주거, 이용상황, 분할 전 모지번' 기준 <#B>

3) 개별요인 비교치 (광대한면, 세장형)

- ① 도시계획시설 저축 보정 : $1 / (0.3 \times 0.85 + 0.7 \times 1.00) = 1.05$
- ② 사실상의 사도 보정 : 0.33 (1/3 이내)
- ③ 개별요인 비교치 : $1.05 \times 0.33 = 0.347$

4) 대상 토지의 감정평가액

$$1,500,000 \times 1.09268 \times 1.000 \times 0.347 \times 1.50 = @853,000$$

$$(\times 19\text{m}^2 = 16,207,000)$$

II. 물음 2) 원고의 주장

1. 관련 법규에 따른 토지의 이용상황

1) 토지의 이용상황 : 예정공도

2) 관련 법규 : 토지보상법 시행규칙 제26조 제1항 제3호에 따라, 도시계획시설(도로)로

결정된 이후 도로로 이용 중인 토지로 "예정공도"에 해당함.

2. 예정공도에 따른 대상 토지의 감정평가

1) 개별요인 비교치

- ① 가로조건 (대상토지가 접한 "중로한면" 기준) : 0.91
- ② 획지조건 (대상토지 "세장형" 기준) : 1.00
- ③ 도시계획시설 저축 보정 : 1.05
- ④ 개별요인 비교치 : $0.91 \times 1.00 \times 1.05 = 0.956$

2) 대상 토지의 감정평가액

$$1,500,000 \times 1.09268 \times 1.000 \times 0.956 \times 1.50 = @2,350,000$$

$$(\times 19\text{m}^2 = 44,650,000)$$

[문제#4](10점)

I. 평가 개요

1. 가격시점(기준시점) : 2020.09.19
2. 근거 규정 : 토지보상법 시행규칙 제47조 제3항

II. 이전에 따른 휴업보상액 (한도)

25,000,000

III. 일부 편입에 따른 휴업보상액

1. 설치기간의 영업이익

- ① 최저 한도액: 법인영업으로 "최저한도액"은 별도 고려하지 않음.
- ② 설치기간의 영업이익 : $(3,650,000 + 3,950,000 + 4,250,000) / 3 = 3,950,000$

2. 해당 시설의 설치 등에 통상 소요되는 비용

- ① 발전기실: 지장물조서 목록에 별도 조사되어 있는 바, 휴업보상액에서 제외함.
- ② 해당 시설의 설치 등에 통상 소요되는 비용 : $3,500,000 + 500,000 = 4,000,000$

3. 영업규모의 축소에 따른 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액

해당사항없음

4. 일부편입에 따른 휴업보상액

'1' + '2' = 7,950,000

IV. 영업손실 보상액의 결정

이전에 따른 휴업보상액(25,000,000원)을 초과하지 않는 바, 일부 편입에 따른 휴업보상액인 <7,950,000원>으로 결정함.

32회

[문제#1](40점)

I. 평가개요

본건은 토지 및 건물에 대한 일반거래(시가참고) 목적의 감정평가로서, 2021.8.7.을 기준시점으로 시장가치를 평가함

II. 물음 1) 개별감정평가에 의한 감정평가액

1. 토지의 감정평가액

1) 공시지가기준법

(1) 비교표준지의 선정

용도지역(일반상업), 이용상황(업무용), 주위환경(일반업무지대) 등이 동일 또는 유사하여

비교가능성이 가장 높은 #2 선정함(#1은 용도지역 상이, #3은 주위환경 상이하여 배제함)

(2) 시점수정

- 2021. 1.1 ~ 8.7: 상업지역

- $1.02645 \times (1 + 0.00420 \times 38/30) \approx 1.03191$

(3) 지역요인

- 인근지역 : 1.000

(4) 개별요인

$1.05(\text{가로}) \times 0.95(\text{접근}) \times 1.02(\text{획지}) \times 1.00(\text{기타}) = 1.017$

(5) 그 밖의 요인 보정

① 평가사례의 선정

- 용도지역(일반상업), 이용상황(업무용), 주위환경(일반업무지대) 등이 동일한 <#나> 선정함.

(#가는 용도지역 상이, #다는 과거 3년 이상 사례, #라는 평가목적 상이, #마는 평가목적 상이하야 배제)

② 그 밖의 요인 보정치 산정 : 표준지 기준 방식

$$\frac{62,000,000 \times 1.02387(*1) \times 1.00(*2) \times 1.00(*3)}{41,000,000 \times 1.03191} \div 1.50$$

*1) 시점수정: 상업지역, 2021.3.1.~2021.8.7.):

$$1.01845 \times (1 + 0.00420 \times 38/30) \approx 1.02387$$

*2) 지역요인: 동일함

*3) 개별요인 : 1.00(가로)×1.00(접근)×1.00(획지)×1.00(기타)

(6) 시산가액

① 적용단가

$$41,000,000 \times 1.03191 \times 1.000 \times 1.017 \times 1.50 \approx @64,500,000$$

② 총액

$$64,500,000 \times 1,500 = 96,800,000,000\text{원}$$

2) 거래사례비교법

(1) 거래사례의 선택 및 거래단가

- 용도지역(일반상업), 이용상황(업무용), 주위환경(일반업무지대) 등이 동일 또는 유사하고

철거를 전제로 하여 토지만의 사례로 판단하여 비교가능성이 가장 높은 #2 선정함

(#1은 이용상황 상이, #3은 사정보정 불가, #4는 주위환경 상이, #5는 일괄 거래사례비교법 적용 사례, #6은 구분소유건물로서 물건의 성격 상이, #7은 사정보정 불가하여 배제함)

거래단가

$$- 98,400,000,000/1,600 = @61,500,000$$

(2) 사정보정 : 정상적인 사례임 1.00

(3) 시점수정

- 2021.2.1 ~ 8.7: 상업지역

- $1.02285 \times (1 + 0.00420 \times 38/30) \approx 1.02829$

(4) 지역요인 : 인근지역(1.000)

(5) 개별요인

$1.00(\text{가로}) \times 1.00(\text{접근}) \times 1.02(\text{획지}) \times 1.00(\text{기타}) = 1.020$

(6) 시산가액

① 적용단가

$61,500,000 \times 1.00 \times 1.02829 \times 1.000 \times 1.020 \approx @64,500,000$

② 총액

$64,500,000 \times 1,500 = 96,800,000,000\text{원}$

3) 토지 감정평가액의 결정

공시지가기준법에 의한 가액이 거래사례비교법에 의한 가액에 의해 합리성이 인정되므로 공시지가기준법에 의한 가액을 결정함. @64,500,000 (x1,500=96,800,000,000원)

2. 건물의 감정평가액

1) 처리방침

- 원가법을 적용하되, 층별로 가치 차이가 발생하므로 구분감정평가하고, 증축부분은 내용연수를 조정함(3급수 적용)

2) 지하부분

(1) 적용단가

$$(1,200,000 + 10,000 + 10,000 + 30,000) \times 45/50 = @1,125,000$$

(2) 총액

$$1,125,000 \times (950 \times 4) = 4,275,000,000\text{원}$$

3) 지상부분(1~8층)

(1) 적용단가

$$(1,200,000 + 10,000 + 10,000 + 50,000 + 140,000 + 30,000) \times 45/50 = @1,296,000$$

(2) 총액

$$1,296,000 \times (1,000 \times 8) = 10,368,000,000\text{원}$$

4) 지상부분(증축부분)

(1) 적용단가

$$(1,200,000 + 10,000 + 10,000 + 50,000 + 140,000 + 30,000) \times 45/(45+3) = @1,350,000$$

(2) 총액

$$1,350,000 \times (1,000 \times 2) = 2,700,000,000\text{원}$$

5) 건물의 감정평가액

$$2) + 3) + 4) = 17,300,000,000\text{원}$$

3. 감정평가액

114,100,000,000원

Ⅲ. 물음 2) 일괄 거래사례비교법**1. 거래사례의 선택 및 거래단가**

- 용도지역(일반상업), 이용상황(업무용), 주위환경(일반업무지대) 등이 동일 또는 유사하고 토지건물 일괄거래사례인 #5 선정함

(#1은 이용상황 상이, #2는 토지만의 사례로서 물건의 유형 상이, #3은 사정보정 불가, #4는 주위환경 상이, #6은 구분소유건물로서 물건의 성격 상이, #7은 사정보정 불가하여 배제함)

- 거래단가 : $111,573,000,000 / 14,700 = @7,590,000$

2. 사정보정

정상적인 사례임 1.00

3. 시점수정

- 2020.10.1 ~ 2021.8.7.: 오피스빌딩 자본수익률

- $1.0046 \times 1.0050 \times 1.0054 \times (1 + 0.0054 \times 38/91) \approx 1.01736$

4. 가치형성요인 비교

- $105/100 \times 102/100 \times 100/100 = 1.071$

5. 비준가액

$7,590,000 \times 1.00 \times 1.01736 \times 1.071 \times 13,800 = 114,100,000,000\text{원}$

Ⅳ. 물음 3) 일괄 수익환원법**1. 처리방침**

수익환원법 중 직접환원법을 적용함

2. 순수익

1) 가능총수익

- 시장가치를 평가하므로 본건의 공실, 저가 임차 상황을 고려치 않고, 인근 지역의 표준적 임대 현황을 기준으로 산정함. 관리비수입 또한 표준적 현황을 기준함.
- 한편, 1개월의 렌트프리가 일반적인 시장관행이므로 이를 반영함
- 임대료 : $(47,000 + 35,000 \times 9) \times 11 \times 1,000 = 3,982,000,000$
- 보증금운용수익 : $(470,000 + 350,000 \times 9) \times 1,000 \times 0.02 = 72,400,000$
- 관리비수입 : $14,000 \times 10 \times 1,000 \times 12 = 1,680,000,000$
- 소계 : 5,734,400,000원

2) 유효총수익

- 시장의 전형적인 공실률 적용함
- $5,734,400,000\text{원} \times (1-0.05) = 5,447,680,000\text{원}$

3) 순수익

$$5,447,680,000\text{원} - 1,680,000,000 \times 0.65 = 4,355,680,000\text{원}$$

3. 환원율

1) 처리방침

시장추출법에 의함

2) 사례의 선정

용도지역(일반상업)이 동일하고 정상적인 거래, 임대사례인 #3 선정함(공유지분은 정상적인 상황임)

(#1은 유치권 행사 중으로 사정보정 불가, #2는 장기 임대차계약으로 사정보정 불가, #4는 용도지역 상이하여 배제함)

3) 환원율의 산정

(1) 사례의 순수익

① 렌트프리 반영한 가능총수익

- 임대료 : $(350,000 \times 0.1) \times 11 \times 12,000 = 4,620,000,000$
- 보증금운용수익 : $(350,000) \times 12,000 \times 0.02 = 84,000,000$
- 관리비수입 : $14,000 \times 12 \times 12,000 = 2,016,000,000$
- 소계 : 6,720,000,000원

② 순수익

$$6,720,000,000\text{원} \times 0.95 - 2,016,000,000 \times 0.65 = 5,073,600,000\text{원}$$

(2) 환원율

$$5,073,600,000 / 132,960,000,000 = 0.038(3.8\%)$$

4. 수익가액

$$4,355,680,000 / 0.038 = 114,600,000,000\text{원}$$

V. 물음 4) 시산가액 조정을 통한 감정평가액

개별감정평가액 1,141억 원이 일괄 비준가액 1,141억 원, 일괄 수익가액 1,146억 원에 의해 합리성이 인정되므로 감칙 제7조에 의거 개별감정평가액으로 최종 감정평가액 결정함

[문제#2] (30점)

I. 평가개요

본건은 토지의 임대료 산정을 위한 쟁송목적의 감정평가로서 2018.05.01.~2020.04.30. 간의 토지임대료를 평가함.

II. 물음 1)

1. 피고의 주장 내용

감정평가에 의한 임대료가 실제 임대료 수준에 비해 상당히 고가로 부적정함

2. 피고 주장의 타당성 여부

(1) 감정평가방법 적용의 타당성

감칙 제22조에 따르면 임대료 평가시 임대사례비교법을 적용하는 것이 원칙임. 다만, 감칙 제12조제1항에 따라 주된 방법의 적용이 곤란할 경우 다른 감정평가방법을 적용할 수 있음. 본건의 경우 토지 임대사례가 희박하여 적산법을 적용한 것으로 기술되어 있어 형식적으로는 문제가 없음. 다만, 토지의 임대사례 수집 가능성에 대해 확인이 부족한 것으로 볼 여지는 있음

(2) 합리성 검토의 타당성

감칙 제12조제2항에 따라 원칙적으로 합리성 검토를 하여야 함. 다만, 대상물건의 특성 등으로 합리성 검토가 곤란한 경우에는 합리성 검토를 생략할 수 있음. 본건의 경우 다른 방식에 의한 검토는 생략한다고 기술되어 있어 형식적으로는 문제가 없음. 다만, 다른 방법 적용 가능성에 대한 확인이 부족한 것으로 볼 여지는 있음.

(3) 적산법 적용의 타당성

적산법의 경우 이론상 적산법과 실무상 적산법으로 구분할 수 있음. 본건의 경우 실무상 적산법을 적용한 사례임. 실무상 적산법의 경우 기대이율과 필요제경비의 산출이 중요함. 그런데 본건의 경우 감정평가 실무매뉴얼에 근거하였으나, 자의적인 판단의 가능성이 매우 높고, 필요제경비에 대해 별도로 고

려하지 않아 정확성에 문제가 있는 것으로 판단됨.

(4) 피고 주장의 타당성

본건의 적산법 적용은 합리성이 결여된 것으로 판단됨. 또한, 임대료 수준의 고가 여부는 임대계약서 사본, 공인중개사의 사실확인서 사본을 참작하고 물음 2), 3)의 결과를 토대로 할 때 고가평가된 것으로 판단할 수 있음. 따라서 피고의 주장이 타당한 것으로 판단됨

Ⅲ. 물음 2)

1. 처리방침

- 기대이율은 투입된 자본에 대한 임대수입의 비율로서 순임대료의 기초가액에 대한 비율을 말함
- 기대이율은 시장추출법에 의해 산정함

2. 실질임대료의 연 상승률

(1) 실질임대료의 상승률

2018년 초부터 2021년 5월까지 약 3년간 20% 증가함

(2) 토지가격 상승률

약 20% 상승

(3) 실질임대료의 연 상승률

실질임대료와 토지가격의 상승률이 유사한바 3년간 20% 상승한 것으로 판단함. $(1+g)^3 = 1.2$ 이므로 연 상승률은 약 6.27%로 판단함

3. 매 기준시점의 실질임대료

(1) 2018년 5월 1일 기준

4,500

(2) 2019년 5월 1일 기준

$$4,500 \times 1.0627 = 4,782$$

(3) 2019년 5월 1일 기준

$$4,500 \times 1.0627 \times 1.0627 = 5,081$$

4. 매 기준시점의 필요제경비

(1) 2018년 5월 1일 기준

$$360,000 \times 0.7 \times 0.0007 \times 1.2 = 212$$

(2) 2019년 5월 1일 기준

$$382,000 \times 0.7 \times 0.0007 \times 1.2 = 225$$

(3) 2019년 5월 1일 기준

$$406,000 \times 0.7 \times 0.0007 \times 1.2 = 239$$

5. 매 기준시점의 기대이율

(1) 2018년 5월 1일 기준

$$(4,500 - 212) / 900,000 = 0.0048(\text{약 } 0.48\%)$$

(2) 2019년 5월 1일 기준

$$(4,782 - 225) / 956,000 = 0.0048(\text{약 } 0.48\%)$$

(3) 2019년 5월 1일 기준

$$(5,081 - 239) / 1,016,000 = 0.0048(\text{약 } 0.48\%)$$

IV. 물음3)

1. 2018년 5월 1일 기준

$$1,486,800,000 \times 0.0048 + 212 \times 1,652 = 7,487,000$$

2. 2019년 5월 1일 기준

$$1,579,312,000 \times 0.0048 + 225 \times 1,652 = 7,952,000$$

3. 2019년 5월 1일 기준

$$1,678,432,000 \times 0.0048 + 239 \times 1,652 = 8,428,000$$

V. 물음 4)

1. 적산법의 장단점

(1) 장점

- ① 적산법은 임대사례 수집이 불가하거나 수익의 파악이 어려운 경우 적용가능한 방법이다.
- ② 비용성에 입각하여 논리적이고 설득력이 있다.
- ③ 객관적인 방법으로 쟁송목적의 평가에 주로 활용된다.

(2) 단점

- ① 시장성과 수익성이 반영되지 못함으로 시장임대료와 괴리될 가능성이 있다.
- ② 기대이율과 필요제경비의 파악이 어려울 수 있다.

2. 적산법 적용 시 유의사항

- ① 적산법은 이론상 적산법과 실무상 적산법으로 구분할 수 있는바 합리적인 방법을 선택해야 한다.
- ② 이론상 적산법과 실무상 적산법의 성격에 맞게 기초가액을 산정해야 한다.
- ③ 이론상 적산법과 실무상 적산법의 성격에 맞게 기대이율을 산정하되, 실무상 적산법을 적용하는 경우 감정평가 실무매뉴얼 등 평균적인 자료에 국한하지 말고, 해당 지역 및 물건의 특성을 반영할 수 있는 사례를 기준으로 시의 성과 객관성이 유지될 수 있도록 해야 한다.
- ④ 필요제경비는 기대이율과 독립적인 항목이므로 기대이율에 포함하지 않고,

객관적인 자료 등을 토대로 별도로 산정해야 한다.

[문제#3] (20점)

I. 평가개요

- 본건은 토지 및 지장물(개간비)에 대한 이의재결 목적의 감정평가로서 2021.4.1.을 가격시점으로 적정가격으로 평가함
- 기호#1은 개간 후 토지가액에서 개간비를 차감하여 보상하되, 개간비는 한도액을 고려함.
- 기호#2는 자연녹지지역, 보전녹지지역에 소재하는 바 구분감정평가함
- 기호#2의 잡목은 별도의 가치가 없는 것으로 보고 토지에 포함평가함
- 기호#2는 공유지분으로 전체토지를 기준으로 평가한 후, 지분비율을 적용함

2. 토지의 보상액

1) 처리방침

공시지가기준법을 적용함

2) 적용공시지가의 선택

사업인정고시(의제)일 이전 최근 공시지가인 2020년 공시지가를 선정함

3) 비교표준지 선정

(1) 기호 1

용도지역(자연녹지), 이용상황(전)이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 B 선정함(A, C는 이용상황 상이, D, E는 용도지역 상이하여 배제함)

(2) 기호 2

① 자연녹지지역, 임야 부분

용도지역(자연녹지), 이용상황(임야)이 동일하고 개별적 특성(완경사지)이 유사한 C 선정함(E는 급경사지로서 비교가능성이 낮다고 판단함)

제26조(임야지)

① 임야지는 토지의 일반적인 조사사항 이외에 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 평가하되, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 임야지의 거래사례 등 가격자료를

활용하여 거래사례비교법으로 평가한다.

1. 표고, 지세 등의 자연상태
2. 지층의 상태
3. 일조·온도·습도 등의 상태
4. 임도 등의 상태
5. 노동력 확보의 난이

② 임야지는 그 지상입목의 상황을 고려하지 아니한 상태를 기준으로 평가한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 그 지상입목을 임야지에 포함한 가격으로 평가할 수 있다. 이 경우에 그 지상입목은 따로 경제적인 가치가 없는 것으로 본다.

1. 입목가격이 임야지가격에 비하여 경미한 경우
2. 자연림으로서 입목도가 30퍼센트 이하인 경우

② 보전녹지지역, 임야 부분

용도지역(보전녹지), 이용상황(임야)이 동일한 D 선정함

4) 시점수정

- 2020.1.1 ~ 2021.4.1 : 녹지지역 지가변동률

$1.02972 \times 1.00282 \times 1.00221 \times 1.00235 \times (1+0.00310 \times 1/30) \approx 1.03745$

생산자물가지수는 미제시로 고려치 않음

5) 지역요인

인근지역에 소재하여 동일 1.00

6) 개별요인

기호 1 : 1.05

기호 2 : 자연녹지지역 부분 1.03, 보전녹지지역 부분 1.08

7) 그 밖의 요인 보정

(1) 평가사례 및 거래사례의 선정

① 표준지 B : 용도지역(자연녹지), 이용상황(전)이 동일하고 정상적인 거래 사례인 (ㄱ) 선정함

② 표준지 C : 용도지역(자연녹지), 이용상황(임야)이 동일하고 배분법 적용이 가능한 거래사례인 (ㄱ) 선정함

③ 표준지 D : 용도지역(보전녹지), 이용상황(임야)이 동일하여 평가사례(ㄴ) 선정함(잡목은 가치가 미미하여 토지만의 사례로 판단함)

((ㄱ)은 평가목적 상이, (ㄴ)은 당해 사업의 사례이며, (ㄷ)은 평가목적 상이, (ㄴ)은 사정보정 불가, (ㅇ)은 사업인정고시(의제)일 이후 사례로 배제함)

(2) 표준지 #B

$$\frac{(399,360,000/1,560) \times 1.00(*1) \times 1.02046(*2) \times 1.00(*3) \times 0.85(*4)}{120,000 \times 1.03745} \div 1.78$$

*1) 사정보정: 정상적인 사례

*2) 시점수정: 녹지지역, 2020.7.31.~2021.4.1.):

$$(1+0.00363 \times 1/31) \times 1.0023 \times 1.0028 \times 1.00223 \times 1.00223$$

$$\times 1.00312 \times 1.00282$$

$$\times 1.00221 \times 1.00235 \times (1+0.0031 \times 1/30)$$

*3) 지역요인: 동일함

*4) 개별요인: 0.85

(3) 표준지 #C

$$\frac{110,000(*1) \times 1.00(*2) \times 1.02405(*3) \times 1.00(*4) \times 1.25(*5)}{60,000 \times 1.03745} \div 2.26$$

*1) 토지단가 : $(562,500,000 - 500,000 \times 300) / 3,750$

*2) 사정보정: 정상적인 사례

*2) 시점수정: 녹지지역, 2020.7.1.~2021.4.1.):

$$1.00363 \times 1.0023 \times 1.0028 \times 1.00223 \times 1.00223 \times 1.00312$$

$$\times 1.00282 \times 1.00221$$

$$\times 1.00235 \times (1+0.0031 \times 1/30)$$

*3) 지역요인: 동일함

*4) 개별요인: 1.25

(4) 표준지 #D

$$\frac{75,000 \times 1.00(*1) \times 1.01800(*2) \times 1.00(*3) \times 0.90(*4)}{35,000 \times 1.03745} \div 1.89$$

*1) 사정보정: 정상적인 사례

*2) 시점수정: 녹지지역, 2020.9.1.~2021.4.1.):

$$1.0028 \times 1.00223 \times 1.00223 \times 1.00312 \times 1.00282 \times 1.00221 \times 1.00235 \times (1 + 0.0031 \times 1/30)$$

*3) 지역요인: 동일함

*4) 개별요인: 0.90

8) 토지 보상액

(1) 기호 1

① 적용단가

$$120,000 \times 1.03745 \times 1.05 \times 1.78 \approx @233,000$$

② 개간비 차감전 총액

$$@233,000 \times 3,000 = 699,000,000\text{원}$$

③ 개간비

270,000,000원(아래 3. 개간비의 보상액 참조)

④ 보상액

$$699,000,000\text{원} - 270,000,000\text{원} = 429,000,000\text{원}$$

(2) 기호 2

① 자연녹지지역 부분

$$60,000 \times 1.03745 \times 1.03 \times 2.26 \approx 144,899$$

② 보전녹지지역 부분

$$35,000 \times 1.03745 \times 1.08 \times 1.89 \approx 74,118$$

③ 평균단가

$$(144,899 \times 0.6) + (74,118 \times 0.4) = 117,000$$

④ 보상액

$$117,000 \times 5,000 \times 1/2 = 292,500,000\text{원}$$

3. 개간비의 보상액

1) 처리방침

가격시점 기준 통상적인 비용상당액을 기준으로 하되, 한도액과 비교하여 결정함

2) 가격시점 기준 통상적인 개간비

300,000,000

3) 한도액

개간 후 토지가액 - 개간 전 토지가액을 한도로 함

(1) 개간 후 토지가액

233,000

(2) 개간 전 토지가액

$$60,000 \times 1.03745 \times 1.02 \times 2.26 \approx 143,000$$

(3) 한도액

$$(233,000 - 143,000) \times 3,000 = 270,000,000\text{원}$$

4) 보상액

통상적인 개간비 > 한도액이므로 한도액인 270,00,000원으로 결정함.

[문제#4](10점)

1. 평가개요

본건은 지장물(보수비 포함)에 대한 협의보상 목적의 감정평가로서, 2021.8.7.을 가격시점으로 적정가격으로 평가함.

2. 편입부분의 보상액

1) 처리방침

원가법을 적용함

2) 재조달원가

$$1,060,000 + (20,000 + 50,000 \times 0.8 + 60,000(*1)) = 1,180,000$$

3) 보상액

(1) 적용단가

$$1,180,000 \times 30/45 = 787,000$$

(2) 총액

$$787,000 \times 6 = 4,722,000\text{원}$$

3. 보수비

1) 처리방침

① 보수비는 시장조사 내역을 기준으로 하되, 시설개선비는 제외함

② 보수비와 잔여건축물의 가격감소분을 합한 금액과 잔여 건축물의 가액을 비교하여

최종 보상액 결정함

2) 보수비

$$(800,000 \times 23.79 + 1,300,000 + 1,000,000) \times 1.2 = 25,598,000\text{원}$$

3) 잔여건축물의 가격감소분 : 0

4) 잔여건축물의 가액

$$787,000 \times (200-6) = 152,678,000\text{원}$$

5) 보수비 결정

(보수비 + 잔여건축물의 가격감소분) < 잔여건축물의 가액이므로

보수비 25,598,000원으로 최종 결정함

33회

[문제#1] (40점)

I. 평가개요

본건은 토지 및 지장물 등에 대한 협의보상 목적의 감정평가로서, 2022.7.31.을 가격시점으로 적정가격을 평가함.

II. 물음 1) 토지의 보상액

1. 처리방침

- 공시지가기준법을 적용하여 평가함(거래사례비교법은 적용하지 않고, 그 밖의 요인 보정치 산정에 <자료 3>의 거래사례를 활용함)

2. 적용공시지가의 선택 및 비교표준지의 선정

1) 적용공시지가의 선택

도로구역결정고시일인 2021.12.31.이 사업인정고시의제일임.

- 토지보상법 제70조제4항에 의거 사업인정고시일 이전 최근 공시지가인 2021년 공시지가를 선택함

2) 비교표준지의 선정

용도지역(계획관리), 이용상황(단독주택), 주위환경(주택지대) 등이 동일 또는 유사하여 비교가능성이 높은 #다 선정함

(#가, #나는 이용상황, 주위환경 등이 상이하여 배제함)

3) 시점수정

- 2021.1.1 ~ 2022.7.31: A군 계획관리

- $1.08340 \times 1.05270 \times (1 + 0.00132 \times 61/31) \approx 1.14346$

- 생산자물가지수는 미제시되어 고려치 않음

4) 지역요인

- 인근지역내에 소재하여 동일 : 1.000

5) 개별요인

$0.85(\text{가로}) \times 0.80(\text{접근}) \times 0.90(\text{환경}) \times 0.91(\text{획지}) \times 1.04(\text{행정}) \times 1.00(\text{기타}) = 0.579$

※ 행정: $1 / (0.25 \times 0.85 + 0.75)$

6) 그 밖의 요인 보정

(1) 거래사례의 선정

- 용도지역(계획관리), 이용상황(단독주택), 주위환경(주택지대) 등이 동일한 B 선정함.

(A는 이용상황, 주위환경 상이하하여 배제)

- B의 거래가액은 토지배분단가로 판단함.

(2) 그 밖의 요인 보정치 산정 : 표준지 기준 방식

$$\frac{390,000 \times 1.00(*1) \times 1.05507(*2) \times 1.00(*3) \times 1.645(*4)}{300,000 \times 1.14346} \div 1.97$$

*1) 사정보정: 정상적인 사례임

*2) 시점수정: D군 계획관리, 2021.12.1.~2022.7.31):

$$1.00130 \times 1.05070 \times (1 + 0.00145 \times 61/31) \approx 1.05507$$

*3) 지역요인: 동일함

*4) 개별요인

$$1.18(\text{가로}) \times 1.20(\text{접근}) \times 1.10(\text{환경}) \times 1.10(\text{획지}) \times 0.96(\text{행정}) \times 1.00(\text{기타}) \\ = 1.645$$

※ 행정: $(0.25 \times 0.85 + 0.75) / 1$

7) 감정평가액

(1) 적용단가

$$300,000 \times 1.14346 \times 1.000 \times 0.579 \times 1.97 \approx @391,000$$

$$(2) \text{ 총액} : 391,000 \times 330 = 129,030,000$$

Ⅲ. 물음 2) 건축물의 보상액

1. 처리방침

- 부속창고, 야외화장실은 단독주택의 종물로 판단하여 전체를 주거용 건축물로 봄
- 이전이 불가능하며 대상물건의 가액으로 평가함
- 본건은 건축물로서 원가법으로 평가하되, 주거용 건축물인바 거래사례비교법에 의한 가액이 큰 경우 거래사례비교법에 의한 가액으로 결정함
- 주거용 건축물의 최저보상액 6백만원을 한도로 함

2. 원가법

1) 단독주택

본건에 위생·급배수설비, 난방설비 되어 있는 것으로 봄

$$\text{- 적용단가} : (1,400,000 + 100,000) \times 45/50 = 1,350,000$$

$$\text{총액} : 1,350,000 \times 88 = 118,800,000\text{원}$$

2) 부속창고

$$\text{- 적용단가} : 360,000 \times 40/45 = 320,000$$

$$\text{총액} : 320,000 \times 8 = 2,560,000\text{원}$$

3) 야외화장실

$$\text{- 적용단가} : 1,100,000 \times 40/45 = 977,000$$

$$\text{총액} : 977,000 \times 3 = 2,931,000\text{원}$$

$$4) \text{ 소계} : 124,291,000\text{원}$$

3. 거래사례비교법

1) 거래사례의 적정성

비교가능성이 높고 정상적인 거래사례로서 적정함

2) 사정보정 : 1.00

3) 시점수정

- 2022. 6.1 ~ 7.31: 건축비 상승률

- $(1 + 0.06 \times 61/365) \approx 1.01$

4) 개별요인 : 1.05

5) 비준가액

$130,000,000 \times 1.00 \times 1.01 \times 1.05 \times (99/99) = 137,865,000\text{원}$

4. 보상액 결정

거래사례비교법에 의한 가액이 원가법에 의한 가액보다 큰 바 비준가액으로 결정함 137,865,000원. (최저한도액 6백만원 이상이므로 위의 금액이 최종보상액이 됨.)

보충설명> 주거용 건축물의 범위

[토지보상법 시행규칙] 제33조제1항에서 건축물에는 담장 및 우물 등의 부대시설을 포함하도록 규정하고 있으므로, 주거용 건축물의 감정평가금액에는 담장, 우물, 축사, 퇴비사, 변소 등 종물 및 차양, 인테리어 등 부합물의 가액을 포함한다.

즉, 물건조서에서 주거용 건축물과 담장 등의 종물 및 부합물이 별도의 물건으로 작성되어 있어, 이를 구분하여 감정평가한 경우에도 주거용 건축물의 감정평가액이 6백만원 미만인지 여부는 건축물의 본체 가액에 해당 종물 및 부합물의 가액을 전부 합산한 금액을 기준으로 판단한다.

IV. 물음 3) 수목의 보상액

1. 처리방침

- 이전비로 보상하되, 물건가격을 한도로 함
- 본건은 관상수로서 이전비 산정 시 감수액은 고려치 않음

2. 이전비

1) 이식비 : 330,000원

2) 고손액 : $400,000 \times 0.2 = 80,000$ 원

3) 이전비 : 1) + 2) = 410,000원

3. 수목가격

400,000원

4. 수목의 보상액 결정

이전비가 수목가격을 초과하므로 수목가격 400,000원으로 결정함

V. 물음 4) 을이 수령할 수 있는 보상액

1. 이주정착금(시행규칙 제53조)

1) 보상대상 여부

- 이주대책대상자이나 이주대책을 실시하지 않으므로 이주정착금 지급함

2) 이주정착금

- $137,865,000 \times 0.3 = 41,360,000$ 원

- 최대한도액: 24,000,000원

- 최대한도액 24,000,000원으로 결정함

2. 주거이전비(시행규칙 제54조)

1) 보상 대상 여부(해설 수정)

주거이전비는 실비변상적 성격이므로, 실제로 거주하지 않으면 보상대상이 아닙니다. 따라서 군입대한 아들은 제외하고, 부부 2명을 대상으로 함.

2) 주거이전비(2인가구, 2개월)

$3,334,200 \times 2 = 6,668,400$ 원

보충설명> 주거이전비

1. 소유자에 대한 주거이전비

- ① 실비변상적 성격이므로 실제 거주해야 보상대상입니다.
- ② 따라서 질병으로 인한 요양, 징집으로 인한 입영, 공무, 취학, 그 밖의 부득이한 사유로 실제로 거주하지 않는 경우에는 보상대상이 아닙니다.
2. 세입자에 대한 주거이전비
- ① 실비변상적 성격 + 생활보상적 성격
- ② 질병 등~ 으로 일정기간 거주하지 않은 경우에도 계속 거주한 것으로 볼 수 있어 주거이전비 보상대상이 됩니다.

3. 이사비(시행규칙 제55조)

1) 보상 대상 여부

사업지구 밖으로 이사하게 되는바 보상 대상이 됨

2) 이사비

일체의 주거용 건축물 면적 99㎡인바 1,790,000원

4. 이농비 등 보상대상 여부(시행규칙 제56조)

- 농민 또는 어민이 아니므로 이농비, 이어비 지급 대상이 아님

VI. 물음 5) 축산업 보상액

1. 처리방침

- 꿀벌의 경우 기준마리 수 이상(30군/20군)이므로 보상 대상이 됨
 영업손실보상 규정을 준용하되, 최저영업이익과 영업이익 감소액은 제외함

2. 영업이익

1) 연간 영업이익

$$240,000 \times 30(\text{꿀벌}) + 3,600 \times 20(\text{닭}) = 7,272,000\text{원}$$

2) 휴업기간의 영업이익

$$7,272,000\text{원} \times 4/12 = 2,424,000\text{원}$$

3. 이전비 등

$$(5,000 + 25,000) \times 30(\text{꿀벌}) + (200 + 1,300) \times 20(\text{닭}) = 930,000\text{원}$$

4. 보상액

3,354,000원

[문제#2] (30점)

I. 물음 #1

1. 건물공정률

1) 기본공사항목

1~5 항목은 공정률 고려, 6~12 항목은 미착수 고려

$$(5\% \times 0.9) + (1.25\% \times 0.8) + (17.5\% + 1.25\% + 2.5\%) = 26.75\%$$

2) 제경비 항목

$$16.25\% \times (26.75 / 77.5) = 5.61\%$$

3) 설계비 등

- 전기설비는 미착수

$$- (1.5\% \times 1) + (1\% \times 0.5) + 0 = 2\%$$

$$4) \text{공정률} : 1) + 2) + 3) = 34.36\%$$

2. 토지만의 거래가격 및 단가

1) 토지만의 거래가격

(1) 총거래가격 : 14억 원

(2) 건물가격 : $1,600,000 \times 0.3436 = 550,000$

(총액 = 단가 $\times$ 1,000 = 550,000,000)

(3) 토지만의 거래가격 : $(1) - (2) = 850,000,000$

2) 토지단가 : $850,000,000 / 500 = @1,700,000$

II. 물음 #2

1. 저당지불액 및 현가합

1) 저당대부액 : $10\text{억} \times 0.7 = 7\text{억 원}$

2) 저당지불액

$7\text{억} \times MC(10\%, 20\text{년}) = 7\text{억} \times 0.1174 = 82,180,000$

3) 저당지불액의 현가합

$82,180,000 \times PVA(12\%, 20\text{년}) = 82,180,000 \times 7.4694 = 613,835,000$

2. 보정된 거래가격 및 단가

1) 저당조건을 고려한 거래가격

저당지불액의 현가합 + 현금지급액 = $613,835,000 + 3\text{억} = 913,835,000\text{원}$

2) 단가 : $913,835,000 / 500 = @1,827,670$

Ⅲ. 물음 #3

1. 보정된 토지거래가격 및 단가

1) 낙찰자 입장의 보정가격

(1) 총액 : $5\text{억} + 1.5\text{억} = 6.5\text{억 원}$

(2) 토지단가 : $650,000,000 / 400 = @1,625,000$

2) 평가선례를 활용한 보정가격 및 단가

(1) 총액 : $10\text{억} \times 0.75 = 7.5\text{억 원}$

(2) 토지단가 : $750,000,000 / 400 = @1,875,000$

3) 보정된 거래가격

(1) 총액 : $(6.5\text{억} + 7.5\text{억}) / 2 = 7\text{억 원}$

(2) 단가 : $700,000,000 / 400 = 1,750,000$

2. 가격의 성격과 보정방식별 특징

1) 가격의 성격

(1) 낙찰가격

낙찰가격은 사법상의 제한사항 등이 고려된 제한된 이용상태의 가격이며, 낙찰자의

성향, 능력, 요구수익률 등이 고려된 주관적 관점에서 투자가치의 성격으로 볼 수 있음.

(2) 평가선례가액

평가선례가액은 최유효이용을 전제로 한 가액이며, 일반 시장참가자가 부여하는 객관적 관점에서의 시장가치의 성격임.

2) 보정방식별 특징

(1) 낙찰사례

낙찰물건의 사법상 권리관계, 임차인 현황, 유치권 행사 등 대상 물건의 개별적인 상황을 잘 반영할 수 있음. 반면 시장의 평균적인 가격수준은 반영하지 못함.

(2) 평가선례

시장의 평균적인 가격수준을 반영할 수 있음. 그러나 대상물건의 개별적인 상황은 반영하지 못함.

[문제 3]

I. 평가개요

본건은 장기임차권에 대한 일반거래 목적의 감정평가로서, 2022.7.16.을 기준 시점으로 시장가치를 기준으로 평가함

II. 물음 #1

1. 처리방침

- 대상 토지의 장기임차권의 매입금액을 기준으로 기준시점으로 시점수정한 후 잔존가치율을 적용함

2. 시점수정

- 2011. 1.1 ~ 2022.7.16.: A시 공업지역
 $1.05001 \times 1.06505 \times 1.06312 \times 1.07322 \times 1.08457 \times 1.05023 \times 1.04505 \times 1.03255$
 $\times 1.02975 \times 1.02523 \times 1.02350 \times 1.01244 \times (1 + 0.00198 \times 46/31) \approx 1.72072$

3. 잔존가치율

- 11년 6월이 경과함
 - 잔존가치율 : $(1 - 138 / 600) = 0.77$

4. 시산가액

$120,000 \times 1.72072 \times 0.77 = 159,000$
 (총액 : 단가 $\times 2,000 = 318,000,000$ 원)

III. 물음 #2

1. 처리방침

- 적정한 거래사례를 선정한 후 거래사례비교법을 적용함

2. 거래사례의 선정

- 용도지역(일반공업), 이용상황(공업용)이 동일하고, 최근의 거래사례인 <#나> 선정함
- <#가>는 오랜 과거의 사례이고, <#다>는 이용상황이 상이하며, <#라>는 용도지역 상이하여 배제함

3. 사정보정 : 1.00

4. 시점수정

- 2023. 7.1 ~ 2022.7.16.: A시 공업지역
- $(1 + 0.00198 \times 16/31) \approx 1.00102$

5. 지역요인 : 1.00

6. 개별요인

$$1.02(\text{가로}) \times 1.01(\text{획지}) \times 0.77(\text{잔존가치율}) = 0.793$$

7. 시산가액

$$280,000 \times 1 \times 1.00102 \times 1.00 \times 0.793 = @222,000$$

(총액: 단가 $\times$ 2,000 = 444,000,000원)

IV. 물음 #3

1. 시산가액 검토

1) 시산가액

- 매입금액 기준 : @159,000
- 거래사례 기준 : @222,000
- 두 시산가액 간의 격차율은 약 40%에 해당함

2) 시산가액 검토

매입금액 기준 시산가액은 대상물건의 개별성을 적절하게 반영할 수 있으나

11년 전의 금액에 기반하고 있는바 현재의 시장상황을 제대로 반영하지 못할 가능성이 높음

한편, 거래사례 기준 시산가액은 최근의 거래사례를 기반하고 있는바 현재의 시장상황을 적절하게 반영하고 있다고 판단됨

2. 감정평가액 결정

거래사례 기준 시산가액을 기준으로 최종 감정평가액 결정함

$$222,000 \times 2,000 = 444,000,000\text{원}$$

V. 복수감정평가의 장단점

1. 복수감정평가의 의의

복수감정평가는 둘 이상의 감정평가법인등이 평가의 주체가 되어 수행되는 평가를 말한다. 복수감정평가는 둘 이상의 감정평가법인등이 각각 대등한 지위에서 평가가 이루어지기 때문에 단수감정평가와는 달리 독립된 2개 이상의 감정평가서와 평가결과가 성립하게 된다. 최종적인 가액은 각각의 평가결과를 산술평균하여 적용하는 것이 일반적이다.

2. 복수감정평가의 장점

- 1) 복수감정평가는 협의과정을 통해 평가의 과정과 결과를 서로 비교할 수 있도록 함으로써 실수나 착오를 줄이고, 평가의 객관성과 정확성을 제고할 수 있다.
- 2) 다양한 이해관계인의 의견을 충분히 수렴할 수 있어 갈등의 조정 기능을 수행할 수 있다.
- 3) 전문가의 협업 과정을 통해 전문성을 제고할 수 있는 기회가 마련될 수 있다.

3. 복수감정평가의 단점

- 1) 시간과 비용이 많이 소요될 수 있다.
- 2) 특수한 감정평가의 경우 전문성이 부족한 감정평가법인등이 함께 참여할 가능성이 있어 복수감정평가의 실익이 존재하지 않을 수 있다.

3) 복수의 감정평가법인등 간의 결과에 큰 차이가 발생하는 경우 오히려 혼란과 갈등이 확대될 가능성도 있다.

[문제#4] (10점)

I. 평가개요

- 본건은 권리금에 대한 소송목적의 감정평가로서, 2022.7.16.을 기준시점으로 평가함
- 시설권리금, 영업권리금, 바닥권리금으로 구분하여 산정한 후 그 합계액으로 권리금의 가치를 평가함

II. 시설권리금

1. 재조달원가

- 직접법에 의하되 건축공사비지수를 적용하여 시점수정함

$$600,000 \times 1.313 = @788,000$$

*시

$$*시점수정 : 147 / 112 = 1.313$$

2. 적산가액

잔존가치는 없는 것으로 가정하고 정액법 적용함

- 적용단가 : $788,000 \times 5/10 = @394,000$
- 적산가액 : $394,000 \times 120 = 47,280,000\text{원}$

III. 영업권리금

1. 처리방침

무형재산 귀속 영업이익을 산정한 후 현재가치의 합으로 구함

2. 무형재산 귀속 영업이익

자가노력비를 공제한 영업이익에 무형재산 귀속비율 50%를 적용함

$$(23,000,000 - 19,000,000) \times 0.5 = 2,000,000\text{원}$$

※ 자료 3에 따라 감가상각비는 고려치 않음

3. 영업권리금

$$2,000,000 \times (0.899 + 0.808 + 0.726 + 0.653 + 0.5870) = 7,346,000\text{원}$$

IV. 바닥권리금

<자료 4>에 따라 별도의 바닥권리금은 없는 것으로 봄

V. 권리금

$$47,280,000 + 7,346,000 = 54,626,000\text{원}$$

34회

[문제#1번] (40점)

I. 평가개요

- 본건은 업무용 복합부동산에 대한 감정평가로서, 2023.7.15.을 기준시점으로 시장가치를 구함.
- 대상물건: 업무용 복합부동산으로서 세부적인 내역은 다음과 같음.
 토지: 일반상업지역, 업무용, 업무지대, 광대소각, 세장형평지
 대상건물: 철근콘크리트조 지하2/지상5층, 업무용, 사용승인일 1985.7.10.
 최유효이용 상정 건물: 철근콘크리트조 지하5/지상18층, 업무용, 사용승인일 2025.7.15. 예정

물음 1) 공시지가기준법과 원가법에 의한 대상부동산의 시산가액

I. 처리방침

토지는 감칙 제14조에 의거 공시지가기준법, 건물은 감칙 제15조에 의거 원가법을 적용함

II. 토지가액

1. 비교표준지의 선정

- 선정: 감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(상업지역), 이용상황(업무용), 주위환경(업무지대) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 #5 선정
- 배제: #1은 이용상황, 주위환경 상이, #2, 3, 4는 용도지역 상이, #6은 용도지역 상이 및 유사지역 소재, #7은 유사지역 소재, 이용상황, 주위환경 상이

2. 시점수정

- 2023. 1.1 ~ 7.15: 상업지역 지가변동률
- $1.01295 \times (1 + 0.0015 \times 15/30) = 1.01371$

3. 지역요인 : 동일 = 1.000

4. 개별요인 : 1.00(가로)x0.97(획지)x1.00(다른 조건) = 0.97

5. 그 밖의 요인 보정(비교표준지 기준 방식)

1) 평가사례의 선정

- 인근지역에 소재하고 용도지역, 이용상황, 물적 특성(도로접면, 형상지세 등)이 가장 유사하고 최근의 사례인 #라 선정
- #가는 이용상황 상이, 물적 특성의 유사성 낮음, 기준시점의 차이 과다, #나는 물적 특성(면적)의 유사성 낮음, #다는 이용상황 상이, 물적 특성(면적)의 유사성 낮음, 기준시점의 차이 과다, #마는 물적 특성(면적)의 유사성 낮음, 기준시점의 차이 과다

2) 그 밖의 요인 보정치 산정

$$\frac{90,000,000 \times 1.00075(*1) \times 1.00 \times 1.12(*2)}{90,000,000 \times 1.01371} \div 1.10$$

*1) (시점수정, 상업지역, 2023.7.1.~2023.7.15):

$$(1+0.00150 \times 15/30)$$

*2) 개별요인: 1.10(가로)x1.02(획지)x1.00(나머지)

6. 시산가액

- 단가 : $90,000,000 \times 1.01371 \times 1.00 \times 0.97 \times 1.10 \div @97,300,000$
- 총액 : 단가 x 800 = 77,840,000,000

Ⅲ. 건물가액

1. 재조달원가

구조, 급수(3) 고려하여 @1,500,000으로 결정

2. 적산가액

1) 단가 : $1,500,000 \times 12/50 = @360,000$

$$2) \text{ 총액} : 360,000 \times 2,700 = 972,000,000$$

3. 대상부동산의 시산가액

$$1 + 2 = 788 \text{억 원}$$

물음 2)

1. 거래사례의 선정

선정: 용도지역, 이용상황, 주위환경 등에서 비교가능성이 가장 높은 # 2 선정함

- 배제: #1은 이용상황, 주위환경 상이, #3은 건부감가로 인한 비교가능성 낮음, #4는 주위환경 상이

2. 사정보정

정상적인 사례로서 1.00

3. 시점수정

<자료 11>의 5에 따라 지가변동률 적용함. 1.01165

4. 지역요인

인근지역으로 1.00

5. 개별요인

$$1.04 \times 1.00 \times 1.00 = 1.04$$

6. 비준가액

$$71,400,000,000 \times 1.00 \times 1.01165 \times 1.00 \times 1.04 \times (800/840) = 715 \text{억 원}$$

물음 3)

1. 임대사례의 선정

- 선정: 시장가치 평가로서 시장임대료 기준으로 하되, 인근지역 내 하위시장이 동일하고

물적 특성에서 비교가능성이 가장 높은 #2 선정함

- 배제: #1은 물적 특성(건물연면적, 사용승인일) 상이, #3은 하위시장의 격차 보정 불가,

본건의 임대료는 계약임대료로서 시장임대료 여부에 대한 자료 미제시

2. 가능총수익

$$(270,000 \times 0.03 + 27,000 \times 12 + 12,000 \times 12) \times 2,700 = 1,285,470,000$$

3. 유효총수익

$$1,285,470,000 \times 0.95 = 1,221,196,500$$

4. 순수익

1) 운영경비

$$12,000 \times 12 \times 2,700 \times 0.95 \times 0.7 = 258,552,000$$

※ 운영경비는 (유효)연간 관리비를 기준으로 산정함

2) 순수익

$$1,221,196,500 - 258,552,000 = 962,644,500$$

5. 수익가액

1) 환원율 : 0.045

2) 수익가액

$$962,644,500 / 0.045 = 213\text{억 원}$$

물음 4)

1. 각 방식에 의한 시산가액

- 공시지가기준법과 원가법: 788억 원
- 거래사례비교법: 715억 원
- 수익환원법: 213억 원

2. 대상부동산의 감정평가액

$$(788\text{억} \times 0.4) + (715\text{억} \times 0.3) + (213\text{억} \times 0.3) = 593\text{억 원}$$

물음 5)

1. 처리방침

본건의 기준시점은 2023.7.15.이나 최유효이용 상정 부동산은 2025.7.15. 사용승인 예정인 바 2025.7.15.을 기준으로 가치 평가함

(대상부동산의 시장가치를 구하는 중간과정에서 필요한 자료로 판단함)

2. 임대사례의 선정

선정: 시장가치 평가로서 시장임대료 기준으로 하고, 인근지역 내 하위시장이 동일하고 물적 특성에서 비교가능성이 가장 높은 #5 선정함

- 배제: #4는 하위시장의 격차 보정 불가, #6은 물적 특성(건물연면적, 사용승인일)에서 비교가능성 낮음

3. 사용승인 후 1기의 순총수익(2025.7.15.부터 1년간)

1) 임대사례는 정상사례이고, 지역요인, 개별요인 동일한 바 보증금, 연간 임대료, 연간 관리비의 상승률(연 2%)만 보정함

2) 가능총수익

$$(300,000 \times 0.03 + 30,000 \times 12 + 15,000 \times 12) \times 1.02^2 \times 9,600 = 5,483,324,160$$

3) 유효총수익

$$5,483,324,160 \times 0.95 = 5,209,157,952$$

4) 순수익

(1) 운영경비

$$(15,000 \times 12 \times 1.02^2 \times 9,600 \times 0.95) \times 0.6 = 1,024,752,384$$

(2) 순수익

$$5,209,157,952 - 1,024,752,384 = 4,184,405,568$$

4. 현금흐름표

1) 개요

보증금, 연간 임대료, 연간 관리비의 상승률이 동일하고, 공실손실상당액 및 대손충당금 비율과 운영경비비율이 일정하므로 1기의 순수익을 기초로 2기부터의 순수익은 2% 증액 산정함

2) 현금흐름표

(단위 : 천원)

구분	1	2	3	4	5	6
순수익	4,184,406	4,268,094	4,353,456	4,440,525	4,529,336	4,619,922
복귀 가액					100,611,635	
현가계 수(5%)	0.952	0.907	0.863	0.822	0.783	
현가합	순수익의 현가합과 복귀가액의 현가: 975억 원					

$$\text{복귀가액} : 4,619,922 / (0.05 - 0.005) \times 0.98 = 100,611,635 \text{천원}$$

5. 최유효이용 부동산의 감정평가액

2025.7.15. 사용승인 기준으로 최유효이용 부동산의 감정평가액은 975억 원 임.

물음 6)**1. 최유효이용 상정한 기준시점의 대상부동산의 가치**

$$(975\text{억} - 220.8\text{억}(*1)) \times \frac{1}{1.05^2} = 684\text{억 원}$$

*1) 건축비는 사용승인 시점에 지급하는 것으로 가정함

$$2,300,000 \times 9,600 = 22,080,000,000\text{원}$$

2. 현황 대상부동산의 가치

593억 원

3. 최유효이용 미달 가치

$$684\text{억} - 593\text{억} = 91\text{억 원}$$

4. 검토

현 상태의 부동산 가치는 최유효이용을 전제한 (나지)상태의 가치에 비해 91억원 정도 낮게 형성되고 있다. 따라서 현 상태의 부동산을 최유효이용을 전제로한 (나지)상태로 전환하기 위한 비용이 91억 원보다 큰 경우에는 한 동안 현 상태(중도적 이용)로 머무르게 된다. 만약 전환비용이 91억보다 작은 경우에는 최유효이용으로 전환될 것이다.

[문제#2] (30점)

I. 평가개요

본건은 종전자산 및 종후자산 평가목적의 감정평가로, 관계법령에 따라 평가함.

II. 물음 1)

1. 기본적 사항의 확정

- ① 근거법령 : 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례(이하 소규모주택정비법)
- ② 기준시점 : 소규모주택정비법 제33조제1항제5호에 의거 건축심의 결과를 받은 날인 2023.5.15.
- ③ 감정평가방법 : 감칙 제16조에 의한 거래사례비교법 적용

2. 거래사례비교법에 의한 종전자산 가액

1) 거래사례의 선정

기준시점 전 최근의 사례로서 물적 특성(대지권 비율 등)이 가장 유사한 # 3 선정함

#1은 기준시점 괴리 과다, #2는 인테리어비용이 포함된 사례로 특성 비교 어려움, #4는 물적 특성(대지권 비율) 상이하고 미실현 개발이익 포함 가능성 있음, #5는 기준시점 이후 사례

2) 사정보정 : 정상적인 사례로 1.00

3) 시점수정 : 0.99209

4) 지역요인 : 1.00

5) 가치형성요인

구분	외부	내부	호별				가치형성요인
			층	향	형태	주거환경	

1	1.05	0.97	0.95	1.04	1.05	0.92/0.97	1.00
2	1.05	0.97	0.95	1.04	1.05	0.93/0.97	1.01
3	1.05	0.97	1.00	1.04	1.05	0.95/0.97	1.09
4	1.05	0.97	1.00	1.04	1.05	0.96/0.97	1.10
5	1.05	0.97	0.98	1.04	1.05	0.98/0.97	1.10
6	1.05	0.97	0.98	1.04	1.05	0.99/0.97	1.11
7	1.05	0.97	0.95	1.02	1.05	0.94/0.97	1.00
8	1.05	0.97	0.95	1.02	1.05	0.95/0.97	1.01
9	1.05	0.97	1.00	1.02	1.05	0.97/0.97	1.09
10	1.05	0.97	1.00	1.02	1.05	1.00/0.97	1.12
11	1.05	0.97	0.98	1.02	1.05	1.02/0.97	1.12
12	1.05	0.97	0.98	1.02	1.05	1.05/0.97	1.16

※ 주거환경: 대상/거래사례(3)

6) 종전자산 감정평가액

구분	거래사례가액	사정 보정	시점수정	지역 요인	가치형성 요인	면적비교			금액 (천원)
1	300,000,000	1.00	0.99209	1.00	1.00	32.2	/	29.5	325
2-1	300,000,000	1.00	0.99209	1.00	1.01	16.1	/	29.5	164
2-2	300,000,000	1.00	0.99209	1.00	1.01	16.1	/	29.5	164
3	300,000,000	1.00	0.99209	1.00	1.09	32.2	/	29.5	354
4	300,000,000	1.00	0.99209	1.00	1.10	32.2	/	29.5	357
5	300,000,000	1.00	0.99209	1.00	1.10	32.2	/	29.5	357
6-1	300,000,000	1.00	0.99209	1.00	1.11	16.1	/	29.5	180
6-2	300,000,000	1.00	0.99209	1.00	1.11	16.1	/	29.5	180
7	300,000,000	1.00	0.99209	1.00	1.00	32.8	/	29.5	331
8-1	300,000,000	1.00	0.99209	1.00	1.01	16.4	/	29.5	167
8-2	300,000,000	1.00	0.99209	1.00	1.01	16.4	/	29.5	167
9	300,000,000	1.00	0.99209	1.00	1.09	32.8	/	29.5	361

10	300,000,000	1.00	0.99209	1.00	1.12	32.8	/	29.5	371
11	300,000,000	1.00	0.99209	1.00	1.12	32.8	/	29.5	371
12	300,000,000	1.00	0.99209	1.00	1.16	32.8	/	29.5	384
총계									4,233

Ⅲ. 물음 2)

1. 처리방침

분담금(또는 환급금) = F의 종후자산 감정평가액 - F의 권리가액(종전자산 감정평가액 x 비례율)

2. 비례율

정비사업비 항목은 모두 사업비 내역으로 적정함

- 비례율

$$(11,323\text{백만} - 6,635\text{백만}) / 4,233\text{백만} = 1.11$$

3. 권리가액

$$357,000,000 \times 1.11 = 396,270,000$$

4. 분담금

$$457,000,000 - 396,270,000 = 60,730,000\text{원}$$

Ⅳ. 물음 3)

1. 공통점

1) 상대적 가격균형을 고려한 감정평가

종전자산감정평가와 종후자산감정평가는 관리처분계획수립을 위한 것이고, 관리처분계획은 해당 사업으로 인한 개발이익(손실 포함)을 분양대상자들에게 형평성있게 배분하는 데 주안점을 두고 있으므로 절대적 감정평가액 수준과 함께 대상물건의 유형, 위치, 규모 등에 따른 상대적 가격균형 유지가 매우 중요하므로 상대적 가격균형에 유의해야 함.

2) 근거법령의 동일성

종전자산감정평가와 종후자산감정평가는 소규모주택정비법을 근거로 하되, 소규모주택정비법에 규정되지 않은 내용은 도시 및 주거환경정비법, 감정평가 및 감정평가사법에 관한 법률, 감정평가에 관한 규칙 등을 근거로 하는바, 소규모주택정비법 외의 법령과 규정도 확인한 후 감정평가해야 함

2. 차이점

1) 기준시점의 차이

종전자산감정평가의 기준시점은 건축심의 결과를 받은 날이고, 종후자산감정평가의 기준시점은 종후자산감정평가의 기준시점은 분양신청기간의 만료일이나 의뢰인이 제시하는 날을 기준으로 하는바, 기준시점의 확정에 유의해야 함

2) 현황기준 감정평가와 조건부 감정평가의 차이

종전자산감정평가는 기본적으로 기준시점의 현황을 기준으로 감정평가하므로 실지조사 시 현황 파악에 유의해야 하고, 종후자산감정평가는 현존하지 않는 물건에 대해 그 적법한 사용승인을 전제로하는 조건부 감정평가이므로 설계도서 등 제반 자료의 분석에 유의해야 함

3) 기준가치의 차이

종전자산감정평가의 기준가치는 시장가치이나, 종후자산감정평가의 기준가치는 시장가치 외의 가치의 성격을 지는 것으로 볼 수 있는바(다만, 일부 이견 있을 수 있음) 기준가치의 특성에 따라 감정평가해야 함

[문제#3] (20점)

물음 1)

1. 개발 가능 임대료 산정

1) 처리방침

개발비용에 근거하여 투자자의 수익률을 충족할 수 있는 임대료를 산정함

2) 개발비용

$$(1) \text{ 토지} : 6,000,000 \times 3,000 = 18,000,000,000\text{원}$$

$$(2) \text{ 건물} : 1,800,000 \times 3,000 \times 2.5 = 13,500,000,000\text{원}$$

$$(3) \text{ 합계} : 31,500,000,000\text{원}$$

3) 투자자의 수익률

할인율 연 7%를 투자자의 수익률로 판단함

4) 개발 가능한 순수익

$$31,500,000,000 \times 0.07 = 2,205,000,000\text{원}$$

5) 개발 가능 임대료

개발 가능 임대료를 PGI로 할 때 다음 산식이 성립함

$$(1) \text{ EGI} : \text{PGI} \times 0.94$$

$$(2) \text{ 운영경비(OE)} : (315\text{억} \times 0.0025) + (135\text{억} \times 0.002) + (\text{PGI} \times 0.94 \times 0.05)$$

$$+ (1.2\text{억} / 12) = 115,750,000 + (\text{PGI} \times 0.94 \times 0.05)$$

$$(3) \text{ 순수익} : \text{PGI} \times 0.94 - \text{OE} = 2,205,000,000\text{원}$$

(4) 개발가능임대료

위 식을 풀면 PGI는 2,598,824,188이 되어 개발 가능 임대료는 2,598,824,188원임

2. 현재의 개발 타당성

1) 처리방침

사용승인 시점의 시장임대료 기준 순수익을 구한 후 투자수익률을 충족하는 순수익(2,205,000,000원)과 비교하여 개발 타당성 검토함

2) 사용승인 시점의 시장임대료 기준 순수익

(1) PGI

$$\textcircled{1} \text{ 현시점 기준: } (400,000 \times 0.09 + 40,000 \times 12) \times (3,000 \times 2.5 \times 0.6) = 2,322,000,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 사용승인 시점 기준: } 2,322,000,000 \times (1 + 0.05 \times 9/12) = 2,409,075,000$$

(2) EGI

$$\textcircled{1} \text{ 현시점 기준 : } 2,322,000,000 \times 0.94 = 2,182,680,000\text{원}$$

$$\textcircled{2} \text{ 사용승인시점 기준: } 2,409,075,000 \times 0.94 = 2,264,530,500\text{원}$$

(3) 운영경비

$$\textcircled{1} \text{ 현시점 기준: } (315\text{억} \times 0.0025 + 135\text{억} \times 0.002 + (2,322,000,000 \times 0.94) \times 0.05 + 1.2\text{억} / 12) = 224,884,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 사용승인시점 기준: } 224,884,000 \times (1 + 0.02 \times 9/12) = 228,257,260\text{원}$$

(4) 사용승인 시점의 순수익

$$2,264,530,500\text{원} - 228,257,260\text{원} = 2,036,273,240\text{원}$$

3) 개발타당성

사용승인 시점의 시장임대료 기준 순수익(2,036,273,240원)이 투자수익률을 충족하는

순수익(2,205,000,000원)보다 적은바 현재의 개발은 타당하지 않음

물음 2)

1. 처리방침

시장임대료 기준 순수익이 투자수익률을 충족하는 순수익(2,205,000,000원) 이상이 되는 시점을 개발 가능 사용승인 시점으로 보고, 개발기간을 공제하여 최종 사업착수 시기를 결정함

2. 개발 가능 사용승인 시점 추정

공실률이 유지되면서 시장임대료 연 5% 상승, 운영경비 연 2% 상승하므로 다음과 같은

산식이 성립함

$$2,322,000,000 \times 1.05^n \times 0.94 - 224,884,000 \times 1.02^n \geq 2,205,000,000 \text{원}$$

위의 수식을 풀면 $n \geq$ 약 2.29이므로 사용승인 시점은 약 2년 4개월 후로 추정할 수 있음

3. 사업착수 시기

개발 기간이 9개월 소요되므로 개발에 착수하는 시점은 사용승인 시점에서 9개월 소급되어야 하므로 최종 사업착수 시기는 1년 7개월 후로 결정함

[문제#4] (10점)

I. 잔여지 손실보상 기준

1. 잔여지의 손실과 공사비 보상(법률 제73조, 시행규칙 제32조제1,2항)

1) 가격감소분

편입되기 전의 잔여지의 가격에서 편입된 후의 잔여지의 가격을 뺀 금액으로 평가

2) 공사비보상

잔여지에 통로·구거·담장 등의 신설 그 밖의 공사가 필요하게 된 경우의 손실은 그 시설의 설치나 공사에 필요한 비용으로 평가

3) 잔여지의 가격 감소분과 잔여지에 대한 공사의 비용을 합한 금액이 잔여지의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여지를 매수할 수 있음

2. 잔여지 매수·수용청구(법률 제74조, 시행규칙 제32조제3항)

일단의 토지의 전체가격에서 공익사업시행지구에 편입되는 토지의 가격을 뺀 금액으로 평가

II. 적정한 보상액

1. 가격감소분 및 공사비 보상액

1) 가격감소분

(1) 편입 전 잔여지 가액 : 180,000,000원

(2) 편입 후 잔여지 가액

도로개설 비용 전제하므로 세로(가), 부정형, 저지 기준함

$600,000 \times 0.761 = 457,000(x300 = 137,100,000\text{원})$

개별요인: $0.9 \times 0.94 \times 0.9 = 0.761$

(3) 가격감소분

$$180,000,000 - 137,100,000 = 42,900,000\text{원}$$

2) 공사비 보상액 : 150,000,000원

3) 합계 : 192,900,000원

4) 최대한도액 : 180,000,000원

5) 보상액

가격감소분과 공사비 보상액의 합이 최대한도액을 초과하므로 180,000,000원으로 결정함

2. 잔여지 매수·수용 보상액

시행령 제39조에 따라 잔여지 매수·수용 요건에 해당하는 경우 잔여지 매수·수용 보상액 산정 가능함

$$600,000 \times (2,000 - 1,700) = 180,000,000$$

3. 적정 보상액

두 경우 모두 180,000,000원으로 적정 보상액은 180,000,000원이 됨.

35회

[문제#1] (40점)

I. 평가개요

- 평가목적 : 수용재결 보상 (○○산업단지 재생사업)
- 기준가치 : 적정가격 (法 §70①)
- 가격시점 : 2024.07.01 (法 §67①, 수용재결일)
- 대상물건 : 토지 · 지장물
- 사업인정 : 2015.12.30.

II. 적용공시지가 선택 (물음#1)

1. 法 §70⑤ 검토 (令 §38의2①, 공고 · 고시일 : 2013.12.30)

1) 令 §38의2① 1호

사업의 유형 · 규모 : 20만㎡ 이상 (50만㎡)의 면형사업

2) 令 §38의2① 2호

(1) 사업구역 내 표준지공시지가(기호1~5)의 평균변동률

① 산정기간 : 2013.01.01 ~ 2015.01.01

② 평균변동률 : 19.41%

$$\left(\frac{850,000}{700,000} - 1\right) + \left(\frac{1,030,000}{900,000} - 1\right) + \left(\frac{840,000}{690,000} - 1\right) + \left(\frac{750,000}{610,000} - 1\right) + \left(\frac{990,000}{850,000} - 1\right) =$$

0.1941(19.41%)

(2) B구 표준지공시지가 평균변동률(15년/13년) : 7.18%

(3) 절대적 차이 : 19.41% - 7.18% = 12.23% (> 3%p)

3) 令 §38의2① 3호

상대적 차이 : 19.41% ÷ 7.18% - 1 = 170.33% (> 30%)

2. 적용공시지가 선택

令 §38의2① 요건을 모두 충족하는 바, 法 §70⑤ 적용하여, 공익사업의 공고
· 고시일 이전 시점인 < 2013.01.01 > 선택

Ⅲ. 지가변동률 결정 (물음#2)

1. 令 §37② 검토 (令 §37③)

1) 令 §37③ 1호

사업의 유형·규모 : 20만㎡ 이상 (50만㎡)의 면형사업

2) 令 §37③ 2호 (B구 공업지역, 2013.12.30 ~ 2024.07.01.) : 36.158% (>5%)

3) 令 §37③ 3호

$(19.45\% * 1 \div 10.85\% * 2) - 1 = 79.263\%$ (> 30%)

*1 : B구 공업지역, 2015.12.30 ~ 2024.07.01 = 19.45%

*2 : A광역시 공업지역, " = 10.85%

2. 처리방침 < 구분적용 >

令 §37③ 요건을 모두 충족하는 바, 令 §37② 의거 < 공고고시일 ~ 가격시점 >의 경우 해당 공익사업과 관계없는 인근 시군구의 지가변동률을 적용함. 다만, < 적용공시지가의 공시기준일 ~ 공고고시일 이전 >은 해당 공익사업으로 지가가 변동되었다고 보기 어려운 바, 원칙대로 B구 공업지역 지가변동률을 적용함.

3. 지가변동률 결정

1) 2013.01.01 ~ 2013.12.29 (B구 공업지역) = 1.03795

2) 2013.12.30 ~ 2024.07.01 (인근 시군구 공업지역)

(1) C구 공업지역 = 1.29092

(2) D구 " = 1.15355

(3) E구 " = 1.17266

(4) 평균 = 1.20571 (B구 지변률(1.36158) 미만)

3) 지가변동률 결정

$$1.03795 \times 1.20571 = 1.25147$$

IV. 토지보상평가액 (물음#3)

1. 비교표준지 선정 (則§22③)

일반공업지역, 공업용, 기존공장지대, 지리적으로 가장 근접한<#1> 표준지 선정

(배제 - #2 : 이용상황, #3 : 인접성, #4 · #5 : 도로교통 등)

2. 지역요인비교 (인근지역) = 1.000

3. 개별요인비교

$$0.98(\text{형상}) \times 0.95(\text{도로접면}) = 0.931$$

4. 그 밖의 요인 보정

1) 거래사례 등 선정

① 다른 공익사업의 ② 협의보상 완료 사례이며, ③ 용도지역, 이용상황, 주변 환경 등이 유사하고 ④ 유사지역 내 소재하나 지역요인 보정이 가능하며 ⑤ 선택된 적용공시지가 이후 사례이나 해당 공익사업에 따른 가격변동이 반영되어 있지 않은 협의 보상 선례 < #라 > 선정

(배제 - #가, 나 : 사정개입, #다 : 당해사업, #마 : 평가목적)

2) 격차율 산정 및 결정

$$\frac{①1,400,000 \times 1.02495(\text{시}) \times 1.260(*1) \times 1.050(*2)}{②700,000 \times 1.25147(\text{시})} = 2.16$$

*1(지역) : 1.05 (계통 및 연속성) × 1.20 (접근성)

*2(개별) : 1.05 (도로접면)

5. 토지보상평가액

$$700,000 \times 1.25147 \times 1.000 \times 0.931 \times 2.16 = @1,762,000$$

$$(\times 990\text{m}^2 = 1,744,380,000\text{원})$$

V. 건물보상평가액 (물음#4)

1. 처리방침

법 제75① 의거 이전비 보상 원칙이나, 구조·이용상황·면적·내용연수 등 고려 이전이

불가능하다고 판단되어 법 제75① 단서에 의거 건축물의 가격(원가법)으로 보상함.

2. 건물보상평가액

1) 재조달원가(간접법)

(1) 사례 수정도급금액

① 계약금

$$6.3\text{억} \times 10\% = 63,000,000$$

② 중도금

$$6.3\text{억} \times 20\% \times \text{PV}(6\text{월}, \text{연}6\%) = 122,285,270$$

③ 잔금 현가 (대출조건 고려)

㉠ 원리금

$$4,677,687*1 \times \text{PVAF}(48\text{월}, \text{연}6\%) \times \text{PV}(12\text{월}, \text{연}6\%) = 187,606,188$$

$$*1(\text{DS}) : 6.3\text{억} \times 70\% \times \text{MC}(120\text{월}, \text{연}5\%)$$

㉡ 미상환 저당잔금

$$290,480,576*1 \times \text{PV}(60\text{월}, \text{연}6\%) = 215,354,165$$

$$*1(\text{잔금}) : \text{DS} \times \text{PVAF}(72\text{월}, \text{연}5\%)$$

㉢ 잔금현가합

$$'㉠' + '㉡' = 402,960,353$$

④ 사례 수정도급금액

$$'㉠' + '㉡' + '㉢' = 588,245,623 (\div 700\text{m}^2 = @840,000)$$

(2) 재조달원가

$$840,000 \times 1.00(\text{사}) \times 1.00000(\text{시}) \times 1.000(\text{개}) = @840,000$$

$$(\times 660\text{m}^2) = 554,400,000$$

2) 감가수정(분해법)

(1) 물리적 감가

$$554,400,000 \times (12/40) = 166,320,000$$

(2) 기능적감가 (결핍·치유불능)

$$(@50 \times 12\text{월} \times 660\text{m}^2) \times 12(\text{GRM}) = 4,752,000$$

(3) 경제적감가

$$(@100 \times 12\text{월} \times 660\text{m}^2) \times 20\% \div 6\% = 2,640,000$$

* 임대료손실액은 순임대료로 봄.

(4) 감가수정

$$(1) + (2) + (3) = 173,712,000$$

3) 건물보상평가액

$$554,400,000 - 173,712,000 = 380,688,000$$

[문제#2](30점)

I. 물음#1

1. 시산가액 조정기준

1) 시산가액 조정의 의의 및 필요성

각 시산가액을 비교·분석하여 그들 사이에 존재하는 유사점·차이점을 찾아 내어 통일적이고 일관된 가액이 도출될 수 있도록 조화시키는 작업을 말한다. 시장의 불완전성, 평가방식의 특징 및 한계로 비롯되는 단일 평가방식에 의한 오류 등을 방지함에 그 필요성이 인정된다.

2) 시산가액 조정기준 (「감정평가실무기준」)

시산가액 조정시 산술평균으로 단순하게 적용해서는 안된다.

- ① 감정평가목적 ② 대상물건의 특성 ③ 수집한 자료의 신뢰성
④ 시장상황 등을 조정의 기준으로 삼아야 한다.

2. 본건 시산가액 조정의 적정성 의견

1) 감정평가목적 측면

일반거래(시가참고)목적의 평가이므로 시장가치를 구하기 위해서 원칙적으로 3방식을 병용하여야 하나, 비교방식의 적용이 배제되어 있어 적정하지 않다. 또한 각 시산가액에 대한 가중치 판단없이 단순히 단순산술평균한 것은 적정하지 않다.

2) 대상물건의 특성 측면

본건은 신축 후 30년이 경과한 노후된 건물이고, 주위환경은 신축 또는 대수선이 활발히 진행되고 있는데, 물리적 감가 외에 다른 감가요인이 없다고 판단한 것은 적정하지 않다고 본다.

3) 시장상황 측면

인근지역은 최근 터널의 개통과 함께 오래된 건물들의 철거 후 신축이 활발히 진행중이어서 경제적 내용연수의 단축경향이 나타나고 있으나, 본건 건물

의 원가법 평가시 잔존내용연수에 대한 판단이 이루어지지 않아 적정하지 않다.

4) 수집한 자료의 신뢰성 측면

환원율 산정을 위해 수집한 사례와 본건의 토지건물 가격구성비율에 현저한 차이가 존재한다. 따라서 수집된 자료는 본건의 평가에 적용하기에 신뢰성이 낮다고 보인다.

5) 소결

이상과 같은 이유로 본건 평가의 시산가액 조정은 적정하지 않다.

따라서 올바른 적산가액과 수익가액을 구한 다음, 각 시산가액간 적정한 가중치를 판단하여 시산가액조정을 해야 한다.

II. 물음#2

1. 본건에 적용한 환원율의 부적정 가능성

1) 환원율 산정원칙(시장추출법) 및 유의사항

직접환원법에서 사용할 환원율은 시장추출법으로 구하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시장에서 환원율을 추출하는 경우 사례부동산의 선정 시 위치·지역 등이 유사해야 하며, 내용연수 및 관리상태 등 물적인 유사성 또한 인정되어야 한다.

2) 부적정 가능성

(1) 사례의 유사성 문제

본건의 전체 부동산가치 중에서 건물이 차지하는 비율이

적산가액에 의하면 약 4.76%(=450/9,450)인데, 환원이율 산정을 위해 수집된 사례들의 건물가치구성비율은 아래와 같다.

- ① $3,100 / (5,400 + 3,100) = \text{약 } 36.47\%$
- ② $2,100 / (3,200 + 2,100) = \text{약 } 39.62\%$
- ③ $5,300 / (8,700 + 5,300) = \text{약 } 37.86\%$

따라서 본건과의 유사성이 낮은 사례에서 추출된 환원이율은 본건에 적

용하기에 신뢰성이 낮다.

(2) 자본회수율 고려 문제

환원율은 자본수익률과 자본회수율의 합으로 구성된다.

자본회수율은 잔존경제적 내용연수를 기준하여 구해야 한다. 그런데 본건 평가에서는 잔존 경제적 내용연수를 내용연수법에 따라 15년으로 보고 있으나, 지역의 개황이 변하는 상황을 고려하여 유효잔존내용연수를 구하여 이를 적용해야 한다.

(3) 위험할증률 처리 문제

환원율은 무위험률과 위험할증률의 합으로 구성된다. 본건 부동산은 잔존 7년의 장기임대중이므로 임대수익의 발생이 안정적이므로 타부동산에 비해 위험할증률이 상대적으로 낮다고 볼 수 있다. 그러나 이러한 내용이 환원율 산정 시 미반영되었다.

(4) 용도의 차이 문제

본건은 소매점(상업용)으로 이용중이나, 환원율 산정을 위해 수집된 사례부동산은 그 용도가 제시되어 있지 않다. 따라서 본건과 용도의 차이가 있을 수 있으며, 이에 따라 환원율의 차이가 발생할 수 있다.

2. 추가 부정적 원인사유

환원율은 시장추출법으로 산출됨이 원칙(실무기준)이나, 주관개입가능성 등 한계극복을 위하여 다른 산정방법(요소구성법, 투자결합법, EGIM법, 공표된 환원율 등)을 통해 검토되어야 한다. 그러나, 본 평가는 다른 방법에 의한 검토절차가 결여 되어 있어 그 적정성이 문제될 수 있다.

Ⅲ. 물음#3

1. 적정 환원율 산출 (할인율법, $G = \text{순임료변동률} = \text{가격변동률}$)

$$R = 8\%(\text{투자수익률}) - 3\%(G) = 5\%$$

2. 수익방식에 의한 시산가액

$$459,000,000 \div 5\% = 9,180,000,000$$

3. 유효잔존내용연수

1) 연간감가액

(1) 건물재조달원가

$$1,500,000 \times 900 = 1,350,000,000$$

(2) 건물적산가액

$$9,180,000,000 - 9,000,000,000 = 180,000,000$$

(3) 연간감가액

$$(1,350,000,000 - 180,000,000) / 30\text{년} = 39,000,000$$

2) 유효잔존내용연수

(1) 전체 경제적 내용연수

$$1,350,000,000 / 39,000,000 = 34.6\text{년}$$

(2) 유효잔존내용연수 : $34.6 - 30\text{년} = 4.6\text{년}$ (4년으로 결정)

[문제#3] 20점

I. 평가개요

본 평가는 사업의 종료가 임박한 도시개발사업(환지방식) 구역 내 토지의 시장가치산정목적 감정평가로서, 확정예정지번 부여 이후로서 환지예정지(BL-LT) 기준으로 평가하되 청산금 정산 여부에 유의하여 감정평가함.

II. 물음 #1 (청산금 정산전제)

1. 면적사정청산금이 정산된 바, 대상토지 기호(1), 기호(2) 공히 종후의 환지 예정지의 < 환지면적을 기준 >으로 면적사정함.- 기호(1) : 460m² (증환지, 8,000,000*1 기 징수전제) *1 : (460-420) × 200,000- 기호(2) : 800m² (감환지, 8,000,000*2 기 교부전제) *2 : (800-840) × 200,000

2. 가격 추정

1) 기호(1)@200,000 × 460m² = 92,000,000

2) 기호(2)@200,000 × 800m² = 160,000,000

3. 면적차이 분석1) 감보율 산식

감보율 = 환지 후 감소한 토지면적 / 환지 전 토지면적

2) 감보율 분석 - 기호(1) : (600 - 460) / 600 = 23.3% - 기호(2) : (1,200 - 800) / 1,200 = 33.3%3) 면적차이 분석환지계획은 종전 토지와 환지의 위치 · 지목 · 면적 등을 종합적으로 고려하여 수립된다. 사업시행자는 토지 면적의 규모 조정을 위하여 면적이 작은 토지는 과소토지가 되지 않도록 증환지 지정할 수 있고, 면적이 넓은 토지는 과대토지가 되지 않도록 감환지 지정할 수 있다. 이러한 과정에서 대상토지의 개별적 토지부담률이 달라질 수 있다. 기호(1)토지는 증환지되어 감보율이 낮으나, 기호(2)토지는 감환지되어 감보율이 높은 것으로 분석된다.

Ⅲ. 물음 #2 (청산금 미정산 전제)

1. 면적사정청산금이 미정산된 바, 대상토지 기호(1), 기호(2) 공히 종후의 환지예정지의 < 권리면적을 기준 >으로 면적사정함.- 기호(1) : 420m² (증환지, 8,000,000*1 징수예정) *1 : (460-420) × 200,000- 기호(2) : 840m² (감환지, 8,000,000*2 교부예정) *2 : (800-840) × 200,000

2. 가격 추정

1) 기호(1)@200,000 × 420m² = 84,000,000

2) 기호(2)@200,000 × 840m² = 168,000,000

3. 면적차이 분석

1) 감보율 분석 - 기호(1) : (180 / 600) × 100 = 30% - 기호(2) : (360 / 1,200) × 100 = 30%

2) 면적차이 분석

기호(1)과 기호(2)는 환지 전*후의 토지단가가 동일하므로

토지가격은 면적에 정비례한다. 환지 전 토지면적이 기호(2)가 기호(1)의 2배이다. 그리고 환지 후 토지면적도 기호(2)가 기호(1)의 2배이다.

이것은 청산금이 미정산 상태에서는 종전토지가격(본 사안에서는 면적)에 따라 권리면적이 정해지기 때문이다.

[문제#4] 10점

I. 서

영업권은 특정기업이 동종 산업에 종사하는 타 기업과 비교하여 정상수익률 이상의 이윤을 획득할 수 있는 초과이윤의 창출능력을 화폐가치로 표시한 것이다. 따라서 영업권의 객관적인 감정평가를 위해서는 초과수익률의 요건충족 및 객관적인 산정방법이 전제되어야 한다. 이하 자세히 설명한다.

II. 초과수익이 갖추어야할 요건

1. 초과수익력의 계속성영업권은 초과수익력이 계속되리라고 기대한 것에 대한 대가이다. 따라서 초과수익이 어느 정도 지속될 것인지 살펴보기 위해서는 초과수익에 대한 가치감소 정도와 속도를 고려하여야 한다.

2. 초과수익의 이전성초과수익력의 계속성 외에도 영업권을 양도받은 사람에게 해당 초과수익이 이전될 수 있어야 한다. 법적·사실적으로 해당 영업권이 이전가능하더라도, 해당 초과수익능력이 경영자의 능력 등에 의한 인적요소에 상당부분 기인한다면 이전 이후 실질적으로 초과수익이 이전되지 않아 영업권의 화폐가치가 상당히 감소하게 될 수 있다.

III. 정상수익률을 산정하는 제반 방법

① 해당기업이 속한 산업의 표준산업분류·건축법상 시설군 등을 고려하여 결정된 본건과 유사한 기업의 정상수익률을 고려하여 산정할 수 있으며 ② 해당회사의 투자자산의 가중평균 요구수익률(최저필수수익률) 등을 고려하여 정상수익률을 산정할 수 있다. ③ 그 밖에도 해당기업의 과거 실적을 참조하여 초과이익 발생 전·후의 영업이익을 비교하여 결정할 수 있을 것이다.

36회

문 1) (40)

I. 평가개요

공사가 중단된 부동산에 대한 시가 참고 감정평가 및 자문 검토건임.

II. 물음#1

1. 현재 상태대로의 적정 매수가격

1) 처리방침

- 2025.7.12. 기준시점으로 감칙§7①에 따라서 개별감정평가액의 합으로 산정
- 건물가액은 기투입된 공사비의 합으로 구하며, 5% 감가요인 반영함.
- 토지가액은 공사중단에 별도 감가는 제시자료에 따라 반영하지 않음.

2) 토지평가액

(1) 공시지가기준법(감칙§14)

가. 비교표준지 선정 : 일반상업, 업무용으로 업무지대로 유사한 <#5>
(#1,2,4는 용도지역 상이 #3 주변환경 상이)

나. 시점수정치(24.1.1~7.12, 상업지역) : 1.00806

다. 그 밖의 요인 보정

가) 평가선례 선정 : 일반상업, 업무용이며 최근 사례인 <a> 선정
(b는 시간적 격차, c는 용도지역 상이 및 3년 경과)

나) 격차율

$$\frac{⑧8,500,000 \times 1.01293^{*1}) \times 1.000 \times 1.112^{*2})}{⑧7,000,000 \times 1.00806} = 1.35(\text{절사에 유의})$$

*시점(24.1.1~25.7.12) :

**개별 : 1.09×1.02

라. 공시지가기준가액

$@7,000,000 \times 1.00806 \times 1.000 \times 0.920 \times 1.35 = @8,764,000$ (자릿수에 유의)

*개

*개별 : 0.92×1.00

(2) 거래사례비교법(감칙§12②)

가. 사례 선정 : 일반상업, 업무용, 규모가 유사하며 최근 사례인 <마>
(가 주변환경 상이, 나는 용도지역 상이, 다는 미등재 상태,
라는 3년 경과)

나. 비준가액

$@8,500,000 \times 1.00 \times 1.00806 \times 1.000 \times 1.000 = @8,569,000$ (자릿수에 유의)

*시 지 개

*시(25.1.1~25.7.12) : 1.00806(6월 이후 보합세)

(3) 토지 평가액

감칙§14 공시지가기준법으로 하되, 감칙§12②거래사례비교법으로 합리성 인정되므로 원칙인 공시지가기준가액으로 결정함. @8,764,000,000
($\times 1,000 = 8,764,000,000$)

3) 건물 가액(감칙§15, 원가법)

(1) 재조달원가

기 투입된 총공사비로 구함 9,500,000,000

(2) 감가수정

물리적*기능적 감가로 기성건축공사비의 5% 반영

- $8,580,000,000 \times 0.05 = 429,000,000$

(문제에서 <건축공사비>와 <총 공사비>의 용어를 구분하여 사용하고 있음에 유의)

(3) 적산가액

$$\text{가} - \text{나} = 9,071,000,000$$

4) 현재 상태 적정 매수가격

$$2) + 3) = 17,835,000,000$$

2. 개발 완료시 적정 매수가격

1) 개발방안의 결정

- 2026.7.12.기준으로 ①추가 공사 방안과 ②기존 건물 철거후 신축 방안의 매수가격 중 가장 낮은 가격으로 결정함.

(1) 추가공사 방안

$$(15,000,000,000 - 8,580,000,000) \times 1.2 + (160,000,000 - 80,000,000)$$

미성 건축공사비

감리비

$$= 7,784,000,000$$

(문제에서 원자재비의 상승을 제시하였으므로, 원자재가 투입되지 않는 감리비는 상승요인이 없는 점 유의, 기존 건물을 마저 완공하는 것이므로 설계비도 추가로 발생하지 않음. 전기기본설비는 100% 완성된 상태로 봄.)

(2) 철거 후 신축방안

$$(8,580,000,000 \times 0.1) + 16,000,000,000 \times 1.25 = 20,858,000,000$$

(3) 결정

추가공사 방안이 철거 후 신축방안에 비해서 추가 공사비가 더 적게 소요되므로 추가공사 방안을 채택함. 이러한 결과는 철거 후 신축시 ①철거비가 추가로 발생하는 점 ②기성건축공사비를 재투입하여야 한다는 점 ③ 원자재비 상승으로 인해 총공사비가 증가하기 때문인 것으로 분석됨.

2) 개발 완료시 적정 매수가격

(1) 토지가격

25년 6월 이후 지변률 보합세이므로 25.7.12.과 동일한 것으로 봄
8,764,000,000

(2) 건물가격

① 공사중단 건축물의 가격 : 9,071,000,000

② 추가 공사비 : 7,784,000,000

③ 추가 공사로 인한 감가요인의 회복 : 429,000,000

④ 개발 완료시 건물가격 : ①+②+③ = 17,284,000,000

(3) 합계

(1) + (2) = 26,048,000,000

Ⅲ. 물음#2**1. 순수익 산정**

1) 처리방침

완공후를 전제로 하므로 <직접법> 적용 불가로 간접법으로 산정함.

2) 임대사례 선정

서부권역 내 규모, 연식 등이 유사한 최근 사례인 <#3> 선정
(#1은 구조 및 규모 상이, #2 연식 차이, #4는 권역 차이)

3) PGI

$213,000 \times 1.00 \times 0.98000 \times 100 / 98 = @213,000$

사 시 지*개

($\times 8,000 = 1,704$ 백만원)

*임대료지수(26.7.12/25.7.12) : 98/100

4) NOI

$$1,704\text{백만원} \times 0.5(25.2\text{분기 영업경비율}) = 852,000,000$$

5) 수익가액

$$852,000,000 \div 0.032(25.2\text{분기 소득수익률}) = 26,625,000,000$$

별해>

임대료 변동률에 대한 회귀모형이 장기간 추이로 보기에는 어렵다고 하나, 이를 반대로 해석하면 단기간에는 적용가능하다고 볼 수 있고, 활용하지 않고 넘기기에는 출제위원이 너무나 공을 들여 넣은 자료이며, 또한 자본환원표를 전혀 활용하지 못하는 점도 이해가 어렵습니다.

그런데 본 회귀모형에 의하면 약 5% 정도의 임대료상승률을 단기간 보여야 하나, 임대료지수는 향후 1년간 2% 하락하는 모습을 보여 서로 상충됩니다.

그래서 생각해보건데 (1) 회귀모형과 자본환원표를 사용하는 것이 출제의 도였다면 임대사례로부터 비준한 임대료를 기준하여 회귀모형을 이용하여 5기간의 NOI를 하고 이를 자본환원표를 이용하여 현재가합하고(이때 기본 임대료변동률이 5.125%이므로 시장이자율을 5%로 적용) 6기의 NOI를 소득수익율을 기출환원율로 하여(25.2분기 이후 불변이라고 하였으므로) 기간말 복귀액의 현재가합을 구하여 수익가액을 구하는 것이 의도일까 하는 생각을 해보았습니다.

(2) 반대로 본 자료를 활용하지 않는다면 AI프로그램의 한계를 지적해야 한다고 생각합니다. 과거 5년간의 시계열 자료를 투입하여 분석하였으나 과거 5년간의 추세와 앞으로의 추세는 다른데 AI는 단순히 과거추세의 연장으로 미래를 예측하는 한계를 보이는 점을 지적해야 한다고 보았습니다.

즉 지난 5년간은 임대료가 매년 5% 정도 상승하는 추세를 보여왔기 때문에, AI는 과거 데이터의 분석으로 앞으로도 매년 5%정도의 임대료상승추세가 유지될 것으로 분석하나, 실제로는 향후 1년간 2%의 임대료 하락이 예상되는 것입니다. 그래서 공사비와 금리가 상승하는 등의 상황으로 시

장의 추세가 전환되는 시점에서는 AI가 통계적으로 유의하다고 하더라도 사실은 시장의 미래 추세를 정확히 설명하지 못하는 큰 한계점이 있다는 것을 지적해야 한다고 봅니다.

IV. 물음#3

1. 향후 시장동향 분석

1) 임대료 변동

과거 5년간의 임대료 변동률은 연락 약 5%정도의 상승추세였던 것으로 AI분석 결과 도출되었으나, 이는 과거의 추세로 이를 통해 미래를 예측하는 것에는 한계가 있음. 과거의 이러한 상승추세는 원자재비 상승과 금리인상으로 인하여 추세전환된 것으로 보이며, 향후 1년간의 임대료지수도 2% 하락하는 것으로 제시되어 있어 임대료는 하향추세인 것으로 판단됨.

2) 원자재비 상승

원자재비 상승으로 인하여 건축비는 상승추세 있는 것으로 판단됨.

3) 시장이자율 상승

금리인상 추세하에서 금리가 추가로 인상되거나 한동안 고금리 기조가 유지될 가능성이 있음. 시장이자율이 상승하면 각종 현가계수가 작아져 미래 현금유입의 현가합이 작아짐. 반면 투자비용은 기초에 지출되어 할인율 상승으로 인한 영향이 제한적임. 따라서 일반적으로 시장이자율 상승은 투자타당성에 부정적인 영향을 미침.

4) 지가변동률

시장이자율의 상승으로 인하여 지가변동률은 과거 상승추세를 이어오다 25년 6월 들어 보합세를 보이고 있음.

5) 소득수익률과 영업경비율

소득수익률은 최근 1년간 다소 하락추세였으나 25년 2분기 이후로 보합세로 주어짐. 또한 영업경비율은 최근 1년간 다소 하락추세였으나 25년 2분기 이후로 보합세로 주어짐. 따라서 이후 소득수익률과 영업경비율은 안정적인 추

세를 유지할 것으로 보임.

보충의견> 계산이 많은 문제는 계산으로 승부를 봐야 하나, 본 문제와 같이 계산량이 적으면서 자료에 불명확한 부분이 많은 문제는 <이론적 서술>로 승부해야 합니다. 이론적 서술을 충분히 적어주는 답안이 상대적으로 더 득점하게 될 것입니다.

2. 산식을 통한 설명

1) PI법

(1) 산식

$$PI = \sum_{i=1}^n \frac{I_i}{(1+r)^i} / C$$

(2) 설명

- ① 임대료의 하락은 현금유입의 감소를 가져와 PI가 작아짐
- ② 원자재비의 상승은 현금유출의 증가를 가져와 PI가 작아짐
- ③ 시장이자율의 상승은 분모의 할인율의 상승을 가져와 PI가 작아짐

2) NPV법

(1) 산식

$$NPV = -C + \frac{I_1}{(1+r)^1} + \frac{I_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{I_n}{(1+r)^n}$$

(2) 설명

- ① 임대료의 하락은 현금유입의 감소를 가져와 NPV가 작아짐
- ② 원자재비의 상승은 현금유출의 증가를 가져와 NPV가 작아짐
- ③ 시장이자율의 상승은 분모의 할인율의 상승을 가져와 NPV가 작아짐

3) IRR법

(1) 산식

$$0 = -C + \frac{I_1}{(1+IRR)^1} + \frac{I_2}{(1+IRR)^2} + \dots + \frac{I_n}{(1+IRR)^n}$$

(2) 설명

- ① 임대료의 하락은 현금유입의 감소를 가져와 IRR이 작아짐
- ② 원자재비의 상승은 현금유출의 증가를 가져와 IRR이 작아짐
- ③ 시장이자율의 상승은 동일한 IRR에 대하여 투자의사결정을 달라지게 할 수 있음.

문2) (30)

I. 평가개요

- 개인기업 A의 법인전환에 따른 영업권 감정평가
- 영업관련 기업가치는 감칙§24③ 수익환원법으로 산정
- 영업권은 영업관련 기업가치에서 투자자본을 공제하여 산정함.

II. 물음#1

1. FCFF

1) 고속성장기 매출액 상승률

과거 매년 3%씩 매출액이 성장해왔으므로, 고속성장기는 3% 성장, 안정성장기에는 0%성장으로 가정한다.

2) 2024년의 매출원가율

$$600\text{백만원} / 1,000\text{백만원} = 0.6(60\%)$$

3) 판관비

(1) 임차료 고려시 판관비율

$$\text{가. 임차료} : 2,000,000 \times 12\text{月} = 24,000,000$$

나. 판관비율

$$(176,000,000 + 24,000,000) / 1,000,000,000 = 0.2(20\%)$$

(3) 1기 대표자 급여 : 71,000,000(이후 매년 1백만원씩 증가)

4) 운전자본소요율 : $(1/10) + (1/10) - (1/20) = 0.15$

5) 1기 세후영업이익

$$[1,000\text{백만원} \times 1.03 \times (1 - 0.6 - 0.2) - 71,000,000] \times (1 - 0.33^*) = 90,450,000$$

*개인기업으로 소득세율 적용함.

6) FCFF table

(단위 : 천원)

구분	1	2	3	4	5
매출액 (g=3%)	1,030,000	1,061,000	1,093,000	1,126,000	1,159,000
매출 원가	<매출액 × 0.6 >				
판관비 (임차료포함)	<매출액 × 0.2>				
대표자급여	71,000	72,000	73,000	74,000	75,000
EBIT× (1-0.33)	90,450	93,934	97,552	101,304	105,056
DEP	-	-	-	-	-
CAPEX	-	-	-	-	-
△NWC (g=3%)	4,500(*)	4,650	4,800	4,950	4,950
FCFF	85,950	89,284	92,752	96,354	100,106

* (1,000백만원×1.03-1,000백만원)×0.15 = 4,500,000

* 감가상각비와 자본적지출이 서로 상쇄됨.

2. 할인율(WACC)

1) 처리방침

고속성장기와 안정성장기의 할인율은 동일하다고 가정함.

2) 자기자본비용(CAPM)

$$0.04 + 1.1 \times (0.1 - 0.04) + 0.074 = 0.1800$$

3) 타인자본비용

$$0.082 \times (1 - 0.33) = 0.0549$$

* 개인기업인바 개인소득세를 적용함.

4) 자본구조

(1) 타인자본(장단기 차입금) : 18백만원 + 62백만원 = 80백만원

* 재무부채(이자부부채)만 포함함. 영업부채는 투하자본이 아니므로 제외함.

(2) 자기자본

① 영업자산총계

- 비영업자산인 투자자산은 제외, 토지 시장가치로 반영함

- 적정 보증금 20백만원을 자산으로 포함시킴

$$337\text{백만원} - 8\text{백만원} + (160\text{백만원} - 100\text{백만원}) + 20\text{백만원} \\ = 409\text{백만원}$$

② 영업부채

비이자부 부채이므로 제외함

$$70\text{백만원} + 36\text{백만원} + 31\text{백만원} = 137\text{백만원}$$

$$\textcircled{3} \text{ 투하자본 : } 409\text{백만원} - 137\text{백만원} = 272\text{백만원}$$

$$\textcircled{4} \text{ 자기자본 : } 272\text{백만원} - (18\text{백만원} + 62\text{백만원}) = 192\text{백만원}$$

재무부채

$$(3) \text{ 자기자본비율 : } 192 / (192 + 80) = 0.706 \text{ (타인자본비율은 } 0.294)$$

6) WACC

$$(0.706 \times 0.18) + (0.294 \times 0.0549) = 0.143 (14\% \text{로 결정})$$

3. 영업관련 기업가치

$$\sum_{n=1}^5 \frac{FCFF_n}{1.14^n} + \frac{100,106,000}{0.14} \times \frac{1}{1.14^5} = 687,000,000 \text{ (반올림)}$$

Ⅲ. 물음#2

1. 영업투하자본

$$1) \text{ 영업자산 : } 409\text{백만원}$$

$$2) \text{ 영업부채 : } 137\text{백만원}$$

$$3) \text{ 영업투하자본 : } 1) - 2) = 272\text{백만원}$$

2. 영업권 가치

687백만원 - 272백만원 = 415백만원

문3) : 20점

I. 평가개요

- 환매권 상실로 인한 손해액을 증명하기 위한 감정평가
- 기준시점 기호#1은 2014.12.29., 기호#2는 2022.06.17.일

II. 물음#1

1. 적용공시지가 선택

- 기준시점 이전 가장 가까운 적용공시지가 선택
- #1은 <2014.1.1.> #2는 <2022.1.1.>

2. 기호#1

1) 비교표준지의 선정

용도지역, 이용상황이 동일하며 해당사업으로 인한 영향이 반영된 기호#4를 선정함.

2) 토지가액

$$: @115,000 \times 1.04000 \times 1.000 \times 1.050 \times 2.00 = @251,000$$

$$*시 \quad (\times 700 = 175,700,000)$$

*시(2014.01.01.~14.12.29)

3. 기호#2

1) 비교표준지의 선정

용도지역, 이용상황이 동일하며 해당사업으로 인한 영향이 반영된 기호#8를 선정함.

2) 토지가액

$$@320,000 \times 1.02000 \times 1.000 \times 1.050 \times 3.00 = @1,028,000$$

$$*시 \quad (\times 900 = 925,200,000)$$

*시(2022.01.01.~22.06.17)

Ⅲ. 물음#2

1. 처리방침

- 소유권 상실일부터 환매권 상실일까지의 지가변동률을 산정함.
- 해당 사업으로 인한 영향을 반영하지 않음.

2. 표본지 선정

- 용도지역 및 이용상황이 유사하고, 당해 사업과 무관한 표준지를 아래와 같이 선정함.
- 기호#1 : 자녹, 주거나지 <#3>
(#1은 이용상황 상이, #2와#4는 해당사업 영향)
- 기호#2 : 2종, 주거나지 <#7>
(#5는 21년 신규표준지로 부적절, #6과 #8은 해당사업 영향)

3. 인근 유사 토지 지가변동률

1) 기호#1

- (1) 소유권 상실 당시 표본지 가격(2008.12.29.)
$$@44,000 + (44,000 - 44,000) \times 363/365 = @44,000$$
- (2) 환매권 상실 당시 표본지 가격(2014.12.29.)
$$@55,000 + (60,000 - 55,000) \times 363/365 = @59,973$$
- (3) 지가 변동률
$$(2) \div (1) - 1 = 0.36(36\%)$$

2) 기호#2

- (1) 소유권 상실 당시 표본지 가격(2016.6.17.)
$$146,000 + (147,000 - 146,000) \times 168/365 = @146,460$$
- (2) 환매권 상실 당시 표본지 가격(2022.6.17.)

$$189,000 + (173,000 - 189,000) \times 168/365 = @181,636$$

(3) 지가변동률

$$(2) \div (1) - 1 = 24\%$$

문4) 10점

I. 물음#1

1. 분묘기지권의 정의

분묘기지권은 타인의 토지에 설치된 분묘를 유지하기 위해 해당 토지를 사용할 수 있는 관습법상 물권을 말한다.

2. 분묘기지권 성립 요건

①토지 소유자의 승낙, ②시효취득형 분묘기지권은 20년 이상 점유, ③토지 처분시 묘지 이장 특약을 하지 않은 경우 분묘기지권이 성립요건이 된다.

II. 물음#2

1. 일반평가

실무기준에 지상권이 설정된 토지의 규정을 준용하여 감정평가 할 수 있다. 따라서, 지상권 없는 토지의 가액에서 분묘가 소재함으로 토지의 사용 제한을 고려하여 <일정 비율 감가>로 평가할 수 있다.

2. 보상평가

분묘기지권은 그 존속기간을 분묘의 존속기간으로 하고 지료의 지급의무가 없는 관습상 지상권으로 이장비가 지급되므로 분묘기지권 자체의 별도의 경제적 가치를 가지는 것으로 볼 수 없으므로 감정평가하지 않는다.(94다37912)